

MG 다이렉트 개인용자동차보험(CM) 약관



개인(신용)정보 제공 · 이용에 대한 고객 권리 안내문

1. 금융서비스 이용 범위

- 가. 고객의 개인신용정보는 금융거래의 설정 · 유지여부 판단 목적 및 고객이 동의한 목적만으로 이용됩니다.
- 나. 고객은 영업장 · 인터넷 등 다양한 채널을 통해 금융거래를 체결하거나 금융서비스를 제공받는 과정에서 1) 금융회사가 본인의 개인신용정보(이하 '본인정보')를 제휴부가서비스 등을 위해 제휴회사 등에 제공하는 것 및 2) 당해 금융회사가 금융상품소개 및 구매권유(이하 '마케팅') 목적으로 이용하는 것에 대해 동의를 하지 않는 경우에도 금융거래를 체결하거나 금융서비스를 이용할 수 있습니다. 다만 이러한 동의를 하지 않으신 경우에는 제휴 · 부가서비스 및 신상품 서비스 등을 제공받지 못할 수도 있습니다.

2. 「신용정보의 이용 및 보호에 관한 법률」상의 고객 권리

가. 본인정보의 제3자 제공사실 통보 요구

고객은 「신용정보의 이용 및 보호에 관한 법률」 제35조에 따라 금융회사가 본인정보를 전국은행연합회 신용조회회사, 타 금융회사 등 제3자에게 제공한 경우 제공한 본인정보의 주요 내용 등을 알려주도록 금융회사에 요구할 수 있습니다.

나. 금융거래 거절 근거 신용정보 고지 요구

고객은 「신용정보의 이용 및 보호에 관한 법률」 제36조에 따라 금융회사가 전국은행연합회, 신용조회회사 등으로부터 제공받은 연체정보 등에 근거하여 금융거래를 거절 · 중지하는 경우에는 그 거절 · 중지의 근거가 된 신용정보, 동 정보를 제공한 기관의 명칭 · 주소 · 연락처 등을 고지해 줄 것을 금융회사에 요구할 수 있습니다.

다. 본인정보의 제3자 제공 및 마케팅 목적의 전화 등의 중단 요구

고객은 「신용정보의 이용 및 보호에 관한 법률」 제37조에 따라 가입 신청시 동의를 한 경우에도 본인정보를 제3자에게 제공하는 것 및 당해 금융회사가 마케팅 목적으로 본인에게 연락하는 것을 전체 또는 사안별로 중단시킬 수 있습니다. (다만, 고객의 신용도 등을 평가하기 위해 전국은행연합회 또는 신용조회회사 등에 제공하는 것에 대해서는 중단시킬 수 없습니다)

※ 신청자 제한 : 신규 거래고객은 계약 체결일로부터 3개월간은 신청할 수 없습니다.

라. 본인정보의 열람 및 정정 요구

고객은 「신용정보의 이용 및 보호에 관한 법률」 제38조에 따라 회사가 보유한 본인정보에 대해 열람 청구가 가능하며, 본인 정보가 사실과 다른 경우에는 이의 정정 및 삭제를 요구할 수 있으며, 그 처리결과에 이의가 있는 경우에는 금융위원회에 시정을 요청할 수 있습니다.

마. 본인정보의 무료 열람 요구

고객은 「신용정보의 이용 및 보호에 관한 법률」 제39조에 따라 본인정보를 신용조회회사를 통하여 연간 일정 범위 내에서 무료로 열람할 수 있습니다. 자세한 사항은 각 신용조회회사에 문의하시기 바랍니다.

- 연락처

- 한국신용정보(주)
 - 전화 : 02-2122-4000, 홈페이지 : <http://www.nice.co.kr>
- 한국신용평가정보(주)
 - 전화 : 02-3771-1000, 홈페이지 : <http://www.kisamc.com>
- 서울신용평가정보(주)
 - 전화 : 1577-1006, 홈페이지 : <http://www.sci.co.kr>
- 코리아크레디뷰로(주)
 - 전화 : 02-708-1000, 홈페이지 : <http://www.koreacb.com>

바. 위의 권리행사(동 법률 제35조~38조)를 원하시는 고객은 아래의 매체를 통하여 신청하여 주시기 바랍니다.

- 전 화 : 1588-5959
- 인터넷 : www.mggeneralins.com
- 서 면 : 서울특별시 강남구 테헤란로 335 엔지니어링공제빌딩

3. 위의 권리행사와 관련하여 불편함을 느끼시거나 애로가 있으신 경우 아래의 담당자 앞으로 연락하여 주시기 바랍니다.

가. 당사 고객정보 관리 · 보호인 :

- (02)3788-2562 / 서울특별시 강남구 테헤란로 335

나. 손해보험협회 담당자 :

- (02)3702-8500 / 서울특별시 종로구 종로5길 68, 6층(수송동, 코리안리빌딩)

다. 금융감독원 금융민원센터 :

- (국번없이)1332 / 서울특별시 영등포구 여의대로 38

※ 보험모집질서 위반행위 신고센터

[금융감독원] Tel : (국번없이) 1332, 인터넷 www.fss.or.kr

약관을 쉽게 이용할 수 있는 약관 이용 가이드북



① 보험약관이란?

보험약관은 가입하신 보험계약의 내용 및 조건 등을 미리 정하여 놓은 계약조항으로, **보험계약자와 보험회사의 권리 및 의무**를 규정하고 있습니다. 특히, 청약철회, 계약취소, 보험금 지급 및 지급제한 사항 등 약관의 **중요사항**에 대한 설명이 들어 있으니 **반드시 확인**하셔야 합니다.

② 한 눈에 보는 약관의 구성



약관 이용 가이드북

약관을 쉽게 잘 이용할 수 있도록
약관의 구성, 쉽게 찾는 방법 등의 내용을 담고 있는 지침서



시각화된 약관 요약서

약관을 쉽게 이해할 수 있도록
계약 주요내용 및 유의사항 등을 시각적 방법을 이용하여
간단 요약한 약관



보험약관(주계약&특약)

- **보통약관** : 자동차보험의 공통 사항을 정한 기본약관
- **특별약관** : 보통약관에 정한 사항 외 선택가입한 보장내용 등
필요한 사항을 정한 약관

③ QR코드를 통한 편리한 정보이용



QR(Quick Response)코드란?

스마트폰으로 해당 QR코드를 스캔하면
상세내용 등을 손쉽게 안내받을 수 있습니다.

약관 해설 영상



보험금 지급절차



전국 지점



④ 약관의 핵심 체크항목 쉽게 찾기(보통약관 기준)

보험약관 핵심사항 등과 관련된 해당 조문, 쪽수 및 영상자료 등을 안내해 드리오니, 보험회사로부터 약관을 수령한 후, 해당 내용을 반드시 확인·숙지하시기 바랍니다.

① 보상하는 손해 *본인이 가입한 특약을 확인하여 가입특약별 보상하는 손해도 반드시 확인할 필요	대인배상 I	제3조	P.39	
	대인 II · 대물배상	제6조	P.39	
	자기신체사고	제12조	P.42	
	무보험자동차에 의한 손해	제17조	P.44	
	자기차량손해 ※ 차량단독사고에 대하여는 보상되지 않음	제21조	P.46	
② 보상하지 않는 손해 *본인이 가입한 특약을 확인하여 가입특약별 보상하지 않는 손해도 반드시 확인할 필요	대인배상 I	제5조	P.39	
	대인 II · 대물배상	제8조	P.40	
	자기신체사고	제14조	P.43	
	무보험자동차에 의한 손해	제19조	P.45	
	자기차량손해 ※ 차량단독사고에 대하여는 보상되지 않음	제23조	P.47	
③ 청약 철회	제51조(청약 철회)		P.63	
④ 계약 전 알릴 의무	제54조(계약 전 알릴 의무)		P.64	
⑤ 계약 후 알릴 의무	제55조(계약 후 알릴 의무)		P.65	
⑥ 사고발생 시 의무	제56조(사고발생 시 의무)		P.65	
⑦ 보험계약의 취소	제60조(보험계약의 취소)		P.67	
⑧ 보험계약자의 보험계약 해지 · 해제	제62조(보험계약자의 보험계약 해지 · 해제)		P.67	
⑨ 보험회사의 보험계약 해지	제63조(보험회사의 보험계약 해지)		P.69	

⑤ 약관을 쉽게 이용할 수 있는 꿀팁

아래 5가지 꿀팁을 활용하시면 약관을 보다 쉽고 편리하게 이용할 수 있습니다.

1	시각화된 '약관 요약서'를 활용하시면 계약 일반사항, 가입 시 유의사항, 민원 사례 등 약관을 보다 쉽게 이해하실 수 있습니다.	➡ 약관 요약서
2	약관 내용 중 어려운 보험용어는 용어의 정의, 약관 본문 내 용어설명 및 예시 등을 참고하시면 약관 이해에 도움이 됩니다.	➡ 제1조(용어의 정의)
3	스마트폰으로 QR 코드를 인식하면 약관해설 동영상, 보험금 지급절차, 전국 지점 등을 쉽게 안내받을 수 있습니다.	➡ QR코드
4	'관련법규' 항목을 활용하시면 약관에서 인용한 법률 조항 및 규정을 자세히 알 수 있습니다.	➡ 기타 관계법규
5	약관조항 등이 음영·컬러화 되거나 진하게 된 경우 보험금 지급 등 약관 주요내용 이므로 주의 깊게 읽기 바랍니다.	

⑥ 기타 문의사항

※ 기타 문의사항은 당사 홈페이지(www.mggeneralins.com),
고객 콜센터(1588-5959)로 문의 가능

※ 보험상품 거래단계별 필요한 금융 꿀팁 또는 핵심정보 등은
금융감독원 금융소비자정보 포털(FINE, fine.fss.or.kr)에서 확인 가능



쉽게 이해하는 약관 요약서

- I. 의무보험
- II. 가입자 유의사항 : 보험계약 체결 시
- III. 가입자 유의사항 : 보험계약 변경 시
- IV. 가입자 유의사항 : 보험계약 만료 시
- V. 가입자 유의사항 : 자동차사고 시 보상처리 절차
- VI. 자동차보험 구성
- VII. 자주하는 질문

※ 이 요약서는 그림·도표·아이콘·삽화 등 시각화된 자료를 바탕으로 보험상품 및 약관의 핵심내용을 알기 쉽게 작성한 것입니다. 보다 자세한 사항은 상품 설명서 및 약관을 반드시 확인하시기 바랍니다.

※ 이 요약서의 내용을 이해하지 못하고 보험에 가입할 경우 불이익을 받을 수 있으므로, 동 내용을 반드시 이해하시고 계약 체결 여부를 결정하시기 바랍니다.

I. 의무보험

01. 의무보험의 의미

자동차 보유자는 자동차손해배상보장법 제5조에 따라 **대인배상 I** 과 **대물배상(2천만원)**을 반드시 가입해야 하는 **의무보험**입니다.

02. 의무보험 미가입에 따른 불이익

- 의무보험 미가입 상태로 운행할 경우 1년 이하의 징역 또는 1천만원 이하의 벌금 처분을 받게 됩니다.
- 의무보험 미가입 기간이 발생할 경우 다음과 같이 과태료가 부과됩니다.

구 분	의무보험 미가입 기간 과태료		
	10일 미가입	10일 초과시 1일당	최고한도
대인배상 I	1만원	4천원	60만원
대물배상	5천원	2천원	30만원



의무보험 미가입 기간이 100일인 경우 과태료
대인배상 I : 1만원 + (4천원 X 90일) = 370,000원
대물배상 : 5천원 + (2천원 X 90일) = 185,000원
합 계 : 555,000원

II. 가입자 유의사항 : 보험계약 체결 시

01. 청약내용 확인 관련

- 피보험자의 성명, 주소, 연락처 등 인적정보에 관한 사항
- 피보험자자동차의 차량번호, 차명, 배기량, 용도 등 차량에 관한 사항
- 자동차를 운전할 수 있는 운전가능자의 범위에 관한 사항
- 보장종목별 보험가입금액에 관한 사항
- 보상하는 손해 및 보상하지 않는 손해에 관한 사항
- 특별약관에 관한 사항

※ 청약내용이 가입 요청한 내용과 다를 경우 계약담당자 또는
고객 콜센터(1588-5959)로 연락하여 보험계약 내용을 정정하시기 바랍니다

02. 고지사항 확인 관련

- 동일한 피보험자자동차의 다른 보험회사에 가입된 보험계약에 관한 사항
- 피보험자자동차 및 실소유자에 관한 사항
- 기타 서면으로 질문한 사항 또는 청약서 기재사항 등

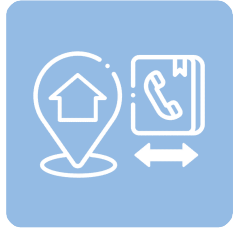


주의

보험 가입 시 청약 내용은 사실대로 보험회사에 알려야 하며,
사실과 다르게 알리거나 알리지 않은 경우에는 보험계약이 해지되거나
보험사고가 발생 시 보상 받지 못할 수도 있습니다

III. 가입자 유의사항 : 보험계약 변경 시

01. 보험계약 변경이 필요한 사항



■ 보험기간 중에 주소, 연락처가 변경된 경우

각종 안내문 수령을 위해 변경된 주소와 연락처를 꼭 알려주세요.



■ 운전가능자의 범위가 변경된 경우

운전 가능한 운전자의 범위 또는 연령이 변경된 경우에는 운전 가능한 연령/범위한정 특약으로 변경하셔야 보상받을 수 있습니다.



■ 새차를 구매하였거나 자동차를 교체한 경우

교체(대체)된 새로운 자동차로 계약변경을 완료하셔야 교체(대체)된 자동차의 사고를 보상받을 수 있습니다.



■ 블랙박스 등 새로운 부속품이 추가된 경우

자동차에 장착된 기본사양 이외에 새로운 부속품이 추가된 경우 부속품 종류와 가액을 보험사에 알려주어야 합니다.

02. 보험계약 변경 방법

※ 보험기간 중 계약 관련 사항이 변경된 경우에는 계약 담당자 또는 고객 콜센터(1588-5959)로 지체 없이 연락하여 보험계약 내용을 변경하시기 바랍니다.

※ 보험계약 내용이 변경된 사실을 보험사에 알리지 않는 경우에는 보험계약이 해지되거나 보험사고가 발생시 보상받지 못할 수도 있습니다.

IV. 가입자 유의사항 : 보험계약 만료 시

현행 자동차손해배상보장법 제6조 제1항의 규정에 의거, 자동차보험을 가입한 고객님께 보험계약 만료(종료) 전 2회에 걸쳐 만료사실을 안내하고 있습니다.

안내차수	안내시기	안내방법	안내대상
1차 안내	만료일 75일~30일 전	우편발송	계약자
2차 안내	만료일 30일~10일 전	우편발송	계약자

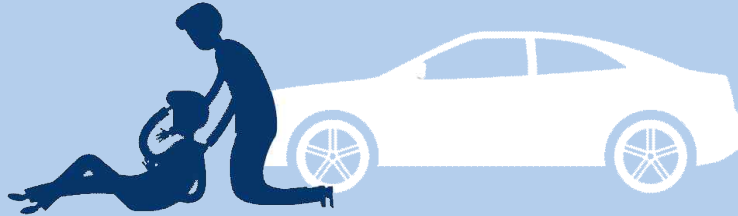
- ※ 보험기간이 1개월 이내인 단기계약의 경우에는 안내가 생략될 수 있습니다.
- ※ 보험계약 관련 안내장을 E-mail(전자우편) 또는 휴대전화 문자메시지, 모바일메신저 등의 전자적 방법으로 안내해 드리는 「전자매체 사용약정 특별약관」에 가입한 경우에는 전자적 방법으로 안내해 드립니다.
- ※ 주소가 변경된 경우 고객 콜센터(1588-5959)나 계약 담당자를 통해 꼭 알려주시기 바랍니다.



V. 가입자 유의사항 : 자동차사고 시 보상처리 절차

01. 사고 발생시 운전자 조치사항

1. 차량정지 후 부상자 구호



사고가 발생하면 즉시 정차하여 사고 확인, 차량 탑승자 및 타차 운전자 등 부상 상태 확인 후 응급조치를 취하고 필요한 경우 119에 신고

2. 사고 상황 증거 확보



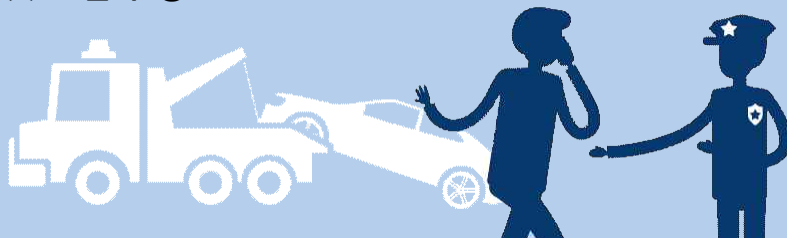
사고현장을 다양한 각도에서 사진 촬영 및 사고 위치 표시, 목격자 확보 블랙박스 보유자라면 블랙박스 영상 확보

3. 안전한 장소로 사고차량 이동



차량 이동이 가능한 경우 추가 사고발생 방지 및 원활한 교통흐름을 위해 가까운 길 가장자리 등 안전한 장소로 차량 이동

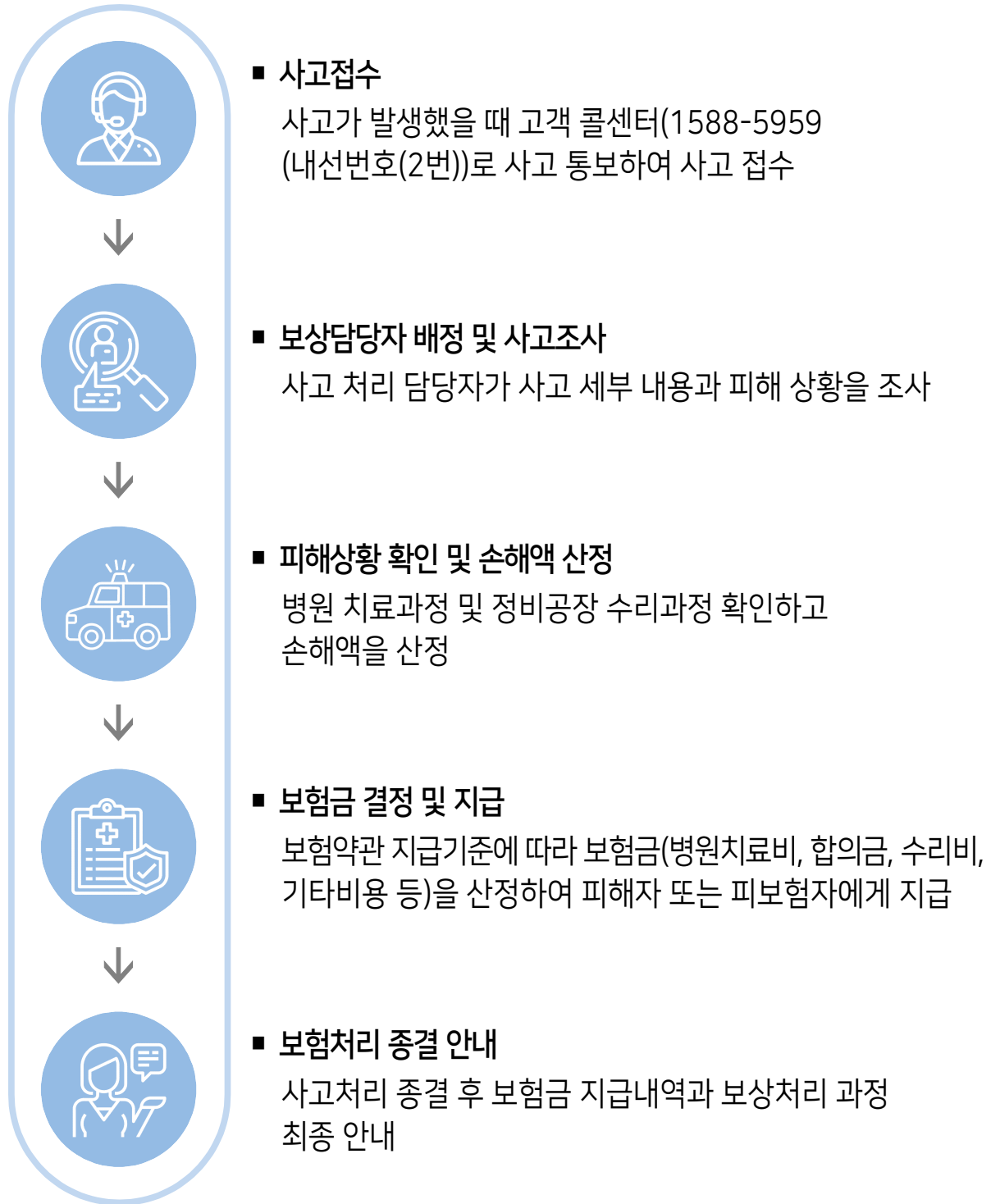
4. 사고신고 및 보험사 통보



사고일시, 장소 등 사고처리에 필요한 정보를 경찰서와 보험사에 통보

V. 가입자 유의사항 : 자동차사고 시 보상처리 절차

02. 보험회사 처리 절차



VI. 자동차보험 구성

01. 자동차보험 구성의 개요

자동차보험은 보통약관과 각종 특별약관으로 구성되어 있습니다.



보통약관

자동차 사고시 보상내용과 보험계약의 성립, 청약철회 등 권리와 의무를 정한 내용으로 구성되어 있습니다.

1. 자동차 사고시 보상을 받을 수 있는 내용

- 대인배상·대인배상II: 타인을 다치게 하거나 사망하게 한 사고
- 대물배상: 타인의 차량 및 재물을 파손시켜 손해를 입힌 사고
- 자기신체사고: 운전자 또는 가족이 다치거나 사망한 사고
- 무보험자동차에 의한 상해: 보험미가입 차량 및 뺑소니차량에 의한 사고
- 자기차량손해: 자신의 차량이 파손되거나 도난을 당한 사고



나
자기신체사고



내 차
자기차량손해

상대차
대물



상대방
대인 I·II

구분	상대방에 대한 배상	고객님(나)에 대한 보상
사람이 다친 경우	대인배상 I 대인배상 II	자기신체사고(또는 자동차상해) 무보험자동차에 의한 상해
차량이 파손된 경우	대물배상	자기차량손해

2. 보험계약 성립, 청약철회 등 권리와 의무를 정한 내용

- 일반사항 : 보험계약의 성립, 청약철회, 보험계약자의 의무사항, 보험료 계산방법 등
- 기타사항 : 보험계약의 소멸과 승계, 보험료 환급 및 보험금의 분담, 보험회사의 대위 등
- 보험금 지급기준 : 대인/대물배상, 자기신체사고, 무보험자동차에 의한 상해의 지급기준과 과실상계 등



특별약관

자동차보험 가입시 선택 가입함으로써 보통약관에 보장하는 내용에 추가로 보상 또는 비용, 서비스를 제공받을 수 있습니다. (보상내용을 축소하거나 제한하는 특별약관도 있습니다.)

VI. 자동차보험 구성

02. 자동차보험 보통약관의 주요내용



대인배상 I · 대인배상 II

▶ 보상하는 손해

자동차 사고로 다른 사람을 죽게 하거나 다치게 하여 법률상 손해배상책임을 짐으로써 입은 손해를 보상해 주는 보험으로 대인배상 I 은 의무적으로 가입해야 하는 보험입니다.

▶ 보험금의 종류 및 한도

구 분	보상한도(피해자 1인당)	
	대인배상 I	대인배상 II
사망보험금	최고 1억5천만원~최저 2천만원	대인배상 I 을 초과하는 손해 ※ 보험 가입시 정한 금액 (예시 : 무한)을 한도로 보상
부상보험금	최고 3천만원~최저 50만원	
후유장애보험금	최고 1억5천만원~최저 1천만원	
보험금의 종류	· 사망보험금 : 장례비, 위자료, 상실수익액 · 부상보험금 : 적극손해(구조수색비, 치료관계비), 위자료, 휴업손해, 간병비 등 · 후유장애보험금 : 위자료, 상실수익액, 가정간호비 등	

▶ 보상하지 않는 손해

- 피보험자가 고의로 사고를 일으킨 손해는 보상하지 않습니다.

* 기타 보험회사가 보상하지 않는 손해에 대해서는 보통약관 제5조(보상하지 않는 손해) 및 제8조(보상하지 않는 손해)를 반드시 참고하시기 바랍니다.

▶ 기타 유의사항

- 대인배상의 경우 피해자의 연령, 직업, 소득 등에 따라 자동차 사고로 배상해야 하는 손해 배상금이 대인배상 I 의 보상한도를 초과되는 경우도 있습니다.
대인배상 I 의 보상한도를 초과하는 손해에 대하여는 피보험자가 전액 부담하여야 하기 때문에 대인배상 II (가입금액 : 무한) 가입을 통해 자동차보험으로 보호받으시기 바랍니다.
- 대인배상 I 에 가입을 하지 않거나 미가입기간 발생시 자동차 소유자는 과태료 처분을 받게 됩니다.

VI. 자동차보험 구성



대물배상

▶ 보상하는 손해

자동차 사고로 다른 사람의 재물을 없애거나 훼손하여 법률상 손해배상책임을 지게 된 경우 손해를 보상하는 보험으로 대물배상 가입금액 2천만원까지는 의무적으로 가입해야 하는 보험입니다.

▶ 보험금의 종류 및 한도

구 분	보상한도(1사고당)
보험금의 종류	수리비용, 교환가액, 대차료, 휴차료, 영업손실, 자동차시세하락손해
가입금액	2/3/5/7천만원 또는 1/2/3/5/10억원 중 선택

*2천만원 초과 가입 시 「대물배상 확대담보 특별약관」으로 자동 대체하여 적용합니다.

▶ 보상하지 않는 손해

- 피보험자 또는 그 부모, 배우자 및 자녀가 소유·사용·관리하는 재물에 생긴 손해
- 피보험자가 사용자의 업무에 종사하고 있을 때 피보험자의 사용자가 소유·사용·관리하는 재물에 생긴 손해
- 피보험자동차에 싣고 있거나 운송 중인 물품에 생긴 손해
- 다른 사람의 서화, 골동품, 조각물, 그 밖에 미술품과 탑승자와 통행인의 의류나 휴대품에 생긴 손해
- 탑승자와 통행인의 분실 또는 도난으로 인한 소지품에 생긴 손해

* 기타 보험회사가 보상하지 않는 손해에 대해서는 보통약관 제8조(보상하지 않는 손해)를 반드시 참고하시기 바랍니다.

▶ 기타 유의사항

- 대물배상 담보는 대인배상 I (책임보험)과 동일하게 반드시 가입해야 하는 의무보험(관련법상 가입금액 2천만원)이지만 운전자 연령제한 특약을 위반한 경우 대인배상 I (책임보험)과 달리 보상받지 못합니다.

VI. 자동차보험 구성



자기신체사고(또는 자동차상해 특별약관)

▶ 보상하는 손해

자동차 사고로 운전자 또는 가족이 다치거나 사망하였을 때 그로 인한 손해를 보상하는 보험입니다.

▶ 보험금의 종류 및 한도

구 분	가입금액	
	자기신체사고	자동차상해
사망/후유장애	1천5백만/3천만/ 5천만/1억원 중 선택	5천만/1억원/ 2억원/3억원 중 선택
부상	1천5백만/3천만/ 5천만원 중 선택	1천만/1천5백만/2천만/ 3천만/5천만원 중 선택
보험금의 종류 (부상의 경우)	실제 발생한 치료비 가입금액/상해급수 한도 내	대인배상 지급의 기준에 따른 실제 손해액 위자료, 휴업손해, 치료비 등

▶ 보상하지 않는 손해

- 피보험자의 고의로 그 본인이 상해를 입은 손해
- 상해가 보험금을 받을 자의 고의로 생긴 손해
- 운전 가능한 사람의 범위에 포함되지 않는 경우
- 영리를 목적으로 요금이나 대가를 받고 자동차를 사용하는 경우
- 시험용 또는 경기용으로 사용하는 경우 기타 유의사항

* 기타 보험회사가 보상하지 않는 손해에 대해서는 보통약관 제14조(보상하지 않는 손해)를 반드시 참고하시기 바랍니다.

▶ 기타 유의사항

- 자기신체사고 담보에서 운전자의 가족이 부상당한 경우에는 통상 자동차보험의 자기신체 사고로 보상받는데, 치료비가 전액 지급되는 것이 아니라 피해자의 부상등급에 따라 보험금이 지급됩니다. 다만 치료후 후유장애가 발생된 경우에는 장애보험금을 추가로 보상을 받을 수 있습니다.

VI. 자동차보험 구성



무보험자동차에 의한 손해

▶ 보상하는 손해

무보험자동차(뺑소니차 포함)에 의한 손해를 입었을 경우에 보상하는 보험입니다.

- 피보험자가 운전 중 다른 차에 의해 사고당한 경우, 그 차가 자동차보험에 가입되지 않았거나 또는 사고 후 도주로 인해 차량확인이 불가한 때
- 피보험자가 보행 중 다른 차에 의해 사고당한 경우, 그 차가 무보험 또는 도주로 인해 차량 확인이 불가한 때

▶ 보험금의 종류 및 한도

- 1인당 보험증권에 기재된 가입금액 한도 내에서 실제 손해액 보상
 - 대인배상 I 을 초과하는 손해를 보상 단, 자기신체사고(또는 자동차상해 특별약관)에서 지급 되는 금액은 공제

▶ 보상하지 않는 손해

- 보험계약자의 고의로 인한 손해
- 피보험자의 고의로 그 본인이 상해를 입은 손해
- 손해가 보험금을 받을 자의 고의로 생긴 손해
- 운전 가능한 사람의 범위에 포함되지 않는 경우
- 영리를 목적으로 요금이나 대가를 받고 자동차를 사용하는 경우
- 시험용 또는 경기용으로 사용하는 경우

* 기타 보험회사가 보상하지 않는 손해에 대해서는 보통약관 제19조(보상하지 않는 손해)를 반드시 참고하시기 바랍니다.

▶ 기타 유의사항

- 대인배상 I, 대인배상 II, 대물배상, 자기신체사고(또는 자동차상해 특별약관)를 모두 가입한 경우에 무보험자동차에 의한 손해에 가입하실 수 있습니다.

VI. 자동차보험 구성



자기차량손해

▶ 보상하는 손해

자동차사고로 보험에 가입한 차에 직접 손해 발생시 그로 인한 손해를 보상하는 보험입니다.

- 타차량 또는 타물체와의 충돌, 접촉, 침수, 화재, 폭발 등으로 인한 손해
- 가입하신 자동차의 전부도난(부분도난 제외)으로 인한 손해

▶ 보험금의 종류 및 한도

- 보험가입자동차에 생긴 손해액과 비용을 합한 액수에서 보험증권에 기재된 자기부담금을 공제한 후 보험금으로 지급

• 자기차량손해의 보상받는 금액은 다음과 같이 계산합니다.

$$\begin{array}{|c|} \hline \text{보험가입자동차에} \\ \text{생긴 손해액} \\ \hline \end{array} + \begin{array}{|c|} \hline \text{비용} \\ \hline \end{array} - \begin{array}{|c|} \hline \text{자기부담금} \\ \hline \end{array} = \begin{array}{|c|} \hline \text{보상받는 금액} \\ \hline \end{array}$$

- 보험가입자동차에 생긴 손해액 : 보험증권에 기재된 보험가입금액을 한도로 자기차량에 생긴 직접적인 손해 보상(단, 보험가입금액이 보험가액보다 많은 경우에는 보험가액을 한도로 보상)
- 비용 : 손해의 방지와 경감을 위해 지출한 비용, 남로부터 손해배상을 받을 수 있는 권리의 보전행사를 위해 지출한 비용
- 자기부담금 : 자동차 수리비 일부를 가입자가 직접 부담(보험증권에 기재된 금액을 부담하여 최소금액과 최대금액의 한도금액이 설정되어 있습니다.)

▶ 보상하지 않는 손해

- 보험계약자 또는 피보험자의 고의로 인한 손해
- 피보험자동차의 일부 부분품, 부속품, 부속기계장치 만의 도난으로 인한 손해
- 보험계약시 보험회사에 알려주지 않은 자동차의 부속품
- 피보험자동차를 운송 또는 싣고 내릴 때에 생긴 손해
- 운전 가능한 사람의 범위에 포함되지 않는 경우
- 영리를 목적으로 요금이나 대가를 받고 자동차를 사용하는 경우
- 시험용 또는 경기용으로 사용하는 경우
- 음주운전·무면허운전·마약·약물운전 또는 사고발생 시의 조치의무 위반시

* 기타 보험회사가 보상하지 않는 손해에 대해서는 보통약관 제23조(보상하지 않는 손해)를 반드시 참고하시기 바랍니다.

▶ 기타 유의사항

- 차량단독사고 보장 특별약관에 가입하지 않는다면, 피보험자동차의 단독사고와 가해자 불명의 사고에 대하여는 보상되지 않습니다. 따라서 자기차량손해 가입시 차량단독사고 보장 특별약관도 함께 가입하시기를 권장하여 드립니다.

VI. 자동차보험 구성

03. 자동차보험 특별약관의 주요내용



운전가능자 관련 특별약관

▶ 운전자 범위제한 특별약관

차를 운전할 수 있는 사람의 범위를 정하는 특별약관입니다.

- 기명피보험자/부부/가족/가족 및 형제자매 특별약관 등
- 기타 특별약관 제2편 운전가능자 관련의 제2장 운전자 범위제한 부분을 참고 바랍니다.

• 가족운전자 한정운전 특별약관의 범위

나 기준 (또는 배우자)	운전가능	운전불가
	나의 부모	나의 형제자매
	배우자의 부모	조부모
	자녀 및 자녀의 배우자	손자

* 기타 보험회사가 보상하지 않는 손해에 대해서는 보통약관 제19조(보상하지 않는 손해)를 반드시 참고하시기 바랍니다.

▶ 운전자 연령제한 특별약관

차를 운전할 수 있는 사람의 나이를 제한하는 특별약관입니다.

- 운전자연령 만21세/24세/26세/28세/30세/35세/43세/48세이상 한정운전특별약관
- 운전자연령 만30세이상 만50세이하 한정운전 특별약관
- 운전자연령 만45세이상 만67세이하 한정운전 특별약관

※ 연령은 주민등록상의 생년월일을 기준으로 하는 만 나이를 말합니다.

※ 운전자의 연령과 범위에 해당하지 않는 사람이 운전할 경우, 대인배상 I 을 제외한 담보는 보상하지 않습니다

VI. 자동차보험 구성



배상책임 보장 확대

▶ 법률비용지원 특별약관

피보험자동차의 운전 중 사고로 생긴 아래 형사상, 행정상의 손해를 보상하는 보험입니다.

보험금의 종류	보상한도				
방어비용 (변호사 선임비용)	피보험자가 구속 또는 공소 제기된 경우 1사고당 가입금액 한도로 지급				
형사합의금	다른 사람을 죽거나 다치게(사망, 중과실, 중상해) 하여 형사상 책임을 지는 경우 피해자에게 지급한 형사합의금 또는 공탁금을 지급. 피해자 1인당 가입금액 한도로 지급				
	보험가입금액				
	상해구분	사망	부상		
			1~3급	4~5급	6~7급
	기본형	1,000만원	200만원	200만원	200만원
	일반형	2,000만원	400만원	400만원	400만원
별금비용	고급형 I	3,000만원	600만원	600만원	600만원
	고급형 II	3,000만원	2,000만원	500만원	300만원
교통사고 범칙금	확정판결에 의하여 벌금형이 확정된 경우 : 2천만원 한도로 지급				
	※ 「법률비용지원 벌금확장 추가특별약관」으로 보장을 확대하여 가입할 경우 어린이 보호구역(스쿨존)에서 발생한 사고로 관련법령에 의해 처벌 받은 경우에는 3천만원 한도로 지급				
교통사고 범칙금	대인사고로 교통범칙금을 납부한 경우 1사고당 5만원 한도로 지급				

▶ 대물배상 확대담보 특별약관

대물배상 담보의 가입금액을 확장하여 그로 인한 손해를 보상하는 보험입니다.

- 대물배상을 이 특별약관으로 대체하여 적용합니다.

구 분	보상한도(1사고당)
보험금의 종류	수리비용, 교환가액, 대차료, 휴차료, 영업손실, 자동차시세하락손해
가입금액	3천만원/5천만원/7천만원/1억원/2억원/3억원/5억원/10억원 중 선택

VI. 자동차보험 구성



자기신체사고 보장 확대

▶ 자동차상해 특별약관

자기신체사고 담보를 대체하는 특별약관으로 대인배상 지급기준에 따라 가입금액 한도 내에서 손해를 보상하는 보험입니다.

구 분	보상한도(1인당)
사망 또는 후유장애	위자료, 상실수익액 등 대인배상 지급기준에 따라 가입금액 한도 내 지급
부상	위자료, 휴업손해액, 치료비, 대인배상 지급기준에 따라 가입금액 한도 내 지급

▶ 보행중 교통상해 보장 특별약관

피보험자가 보행 중(비탑승 중) 교통사고로 피보험자가 상해를 입고 그 결과로 죽거나 1~7급 상해 또는 1~3급 후유장애를 입었을 때 이 특별약관이 정하는 바에 따라 보상하는 보험입니다.

▶ 대중교통 탑승 중 상해 보장 특별약관

피보험자가 대중교통수단 탑승 중 교통사고로 죽거나 1~3급 후유장애를 입었을 때 이 특별약관이 정하는 바에 따라 보상하는 보험입니다.

▶ 부상보험금 추가지원 특별약관

피보험자가 피보험자자동차를 운전 중 생긴 사고로 인하여 부상을 입어 부상보험금이 지급되는 경우에 이 특별약관이 정하는 바에 따라 보상하는 보험입니다.

(피보험자 1인당 상해구분 및 급별 보험가입금액표 상의 각 상해급별 보험가입 금액을 보험금으로 지급)

▶ 주말·휴일 확대보상 특별약관

피보험자가 주말·휴일에 피보험자자동차를 운전 중 생긴 사고로 인하여 죽거나 후유장애를 입은 경우에 이 특별약관이 정하는 바에 따라 보상하는 보험입니다.

(피보험자 1인당 사망·후유장애 급별 보험가입금액표 상의 각 보험가입금액을 보험금으로 지급)

VI. 자동차보험 구성



무보험자동차에 의한 상해 보장 확대

▶ 다른 자동차 운전 보장 특별약관

- ① 무보험자동차에 의한 상해 담보 가입 시 자동으로 가입됩니다.
- ② 피보험자가 다른 자동차*를 운전 중 사고가 났을 때 해당 자동차를 피보험 자동차로 간주하여 보상하는 보험입니다.

* 다른 자동차라 함은 피보험자동차와 동일 차종으로 약관 본문 특별약관의 다른 자동차 운전 보장 특별약관에서 정의한 자동차를 말합니다.

▶ 다른 자동차 수리비 특별약관

피보험자가 다른 자동차를 운전 중 생긴 대인사고나 대물사고로 인해 다른 자동차를 없애거나 훼손하여 법률상 손해배상 책임을 짐으로써 입은 손해를 보상하는 보험입니다. (단, 다른 자동차의 계약에 의해 보험금 지급이 가능한 경우 그 초과분만 보상합니다.)



자기차량손해 보장 확대

▶ 차량단독사고 보장 특별약관

피보험자동차의 단독사고 또는 가해자불명의 사고에 대하여 손해를 보상하는 보험입니다.

- 손해액과 비용을 합한 액수에서 보험증권에 기재된 자기부담금을 공제한 후 보험금으로 지급

▶ 차량손해 확대보상 특별약관(또는 차량 확대보상 특별약관)

- ① 피보험자가 피보험자동차를 운전 중 생긴 사고로 인해 자기차량손해(또는 자기차량손해 알파, 자기차량손해 플러스) 보험금이 지급되는 경우에 이 특별약관이 정하는 바에 따라 보상하는 보험입니다.
 - ② 피보험자동차의 보험책임개시일과 최초신규등록일의 차이가 6개월 이내인 경우에 한하여 가입할 수 있습니다.
- 보험가입금액 확대보상 보험금 : 한 번의 사고로 전부손해이거나 보험가입 금액 70%이상 손해 발생 시 보험가입금액 전액을 지급
 - 전손시 제반비용 보험금 : 한 번의 사고로 전부손해이거나 보험가입금액의 7%에 해당하는 금액과 100만원 중 낮은 금액을 한도로 차량을 교환할 때 실소요된 취득세를 지급 (단, 「자기차량손해 알파」 또는 「자기차량손해 플러스」에 가입하는 경우 전손 시 제반비용 보험금은 제외합니다.)

VI. 자동차보험 구성

▶ 원격지 사고비용 지원 특별약관

피보험자가 피보험자동차를 운전 중 생긴 사고로 인해 자기차량손해(또는 자기차량손해 알파, 자기차량손해 플러스)보험금이 지급되는 경우에 이 특약이 정하는 바에 따라 보상합니다.

- ① 원격지 사고시 차량운반비용 보험금 : 매사고 20만원 한도 내에서 지급
- ② 원격지 사고시 임시귀가비용 보험금 : 매사고 10만원 한도 내에서 지급

▶ 품질인증부품 사용 특별약관

피보험자가 피보험자동차의 단독사고(가해자 불명사고 포함) 또는 일방과실사고로 「자기차량손해(또는 자기차량손해 알파, 자기차량손해 플러스, 차량단독사고보장특별약관)」에 따라서 보험금이 지급되는 경우 이 특별약관이 정한 품질인증부품을 사용하여 수리한 때 OEM 부품 공시가격의 25%를 피보험자에게 지급하여 드립니다.



보험료 납입방법

▶ 보험료 분할납입 특별약관

보험계약자가 이 보험계약의 보험료 분할하여 납입하게 할 수 있게 약정하는 경우에 이 특별약관을 적용합니다. 단, 「대인배상 I」 및 「대물배상」에 대하여는 이 특별약관이 적용되지 않습니다.

▶ 신용카드이용 보험료납입 특별약관

보험계약자 및 피보험자의 신용카드를 이용하여 보험계약을 체결하고 보험사고가 발생하였을 경우 이로 인한 손해를 보상합니다.

▶ 보험료 자동납입 특별약관

보험계약자가 이 보험계약의 보험료를 보험계약자 또는 기명피보험자의 지정은행 계좌를 통하여 자동이체납입하기로 약정하는 경우에 이 특별약관을 적용합니다.

VI. 자동차보험 구성



긴급출동서비스

▶ 조이카 긴급출동 서비스 특별약관

긴급견인/구난 서비스, 비상급유, 배터리충전, 타이어교체, 잠금장치해제 등의 서비스를 연간 5회 (보험가입기간별로 상이)제공하는 특별약관입니다.

구 분	서비스 내용
긴급견인	사고나 고장으로 견인이 필요한 경우 10km를 한도로 견인조치 (단, 10km 초과 거리는 1km 당 실비 부담) ※ 조이카 견인서비스 추가특별약관 가입 → 50km까지 견인가능
비상급유	연료소진으로 운행이 불가능한 경우 휘발유 3L, 경유 3L 까지 급유 보험기간 중 2회(보험기간 6개월 이하는 1회), 1일당 1회에 한해 3리터 한도로 급유 (단, LPG 차량은 가까운 충전소로 견인서비스 대체 제공)
배터리충전	배터리 방전으로 운행이 불가능한 경우 응급조치
타이어교체	타이어 펑크로 운행이 불가능한 경우 고객의 예비 타이어로 교체 (단, 타이어 수선은 제외)
잠금장치 해제	자동차열쇠 분실 또는 자동차 안에 열쇠를 두고 문을 잠근 경우 잠금장치 해제 (단, 트렁크 제외) ※ 외산차나 특수 잠금장치가 장착되어 잠금장치 해제가 불가능 한 경우 서비스 미제공
라디에이터 캡 교환	주행 중 라디에이터 캡의 불량 및 파손으로 엔진과열시 라디에이터캡 교환
퓨즈교환	퓨즈단락으로 운행이 불가능한 경우 퓨즈 교환조치 (단, 메인 퓨즈는 제외)
오버히트 응급조치	주행 중 엔진과열로 운행이 불가능한 경우 응급조치
브레이크/ 엔진/ 파워 오일보충	주행 중 브레이크, 엔진, 파워오일의 부족으로 주행이 불가능한 경우, 브레이크와 파워 오일은 1리터 이내, 엔진오일은 2리터 이내로 보충
부동액보충	부동액 부족으로 운행이 불가능한 경우 부동액 보충
전구교환	주행 중 브레이크등, 전조등의 전구고장으로 운행이 불가능한 경우 전구 교환조치
윈도우 브러쉬 교환	우천/눈이 올 때 윈도우브러쉬 고무부분의 불량으로 주행이 불가능한 경우 운전석에 한하여 교환
긴급구난	도로이탈 또는 장애물로 인하여 긴급구난이 필요한 경우 구난조치 (단, 별도의 구난장비 없이 구난이 가능한 경우에 한함)

VI. 자동차보험 구성

구 분	서비스 내용
LPG차량 기화기 점검 및 타르제거	기화기의 물 또는 노폐물 등으로 사용이 불가능한 경우 기화기에 차있는 물 및 노폐물 제거
타이어 수리	타이어 단순 펑크로 운행이 불가능한 경우 (타이어 1개당 서비스 1회 차감)
정기검사 대행	정기검사대행을 요청하는 경우 고객이 지정하는 일시 및 장소에 직접 방문하여 실비(검사 수수료, 대행료)를 받고 제공
폐차대행	폐차대행을 요청하는 경우 고객이 지정하는 일시 및 장소에 직접 방문하여 폐차 대행 서비스를 제공

▶ 조이카 프리미엄 서비스 특별약관

조이카 프리미엄 서비스는 조이카 긴급출동 서비스를 기본으로 제공하되, 하단 명시된 프리미엄 서비스가 추가됩니다.

구 분	서비스 내용
조이카 긴급출동 서비스 제공 +	
수리차량 운반	사고 또는 고장으로 회사가 지정하는 정비업체에서 수리시 작업시간이 1시간 이상 소요될 때에 한하여 고객이 지정하는 장소로 차량을 운반(단, 10km 초과시 1km당 2,000원 비용부담)
차량진단	회사가 지정하는 정비업체에 차량진단을 의뢰하는 경우 무상으로 점검 후 그 결과표를 제공 (단, 보험 기간 중 1회에 한함)
정비이력관리	회사가 지정하는 정비업체에서 정비하는 경우 무상으로 수리내역, 소모품 교환주기, 차량사항 등을 기록한 정비이력통장을 제공
차량정비 예약	고객이 정비요청시 차량정비를 지정정비업체에 예약
정비공임 할인	회사가 지정하는 업체에서 정비하는 경우 일정한 항목의 부품 및 공임에 정찰 가격을 적용, 이외의 수리에 대해서는 정비공임 확인
실내클리닝 업체안내 및 할인	실내 클리닝 요청시 업체를 안내하고, 할인된 가격으로 클리닝 조치

• 차량진단서비스 세부항목

엔진오일, 미션오일, 클러치, 클러치실린더, 팬벨트, 타이밍벨트, 스타트모터, 브레이크패드, 에어컨 (히터), 점화플러그, 와이퍼블레이드, 워셔액, 브레이크등, 타이어공기압 등

※ 차량진단 서비스 예약신청 : 1588-5959

VI. 자동차보험 구성

▶ 서비스의 자동해지

- 보험회사가 피보험자에게 정해진 횟수의 긴급출동 서비스를 모두 제공한 때

▶ 서비스의 미제공

- 서비스의 요청지가 다음의 경우에는 서비스 미제공
 - 도서 지역. 단, 제주도 및 연륙교로 연결되는 도서지역은 서비스 제공
 - 통신교환이 원활하지 못하거나 물리적으로 차량진입이 불가능한 산간지역
 - 폭설, 폭우, 해일, 산사태 등 자연재해로 인하여 차량진입이 불가능한 지역

▶ 보상하지 않는 손해

- 조이카 서비스 지연 및 미제공으로 인하여 발생한 간접손해
- 조이카 서비스를 제공하는 과정에 부득이하게 발생하는 적재물의 손상, 멸실 등의 손해



보험료 할인 특별약관

▶ 마일리지 특별약관(후할인형)

연간 주행거리에 따라 보험료를 할인해 드립니다.

할인 대상	
보험기간이 1년인 보험계약	보험계약 종료 후 실제 주행거리가 일정거리 이하일 때
주행거리 증명 방식	보험시작 및 종료시기의 피보험자동차 계기판에 표시된 주행거리 및 차량번호판 사진전송

▶ 차량용 영상기록장치 장착에 관한 특별약관

피보험자동차에 블랙박스를 장착하여 이 특별약관에 가입하는 경우 보험료를 할인하여 드립니다.

할인 대상	
차량용 영상기록장치 (블랙박스)	영상기록장치를 통해 영상정보 등을 기록하고 해당 정보를 제공할 수 있는 장치로서 차량에 고정 장착된 전용기기를 말합니다. 단, 휴대전화 및 태블릿 PC 등에 응용프로그램을 탑재하여 사용되는 차량용 영상장치는 해당되지 않습니다.
제출 서류	피보험자동차의 장착된 기기 및 차량번호판 사진전송

VI. 자동차보험 구성

▶ 자녀(만9세 이하)할인 특별약관

만9세 이하의 자녀가 있거나 출산 예정인 경우 이 특별약관에 가입하면 보험료를 할인하여 드립니다.

할인 대상		제출 서류
기명피보험자1인 한정운전 또는 부부운전자 한정운전 특별약관 가입한 경우	만9세 이하 자녀가 있는 경우	가족관계증명서, 주민등록등본
	출산 예정인 자녀가 있는 경우	임신헌인서 등 임신입증이 가능한 서류

▶ 전자매체 사용약정 특별약관

보험계약 체결시 보험계약자가 지정한 전자우편(E-MAIL) 또는 휴대전화 문자메시지, 모바일메신저 등의 전자적 방법을 통하여 보험계약자료*를 수령하기로 약정하는 경우 보험료를 할인하여 드립니다.

* 보험계약자료라 함은 보험회사가 보험계약자에게 제공하는 '보험증권', '보험약관', '만기안내문' 등의 서류를 말합니다.

▶ 차선이탈방지장치 장착에 관한 특별약관

피보험자동차가 최초 출고시에 차선이탈 방지장치를 장착한 경우에 한하여 보험료를 할인하여 드립니다.

할인 대상	제출 서류
'차선이탈 방지장치'라 함은 운전자의 의도와 다르게 차로이탈을 방지하기 위해 경고를 알리는 '차선이탈경고장치(LDWS)' 또는 운전자 의도와 다르게 차로이탈을 방지하여 주행 차로로 자동복귀하는 '차선이탈 자동복귀장치(LKAS)'를 의미하며 차량 내부에서 그 기능을 확인 및 제어할 수 있는 장치가 장착된 경우	피보험자동차의 계기판 또는 작동버튼 및 차량번호판 사진전송

VI. 자동차보험 구성



기타 특별약관

▶ 골프장 가는길 보장 특별약관

피보험자가 피보험자동차를 탑승한 상태로 골프라운딩을 목적으로 부킹한 골프장으로 운행 중 피보험자동차의 사고 발생 시 이 특별약관에 가입하면 보험금이 지급되는 경우에 보상합니다.

▶ 보험대차 운전 중 사고보장 특별약관

피보험자가 보험대차*를 운전 중(주차 또는 정차 중은 제외합니다.) 발생한 사고로 인한 손해를 이 특별약관에 정하는 바에 따라 보상합니다.

* 보험대차라 함은 보험증권에 기재된 피보험자동차의 사고로 인하여 그 피보험자동차가 파손 또는 오손되어 가동하지 못하는 기간 동안에 대물배상 지급기준에 따라 다른 자동차를 대차 받은 경우 그 자동차를 말합니다.

- 이 특별약관은 자동으로 가입됩니다.

▶ 유상운송 위험보장 특별약관

피보험자가 피보험자동차를 유상으로 운송용에 제공하는 경우에 이 특별약관에 따라 보상합니다.

▶ 대리운전 위험보장 특별약관

피보험자가 대리운전업자에게 일시적 운전 대행을 의뢰한 경우 보험증권 상 운전한정이나 연령한정에 관계없이 이 특별약관을 적용하여 사고 시 보상합니다.

(단, 피보험자도 피보험자동차에 탑승한 상태여야 합니다.)

▶ 장애인 전용 보험 전환 특별약관

보험계약자가 '장애인 전용 보험 전환 특별약관'의 적용대상에 해당함을 증명하는 경우, 이 보험계약의 납입보험료를 「소득세법 제59조의4(특별세액공제) 제1항 제1호」에 해당하는 장애인 전용 보장성 보험으로 전환하여 드립니다.

(단, 장애인 전용 보험으로 전환된 이후 납입된 보험료부터 적용됩니다.)

Ⅶ. 자주하는 질문

Q

자기차량손해 담보의 자기부담금은 어떻게 적용되나요?

A

물적사고 할증기준금액에 따라 자기차량손해 담보의 자기부담금 최저한도가 결정됩니다. 물적사고 할증기준 가입금액은 50만원, 100만원, 150만원, 200만원 중 선택가능하며 자기부담금 정율제로 20%, 30%로 선택 가능합니다.

※ 자기부담금 가입금액 예시

물적사고 할증기준금액	자기차량손해의 자기부담금			
	손해액의 20%		손해액의 30%	
	최저	최고	최저	최고
50만원	5만원	50만원	5만원	100만원/200만원
100만원	10만원	50만원	10만원	100만원/200만원
150만원	15만원	50만원	15만원	100만원/200만원
200만원	20만원	50만원	20만원	100만원/200만원

※ 예시

피보험자동차가 사고로 수리비가 150만원 발생했고 자기부담금의 최저20만원~최고50만원 한도로 손해액의 20%인 경우

* 수리비 150만원 × 손해액의 20% = 30만원

→ 30만원이 최저20만원과 최고50만원 사이에 있으므로 자기부담금은 30만원

Q

내 자동차를 다른 사람이 일시적으로 운전가능하게 할 수 있나요?

A

‘단기운전자 확대 특별약관’을 통해 일시적으로 운전자 범위를 확대하여 운전할 수 있습니다. 해당 특별약관을 가입하고자 할 경우 계약 담당자나 당사 콜센터(1588-5959)로 연락주시기 바랍니다.

Q

보험기간 중에 자동차를 팔았거나 폐차한 경우 자동차 보험료를 돌려받을 수 있나요?

A

자동차를 팔았을 경우 명의 변경된 일자를 기준으로, 폐차한 경우 차량입고일/사용폐지일/말소등록일 기준으로 미경과한 보험기간만큼의 보험료를 환급 받을 수 있습니다. 단, 사고 처리한 경우에는 보험금이 지급된 담보의 환급보험료는 없습니다.

※ 보험약관의 보통약관 제64조 보험료의 환급 등 참조

③ 보험회사는 보험계약이 취소되거나 해지된 때, 또는 그 효력이 상실된 때에는 다음과 같이 보험료를 돌려드립니다.

1. 보험계약자 또는 피보험자의 책임 없는 사유에 의하는 경우 :
제49조(약관 교부 및 설명의무 등) 제4항에 의해 계약이 취소된 때에는 보험회사에 납입한 보험료의 전액, 효력 상실되거나 해지된 경우에는 경과하지 않은 기간에 대하여 일단위로 계산한 보험료
2. 보험계약자 또는 피보험자의 책임 있는 사유에 의하는 경우 :
이미 경과한 기간에 대하여 단기요율로 계산한 보험료를 뺀 잔액
3. 보험계약이 해지된 경우, 계약을 해지하기 전에 보험회사가 보상하여야 하는 사고가 발생한 때에는 보험료를 환급하지 않습니다.

MG 다이렉트 개인용자동차보험(CM) 약관

MG다이렉트개인용자동차보험(CM)은 자동차를 소유·사용·관리하는 동안에 발생한 사고에 대하여 보상하는 보험으로, 구체적인 보상내용 및 자동차보험계약의 성립에서 소멸까지의 보험계약자와 보험회사간의 권리와 의무사항은 다음의 자동차보험 약관에 명시되어 있습니다. MG다이렉트개인용자동차보험(CM)의 가입대상은 법에서 정한 승차정원 10인승 이하의 개인소유 자가용 승용차입니다. 다만, 인가된 자동차학원 또는 자동차학원 대표자가 소유하는 자동차로서 운전교습, 도로주행교육 및 시험에 사용되는 승용자동차는 제외됩니다.

MG다이렉트개인용자동차보험(CM) 보통약관

목 차

제 1 편 용어의 정의 및 자동차보험의 구성	35
제1조 용어의 정의	35
제2조 자동차보험의 구성	37
제 2 편 자동차보험에서 보상하는 내용	39
제1장 배상책임	39
제1절 대인배상 I	39
제3조 보상하는 손해	39
제4조 피보험자	39
제5조 보상하지 않는 손해	39
제2절 대인배상 II 와 대물배상	39
제6조 보상하는 손해	39
제7조 피보험자	40
제8조 보상하지 않는 손해	40
제3절 배상책임에서 공통으로 적용할 사항	41
제9조 피보험자 개별적용	41
제10조 지급보험금의 계산	41
제11조 음주운전, 무면허운전, 마약·약물운전 또는 사고발생 시의 조치의무 위반 관련 사고부담금	42
제2장 배상책임 이외의 보장종목	42
제1절 자기신체사고	42
제12조 보상하는 손해	42
제13조 피보험자	43
제14조 보상하지 않는 손해	43
제15조 보험금의 종류와 한도	43
제16조 지급보험금의 계산	43
제2절 무보험자동차에 의한 상해	44
제17조 보상하는 손해	44
제18조 피보험자	45

제19조 보상하지 않는 손해	45
제20조 지급보험금의 계산	45
제3절 자기차량손해	46
제21조 보상하는 손해	46
제22조 피보험자	47
제23조 보상하지 않는 손해	47
제24조 지급보험금의 계산	47
제4절 자기차량손해 알파	49
제25조 보상하는 손해	49
제26조 피보험자	49
제27조 보상하지 않는 손해	49
제28조 직접손해 지급보험금의 계산	50
제29조 간접손해보험금의 종류와 한도	51
제5절 자기차량손해 플러스	52
제30조 보상하는 손해	52
제31조 피보험자	52
제32조 보상하지 않는 손해	52
제33조 직접손해 지급보험금의 계산	53
제34조 간접손해보험금의 종류와 한도	54
제 3 편 보험금 또는 손해배상의 청구	55
제1장 피보험자의 보험금 청구	55
제35조 보험금을 청구할 수 있는 경우	55
제36조 청구 절차 및 유의 사항	56
제37조 제출 서류	56
제38조 가지급금의 지급	57
제2장 손해배상청구권자의 직접청구	58
제39조 손해배상을 청구할 수 있는 경우	58
제40조 청구 절차 및 유의 사항	58
제41조 제출 서류	59
제42조 가지급금의 지급	59
제3장 보험금의 분담 등	60
제43조 보험금의 분담	60
제44조 보험회사의 대위	60
제45조 보험회사의 불성실행위로 인한 손해배상책임	61
제46조 합의 등의 협조대행	61
제47조 공탁금의 대출	61

제 4 편 일반사항	62
제1장 보험계약의 성립	62
제48조 보험계약의 성립	62
제49조 약관 교부 및 설명의무 등	62
제50조 설명서 교부 및 보험안내자료 등의 효력	63
제51조 청약의 철회	63
제52조 보험기간	64
제53조 사고발생지역	64
제2장 보험계약자 등의 의무	64
제54조 계약 전 알릴 의무	64
제55조 계약 후 알릴 의무	65
제56조 사고발생 시 의무	65
제3장 보험계약의 변동 및 보험료의 환급	66
제57조 보험계약 내용의 변경	66
제58조 피보험자동차의 양도	66
제59조 피보험자동차의 교체	67
제60조 보험계약의 취소	67
제61조 보험계약의 효력 상실	67
제62조 보험계약자의 보험계약 해지·해제	67
제62조의2 위법계약의 해지	68
제63조 보험회사의 보험계약 해지	69
제64조 보험료의 환급 등	70
제4장 그 밖의 사항	70
제65조 약관의 해석	70
제66조 보험회사의 개인정보이용 및 보험계약 정보의 제공	71
제67조 피보험자동차 등에 대한 조사	71
제68조 예금보험기금에 의한 보험금 등의 지급보장	71
제69조 보험사기행위 금지	71
제70조 분쟁의 조정	71
제71조 관할법원	71
제72조 준용규정	71

MG다이렉트개인용자동차보험(CM) 보통약관

제1편 용어의 정의 및 자동차보험의 구성

제1조 용어의 정의

이 약관에서 사용하는 용어의 뜻은 다음과 같습니다.

1. 가지급금 : 자동차사고로 인하여 소요되는 비용을 충당하기 위하여, 보험회사가 피보험자에 대한 보상책임이나 피해자에 대한 손해배상책임을 확정하기 전에 그 비용의 일부를 피보험자 또는 피해자에게 미리 지급하는 것을 말합니다.
2. 단기요율 : 보험기간이 1년 미만인 보험계약에 적용되는 보험요율을 말합니다.
3. 마약 또는 약물 등 : 「도로교통법」 제45조에서 정한 '마약, 대마, 향정신성의약품 그 밖의 행정안전부령이 정하는 것'을 말합니다.
4. 무면허운전(조종) : 「도로교통법」 또는 「건설기계관리법」의 운전(조종)면허에 관한 규정에 위반되는 무면허 또는 무자격운전(조종)을 말하며, 운전(조종)면허의 효력이 정지된 상황이거나 운전(조종)이 금지된 상황에서 운전(조종)하는 것을 포함합니다.
5. 무보험자동차 : 피보험자동차가 아니면서 피보험자를 죽게 하거나 다치게 한 자동차로서 다음 중 어느 하나에 해당하는 것을 말합니다. 이 경우 자동차라 함은 「자동차관리법」에 의한 자동차, 「건설기계관리법」에 의한 건설기계, 「군수품관리법」에 의한 차량, 「도로교통법」에 의한 원동기장치자전거 및 개인형이동장치, 「농업기계화촉진법」에 의한 농업기계를 말하며, 피보험자가 소유한 자동차를 제외합니다.
 - 가. 자동차보험 「대인배상Ⅱ」나 공제계약^(*)이 없는 자동차
 - 나. 자동차보험 「대인배상Ⅱ」나 공제계약^(*)에서 보상하지 않는 경우에 해당하는 자동차
 - 다. 이 약관에서 보상될 수 있는 금액보다 보상한도가 낮은 자동차보험의 「대인배상Ⅱ」나 공제계약^(*)이 적용되는 자동차. 다만, 피보험자를 죽게 하거나 다치게 한 자동차가 2대 이상이고 각각의 자동차에 적용되는 자동차보험의 「대인배상Ⅱ」 또는 공제계약에서 보상되는 금액의 합계액이 이 약관에서 보상될 수 있는 금액보다 낮은 경우에 한하는 그 각각의 자동차
 - 라. 피보험자를 죽게 하거나 다치게 한 자동차가 명확히 밝혀지지 않은 경우 그 자동차(「도로교통법」에 의한 개인형이동장치는 제외)

(*) 공제계약 : 조합원이 상부상조하기 위하여 자주적으로 만든 상호부조단체로 여객자동차 운수사업법, 화물자동차 운수사업법, 건설기계관리법의 적용을 받는 (전세)버스공제조합, 렌터카공제조합, (개인)택시공제조합, 개인택시공제조합, 화물자동차공제조합, 건설공제조합 등에 가입된 계약을 말합니다.

예> 개인택시기사가 개인택시공제조합과 체결한 계약

※ 「대인배상Ⅰ」(책임보험)만 가입한 자동차는 무보험자동차에 해당합니다.

6. 부분품, 부속품, 부속기계장치

- 가. 부분품 : 엔진, 변속기(트랜스미션) 등 자동차가 공장에서 출고될 때 원형 그대로 부착되어 자동차의 구성부분이 되는 재료를 말합니다.
- 나. 부속품 : 자동차에 정착^(*) 또는 장비^(*)되어 있는 물품을 말하며, 자동차 실내에서만 사용하는

것을 목적으로 해서 자동차에 고정되어 있는 내비게이션이나 고속도로통행료단말기^(*)를 포함합니다. 다만, 다음의 물품을 제외합니다.

- (1) 연료, 보디커버, 세차용품
- (2) 법령에 의해 자동차에 정착^(*)하거나 장비^(*)하는 것이 금지되어 있는 물건
- (3) 통상 장식품으로 보는 물건
- (4) 부속기계장치

다. 부속기계장치 : 의료방역차, 검사측정차, 전원차, 방송중계차 등 자동차등록증상 그 용도가 특정한 자동차에 정착되거나 장비되어 있는 정밀기계장치를 말합니다.

- (*) 정착 : 볼트, 너트 등으로 고정되어 있어서 공구 등을 사용하지 않으면 쉽게 분리할 수 없는 상태
- (*) 장비 : 자동차의 기능을 충분히 발휘하기 위해 갖추어 두고 있는 상태 또는 법령에 따라 자동차에 갖추어 두고 있는 상태
- (*) 고속도로통행료단말기 : 고속도로 통행료 등의 지급을 위해 고속도로 요금소와 통행료 등에 관한 정보를 주고받는 송수신장치(예 : 하이패스 단말기)

- 7. 운전(조종) : 「도로교통법」상 도로{도로교통법 제44조(술에 취한 상태에서의 운전금지)·제45조(과로한 때 등의 운전 금지)·제54조(사고발생 시의 조치) 제1항·제148조(벌칙) 및 제148조의2(벌칙)의 경우에는 도로 외의 곳을 포함}에서 자동차 또는 건설기계를 그 본래의 사용방법에 따라 사용하는 것을 말합니다.
- 8. 운행 : 사람 또는 물건의 운송 여부와 관계없이 자동차를 그 용법에 따라 사용하거나 관리하는 것을 말합니다(「자동차손해배상보장법」 제2조 제2호)

※ ‘운전’은 차량의 본래 사용방법(승객 또는 화물의 운송)에 따라 사용하는 것을 말하고, ‘운행’은 운전보다 넓은 의미로 관리의 개념까지 포함합니다.

예) 김옴지씨는 서울에서 차량을 운전하여 부산에 도착 후 공영주차장에 주차를 했습니다. 여기에서 “운전”이란 김옴지씨가 서울에서 부산까지 차량을 본래의 사용방법에 따라 사용한 것을 말하고, “운행”이란 운전 종료 후 주차가 된 상황 및 이후 관리 상태까지 포함하는 것을 말합니다. 때문에 “운행”이 “운전”보다 넓은 의미입니다.

- 9. 음주운전(조종) : 「도로교통법」에 정한 술에 취한 상태에서 운전(조종)하거나 음주측정에 불응하는 행위를 말합니다.
- 10. 의무보험 : 「자동차손해배상보장법」 제5조에 따라 자동차보유자가 의무적으로 가입하는 보험을 말합니다.
- 11. 자동차보유자 : 자동차의 소유자나 자동차를 사용할 권리가 있는 자로서 자기를 위하여 자동차를 운행하는 자를 말합니다(「자동차손해배상보장법」 제2조 제3호)
- 12. 자동차 취급업자 : 자동차정비업, 대리운전업, 주차장업, 급유업, 세차업, 자동차판매업, 자동차탁송업 등 자동차를 취급하는 것을 업으로 하는 자(이들의 피용자 및 이들이 법인인 경우에는 그 이사와 감사를 포함)를 말합니다.

※ ‘피용자’란 노동계약에 의해 임금을 받고 노동에 종사하는 사람을 말합니다.

- 13. 피보험자 : 보험회사에 보상을 청구할 수 있는 자로서 다음 중 어느 하나에 해당하는 자를 말하며, 구체적인 피보험자의 범위는 각각의 보장종목에서 정하는 바에 따릅니다.
 - 가. 기명피보험자 : 피보험자동차를 소유·사용·관리하는 자 중에서 보험계약자가 지정하여 보험증권의 기명피보험자란에 기재되어 있는 피보험자를 말합니다.
 - 나. 친족피보험자 : 기명피보험자와 같이 살거나 살림을 같이 하는 친족으로서 피보험자동차를 사용하거나 관리하고 있는 자를 말합니다.

※ ‘친족’은 혼인과 혈연을 기초로 하여 상호간에 관계를 가지는 사람을 말하며, 법률(민법 제777조) 상 친족의 범위는 8촌 이내의 혈족, 4촌 이내의 인척, 배우자로 되어 있습니다.

- 다. 승낙피보험자 : 기명피보험자의 승낙을 얻어 피보험자동차를 사용하거나 관리하고 있는 자를 말합니다.
- 라. 사용피보험자 : 기명피보험자의 사용자 또는 계약에 따라 기명피보험자의 사용자에 준하는 지위를 얻은 자. 다만, 기명피보험자가 피보험자동차를 사용자의 업무에 사용하고 있는 때에 한합니다.
- 마. 운전피보험자 : 다른 피보험자(기명피보험자, 친족피보험자, 승낙피보험자, 사용피보험자를 말함)를 위하여 피보험자동차를 운전 중인 자(운전보조자를 포함)를 말합니다.
- 14. 피보험자동차 : 보험증권에 기재된 자동차를 말합니다.
- 15. 피보험자의 부모, 배우자, 자녀
 - 가. 피보험자의 부모 : 피보험자의 부모, 양부모를 말합니다.
 - 나. 피보험자의 배우자 : 법률상의 배우자 또는 사실혼관계에 있는 배우자를 말합니다.
 - 다. 피보험자의 자녀 : 법률상의 혼인관계에서 출생한 자녀, 사실혼관계에서 출생한 자녀, 양자 또는 양녀를 말합니다.
- 16. 휴대품, 인명보호장구 및 소지품
 - 가. 휴대품 : 통상적으로 몸에 지니고 있는 물품으로 현금, 유가증권, 만년필, 소모품, 손목시계, 귀금속, 장신구, 그 밖에 이와 유사한 물품을 말합니다.
 - 나. 인명보호장구 : 외부충격으로부터 탑승자의 신체를 보호하는 특수기능이 포함된 것으로 「도로교통법 시행규칙」 제32조에서 정하는 승차용 안전모 또는 전용의류^(*)
 - 다. 소지품 : 휴대품을 제외한 물품으로 정착^(*)되어 있지 않고 휴대할 수 있는 물품을 말합니다.^(*)

- (*) 예 : 바이크 전용 슈트, 에어백 등(라이더자켓·팬츠·부츠 등 이와 유사한 일반의류는 제외)
- (*) 정착 : 볼트, 너트 등으로 고정되어 있어서 공구 등을 사용하지 않으면 쉽게 분리할 수 없는 상태
- (*) 예 : 휴대전화기, 노트북, 캠코더, 카메라, 음성재생기(CD 플레이어, MP3 플레이어, 카세트 테이프 플레이어 등), 녹음기, 전자수첩, 전자사전, 휴대용라디오, 핸드백, 서류가방, 골프채 등

- 17. 사고 후 미조치(사고 후 도주): 사고발생 후 「도로교통법」에서 정한 사고발생 시의 조치를 하지 않은 경우를 말합니다. 다만, 주·정차된 차만 손괴한 것이 분명한 경우에 피해자에게 인적사항을 제공하지 아니한 경우는 제외합니다.
- 18. 보험가액
 - 가. 보험계약을 체결하는 경우 보험계약 체결 당시 보험개발원이 정한 최근의 자동차보험 차량기준가액표(적용요령 포함)에 정한 가액을 말합니다.
 - 나. 보험계약 체결 후 사고가 발생한 경우 보험사고 발생 당시 보험개발원이 정한 최근의 자동차보험 차량기준가액표(적용요령 포함)에 정한 가액을 말합니다.
- 19. 마약·약물운전: 마약 또는 약물 등의 영향으로 인하여 정상적인 운전을 하지 못할 우려가 있는 상태에서 운전하는 행위를 말합니다.

제2조 자동차보험의 구성

- ① 보험회사가 판매하는 자동차보험은 「대인배상Ⅰ」, 「대인배상Ⅱ」, 「대물배상」, 「자기신체사고」, 「무보험자동차에 의한 손해」, 「자기차량손해(또는 자기차량손해 알파, 자기차량손해 플러스)」의 8가지 보장종목과 특별약관으로 구성되어 있습니다.

② 보험계약자는 다음과 같은 방법에 의해 자동차보험에 가입합니다.

1. 의무보험 : 「자동차손해배상보장법」 제5조에 의해 보험에 가입할 의무가 있는 자동차보유자는 「대인배상Ⅰ」과 「대물배상」(「자동차손해배상보장법」에서 정한 보상한도에 한함)을 반드시 가입하여야 합니다.
2. 임의보험 : 의무보험에 가입하는 보험계약자는 의무보험에 해당하지 않는 보장종목을 선택하여 가입할 수 있습니다.

③ 각 보장종목별 보상 내용은 다음과 같으며 상세한 내용은 제2편 자동차보험에서 보상하는 내용에 규정되어 있습니다.

1. 배상책임 : 자동차사고로 인하여 피보험자가 손해배상책임을 짐으로써 입은 손해를 보상

보장종목	보상하는 내용
가. 「대인배상Ⅰ」	자동차사고로 다른 사람을 죽게 하거나 다치게 한 경우에 「자동차손해배상보장법」에서 정한 한도에서 보상
나. 「대인배상Ⅱ」	자동차사고로 다른 사람을 죽게 하거나 다치게 한 경우, 그 손해가 「대인배상Ⅰ」에서 지급하는 금액을 초과하는 경우에 그 초과손해를 보상
다. 「대물배상」	자동차사고로 다른 사람의 재물을 없애거나 훼손한 경우에 보상

2. 배상책임 이외의 보장종목 : 자동차사고로 인하여 피보험자가 입은 손해를 보상

보장종목	보상하는 내용
가. 「자기신체사고 (또는 자동차상해 특별약관)」	피보험자가 죽거나 다친 경우에 보상
나. 「무보험자동차에 의한 상해」	무보험자동차에 의해 피보험자가 죽거나 다친 경우에 보상
다. 「자기차량손해 (또는 자기차량손해 알파, 자기차량손해 플러스)」 「차량단독사고보장특약」	피보험자동차에 생긴 손해를 보상

④ 자동차보험료는 보험회사가 금융감독원에 신고한 후 사용하는 ‘자동차보험요율서’에서 정한 방법에 의하여 계산합니다.

<예 시>						
납입할 보험료	=	기본 보험료	×	특약 요율	×	가입자특성요율 (보험가입경력요율 ± 교통법규위반경력요율)
	×	특별 요율	×	(우량할인 · 불량할증요율 + 특별할증율)	×	물적사고 할증기준 요율 × 사고건수별 특성요율

구 분	내 용
기본보험료	차량의 종류, 배기량, 용도, 보험가입금액, 성별, 연령 등에 따라 미리 정해놓은 기본적인 보험료
특약요율	운전자의 연령범위를 제한하는 특약, 가족으로 운전자를 한정하는 특약 등 가입시에 적용하는 요율
가입자특성요율	보험가입기간이나 법규위반경력에 따라 적용하는 요율
특별요율	자동차의 구조나 운행실태가 같은 종류의 차량과 다른 경우 적용하는 요율

구 분	내 용
우량할인· 불량할증요율	사고발생 실적에 따라 적용하는 요율
사고건수별 특성요율	직전 3년간 사고유무 및 사고건수에 따라 적용하는 요율
물적사고 할증기준요율	물적사고 할증기준금액에 따라 적용하는 요율

제2편 자동차보험에서 보상하는 내용

제1장 배상책임

제1절 대인배상 I

제3조 보상하는 손해

「대인배상 I」에서 보험회사는 피보험자가 피보험자동차의 운행으로 인하여 다른 사람을 죽거나 다치게 하여 「자동차손해배상보장법」 제3조에 의한 손해배상책임을 짐으로써 입은 손해를 보상합니다.

제4조 피보험자

「대인배상 I」에서 피보험자라 함은 다음 중 어느 하나에 해당하는 자를 말하며, 다음에서 정하는 자 외에도 「자동차손해배상보장법」상 자동차보유자에 해당하는 자가 있는 경우에는 그 자를 「대인배상 I」의 피보험자로 봅니다.

1. 기명피보험자
2. 친족피보험자
3. 승낙피보험자
4. 사용피보험자
5. 운전피보험자

제5조 보상하지 않는 손해

보험계약자 또는 피보험자의 고의로 인한 손해는 「대인배상 I」에서 보상하지 않습니다. 다만, 「자동차손해배상보장법」 제10조의 규정에 따라 피해자가 보험회사에 직접청구를 한 경우, 보험회사는 자동차손해배상보장법령에서 정한 금액을 한도로 피해자에게 손해배상금을 지급한 다음 지급한 날부터 3년 이내에 고의로 사고를 일으킨 보험계약자나 피보험자에게 그 금액의 지급을 청구합니다.

제2절 대인배상 II와 대물배상

제6조 보상하는 손해

- ① 「대인배상 II」에서 보험회사는 피보험자가 피보험자동차를 소유·사용·관리하는 동안에 생긴 피보험자동차의 사고로 인하여 다른 사람을 죽게 하거나 다치게 하여 법률상 손해배상책임을 짐으로써 입은 손해(「대인배상 I」에서 보상하는 손해를 초과하는 손해에 한함)를 보상합니다.

- ② 「대물배상」에서 보험회사는 피보험자가 피보험자동차를 소유·사용·관리하는 동안에 생긴 피보험자동차의 사고로 인하여 다른 사람의 재물을 없애거나 훼손하여 법률상 손해배상책임을 짐으로써 입은 손해를 보상합니다.

제7조 피보험자

「대인배상Ⅱ」와 「대물배상」에서 피보험자라 함은 다음 중 어느 하나에 해당하는 자를 말합니다.

1. 기명피보험자
2. 친족피보험자
3. 승낙피보험자. 다만, 자동차 취급업자가 업무상 위탁받은 피보험자동차를 사용하거나 관리하는 경우에는 피보험자로 보지 않습니다.
4. 사용피보험자
5. 운전피보험자. 다만, 자동차 취급업자가 업무상 위탁받은 피보험자동차를 사용하거나 관리하는 경우에는 피보험자로 보지 않습니다.

제8조 보상하지 않는 손해

① 다음 중 어느 하나에 해당하는 손해는 「대인배상Ⅱ」와 「대물배상」에서 보상하지 않습니다.

1. 보험계약자 또는 기명피보험자의 고의로 인한 손해
2. 기명피보험자 이외의 피보험자의 고의로 인한 손해
3. 전쟁, 혁명, 내란, 사변, 폭동, 소요^(*) 또는 이와 유사한 사태로 인한 손해
4. 지진, 분화, 태풍, 홍수, 해일 등 천재지변으로 인한 손해
5. 핵연료물질의 직접 또는 간접적인 영향으로 인한 손해
6. 영리를 목적으로 요금이나 대가를 받고 피보험자동차를 반복적으로 사용하거나 빌려 준 때에 생긴 손해. 다만, 다음 각목의 어느 하나에 해당하는 경우에는 보상합니다.
 - 가. 임대차계약(계약기간이 30일을 초과하는 경우에 한함)에 따라 임차인이 피보험자동차를 전속적으로 사용하는 경우 (다만, 임차인이 피보험자동차를 영리를 목적으로 요금이나 대가를 받고 반복적으로 사용하는 경우에는 보상하지 않습니다.)
 - 나. 피보험자와 동승자가 「여객자동차운수사업법」에 따른 토요일, 일요일 및 공휴일을 제외한 날의 출·퇴근 시간대(오전 7시부터 오전 9시까지 및 오후 6시부터 오후 8시까지를 말함)에 실제의 출·퇴근 용도로 자택과 직장 사이를 이동하면서 ‘승용차 함께 타기’를 실시한 경우
7. 피보험자가 제3자와 손해배상에 관한 계약을 맺고 있을 때 그 계약으로 인하여 늘어난 손해
8. 피보험자동차를 시험용, 경기용 또는 경기를 위해 연습용으로 사용하던 중 생긴 손해. 다만, 운전면허시험을 위한 도로주행시험용으로 사용하던 중 생긴 손해는 보상합니다.

(*) ‘사변’이란 전쟁에까지 이르지 않는으나 경찰의 힘으로는 막을 수 없어 무력을 사용하게 되는 난리를 말합니다.

‘폭동’이란 내란에까지 이르지 않는으나 집단적 폭력 행위를 일으켜 사회의 안녕과 질서 등을 어지럽게 하는 일을 말합니다.

‘소요’란 여러 사람이 모여 폭행이나 협박 또는 파괴 행위를 함으로써 공공질서를 문란하게 하는 등의 행위를 말합니다.

② 다음 중 어느 하나에 해당하는 사람이 죽거나 다친 경우에는 「대인배상Ⅱ」에서 보상하지 않습니다.

1. 피보험자 또는 그 부모, 배우자 및 자녀
2. 배상책임이 있는 피보험자의 피용자로서 「산업재해보상보험법」에 의한 재해보상을 받을 수 있는 사람. 다만, 그 사람이 입은 손해가 같은 법에 의한 보상범위를 넘어서는 경우 그 초과손해를 보상합니다.

3. 피보험자동차가 피보험자의 사용자의 업무에 사용되는 경우 그 사용자의 업무에 종사 중인 다른 피용자로서, 「산업재해보상보험법」에 의한 재해보상을 받을 수 있는 사람. 다만, 그 사람이 입은 손해가 같은 법에 의한 보상범위를 넘는 경우 그 초과손해를 보상합니다.
- ③ 다음 중 어느 하나에 해당하는 손해는 「대물배상」에서 보상하지 않습니다.
 1. 피보험자 또는 그 부모, 배우자나 자녀가 소유·사용·관리하는 재물에 생긴 손해
 2. 피보험자가 사용자의 업무에 종사하고 있을 때 피보험자의 사용자가 소유·사용·관리하는 재물에 생긴 손해
 3. 피보험자동차에 싣고 있거나 운송중인 물품에 생긴 손해
 4. 다른 사람의 서화, 골동품, 조각물, 그 밖에 미술품과 탑승자와 통행인의 의류나 휴대품에 생긴 손해. 그러나 탑승자의 신체를 보호할 인명보호장구에 한하여 피해자 1인당 200만원의 한도에서 실제 손해를 보상합니다.
 5. 탑승자와 통행인의 분실 또는 도난으로 인한 소지품에 생긴 손해. 그러나 훼손된 소지품에 한하여 피해자 1인당 200만원의 한도에서 실제 손해를 보상합니다.
- ④ 제1항 제2호와 관련하여 보험회사가 제9조(피보험자 개별적용) 제1항에 따라 피해자에게 손해배상을 하는 경우, 보험회사는 손해배상액을 지급한 날부터 3년 이내에 고의로 사고를 일으킨 피보험자에게 그 금액의 지급을 청구합니다.

제3절 배상책임에서 공통으로 적용할 사항

제9조 피보험자 개별적용

- ① 이 장의 규정은 각각의 피보험자마다 개별적으로 적용합니다. 다만, 제8조(보상하지 않는 손해) 제1항 제1호, 제6호, 제8호를 제외합니다.
- ② 제1항에 따라 제10조(지급보험금의 계산)에 정하는 보험금의 한도가 증액되지는 않습니다.

제10조 지급보험금의 계산

- ① 「대인배상 I」, 「대인배상 II」, 「대물배상」에서 보험회사는 이 약관의 '보험금지급기준에 의해 산출한 금액'과 '비용'을 합한 금액에서 '공제액'을 공제한 후 보험금으로 지급하되 다음의 금액을 한도로 합니다.
 1. 「대인배상 I」: 자동차손해배상보장법령에서 정한 기준에 따라 산출한 금액
 2. 「대인배상 II」, 「대물배상」: 보험증권에 기재된 보험가입금액
- $$\boxed{\text{지급 보험금}} = \boxed{\text{'보험금지급기준에 의해 산출한 금액' 또는 '법원의 확정판결 등(*1)에 따라 피보험자가 배상하여야 할 금액'}} + \boxed{\text{비용}} - \boxed{\text{공제액}}$$
- ② 소송(민사조정, 중재를 포함)이 제기되었을 경우에는 대한민국 법원의 확정판결 등(*1)에 따라 피보험자가 손해배상청구권자에게 배상하여야 할 금액(지연배상금을 포함)을 제1항의 '보험금지급기준에 의해 산출한 금액'으로 봅니다.
 - ③ 제1항의 '비용'은 다음 중 어느 하나에 해당하는 금액을 말합니다. 이 비용은 보험가입금액(또는 자동차손해배상보장법령에서 정한 금액)을 초과하게 된 경우 그 초과된 금액은 보상하여 드립니다.
 1. 손해의 방지와 경감을 위하여 지출한 비용(긴급조치비용을 포함)
 2. 다른 사람으로부터 손해배상을 받을 수 있는 권리의 보전과 행사를 위하여 지출한 필요 비용 또는 유익한 비용(*2)
 3. 그 밖에 보험회사의 동의를 얻어 지출한 비용
 - ④ 제1항의 '공제액'은 다음의 금액을 말합니다.

1. 「대인배상Ⅱ」 : 「대인배상Ⅰ」에서 지급되는 금액 또는 피보험자동차가 「대인배상Ⅰ」에 가입되지 않은 경우에는 「대인배상Ⅰ」에서 지급될 수 있는 금액
2. 「대물배상」 : 사고차량을 고칠 때에 엔진, 변속기(트랜스미션), 모터, 구동용배터리 등 부분품을 교체한 경우 교체된 기존 부분품의 감가상각에 해당하는 금액

- (*1) '법원의 확정판결 등'이라 함은 법원의 확정판결 또는 법원의 확정판결과 동일한 효력을 갖는 조정결정, 중재판정 등을 말합니다.
- (*2) '필요 비용 또는 유익한 비용'은 피보험자의 손해배상 유무 및 손해배상액과 관련한 자료나 증거의 수집, 보존, 관리 등에 지출한 비용을 말합니다.

제11조 음주운전, 무면허운전, 마약·약물운전 또는 사고발생 시의 조치의무 위반 관련 사고부담금

- ① 피보험자 본인이 음주운전이나 무면허운전 또는 마약·약물운전을 하는 동안에 생긴 사고 또는 사고 발생 시의 조치의무를 위반한 경우 또는 기명피보험자의 명시적·묵시적 승인 하에서 피보험자동차의 운전자가 음주운전이나 무면허운전 또는 마약·약물운전을 하는 동안에 생긴 사고 또는 사고 발생 시의 조치의무를 위반한 경우로 인하여 보험회사가 「대인배상Ⅰ」, 「대인배상Ⅱ」 또는 「대물배상」에서 보험금을 지급하는 경우, 피보험자는 다음에서 정하는 사고부담금을 보험회사에 납입하여야 합니다.
1. 「대인배상Ⅰ」 : 「대인배상Ⅰ」 한도 내 지급보험금
 2. 「대인배상Ⅱ」 : 1사고당 1억원
 3. 「대물배상」
 - 가. 「자동차손해배상보장법」 제5조 제2항의 규정에 따라 자동차보유자가 의무적으로 가입하여야 하는 「대물배상」 보험가입금액 이하 손해 : 지급보험금
 - 나. 「자동차손해배상보장법」 제5조 제2항의 규정에 따라 자동차보유자가 의무적으로 가입하여야 하는 「대물배상」 보험가입금액 초과 손해 : 1사고당 5,000만원
- ② 피보험자는 지체 없이 음주운전, 무면허운전, 마약·약물운전 또는 사고 발생 시의 조치의무 위반 사고부담금을 보험회사에 납입하여야 합니다. 다만, 피보험자가 경제적인 사유 등으로 이 사고부담금을 미납하였을 때 보험회사는 피해자에게 이 사고부담금을 포함하여 손해배상금을 우선 지급하고 피보험자에게 이 사고부담금의 지급을 청구할 수 있습니다.

제2장 배상책임 이외의 보장종목

제1절 자기신체사고

제12조 보상하는 손해

「자기신체사고」에서 보험회사는 피보험자가 피보험자동차를 소유·사용·관리하는 동안에 생긴 다음 중 어느 하나의 사고로 인하여 죽거나 다친 때(*1) 그로 인한 손해를 보상하여 드립니다.

1. 피보험자동차의 운행으로 인한 사고
2. 피보험자동차의 운행 중 발생한 다음의 사고. 다만, 피보험자가 피보험자동차에 탑승중일 때에 한합니다.
 - 가. 날아오거나 떨어지는 물체와 충돌
 - 나. 화재 또는 폭발
 - 다. 피보험자동차의 낙하

(*1) 피보험자의 신체에 이상이 있는 점을 뒷받침할 수 있는 의학적 소견이 있는 경우에 한합니다.

제13조 피보험자

「자기신체사고」에서 피보험자라 함은 다음 중 어느 하나에 해당하는 자를 말합니다.

1. 「대인배상II」에 해당하는 피보험자
2. 제1호의 피보험자의 부모, 배우자 및 자녀

제14조 보상하지 않는 손해

다음의 어느 하나에 해당하는 손해는 「자기신체사고」에서 보상하지 않습니다.

1. 피보험자의 고의로 그 본인이 상해를 입은 때. 이 경우 그 피보험자에 대한 보험금만 지급하지 않습니다.
2. 손해가 보험금을 받을 자의 고의로 생긴 때에는 그 사람이 받을 수 있는 금액
3. 피보험자동차 또는 피보험자동차 이외의 자동차를 시험용, 경기용 또는 경기를 위해 연습용으로 사용하던 중 생긴 손해. 다만, 운전면허시험을 위한 도로주행시험용으로 사용하던 중 생긴 손해는 보상합니다.
4. 전쟁, 혁명, 내란, 사변, 폭동, 소요 및 이와 유사한 사태로 인한 손해
5. 지진, 분화 등 천재지변으로 인한 손해
6. 핵연료물질의 직접 또는 간접적인 영향으로 인한 손해
7. 영리를 목적으로 요금이나 대가를 받고 피보험자동차를 반복적으로 사용하거나 빌려 준 때에 생긴 손해. 다만, 다음 각목의 어느 하나에 해당하는 경우에는 보상합니다.
 - 가. 임대차계약(계약기간이 30일을 초과하는 경우에 한함)에 따라 임차인이 피보험자동차를 전속적으로 사용하는 경우 (다만, 임차인이 피보험자동차를 영리를 목적으로 요금이나 대가를 받고 반복적으로 사용하는 경우에는 보상하지 않습니다.)
 - 나. 피보험자와 동승자가 「여객자동차운수사업법」에 따른 토요일, 일요일 및 공휴일을 제외한 날의 출·퇴근 시간대(오전 7시부터 오전 9시까지 및 오후 6시부터 오후 8시까지를 말함)에 실제의 출·퇴근 용도로 자택과 직장 사이를 이동하면서 ‘승용차 함께 타기’를 실시한 경우

제15조 보험금의 종류와 한도

보험회사가 「자기신체사고」에서 지급하는 보험금의 종류와 한도는 다음과 같습니다.

1. 사망보험금 : 피보험자가 상해를 입은 직접적인 결과로 죽었을 때에는, 보험증권에 기재된 사망보험가입금액을 한도로 합니다.
2. 부상보험금 : 피보험자가 상해를 입은 직접적인 결과로 의사의 치료가 필요할 때에는 '별표 3. 자기신체사고 지급기준'의 1. 상해구분 및 급별 보험가입금액표상의 보험가입금액을 한도로 합니다.
3. 후유장애보험금 : 피보험자가 상해를 입은 직접적인 결과로 치료를 받은 후에도 신체에 장애가 남은 때에는 '별표 3. 자기신체사고 지급기준'의 2. 후유장애구분 및 급별 보험가입금액표에 따라 보험증권에 기재된 후유장애 보험가입금액에 해당하는 각 장애등급별 보험가입금액을 한도로 합니다.

제16조 지급보험금의 계산

- ① 「자기신체사고」에서 사망, 부상, 후유장애의 지급보험금은 다음과 같이 계산합니다. 다만, '비용'은 '공제액'이 발생하지 않는 경우^(*)에는 지급하지 않습니다.

$$\boxed{\text{지급보험금}} = \boxed{\text{실제손해액}} + \boxed{\text{비용}} - \boxed{\text{공제액}}$$

1. '실제손해액'은 '별표 1. 대인배상, 무보험자동차에 의한 상해 지급기준'에 따라 산출한 금액 및 소송이 제기된 경우 확정판결금액으로써 <별표4>의 과실상계^{(*)2} 및 보상한도를 적용하기 전의 금액을 말합니다.
2. '비용'은 다음 중 어느 하나에 해당하는 금액을 말합니다. 이 비용은 보험가입금액과 관계없이 보

상하여 드립니다.

가. 손해의 방지와 경감을 위하여 지출한 비용(긴급조치비용을 포함)

나. 다른 사람으로부터 손해배상을 받을 수 있는 권리의 보전과 행사를 위하여 지출한 필요 비용 또는 유익한 비용

3. '공제액'은 다음의 금액을 말합니다.

가. 자동차보험(공제계약 포함) 「대인배상 I (정부보장사업 포함)」 및 「대인배상 II」에 의해 보상받을 수 있는 금액

나. 배상의무자 이외의 제3자로부터 보상받은 금액

다. 무보험자동차에 의한 손해에 의하여 지급될 수 있는 금액. 다만, 무보험자동차에 의한 손해의 보험금 청구를 포기한 경우에는 공제하지 않습니다.

4. 다만, 제3호의 공제액이 발생하지 않는 경우에는 사망의 경우 보험증권에 기재된 사망보험가입금액, 부상의 경우 피보험자가 실제 지출한 치료비(성형수술비 포함), 후유장애의 경우 보험증권에 기재된 후유장애 보험가입금액에 해당하는 각 장애등급별 보험금액을 각각 지급합니다.

② 보험회사가 사망보험금을 지급할 경우에 이미 후유장애로 지급한 보험금이 있을 때에는 사망보험금에서 이를 공제한 금액을 지급합니다.

③ 보험계약자인 기명피보험자가 본인의 사망보험금 수익자를 지정하거나 변경하고 그 사실을 보험회사에 서면으로 통지한 경우에는 그 수익자에게 보험금을 지급합니다.

④ 보험금 지급과 관련하여 의학적인 측면에서 다툼이 있는 경우에는 보험금 청구권자와 보험회사가 협의하여 정한 제3의 전문의료기관의 전문의에게 판정을 의뢰할 수 있습니다. 이 경우 판정을 의뢰하는데 소요되는 비용은 보험회사가 부담합니다.

(*1) '비용'은 '공제액'이 발생하지 않는 경우 : 피보험자가 실제로 지출한 금액으로 공제액이 발생하지 않는 경우에는 제4호에 따라 약관상 정해진 금액만 지급하기 때문에 비용은 지급하지 않습니다.

(*2) 과실상계 : 사고발생 시 피해자의 과실이 손해의 발생 또는 확대에 기여한 정도에 따라 손해배상액을 확정할 경우 피해자의 과실비율만큼 공제하는 것을 말합니다.

(*3) 정부보장사업(자동차손해배상 보장사업) : 정부에서 무보험자동차에 의한 사고 피해자를 구제하기 위해 자동차손해배상 보장법상 책임보험 한도내에서 보상하는 사업을 말합니다.

제2절 무보험자동차에 의한 손해

「무보험자동차에 의한 손해」는 「대인배상 I」, 「대인배상 II」, 「대물배상」, 「자기신체사고(또는 자동차 손해 특별약관)」에 모두 가입하는 경우에 한하여 가입할 수 있습니다.

제17조 보상하는 손해

「무보험자동차에 의한 손해」에서 보험회사는 피보험자가 무보험자동차로 인하여 생긴 사고로 죽거나 다친 때^(*)에 그로 인한 손해에 대하여 배상의무자^(*)가 있는 경우에 이 약관에서 정하는 바에 따라 보상하여 드립니다.

(*) 피보험자의 신체에 이상이 있는 점을 뒷받침할 수 있는 의학적 소견이 있는 경우에 한합니다.

(*) '배상의무자'라 함은 무보험자동차로 인하여 생긴 사고로 피보험자를 죽게 하거나 다치게 함으로써 피보험자에 대하여 법률상 손해배상책임을 지는 사람을 말합니다.

제18조 피보험자

「무보험자동차에 의한 상해」에서 피보험자라 함은 다음 중 어느 하나에 해당하는 자를 말합니다.

1. 기명피보험자 및 기명피보험자의 배우자(피보험자동차에 탑승중이었는지 여부를 불문)
2. 기명피보험자 또는 그 배우자의 부모 및 자녀(피보험자동차에 탑승중이었는지 여부를 불문)
3. 피보험자동차에 탑승중인 승낙피보험자. 다만, 자동차 취급업자가 업무상 위탁받은 피보험자동차를 사용하거나 관리하는 경우에는 피보험자로 보지 않습니다.
4. 운전피보험자. 다만, 자동차 취급업자가 업무상 위탁받은 피보험자동차를 사용하거나 관리하는 경우에는 피보험자로 보지 않습니다.

제19조 보상하지 않는 손해

다음의 어느 하나에 해당하는 손해는 「무보험자동차에 의한 상해」에서 보상하지 않습니다.

1. 보험계약자의 고의로 인한 손해
2. 피보험자의 고의로 그 본인이 상해를 입은 때. 이 경우 당해 피보험자에 대한 보험금만 지급하지 않습니다.
3. 손해가 보험금을 받을 자의 고의로 생긴 때는 그 사람이 받을 수 있는 금액
4. 전쟁, 혁명, 내란, 사변, 폭동, 소요 및 이와 유사한 사태로 인한 손해
5. 지진, 분화, 태풍, 홍수, 해일 등 천재지변으로 인한 손해
6. 핵연료물질의 직접 또는 간접적인 영향으로 인한 손해
7. 영리를 목적으로 요금이나 대가를 받고 피보험자동차를 반복적으로 사용하거나 빌려 준 때에 생긴 손해. 다만, 다음 각목의 어느 하나에 해당하는 경우에는 보상합니다.
 - 가. 임대차계약(계약기간이 30일을 초과하는 경우에 한함)에 따라 임차인이 피보험자동차를 전속적으로 사용하는 경우 (다만, 임차인이 피보험자동차를 영리를 목적으로 요금이나 대가를 받고 반복적으로 사용하는 경우에는 보상하지 않습니다.)
 - 나. 피보험자와 동승자가 「여객자동차운수사업법」에 따른 토요일, 일요일 및 공휴일을 제외한 날의 출·퇴근 시간대(오전 7시부터 오전 9시까지 및 오후 6시부터 오후 8시까지를 말함)에 실제의 출·퇴근 용도로 자택과 직장 사이를 이동하면서 ‘승용차 함께 타기’를 실시한 경우
8. 피보험자동차 또는 피보험자동차 이외의 자동차를 시험용, 경기용 또는 경기를 위해 연습용으로 사용하던 중 생긴 손해. 다만, 운전면허시험을 위한 도로주행시험용으로 사용하던 중 생긴 손해는 보상합니다.
9. 피보험자가 피보험자동차가 아닌 자동차를 영리를 목적으로 요금이나 대가를 받고 운전하던 중 생긴 사고로 인한 손해
10. 다음 중 어느 하나에 해당하는 사람이 배상의무자^(*)일 경우에는 보상하지 않습니다. 다만, 이들이 무보험자동차를 운전하지 않은 경우로, 이들 이외에 다른 배상의무자^(*)가 있는 경우에는 보상합니다.
 - 가. 상해를 입은 피보험자의 부모, 배우자, 자녀
 - 나. 피보험자가 사용자의 업무에 종사하고 있을 때 피보험자의 사용자 또는 피보험자의 사용자의 업무에 종사 중인 다른 피용자

(*) '배상의무자'라 함은 무보험자동차의 사고로 인하여 피보험자를 죽게 하거나 다치게 함으로써 피보험자에게 입힌 손해에 대하여 법률상 손해배상책임을 지는 사람을 말합니다.

제20조 지급보험금의 계산

「무보험자동차에 의한 상해」에서 보험회사는 이 약관의 '보험금지급기준에 의해 산출한 금액'과 '비용'을 합한 금액에서 '공제액'을 공제한 후 보험금으로 지급합니다. 다만, 「도로교통법」에 의한 개인형이동장치

로 인한 손해는 자동차손해배상보장법시행령 제3조에서 정하는 금액을 한도로 합니다.

$$\boxed{\text{지급보험금}} = \boxed{\text{보험금지급기준에 의해 산출한 금액}} + \boxed{\text{비 용}} - \boxed{\text{공제액}}$$

1. '지급보험금'은 피보험자 1인당 보험증권에 기재된 보험가입금액을 한도로 합니다.
2. '비용'은 다음 중 어느 하나에 해당하는 금액을 말합니다. 이 비용은 보험가입금액과 관계없이 보상하여 드립니다.
 - 가. 손해의 방지와 경감을 위하여 지출한 비용(긴급조치비용을 포함)
 - 나. 다른 사람으로부터 손해배상을 받을 수 있는 권리의 보전과 행사를 위하여 지출한 필요 비용 또는 유익한 비용
3. '공제액'은 다음의 금액을 말합니다.
 - 가. 자동차보험(공제계약 포함) 「대인배상 I (정부보장사업 포함)」에 의하여 지급될 수 있는 금액
 - 나. 배상의무자가 가입한 「대인배상 II」 또는 공제계약에 의하여 지급될 수 있는 금액
 - 다. 피보험자가 탑승중이었던 자동차가 가입한 「대인배상 II」 또는 공제계약에 의하여 지급될 수 있는 금액
 - 라. 피보험자가 배상의무자로부터 이미 지급받은 손해배상액
 - 마. 배상의무자가 아닌 제3자가 부담할 금액으로 피보험자가 이미 지급받은 금액

제3절 자기차량손해

제21조 보상하는 손해

- ① 「자기차량손해」에서 보험회사는 피보험자가 피보험자동차를 소유·사용·관리하는 동안에 발생한 사고로 인하여 피보험자동차에 직접적으로 생긴 손해를 보험증권에 기재된 보험가입금액을 한도로 보상하되 다음 각 호의 기준에 따릅니다.
 1. 보험가입금액이 보험가액보다 많은 경우에는 보험가액을 한도로 보상합니다.
 2. 피보험자동차에 통상 붙어있거나 장치되어 있는 부속품과 부속기계장치는 피보험자동차의 일부로 봅니다. 그러나 통상 붙어 있거나 장치되어 있는 것이 아닌 것은 보험증권에 기재한 것에 한합니다.
 3. 피보험자동차의 일방과실사고의 경우에는 실제 수리를 원칙으로 합니다.
 4. 경미한 손상^(*)의 경우 보험개발원이 정한 경미손상 수리기준에 따라 복원수리하거나 품질인증부품^(*)으로 교환수리하는 데 소요되는 비용을 한도로 보상합니다.
- ② 제①항의 '사고'는 다음 중 어느 하나에 해당하는 사고를 말합니다.
 1. 다른자동차^(*)와의 충돌, 접촉으로 인한 손해
 2. 피보험자동차 전부의 도난으로 인한 손해. 그러나 피보험자동차에 정착 또는 장비되어 있는 일부부분품, 부속품, 부속기계장치만의 도난에 대해서는 보상하지 않습니다.

(*) '경미한 손상'이란 외장부품 중 자동차의 기능과 안정성을 고려할 때 부품교체 없이 복원이 가능한 손상을 말합니다. (자세한 내용은 보험개발원 홈페이지(www.kidi.or.kr)참고)

(*) 품질인증부품이란 「자동차관리법」 제30조의5에 따라 인증된 부품을 말합니다.

(*) '다른자동차'라 함은 피보험자동차 이외의 자동차로서 그 자동차의 등록번호(차량번호 혹은 차대번호를 말함)와 사고발생 시의 운전자 또는 소유자의 신분이 확인된 경우만을 말합니다. 이 경우 '자동차'란 자동차관리법에 의한 자동차, 건설기계관리법에 의한 건설기계, 군수품관리법에 의한 차량, 도로교통법에 의한 원동기 장치자동차 및 농업기계화촉진법에 의한 농업기계를 말하며, 피보험자가 소유, 사용, 관리 중인 자동차는 제외합니다.

제22조 피보험자

「자기차량손해」에서 피보험자는 보험증권에 기재된 기명피보험자입니다.

제23조 보상하지 않는 손해

다음의 어느 하나에 해당하는 손해는 「자기차량손해」에서 보상하지 않습니다.

1. 보험계약자 또는 피보험자의 고의로 인한 손해
2. 전쟁, 혁명, 내란, 사변, 폭동, 소요 및 이와 유사한 사태로 인한 손해
3. 지진, 분화 등 천재지변으로 인한 손해
4. 핵연료물질의 직접 또는 간접적인 영향으로 인한 손해
5. 영리를 목적으로 요금이나 대가를 받고 피보험자자동차를 반복적으로 사용하거나 빌려 준 때에 생긴 손해. 다만, 다음 각목의 어느 하나에 해당하는 경우에는 보상합니다.
 - 가. 임대차계약(계약기간이 30일을 초과하는 경우에 한함)에 따라 임차인이 피보험자자동차를 전속적으로 사용하는 경우 (다만, 임차인이 피보험자자동차를 영리를 목적으로 요금이나 대가를 받고 반복적으로 사용하는 경우에는 보상하지 않습니다.)
 - 나. 피보험자와 동승자가 「여객자동차운수사업법」에 따른 토요일, 일요일 및 공휴일을 제외한 날의 출·퇴근 시간대(오전 7시부터 오전 9시까지 및 오후 6시부터 오후 8시까지를 말함)에 실제의 출·퇴근 용도로 자택과 직장 사이를 이동하면서 ‘승용차 함께 타기’를 실시한 경우
6. 사기 또는 횡령으로 인한 손해
7. 국가나 공공단체의 공권력 행사에 의한 압류, 징발, 몰수, 파괴 등으로 인한 손해. 그러나 소방이나 피난에 필요한 조치로 손해가 발생한 경우에는 그 손해를 보상합니다.
8. 피보험자자동차에 생긴 흠, 마멸, 부식, 녹, 그 밖에 자연소모로 인한 손해
9. 피보험자자동차의 일부 부분품, 부속품, 부속기계장치만의 도난으로 인한 손해
10. 동파로 인한 손해 또는 우연한 외래의 사고에 직접 관련이 없는 전기적, 기계적 손해
11. 피보험자자동차를 시험용, 경기용 또는 경기를 위해 연습용으로 사용하던 중 생긴 손해. 다만, 운전면허시험을 위한 도로주행시험용으로 사용하던 중 생긴 손해는 보상합니다.
12. 피보험자자동차를 운송 또는 신고 내릴 때에 생긴 손해
13. 피보험자자동차가 주정차중일 때 피보험자자동차의 타이어나 튜브에만 생긴 손해. 다만, 다른 자동차가 충돌하거나 접촉하여 입은 손해는 보상합니다(타이어나 튜브의 물리적 변형이 없는 단순 오손(더럽히고 손상함)의 경우는 제외).
14. 다음 각목의 어느 하나에 해당하는 자가 무면허운전, 음주운전 또는 마약악물운전을 하였을 때 생긴 손해
 - 가. 보험계약자, 기명피보험자
 - 나. 30일을 초과하는 기간을 정한 임대차계약에 의해 피보험자자동차를 빌린 임차인^(*)
 - 다. 기명피보험자와 같이 살거나 생계를 같이 하는 친족

(*) 임차인이 법인인 경우에는 그 이사, 감사 또는 피고용자(피고용자가 피보험자자동차를 법인의 업무에 사용하고 있는 때에 한함)를 포함합니다.

제24조 지급보험금의 계산

① 「자기차량손해」의 지급보험금은 다음과 같이 계산합니다.

$$\boxed{\text{지급 보험금}} = \boxed{\text{피보험자자동차에 생긴 손해액}} + \boxed{\text{비 용}} - \boxed{\text{보험증권에 기재된 자기부담금}}$$

1. '피보험자자동차에 생긴 손해액'은 보험가액을 기준으로 다음과 같이 결정합니다.
 - 가. 보험증권에 기재된 보험가입금액을 한도로 손해액 전액을 보상하며, 보험가입금액이 보험가액

보다 많은 경우에는 보험가액을 한도로 보상합니다.

- 나. 피보험자동차의 손상을 고칠 수 있는 경우에는, 사고가 생기기 바로 전의 상태로 만드는데 드는 수리비. 다만, 잔존물이 있는 경우에는 그 값을 공제합니다.
- 다. 피보험자동차를 고칠 때에 부득이 새 부분품^(*)을 쓴 경우에는, 그 부분품의 값과 그 부착 비용을 합한 금액. 다만, 엔진, 미션 등 중요한 부분^(*)을 새 부분품으로 교환한 경우 그 교환된 기존 부분품의 감가상각에 해당하는 금액을 공제합니다.
- 라. 피보험자동차가 제 힘으로 움직일 수 없는 경우에는, 이를 고칠 수 있는 가까운 정비공장이나 보험회사가 지정하는 곳까지 운반하는데 든 비용 또는 그 곳까지 운반하는 데 든 임시수리비용 중에서 정당하다고 인정되는 부분은 보상하여 드립니다.

(*) 피보험자가 원하는 경우 「자동차관리법」 제30조의5에 따른 인증 받은 부품을 사용 할 수 있으며, 피보험자동차의 단독사고(가해자불명사고 포함) 또는 일방과실사고로 보통약관 「자기차량손해」 또는 「차량단독사고 보장 특별약관」에 따라 보험금이 지급되는 경우 「품질인증부품 사용 특별약관(환급형)」에 따라 수리비의 일정액을 피보험자에게 지급하여 드립니다.

(*) 중요한 부분이란 엔진, 미션, 캐빈, 적재함, 바디 및 전기차의 모터, 감속기, 구동용 배터리 등 중요한 부분품을 말합니다.

- 2. '비용'은 다음 중 어느 하나에 해당하는 금액을 말합니다. 이 비용은 보험가입금액과 관계없이 보상하여 드립니다.
 - 가. 손해의 방지와 경감을 위하여 지출한 비용(긴급조치비용을 포함)
 - 나. 다른 사람으로부터 손해배상을 받을 수 있는 권리의 보전과 행사를 위하여 지출한 필요 비용 또는 유익한 비용
- 3. '자기부담금'은 피보험자동차에 전부손해^(*)가 생긴 경우 또는 보험회사가 보상하여야 할 금액이 보험가입금액 전액 이상인 경우에는 공제하지 않습니다.
- 4. 대물배상 책임이 발생하는 사고시 사고 당사자간 과실이 모두 있는 경우 상대방에게 손해배상금 또는 상대방이 가입한 보험회사에서 「대물배상」 보험금을 지급받기 전에 「자기차량손해」 담보로 보험금을 지급받고자 하는 경우에는 「자기차량손해」 담보에서 정한 자기부담금을 피보험자가 확정적으로 부담하는 조건으로 「자기차량손해」 보험금을 먼저 지급하여 드리며, 자기부담금을 부담한 피보험자는 상대방 또는 상대방이 가입한 보험회사에게 이 금액을 청구할 수 없습니다.
이 경우 「자기차량손해」 보험금을 지급한 보험회사는 지급한 보험금 범위에서 상대방 또는 상대방이 가입한 보험회사에 대하여 가지는 피보험자의 권리를 취득합니다. 다만, 상대방 손해배상책임액이 보험회사가 구상한 금액보다 큰 경우에 피보험자는 상대방 또는 상대방이 가입한 보험회사에 그 차액을 청구할 수 있습니다.
- 5. 「자기차량손해」 보험금을 지급한 보험회사가 상대방 또는 상대방이 가입한 보험회사로부터 구상금을 받은 경우 피보험자가 이미 부담한 자기부담금과 실제 손해액에서 당해 구상금을 제외한 금액을 전제로 산정된 자기부담금과의 차액을 피보험자에게 지급하여 드립니다. (이 경우에도 피보험자가 최종적으로 부담하는 자기부담금은 최소 자기부담금 이상으로 합니다.)
- ② 보험회사는 피보험자동차에 생긴 손해에 대하여 보험회사가 필요하다고 인정하는 경우에는 피보험자의 동의를 얻어 수리 또는 대용품의 교부로서 보험금의 지급을 대신할 수 있습니다.
- ③ 보험회사가 보상한 손해가 전부손해^(*)일 경우 또는 보험회사가 보상한 금액이 보험가입금액 전액 이상인 경우에는 「자기차량손해」의 보험계약은 사고 발생시에 종료합니다.
- ④ 보험회사가 피보험자동차의 전부손해^(*)에 대하여 보험금 전액을 지급한 경우에는 피해물을 인수합니다. 이 경우 보험가입금액이 보험가액보다 적을 때에는 보험가입금액의 보험가액에 대한 비율에 따라 피해물을 인수합니다. 그러나 보험회사가 피해물을 인수하지 않는다는 뜻을 표시하고 보험금을 지급하는 경우에는 피해물에 대한 피보험자의 권리가 보험회사에 이전되지 않습니다.

(*1) '전부손해'라 함은 피보험자동차가 완전히 파손, 멸실 또는 오손되어 수리할 수 없는 상태이거나, 피보험자동차에 생긴 손해액과 보험회사가 부담하기로 한 비용의 합산액이 보험가액 이상인 경우를 말합니다.

제4절 자기차량손해 알파

제25조 보상하는 손해

- ① 「자기차량손해 알파」에서 보험회사는 피보험자가 피보험자동차를 소유·사용·관리하는 동안에 발생한 사고로 인하여 피보험자동차에 직접적으로 생긴 손해를 보험증권에 기재된 보험가입금액을 한도로 보상하되 다음 각 호의 기준에 따릅니다.
 1. 보험가입금액이 보험가액보다 많은 경우에는 보험가액을 한도로 보상합니다.
 2. 피보험자동차에 통상 붙어있거나 장치되어 있는 부속품과 부속기계장치는 피보험자동차의 일부로 봅니다. 그러나 통상 붙어 있거나 장치되어 있는 것이 아닌 것은 보험증권에 기재한 것에 한합니다.
 3. 피보험자동차의 일방과실사고의 경우에는 실제 수리를 원칙으로 합니다.
 4. 경미한 손상^(*1)의 경우 보험개발원이 정한 경미손상 수리기준에 따라 복원수리하거나 품질인증부품^(*2)으로 교환수리하는 데 소요되는 비용을 한도로 보상합니다.
- ② 제①항의 '사고'는 다음 중 어느 하나에 해당하는 사고를 말합니다.
 1. 다른자동차^(*3)와의 충돌, 접촉으로 인한 손해
 2. 피보험자동차 전부의 도난으로 인한 손해. 그러나 피보험자동차에 정착 또는 장비되어 있는 일부 부분품, 부속품, 부속기계장치만의 도난에 대해서는 보상하지 않습니다.

(*1) '경미한 손상'이란 외장부품 중 자동차의 기능과 안정성을 고려할 때 부품교체 없이 복원이 가능한 손상을 말합니다. (자세한 내용은 보험개발원 홈페이지(www.kidi.or.kr)참고)

(*2) 품질인증부품이란 「자동차관리법」 제30조의5에 따라 인증된 부품을 말합니다.

(*3) '다른자동차'라 함은 피보험자동차 이외의 자동차로서 그 자동차의 등록번호(차량번호 혹은 차대번호를 말함)와 사고발생 시의 운전자 또는 소유자의 신분이 확인된 경우만을 말합니다. 이 경우 '자동차'란 자동차관리법에 의한 자동차, 건설기계관리법에 의한 건설기계, 군수품관리법에 의한 차량, 도로교통법에 의한 원동기 장치자전거 및 농업기계화촉진법에 의한 농업기계를 말하며, 피보험자가 소유, 사용, 관리 중인 자동차는 제외합니다.

- ③ 보험회사는 제1항의 보험금이 지급되는 경우 이 약관에서 정하는 바에 따라 피보험자동차에 간접적으로 생긴 손해를 보상합니다.

제26조 피보험자

「자기차량손해 알파」에서 피보험자는 보험증권에 기재된 기명피보험자입니다.

제27조 보상하지 않는 손해

다음의 어느 하나에 해당하는 손해는 「자기차량손해 알파」에서 보상하지 않습니다.

1. 보험계약자 또는 피보험자의 고의로 인한 손해
2. 전쟁, 혁명, 내란, 사변, 폭동, 소요 및 이와 유사한 사태로 인한 손해
3. 지진, 분화 등 천재지변으로 인한 손해
4. 핵연료물질의 직접 또는 간접적인 영향으로 인한 손해
5. 영리를 목적으로 요금이나 대가를 받고 피보험자동차를 반복적으로 사용하거나 빌려 준 때에 생긴

손해. 다만, 다음 각목의 어느 하나에 해당하는 경우에는 보상합니다.

가. 임대차계약(계약기간이 30일을 초과하는 경우에 한함)에 따라 임차인이 피보험자동차를 전속적으로 사용하는 경우 (다만, 임차인이 피보험자동차를 영리를 목적으로 요금이나 대가를 받고 반복적으로 사용하는 경우에는 보상하지 않습니다.)

나. 피보험자와 동승자가 「여객자동차운수사업법」에 따른 토요일, 일요일 및 공휴일을 제외한 날의 출·퇴근 시간대(오전 7시부터 오전 9시까지 및 오후 6시부터 오후 8시까지를 말함)에 실제의 출·퇴근 용도로 자택과 직장 사이를 이동하면서 ‘승용차 함께 타기’를 실시한 경우

6. 사기 또는 횡령으로 인한 손해

7. 국가나 공공단체의 공권력 행사에 의한 압류, 징발, 몰수, 파괴 등으로 인한 손해. 그러나 소방이나 피난에 필요한 조치로 손해가 발생한 경우에는 그 손해를 보상합니다.

8. 피보험자동차에 생긴 흠, 마멸, 부식, 녹, 그 밖에 자연소모로 인한 손해

9. 피보험자동차의 일부 부분품, 부속품, 부속기계장치만의 도난으로 인한 손해

10. 동파로 인한 손해 또는 우연한 외래의 사고에 직접 관련이 없는 전기적, 기계적 손해

11. 피보험자동차를 시험용, 경기용 또는 경기를 위해 연습용으로 사용하던 중 생긴 손해. 다만, 운전면허시험을 위한 도로주행시험용으로 사용하던 중 생긴 손해는 보상합니다.

12. 피보험자동차를 운송 또는 싣고 내릴 때에 생긴 손해

13. 피보험자동차가 주정차중일 때 피보험자동차의 타이어나 튜브에만 생긴 손해. 다만, 다른 자동차가 충돌하거나 접촉하여 입은 손해는 보상합니다(타이어나 튜브의 물리적 변형이 없는 단순 오손의 경우는 제외).

14. 다음 각목의 어느 하나에 해당하는 자가 무면허운전, 음주운전 또는 마약·약물운전을 하였을 때 생긴 손해

가. 보험계약자, 기명피보험자

나. 30일을 초과하는 기간을 정한 임대차계약에 의해 피보험자동차를 빌린 임차인^(*).

다. 기명피보험자와 같이 살거나 생계를 같이 하는 친족

(*) 임차인이 법인인 경우에는 그 이사, 감사 또는 피고용자(피고용자가 피보험자동차를 법인의 업무에 사용하고 있는 때에 한함)를 포함합니다.

제28조 직접손해 지급보험금의 계산

① 「자기차량손해 알파」의 지급보험금은 다음과 같이 계산합니다.

지급 보험금	=	피보험자동차에 생긴 손해액	+	비 용	-	보험증권에 기재된 자기부담금
-----------	---	----------------	---	-----	---	--------------------

1. '피보험자동차에 생긴 손해액'은 보험가액을 기준으로 다음과 같이 결정합니다.

가. 보험증권에 기재된 보험가입금액을 한도로 손해액 전액을 보상하며, 보험가입금액이 보험가액보다 많은 경우에는 보험가액을 한도로 보상합니다.

나. 피보험자동차의 손상을 고칠 수 있는 경우에는, 사고가 생기기 바로 전의 상태로 만드는데 드는 수리비. 다만, 잔존물이 있는 경우에는 그 값을 공제합니다.

다. 피보험자동차를 고칠 때에 부득이 새 부분품^(*)을 쓴 경우에는, 그 부분품의 값과 그 부착 비용을 합한 금액. 다만, 엔진, 미션 등 중요한 부분^(*)을 새 부분품으로 교환한 경우 그 교환된 기존 부분품의 감가상각에 해당하는 금액을 공제합니다.

라. 피보험자동차가 제 힘으로 움직일 수 없는 경우에는, 이를 고칠 수 있는 가까운 정비공장이나 보험회사가 지정하는 곳까지 운반하는데 든 비용 또는 그 곳까지 운반하는 데 든 임시수리비용 중에서 정당하다고 인정되는 부분은 보상하여 드립니다.

- (*1) 피보험자가 원하는 경우 「자동차관리법」 제30조의5에 따른 인증 받은 부품을 사용 할 수 있으며, 피보험자동차의 단독사고(가해자불명 사고 포함) 또는 일방과실사고로 보통약관 「자기차량손해」 또는 「차량단독사고 보장 특별약관」에 따라 보험금이 지급되는 경우 「품질인증 부품 사용 특별약관(환급형)」에 따라 수리비의일정액을 피보험자에게 지급하여 드립니다.
- (*2) 중요한 부분이란 엔진, 미션, 캐빈, 적재함, 바디 및 전기차의 모터, 감속기, 구동용 배터리 등 중요한 부분품을 말합니다.

2. '비용'은 다음 중 어느 하나에 해당하는 금액을 말합니다. 이 비용은 보험가입금액과 관계없이 보상하여 드립니다.
 - 가. 손해의 방지와 경감을 위하여 지출한 비용(긴급조치비용을 포함)
 - 나. 다른 사람으로부터 손해배상을 받을 수 있는 권리의 보전과 행사를 위하여 지출한 필요 비용 또는 유익한 비용
3. '자기부담금'은 피보험자동차에 전부손해(*1)가 생긴 경우 또는 보험회사가 보상하여야 할 금액이 보험가입금액 전액 이상인 경우에는 공제하지 않습니다.
4. 대물배상 책임이 발생하는 사고시 사고 당사자간 과실이 모두 있는 경우 상대방에게 손해배상금 또는 상대방이 가입한 보험회사에서 「대물배상」 보험금을 지급받기 전에 「자기차량손해」 담보로 보험금을 지급받고자 하는 경우에는 「자기차량손해」 담보에서 정한 자기부담금을 피보험자가 확정적으로 부담하는 조건으로 「자기차량손해」 보험금을 먼저 지급하여 드리며, 자기부담금을 부담한 피보험자는 상대방 또는 상대방이 가입한 보험회사에게 이 금액을 청구할 수 없습니다. 이 경우 「자기차량손해」 보험금을 지급한 보험회사는 지급한 보험금 범위에서 상대방 또는 상대방이 가입한 보험회사에 대하여 가지는 피보험자의 권리를 취득합니다. 다만, 상대방 손해배상책임액이 보험회사가 구상한 금액보다 큰 경우에 피보험자는 상대방 또는 상대방이 가입한 보험회사에 그 차액을 청구할 수 있습니다.
5. 「자기차량손해」 보험금을 지급한 보험회사가 상대방 또는 상대방이 가입한 보험회사로부터 구상금을 받은 경우 피보험자가 이미 부담한 자기부담금과 실제 손해액에서 당해 구상금을 제외한 금액을 전제로 산정된 자기부담금과의 차액을 피보험자에게 지급하여 드립니다. (이 경우에도 피보험자가 최종적으로 부담하는 자기부담금은 최소 자기부담금 이상으로 합니다.)
- ② 보험회사는 피보험자동차에 생긴 손해에 대하여 보험회사가 필요하다고 인정하는 경우에는 피보험자의 동의를 얻어 수리 또는 대용품의 교부로서 보험금의 지급을 대신할 수 있습니다.
- ③ 보험회사가 보상한 손해가 전부손해(*1)일 경우 또는 보험회사가 보상한 금액이 보험가입금액 전액 이상인 경우에는 「자기차량손해 알파」의 보험계약은 사고 발생시에 종료합니다.
- ④ 보험회사가 피보험자동차의 전부손해(*1)에 대하여 보험금 전액을 지급한 경우에는 피해물을 인수합니다. 이 경우 보험가입금액이 보험가액보다 적을 때에는 보험가입금액의 보험가액에 대한 비율에 따라 피해물을 인수합니다. 그러나 보험회사가 피해물을 인수하지 않는다는 뜻을 표시하고 보험금을 지급하는 경우에는 피해물에 대한 피보험자의 권리가 보험회사에 이전되지 않습니다.

(*1) '전부손해'라 함은 피보험자동차가 완전히 파손, 멸실 또는 오손되어 수리할 수 없는 상태이거나, 피보험자동차에 생긴 손해액과 보험회사가 부담하기로 한 비용의 합산액이 보험가액 이상인 경우를 말합니다.

제29조 간접손해보험금의 종류와 한도

- ① 「자기차량손해 알파」에서 보험회사가 지급하는 간접손해 보험금의 종류와 한도는 다음과 같습니다.
 1. 전손시 제반비용 보험금 : 직접손해에 의한 손해가 전부손해일 경우 보험증권에 기재된 보험가입금액의 7%에 해당하는 금액을 한도로 차량을 교환할 때 실제 소요된 취득세를 지급합니다.
 2. 원격지 사고시 차량운반비용 보험금 : 피보험자동차가 제 힘으로 움직일 수 없게 되었을 때에 보

형계약자 또는 피보험자로부터 영수증 등을 제출받아 보험회사가 그 지출목적, 금액, 그 밖에 구체적 내용에 있어서 인정한 다음의 필요 타당한 비용을 20만원을 한도로 지급합니다.

가. 제 힘으로 움직일 수 없게 된 피보험자동차를 보험증권에 기재된 기명피보험자의 주소지 근처의 정비공장이나 보험회사가 인정하는 장소에 운반하는데 소요된 비용

나. 사고발생지 근처의 정비공장등에서 수리를 종료한 후 보험증권에 기재된 기명피보험자 주소지 근처의 보험회사가 인정하는 장소까지 견인차 등에 의해 운반하는데 소요된 비용

- ② 보험회사가 간접손해 보험금을 지급할 때에는 간접손해 보험금의 합계에서 보험증권에 기재된 자기부담금을 공제하고 그 잔액을 지급합니다. 그러나 제28조(직접손해 지급보험금의 계산) 보험금 지급 시 자기부담금을 공제한 경우에는 그러하지 않습니다.

제5절 자기차량손해 플러스

제30조 보상하는 손해

- ① 「자기차량손해 플러스」에서 보험회사는 피보험자가 피보험자동차를 소유·사용·관리하는 동안에 발생한 다음과 같은 사고로 인하여 피보험자동차에 직접적으로 생긴 손해를 보험증권에 기재된 보험가입금액을 한도로 보상하되 다음 각 호의 기준에 따릅니다.
1. 보험가입금액이 보험가액보다 많은 경우에는 보험가액을 한도로 보상합니다.
 2. 피보험자동차에 통상 붙어있거나 장치되어 있는 부속품과 부속기계장치는 피보험자동차의 일부로 봅니다. 그러나 통상 붙어 있거나 장치되어 있는 것이 아닌 것은 보험증권에 기재한 것에 한합니다.
 3. 피보험자동차의 일방과실사고의 경우에는 실제 수리를 원칙으로 합니다.
 4. 경미한 손상^(*)의 경우 보험개발원이 정한 경미손상 수리기준에 따라 복원수리하거나 품질인증부품^(*)으로 교환수리하는 데 소요되는 비용을 한도로 보상합니다.
- ② 제①항의 ‘사고’는 다음 중 어느 하나에 해당하는 사고를 말합니다.
1. 다른자동차^(*)와의 충돌, 접촉으로 인한 손해
 2. 피보험자동차 전부의 도난으로 인한 손해. 그러나 피보험자동차에 정착 또는 장비되어 있는 일부부분품, 부속품, 부속기계장치만의 도난에 대해서는 보상하지 않습니다.

(*) ‘경미한 손상’이란 외장부품 중 자동차의 기능과 안정성을 고려할 때 부품교체 없이 복원이 가능한 손상을 말합니다. (자세한 내용은 보험개발원 홈페이지(www.kidi.or.kr)참고)

(*) 품질인증부품이란 「자동차관리법」 제30조의5에 따라 인증된 부품을 말합니다.

(*) ‘다른자동차’라 함은 피보험자동차 이외의 자동차로서 그 자동차의 등록번호(차량번호 혹은 차대번호를 말함)와 사고발생 시의 운전자 또는 소유자의 신분이 확인된 경우만을 말합니다. 이 경우 ‘자동차’란 자동차관리법에 의한 자동차, 건설기계관리법에 의한 건설기계, 군수품관리법에 의한 차량, 도로교통법에 의한 원동기 장치자전거 및 농업기계화촉진법에 의한 농업기계를 말하며, 피보험자가 소유, 사용, 관리 중인 자동차는 제외합니다.

- ③ 보험회사는 제1항의 보험금이 지급되는 경우 이 약관에서 정하는 바에 따라 피보험자동차에 간접적으로 생긴 손해를 보상합니다.

제31조 피보험자

「자기차량손해 플러스」에서 피보험자는 보험증권에 기재된 기명피보험자입니다.

제32조 보상하지 않는 손해

다음의 어느 하나에 해당하는 손해는 「자기차량손해 플러스」에서 보상하지 않습니다.

1. 보험계약자 또는 피보험자의 고의로 인한 손해
2. 전쟁, 혁명, 내란, 사변, 폭동, 소요 및 이와 유사한 사태로 인한 손해
3. 지진, 분화 등 천재지변으로 인한 손해
4. 핵연료물질의 직접 또는 간접적인 영향으로 인한 손해
5. 영리를 목적으로 요금이나 대가를 받고 피보험자동차를 반복적으로 사용하거나 빌려 준 때에 생긴 손해. 다만, 다음 각목의 어느 하나에 해당하는 경우에는 보상합니다.
 - 가. 임대차계약(계약기간이 30일을 초과하는 경우에 한함)에 따라 임차인이 피보험자동차를 전속적으로 사용하는 경우 (다만, 임차인이 피보험자동차를 영리를 목적으로 요금이나 대가를 받고 반복적으로 사용하는 경우에는 보상하지 않습니다.)
 - 나. 피보험자와 동승자가 「여객자동차운수사업법」에 따른 토요일, 일요일 및 공휴일을 제외한 날의 출·퇴근 시간대(오전 7시부터 오전 9시까지 및 오후 6시부터 오후 8시까지를 말함)에 실제의 출·퇴근 용도로 자택과 직장 사이를 이동하면서 ‘승용차 함께 타기’를 실시한 경우
6. 사기 또는 횡령으로 인한 손해
7. 국가나 공공단체의 공권력 행사에 의한 압류, 징발, 몰수, 파괴 등으로 인한 손해. 그러나 소방이나 피난에 필요한 조치로 손해가 발생한 경우에는 그 손해를 보상합니다.
8. 피보험자동차에 생긴 흠, 마멸, 부식, 녹, 그 밖에 자연소모로 인한 손해
9. 피보험자동차의 일부 부분품, 부속품, 부속기계장치만의 도난으로 인한 손해
10. 동파로 인한 손해 또는 우연한 외래의 사고에 직접 관련이 없는 전기적, 기계적 손해
11. 피보험자동차를 시험용, 경기용 또는 경기를 위해 연습용으로 사용하던 중 생긴 손해. 다만, 운전면허시험을 위한 도로주행시험용으로 사용하던 중 생긴 손해는 보상합니다.
12. 피보험자동차를 운송 또는 싣고 내릴 때에 생긴 손해
13. 피보험자동차가 주정차중일 때 피보험자동차의 타이어나 튜브에만 생긴 손해. 다만, 다른 자동차가 충돌하거나 접촉하여 입은 손해는 보상합니다(타이어나 튜브의 물리적 변형이 없는 단순 오손의 경우는 제외).
14. 다음 각목의 어느 하나에 해당하는 자가 무면허운전, 음주운전 또는 마약·약물운전을 하였을 때 생긴 손해
 - 가. 보험계약자, 기명피보험자
 - 나. 30일을 초과하는 기간을 정한 임대차계약에 의해 피보험자동차를 빌린 임차인^(*).
 - 다. 기명피보험자와 같이 살거나 생계를 같이 하는 친족

(*) 임차인이 법인인 경우에는 그 이사, 감사 또는 피고용자(피고용자가 피보험자동차를 법인의 업무에 사용하고 있는 때에 한함)를 포함합니다.

제33조 직접손해 지급보험금의 계산

① 「자기차량손해 플러스」의 지급보험금은 다음과 같이 계산합니다.

$$\boxed{\text{지급 보험금}} = \boxed{\text{피보험자동차에 생긴 손해액}} + \boxed{\text{비 용}} - \boxed{\text{보험증권에 기재된 자기부담금}}$$

1. '피보험자동차에 생긴 손해액'은 보험가액을 기준으로 다음과 같이 결정합니다.
 - 가. 보험증권에 기재된 보험가입금액을 한도로 손해액 전액을 보상하며, 보험가입금액이 보험가액보다 많은 경우에는 보험가액을 한도로 보상합니다.
 - 나. 피보험자동차의 손상을 고칠 수 있는 경우에는, 사고가 생기기 바로 전의 상태로 만드는데 드는 수리비. 다만, 잔존물이 있는 경우에는 그 값을 공제합니다.
 - 다. 피보험자동차를 고칠 때에 부득이 새 부분품^(*)을 쓴 경우에는, 그 부분품의 값과 그 부착비용을 합한 금액. 다만, 엔진, 미션 등 중요한 부분^(*)을 새 부분품으로 교환한 경우 그 교환된

기존 부분품의 감가상각에 해당하는 금액을 공제합니다.

- 라. 피보험자동차가 제 힘으로 움직일 수 없는 경우에는, 이를 고칠 수 있는 가까운 정비공장이나 보험회사가 지정하는 곳까지 운반하는데 든 비용 또는 그 곳까지 운반하는 데 든 임시수리비용 중에서 정당하다고 인정되는 부분은 보상하여 드립니다.

- (*1) 피보험자가 원하는 경우 「자동차관리법」 제30조의5에 따른 인증 받은 부품을 사용 할 수 있으며, 피보험자동차의 단독사고(가해자불명사고 포함) 또는 일방과실사고로 보통약관 「자기차량손해」 또는 「차량단독사고 보장 특별약관」에 따라 보험금이 지급되는 경우 「품질인증부품 사용 특별약관(환급형)」에 따라 수리비의 일정액을 피보험자에게 지급하여 드립니다.
- (*2) 중요한 부분이란 엔진, 미션, 캐빈, 적재함, 바디 및 전기차의 모터, 감속기, 구동용 배터리 등 중요한 부분품을 말합니다.

2. '비용'은 다음 중 어느 하나에 해당하는 금액을 말합니다. 이 비용은 보험가입금액과 관계없이 보상하여 드립니다.
- 가. 손해의 방지와 경감을 위하여 지출한 비용(긴급조치비용을 포함)
- 나. 다른 사람으로부터 손해배상을 받을 수 있는 권리의 보전과 행사를 위하여 지출한 필요 비용 또는 유익한 비용
3. '자기부담금'은 피보험자동차에 전부손해(*1)가 생긴 경우 또는 보험회사가 보상하여야 할 금액이 보험가입금액 전액 이상인 경우에는 공제하지 않습니다.
4. 대물배상 책임이 발생하는 사고시 사고 당사자간 과실이 모두 있는 경우 상대방에게 손해배상금 또는 상대방이 가입한 보험회사에서 「대물배상」 보험금을 지급받기 전에 「자기차량손해」 담보로 보험금을 지급받고자 하는 경우에는 「자기차량손해」 담보에서 정한 자기부담금을 피보험자가 확정적으로 부담하는 조건으로 「자기차량손해」 보험금을 먼저 지급하여 드리며, 자기부담금을 부담한 피보험자는 상대방 또는 상대방이 가입한 보험회사에게 이 금액을 청구할 수 없습니다.
- 이 경우 「자기차량손해」 보험금을 지급한 보험회사는 지급한 보험금 범위에서 상대방 또는 상대방이 가입한 보험회사에 대하여 가지는 피보험자의 권리를 취득합니다. 다만, 상대방 손해배상책임액이 보험회사가 구상한 금액보다 큰 경우에 피보험자는 상대방 또는 상대방이 가입한 보험회사에 그 차액을 청구할 수 있습니다.
5. 「자기차량손해」 보험금을 지급한 보험회사가 상대방 또는 상대방이 가입한 보험회사로부터 구상금을 받은 경우 피보험자가 이미 부담한 자기부담금과 실제 손해액에서 당해 구상금을 제외한 금액을 전제로 산정된 자기부담금과의 차액을 피보험자에게 지급하여 드립니다. (이 경우에도 피보험자가 최종적으로 부담하는 자기부담금은 최소 자기부담금 이상으로 합니다.)
- ② 보험회사는 피보험자동차에 생긴 손해에 대하여 보험회사가 필요하다고 인정하는 경우에는 피보험자의 동의를 얻어 수리 또는 대용품의 교부로서 보험금의 지급을 대신할 수 있습니다.
- ③ 보험회사가 보상한 손해가 전부손해(*1)일 경우 또는 보험회사가 보상한 금액이 보험가입금액 전액 이상인 경우에는 「자기차량손해 플러스」의 보험계약은 사고 발생시에 종료합니다.
- ④ 보험회사가 피보험자동차의 전부손해(*1)에 대하여 보험금 전액을 지급한 경우에는 피해물을 인수합니다. 이 경우 보험가입금액이 보험가액보다 적을 때에는 보험가입금액의 보험가액에 대한 비율에 따라 피해물을 인수합니다. 그러나 보험회사가 피해물을 인수하지 않는다는 뜻을 표시하고 보험금을 지급하는 경우에는 피해물에 대한 피보험자의 권리가 보험회사에 이전되지 않습니다.

- (*1) '전부손해'라 함은 피보험자동차가 완전히 파손, 멸실 또는 오손되어 수리할 수 없는 상태이거나, 피보험자동차에 생긴 손해액과 보험회사가 부담하기로 한 비용의 합산액이 보험가액 이상인 경우를 말합니다.

제34조 간접손해보험금의 종류와 한도

① 「자기차량손해 플러스」에서 보험회사가 지급하는 간접손해 보험금의 종류와 한도는 다음과 같습니다.

1. 대체교통비용 보험금

가. 보험회사가 지급하는 보험금은 피보험자동차를 사용할 수 없게 된 경우 '보험증권에 기재된 일일 보험금'에 '대체교통비용 인정기간'을 곱한 금액으로 합니다.

$$\boxed{\text{지급 보험금}} = \boxed{\text{보험증권에 기재된 일일 보험금}} \times \boxed{\text{대체교통비용 인정기간}}$$

나. '대체교통비용 인정기간'은 총 30일을 한도로 다음의 기간을 말합니다.

(1) 수리가 가능한 경우 실제 수리에 소요되는 기간. 단, 외국산 자동차로서 부품조달에 소요되는 기간과 부당한 수리지연으로 연장되는 기간은 인정기간에 넣지 아니함

(2) 수리가 불가능한 경우 10일

(3) 도난의 경우 경찰관서에 신고한 날부터 30일. 단, 30일 이내에 도난 자동차를 찾은 때에는 도난자동차를 발견한 날까지

2. 전손시 제반비용 보험금 : 직접손해에 의한 손해가 전부손해일 경우 보험증권에 기재된 보험가입금액의 7%에 해당하는 금액과 100만원 중 낮은 금액을 한도로 차량을 교환할 때 실제 소요된 취득세를 지급합니다.

3. 원격지 사고시 차량운반비용 보험금 : 피보험자동차가 제 힘으로 움직일 수 없게 되었을 때에 보험계약자 또는 피보험자로부터 영수증 등을 제출받아 보험회사가 그 지출목적, 금액, 그 밖에 구체적 내용에 있어서 인정한 다음의 필요 타당한 비용을 20만원을 한도로 지급합니다.

가. 제 힘으로 움직일 수 없게 된 피보험자동차를 보험증권에 기재된 기명피보험자의 주소지 근처의 정비공장이나 보험회사가 인정하는 장소에 운반하는데 소요된 비용

나. 사고발생지 근처의 정비공장등에서 수리를 종료한 후 보험증권에 기재된 기명피보험자 주소지 근처의 보험회사가 인정하는 장소까지 견인차 등에 의해 운반하는데 소요된 비용

② 보험회사가 간접손해 보험금을 지급할 때에는 간접손해 보험금의 합계에서 보험증권에 기재된 자기부담금을 공제하고 그 잔액을 지급합니다. 그러나 제33조(직접손해 지급보험금의 계산) 보험금 지급시 자기부담금을 공제한 경우에는 그러하지 않습니다.

제3편 보험금 또는 손해배상의 청구

제1장 피보험자의 보험금 청구

제35조 보험금을 청구할 수 있는 경우

피보험자는 다음에서 정하는 바에 따라 보험금을 청구할 수 있습니다.

보장종목	보험금을 청구할 수 있는 경우
1. 「대인배상 I」, 「대인배상 II」, 「대물배상」	대한민국 법원에 의한 판결의 확정, 재판상의 화해, 중재 또는 서면에 의한 합의로 손해배상액이 확정된 때
2. 「자기신체사고 (또는 자동차상해 특별약관)」	피보험자가 피보험자동차를 소유·사용·관리하는 동안에 생긴 자동차의 사고로 인하여 죽거나 다친 때

보장종목	보험금을 청구할 수 있는 경우
3. 「무보험자동차에 의한 손해」	피보험자가 무보험자동차에 의해 생긴 사고로 죽거나 다친 때
4. 「자기차량손해 (또는 자기차량손해 알파, 자기차량손해 플러스)」	사고가 발생한 때. 다만, 피보험자동차를 도난당한 경우에는 도난사실을 경찰관서에 신고한 후 30일이 지나야 보험금을 청구할 수 있습니다. 만약, 경찰관서에 신고한 후 30일이 지나 보험금을 청구하였으나 피보험자동차가 회수되었을 경우에는 보험금의 지급 및 피보험자동차의 반환여부는 피보험자의 의사에 따릅니다.

제36조 청구 절차 및 유의 사항

- ① 보험회사는 보험금 청구에 관한 서류를 받았을 때에는 지체 없이 지급할 보험금액을 정하고 그 정하여진 날부터 7일 이내에 지급합니다.
- ② 보험회사가 정당한 사유 없이 보험금액을 정하는 것을 지연하였거나 제1항에서 정한 지급기일 내에 보험금을 지급하지 않았을 때, 지급할 보험금이 있는 경우에는 그 다음날부터 지급일까지의 기간에 대하여 <부표> ‘보험금을 지급할 때의 적립이율’에 따라 연 단위 복리^(*)로 계산한 금액을 보험금에 더하여 지급합니다. 다만, 피보험자의 책임 있는 사유로 지급이 지연될 때에는 그 해당기간에 대한 이자를 더하여 드리지 않습니다.
- ③ 보험회사가 보험금 청구에 관한 서류를 받은 때부터 30일 이내에 피보험자에게 보험금을 지급하는 것을 거절하는 이유 또는 그 지급을 연기하는 이유(추가 조사가 필요한 때에는 확인이 필요한 사항과 확인이 종료되는 시기를 포함)를 서면(전자우편 등 서면에 갈음할 수 있는 통신수단을 포함)으로 통지하지 않는 경우, 정당한 사유 없이 보험금액을 정하는 것을 지연한 것으로 봅니다.
- ④ 보험회사는 손해배상청구권자가 손해배상을 받기 전에는 보험금의 전부 또는 일부를 피보험자에게 지급하지 않으며, 피보험자가 손해배상청구권자에게 지급한 손해배상액을 초과하여 피보험자에게 지급하지 않습니다.
- ⑤ 피보험자의 보험금 청구가 손해배상청구권자의 직접청구와 경합할 때에는 보험회사가 손해배상청구권자에게 우선하여 보험금을 지급합니다.
- ⑥ 「대인배상 I」, 「대인배상 II」, 「자기신체사고(또는 자동차상해 특별약관)」, 「무보험자동차에 의한 손해」에서 보험회사는 피보험자 또는 손해배상청구권자의 청구가 있거나 그 밖의 원인으로 보험사고가 발생한 사실을 알았을 때에는 피해자 또는 손해배상청구권자를 진료하는 의료기관에 그 진료에 따른 자동차보험 진료수가^(*)의 지급의사 유무 및 지급한도 등을 통지합니다.

(*) ‘연 단위 복리’란 이자 계산 시 원금에 대한 이자를 원금에 가산한 후 이 합계액을 새로운 원금으로 계산하는 이자 계산 방법입니다.

예) 원금 : 100만원, 이자율 : 연 10%

→ 1년 후 : 100만원 + (100만원 × 10%) = 110만원

→ 2년 후 : 110만원 + (110만원 × 10%) = 121만원

(*) ‘자동차보험 진료수가’란 교통사고 환자에 대한 적절한 진료를 보장하고 보험회사 등, 의료기관 및 교통사고환자 간의 진료비에 관한 분쟁을 방지하기 위한 기준으로 국토교통부에서 정하여 고시하는 것을 말합니다.

제37조 제출 서류

피보험자는 보장종목별로 다음의 서류 등을 구비하여 보험금을 청구하여야 합니다.

보험금 청구시 필요 서류 등		「대인 배상」	「대물 배상」	「자기 차량 손해」	「자기신체사고 (또는 자동차상해 특별약관)」	「무보험 자동차에 의한 손해」
1. 보험금 청구서		○	○	○	○	○
2. 손해액을 증명하는 서류(진단서 등)		○	○	○	○	○
3. 손해배상 하였음을 확인할 수 있는 서류		○	○			
4. 사고가 발생한 때와 장소 및 사고사실이 신고된 관할 경찰관서의 교통사고사실확인원 등				○		○
5. 배상의무자의 주소, 성명 또는 명칭, 차량번호						○
6. 배상의무자의 「대인배상 II」 또는 공제계약의 유 무 및 내용						○
7. 피보험자가 입은 손해를 보상할 「대인배상 II」 또는 공제계약, 배상의무자 또는 제3자로부터 이미 지급받은 손해배상금이 있을 때에는 그 금 액						○
8. 전손사고시 유형별 필요서류	도난 전손사고시 말소사실증명서			○		
	이전매각 전손사고시 이전서류		○	○		
	폐차전손사고시 폐차인수증명서		○	○		
9. 그 밖에 보험회사가 꼭 필요하여 요청하는 서류 등(수리개시 전 자동차점검·정비견적서, 사진 등. 이 경우 수리 개시 전 자동차점검·정비견적서의 발급 등에 관한 사항은 보험회사에 구두 또는 서면으로 위임할 수 있으며, 보험회사는 수리 개시 전 자동차점검·정비견적서를 발급한 자동차 정비업자에게 이에 대한 검토의견서를 수리개시 전에 회신하게 됩니다.)		○	○	○	○	○

제38조 가지급금의 지급

- ① 피보험자가 가지급금을 청구한 경우 보험회사는 이 약관에 따라 지급할 금액의 한도에서 가지급금 (자동차보험 진료수가 전액, 진료수가 이외의 보험금은 이 약관에 따라 지급할 금액의 50%)을 지급합니다.
- ② 보험회사는 가지급금 청구에 관한 서류를 받았을 때에는 지체 없이 지급할 가지급액을 정하고 그 정하여진 날부터 7일 이내에 지급합니다.
- ③ 보험회사가 정당한 사유 없이 가지급액을 정하는 것을 지연하거나 제2항에서 정하는 지급기일 내에 가지급금을 지급하지 않았을 때, 지급할 가지급금이 있는 경우에는 그 다음날부터 지급일까지의 기간에 대하여 보험개발원이 공시한 보험계약대출이율을 연단위 복리로 계산한 금액을 가지급금에 더하여 드립니다.
- ④ 보험회사가 가지급금 청구에 관한 서류를 받은 때부터 10일 이내에 피보험자에게 가지급금을 지급하

는 것을 거절하는 이유 또는 그 지급을 연기하는 이유(추가 조사가 필요한 때에는 확인이 필요한 사항과 확인이 종료되는 시기를 포함)를 서면(전자우편 등 서면에 갈음할 수 있는 통신수단을 포함)으로 통지하지 않는 경우, 정당한 사유 없이 가지급액을 정하는 것을 지연한 것으로 봅니다.

- ⑤ 보험회사는 이 약관상 보험회사의 보험금 지급책임이 발생하지 않는 것이 객관적으로 명백할 경우에 가지급금을 지급하지 않을 수 있습니다.
- ⑥ 피보험자에게 지급한 가지급금은 장래 지급될 보험금에서 공제되나, 최종적인 보험금의 결정에는 영향을 미치지 않습니다.
- ⑦ 피보험자가 가지급금을 청구할 때는 보험금을 청구하는 경우와 동일하게 제37조(제출 서류)에서 정하는 서류 등을 보험회사에 제출하여야 합니다.

제2장 손해배상청구권자의 직접청구

제39조 손해배상을 청구할 수 있는 경우

피보험자가 법률상의 손해배상책임을 지는 사고가 생긴 경우, 손해배상청구권자는 보험회사에 직접 손해배상금을 청구할 수 있습니다. 다만, 보험회사는 피보험자가 그 사고에 관하여 가지는 항변으로 손해배상청구권자에게 대항할 수 있습니다.^(*)

(*) 예 : 보험회사는 피보험자가 그 사고에 관하여 손해배상을 거절할 수 있는 항변으로 손해배상청구권자에게 손해배상금의 지급을 거절할 수 있습니다.

제40조 청구 절차 및 유의 사항

- ① 보험회사가 손해배상청구권자의 청구를 받았을 때에는 지체 없이 피보험자에게 통지합니다. 이 경우 피보험자는 보험회사의 요청에 따라 증거확보, 권리보전 등에 협력하여야 하며, 만일 피보험자가 정당한 이유 없이 협력하지 않은 경우^(*) 그로 인하여 늘어난 손해에 대하여는 보상하지 않습니다.
- ② 보험회사가 손해배상청구권자에게 지급하는 손해배상금은 이 약관에 의하여 보험회사가 피보험자에게 지급책임을 지는 금액을 한도로 합니다.
- ③ 보험회사가 손해배상청구권자에게 손해배상금을 직접 지급할 때에는 그 금액의 한도에서 피보험자에게 보험금을 지급하는 것으로 합니다.
- ④ 보험회사는 손해배상청구에 관한 서류 등을 받았을 때에는 지체 없이 지급할 손해배상액을 정하고 그 정하여진 날부터 7일 이내에 지급합니다.
- ⑤ 보험회사가 정당한 사유 없이 손해배상액을 정하는 것을 지연하였거나 제4항에서 정하는 지급기일 내에 손해배상금을 지급하지 않았을 때, 지급할 손해배상금이 있는 경우에는 그 다음날부터 지급일까지의 기간에 대하여 <부표>‘보험금을 지급할 때의 적립이율’에 따라 연단위 복리로 계산한 금액을 손해배상금에 더하여 지급합니다. 그러나 손해배상청구권자의 책임 있는 사유로 지급이 지연될 때에는 그 해당기간에 대한 이자를 더하여 드리지 않습니다.
- ⑥ 보험회사가 손해배상 청구에 관한 서류를 받은 때부터 30일 이내에 손해배상청구권자에게 손해배상금을 지급하는 것을 거절하는 이유 또는 그 지급을 연기하는 이유(추가 조사가 필요한 때에는 확인이 필요한 사항과 확인이 종료되는 시기를 포함)를 서면(전자우편 등 서면에 갈음할 수 있는 통신수단을 포함)으로 통지하지 않는 경우, 정당한 사유 없이 손해배상액을 정하는 것을 지연한 것으로 봅니다.
- ⑦ 보험회사는 손해배상청구권자의 요청이 있을 때는 손해배상액을 일정기간으로 정하여 정기금^(*)으로 지급할 수 있습니다. 이 경우 각 정기금의 지급기일의 다음날부터 다 지급하는 날까지의 기간에 대하여 보험개발원이 공시한 정기에금이율에 따라 연 단위 복리로 계산한 금액을 손해배상금에 더하여

드립니다.

- (*1) '정당한 이유 없이 협력하지 않은 경우'라 함은 아무런 근거 없이 사고사실을 부인하는 경우, 손해액 입증 자료 등의 요청서류를 제출하지 않는 경우, 피보험자의 불리함을 이유로 블랙박스 영상 등 과실비율 입증자료를 제출하지 않는 경우 등을 말합니다.
- (*2) '정기금'이란 손해배상금 등을 '일시금'으로 한 번에 지급받지 않고 기간을 정하여 나누어 받는 것을 말합니다.

제41조 제출 서류

손해배상청구권자는 보장종목별로 다음의 서류 등을 구비하여 보험회사에 손해배상을 청구하여야 합니다.

손해배상청구권자가 직접 청구하는 경우 필요 서류 등	「대인배상 I·II」	「대물배상」
1. 교통사고 신고사실을 확인할 수 있는 서류	○	○
2. 손해배상청구서	○	○
3. 손해액을 증명하는 서류	○	○
4. 그 밖에 보험회사가 꼭 필요하여 요청하는 서류 등(수리개시 전 자동차점검·정비견적서, 사진 등. 이 경우 수리개시 전 자동차점검·정비견적서의 발급 등에 관한 사항은 보험회사에 구두 또는 서면으로 위임할 수 있으며, 보험회사는 수리개시 전 자동차점검·정비견적서를 발급한 자동차 정비업자에게 이에 대한 검토의 견서를 수리개시 전에 회신하게 됩니다.)	○	○

제42조 가지급금의 지급

- 손해배상청구권자가 가지급금을 청구한 경우 보험회사는 「자동차손해배상보장법」 또는 「교통사고처리특례법」 등에 의해 이 약관에 따라 지급할 금액의 한도에서 가지급금(자동차보험 진료수가 전액, 진료수가 이외의 손해배상금은 이 약관에 따라 지급할 금액의 50%)을 지급합니다.
- 보험회사는 가지급금 청구에 관한 서류 등을 받았을 때에는 지체 없이 지급할 가지급액을 정하고 그 정하여진 날부터 7일 이내에 지급합니다.
- 보험회사가 정당한 사유 없이 가지급액을 정하는 것을 지연하거나 제2항에 정한 지급기일 내에 가지급금을 지급하지 않았을 때, 지급할 가지급금이 있는 경우에는 그 다음날부터 지급일까지의 기간에 대하여 보험개발원이 공시한 보험계약대출이율에 따라 연 단위 복리로 계산한 금액을 가지급금에 더하여 드립니다.
- 보험회사가 가지급금 청구에 관한 서류를 받은 때부터 10일 이내에 손해배상청구권자에게 가지급금을 지급하는 것을 거절하는 이유 또는 그 지급을 연기하는 이유(추가 조사가 필요한 때에는 확인이 필요한 사항과 확인이 종료되는 시기를 포함)를 서면(전자우편 등 서면에 갈음할 수 있는 통신수단을 포함)으로 통지하지 않는 경우, 정당한 사유 없이 가지급액을 정하는 것을 지연한 것으로 봅니다.
- 보험회사는 「자동차손해배상보장법」 등 관련 법령상 피보험자의 손해배상책임이 발생하지 않거나 이 약관상 보험회사의 보험금 지급책임이 발생하지 않는 것이 객관적으로 명백할 경우에는 가지급금을 지급하지 않을 수 있습니다.
- 손해배상청구권자에게 지급한 가지급금은 장래 지급될 손해배상액에서 공제되나, 최종적인 손해배상액의 결정에는 영향을 미치지 않습니다.
- 손해배상청구권자가 가지급금을 청구할 때는 손해배상을 청구하는 경우와 동일하게 제41조(제출 서류)에 정한 서류 등을 보험회사에 제출하여야 합니다.

제3장 보험금의 분담 등

제43조 보험금의 분담

「대인배상 I·II」, 「대물배상」, 「무보험자동차에 의한 손해」, 「자기신체사고(또는 자동차상해 특별약관)」, 「자기차량손해(또는 자기차량손해 알파, 자기차량손해 플러스)」에서는 다음과 같이 보험금을 분담합니다.

1. 이 보험계약과 보상책임의 전부 또는 일부가 중복되는 다른 보험계약(공제계약을 포함)이 있는 경우 : 다른 보험계약이 없는 것으로 가정하여 각각의 보험회사에 가입된 자동차 보험계약에 의해 산출한 보상책임액의 합계액이 손해액보다 많을 때에는 다음의 산식에 따라 산출한 보험금을 지급합니다.

$$\text{손해액} \times \frac{\text{이 보험계약에 의해 산출한 보상책임액}}{\text{다른 보험계약이 없는 것으로 하여 각 보험계약에 의해 산출한 보상책임액의 합계액}}$$

비례보상(예시)

피해차량 손해액 : 100만원, 계약A : 보험가입금액 100만원, 계약B : 보험가입금액 50만원,

- 각 계약별 보상책임액

A : 100만원, B : 50만원

- 사고로 계약 A, B가 부담할 전체 손해액 : 100만원

- 계약 A, B의 부담금액

A : 100만원 $\times$ 100만원 $\div$ (100만원 + 50만원) = 666,667원

B : 100만원 $\times$ 50만원 $\div$ (100만원 + 50만원) = 333,333원

2. 이 보험계약의 「대인배상 I」, 「대인배상 II」, 「대물배상」에서 동일한 사고로 인하여 이 보험계약에서 배상책임이 있는 피보험자가 둘 이상 있는 경우^(*)에는 제10조(지급보험금의 계산)에 의한 보상한도와 범위에 따른 보험금을 각 피보험자의 배상책임의 비율에 따라 분담하여 지급합니다.
3. 제1호 또는 제2호의 규정에도 불구하고 자동차취급업자가 가입한 보험계약에서 보험금이 지급될 수 있는 경우에는 그 보험금을 초과하는 손해를 보상합니다.

(*) 「피보험자가 둘 이상 있는 경우」의 예시

A차량(과실비율 20%)과 B차량(과실비율 80%)의 사고로 C차량에 100만원의 손해가 발생한 경우

A차량의 손해배상금 : 100만원 $\times$ 20% = 20만원

B차량의 손해배상금 : 100만원 $\times$ 80% = 80만원

제44조 보험회사의 대위

- ① 보험회사가 피보험자 또는 손해배상청구권자에게 보험금 또는 손해배상금을 지급한 경우에는 지급한 보험금 또는 손해배상금의 범위에서 제3자에 대한 피보험자의 권리^(*)를 취득합니다. 다만, 보험회사가 보상한 금액이 피보험자의 손해의 일부를 보상한 경우에는 피보험자의 권리를 침해하지 않는 범위에서 그 권리를 취득합니다.
- ② 보험회사는 다음의 권리는 취득하지 않습니다.
 1. 「자기신체사고」의 경우 제3자에 대한 피보험자의 권리. 다만, 보험금을 '별표 1. 대인배상, 무보험 자동차에 의한 손해 지급기준'에 의해 지급할 때는 피보험자의 권리를 취득합니다.
 2. 「자기차량손해(또는 자기차량손해 알파, 자기차량손해 플러스)」의 경우 피보험자동차를 정당한 권

리에 따라 사용하거나 관리하던 자에 대한 피보험자의 권리. 다만, 다음의 경우에는 피보험자의 권리를 취득합니다.

가. 고의로 사고를 낸 경우, 무면허운전이나 음주운전을 하던 중에 사고를 낸 경우, 또는 마약 또는 약물 등의 영향으로 정상적인 운전을 하지 못할 우려가 있는 상태에서 운전을 하던 중에 사고를 낸 경우

나. 자동차 취급업자가 업무로 위탁받은 피보험자동차를 사용하거나 관리하는 동안에 사고를 낸 경우

3. 피보험자가 생계를 같이하는 가족에 대하여 갖는 권리. 다만, 손해가 그 가족의 고의로 인하여 발생한 경우에는 피보험자의 권리를 취득합니다.

③ 피보험자는 보험회사가 제1항 또는 제2항에 따라 취득한 권리의 행사 및 보전에 관하여 필요한 조치를 취하여야 하며, 또한 보험회사가 요구하는 자료를 제출하여야 합니다.

(*1) ‘제3자에 대한 피보험자의 권리’란 제3자의 행위로 인해 피보험자에게 피해가 발생한 경우에 피보험자가 해당 제3자에게 가지는 손해배상청구권 등의 권리를 말합니다.

※ 자기신체사고는 상해보험적 성격을 띄고 있으므로 보험회사의 대위를 인정하지 않습니다.

제45조 보험회사의 불성실행위로 인한 손해배상책임

① 보험회사는 이 보험계약과 관련하여 임직원, 보험설계사, 보험대리점의 책임 있는 사유로 인하여 보험계약자 및 피보험자에게 발생한 손해에 대하여 관계 법률 등에서 정한 바에 따라 손해배상책임을 집니다.

② 보험회사가 보험금의 지급여부나 지급금액에 관하여 보험계약자 또는 피보험자의 곤궁, 경솔 또는 무경험^(*)을 이용하여 현저하게 공정을 잃은 합의를 한 경우에도 손해를 배상할 책임을 집니다.

(*) 곤궁, 경솔 또는 무경험 : 경제적 어려움, 보험지식 및 정보 또는 손해배상에 대한 경험 등이 부족한 상태를 말합니다.

제46조 합의 등의 협조대행

① 보험회사는 피보험자의 협조 요청이 있는 경우 피보험자의 법률상 손해배상책임을 확정하기 위하여 피보험자가 손해배상청구권자와 행하는 합의·절충·중재 또는 소송(확인의 소를 포함)에 대하여 협조하거나, 피보험자를 위하여 이러한 절차를 대행합니다.

② 보험회사는 피보험자에 대하여 보상책임을 지는 한도(동일한 사고로 이미 지급한 보험금이나 가지급금이 있는 경우에는 그 금액을 공제한 금액. 이하 같음) 내에서 제1항의 절차에 협조하거나 대행합니다.

③ 보험회사가 제1항의 절차에 협조하거나 대행하는 경우에는 피보험자는 보험회사의 요청에 따라 협력해야 합니다. 피보험자가 정당한 이유 없이 협력하지 않는 경우 그로 인하여 늘어난 손해에 대하여는 보상하지 않습니다.

④ 보험회사는 다음의 경우에는 제1항의 절차를 대행하지 않습니다.

1. 피보험자가 손해배상청구권자에 대하여 부담하는 법률상의 손해배상책임액이 보험증권에 기재된 보험가입금액을 명백하게 초과하는 때

2. 피보험자가 정당한 이유 없이 협력하지 않는 때

제47조 공탁금의 대출

보험회사가 제46조(합의 등의 협조대행) 제1항의 절차를 대행하는 경우에는, 피보험자에 대하여 보상책임을 지는 한도에서 가압류나 가집행을 면하기 위한 공탁금^(*)을 피보험자에게 대출할 수 있으며 이에 소요되는 비용을 보상합니다. 이 경우 대출금의 이자는 공탁금에 붙여지는 것과 같은 비율로 정하며, 피

보험자는 공탁금(이자를 포함)의 회수청구권을 보험회사에 양도하여야 합니다.

(*1) 공탁은 금전이나 유가증권 등을 공탁소에 맡기는 행위를 말하고, 공탁금은 이에 사용된 돈을 말합니다.

제4편 일반사항

제1장 보험계약의 성립

제48조 보험계약의 성립

- ① 이 보험계약은 보험계약자가 청약을 하고 보험회사가 승낙을 하면 성립합니다.
- ② 보험계약자가 청약을 할 때 '제1회 보험료(보험료를 분납하기로 약정한 경우)' 또는 '보험료 전액(보험료를 일시에 지급하기로 약정한 경우)'(이하 '제1회 보험료 등'이라 함)을 지급하였을 때, 보험회사가 이를 받은 날부터 15일 이내에 승낙 또는 거절의 통지를 발송하지 않으면 승낙한 것으로 봅니다.
- ③ 보험회사가 청약을 승낙했을 때에는 지체 없이 보험증권을 보험계약자에게 드립니다. 그러나 보험계약자가 제1회 보험료 등을 지급하지 않은 경우에는 그러하지 않습니다.
- ④ 보험계약이 성립되면 보험회사는 제52조(보험기간)의 규정에 따라 보험기간의 첫 날부터 보상책임을 집니다. 다만, 보험계약자로부터 제1회 보험료 등을 받은 경우에는, 그 이후 승낙 전에 발생한 사고에 대해서도 청약을 거절할 사유가 없는 한 보상합니다.

제49조 약관 교부 및 설명의무 등

- ① 보험회사는 보험계약자가 청약을 한 경우 보험계약자에게 약관 및 보험계약자 보관용 청약서(청약서 부분)를 드리고 약관의 중요한 내용을 설명하여 드립니다.
- ② 통신판매 보험계약(*1)에서 보험회사는 보험계약자의 동의를 얻어 다음 중 어느 하나의 방법으로 약관을 교부하고 중요한 내용을 설명하여 드립니다.
 1. 사이버몰(컴퓨터를 이용하여 보험거래를 할 수 있도록 설정된 가상의 영업장)을 이용하여 모집하는 경우 : 사이버몰에서 약관 및 그 설명문(약관의 중요한 내용을 알 수 있도록 설명한 문서)을 읽거나 내려 받게 하는 방법. 이 경우 보험계약자가 이를 읽거나 내려 받은 것을 확인한 때에는 약관을 드리고 중요한 내용을 설명한 것으로 봅니다.
 2. 전화를 이용하여 모집하는 경우 : 전화를 이용하여 청약내용, 보험료납입, 보험기간, 계약 전 알릴 의무, 약관의 중요한 내용 등 계약 체결을 위하여 필요한 사항을 질문하거나 설명하는 방법. 이 경우 보험계약자의 답변과 확인내용을 음성 녹음함으로써 약관의 중요한 내용을 설명한 것으로 봅니다.
- ③ 보험회사는 다음 각 호의 방법 중 계약자가 원하는 방법을 확인하여 지체 없이 약관 및 계약자 보관용 청약서를 제공하여 드립니다. 만약, 회사가 전자우편 및 전자적 의사표시로 제공한 경우 계약자 또는 그 대리인이 약관 및 계약자 보관용 청약서 등을 수신하였을 때에는 해당 문서를 드린 것으로 봅니다.
 1. 서면교부
 2. 우편 또는 전자우편
 3. 휴대전화 문자메시지 또는 이에 준하는 전자적 의사표시
- ④ 다음 중 어느 하나에 해당하는 경우 보험계약자는 계약체결일로부터 3개월 이내에 계약을 취소할 수

있습니다. 다만, 의무보험은 제외합니다.

1. 보험계약자가 청약을 했을 때 보험회사가 보험계약자에게 약관 및 보험계약자 보관용 청약서(청약서 부분)를 드리지 않은 경우
2. 보험계약자가 청약을 했을 때 보험회사가 보험계약자에게 약관의 중요한 내용을 설명하지 않은 경우
3. 보험계약자가 보험계약을 체결할 때 청약서에 자필서명^(*)을 하지 않은 경우
- ⑤ 제4항에 따라 계약이 취소된 경우 보험회사는 이미 받은 보험료를 보험계약자에게 돌려 드리며, 보험료를 받은 기간에 대하여 보험개발원이 공시한 보험계약대출이율에 따라 연 단위 복리로 계산한 금액을 더하여 지급합니다.

(*) '통신판매 보험계약'이라 함은 보험회사가 전화우편·컴퓨터통신 등 통신수단을 이용하여 모집하는 보험계약을 말합니다.

(*) 자필서명에는 날인(도장을 찍음) 또는 「전자서명법」 제2조 제2호의 규정에 의한 방식을 포함합니다.

제50조 설명서 교부 및 보험안내자료 등의 효력

- ① 회사는 일반금융소비자에게 청약을 권유하거나 일반금융소비자가 설명을 요청하는 경우 보험안내자료를 교부하여 보험상품에 관한 중요한 사항을 계약자가 이해할 수 있도록 설명하고 계약자가 이해하였음을 서명, 기명날인 또는 녹취 등을 통해 확인받아야 하며, 설명서를 제공하여야 합니다.
- ② 설명서, 약관, 청약서 부분 및 증권의 제공 사실에 관하여 계약자와 회사간에 다툼이 있는 경우에는 회사가 이를 증명하여야 합니다.
- ③ 보험회사가 보험모집과정에서 제작·사용한 보험안내자료(서류·사진·도화 등 모든 안내자료를 포함)의 내용이 보험약관의 내용과 다른 경우에는 보험계약자에게 유리한 내용으로 보험계약이 성립된 것으로 봅니다.

제51조 청약의 철회

- ① 일반금융소비자^(*)는 보험증권을 받은 날부터 15일과 청약을 한 날부터 30일 중 먼저 도래하는 기간 내에 보험계약의 청약을 철회할 수 있습니다.
- ② 제1항에서 보험회사가 보험계약자에게 보험증권을 드린 것에 관해 다툼이 있으면 보험회사가 이를 증명합니다.
- ③ 제1항에도 불구하고 다음 중 어느 하나에 해당하는 경우에는 보험계약의 청약을 철회할 수 없습니다.
 1. 전문금융소비자^(*)가 보험계약의 청약을 한 경우
 2. 「자동차손해배상 보장법」에 따른 의무보험(다만, 일반금융소비자가 동종의 다른 의무보험에 가입한 경우는 제외)
 3. 보험기간이 90일 이내인 보험계약

(*) '일반금융소비자'라 함은 전문금융소비자가 아닌 계약자를 말합니다.

(*) '전문금융소비자'라 함은 보험계약에 관한 전문성, 자산규모 등에 비추어 보험계약에 따른 위험 감수능력이 있는 자로서, 국가, 지방자치단체, 한국은행, 금융회사, 주권상장법인 등을 포함하며 「금융소비자 보호에 관한 법률」 제2조(정의) 제9호에서 정하는 전문금융소비자를 말합니다.

- ④ 청약철회는 계약자가 전화로 신청하거나, 철회의사를 표시하기 위한 서면, 전자우편, 휴대전화 문자 메시지 또는 이에 준하는 전자적 의사표시(이하 '서면 등'이라 합니다)를 발송한 때 효력이 발생합니다. 계약자는 서면 등을 발송한 때에 그 발송 사실을 회사에 지체없이 알려야 합니다.
- ⑤ 보험회사는 보험계약자의 청약 철회를 접수한 날부터 3영업일 이내에 받은 보험료를 보험계약자에게

돌려 드립니다.

- ⑥ 청약을 철회할 당시에 이미 보험사고가 발생하였으나 보험계약자가 보험사고가 발생한 사실을 알지 못한 경우에는 청약 철회의 효력은 발생하지 않습니다.
- ⑦ 보험회사가 제5항의 보험료 반환기일을 지키지 못하는 경우, 반환기일의 다음날부터 반환하는 날까지의 기간은 보험개발원이 공시한 보험계약대출이율에 따라 연 단위 복리로 계산한 금액을 더하여 돌려 드립니다. 다만, 계약자가 제1회 보험료를 신용카드로 납입한 계약의 청약을 철회하는 경우에 회사는 청약의 철회를 접수한 날부터 3영업일 이내에 해당 신용카드회사로 하여금 대금청구를 하지 않도록 해야 하며, 이 경우 회사는 보험료를 반환한 것으로 봅니다.

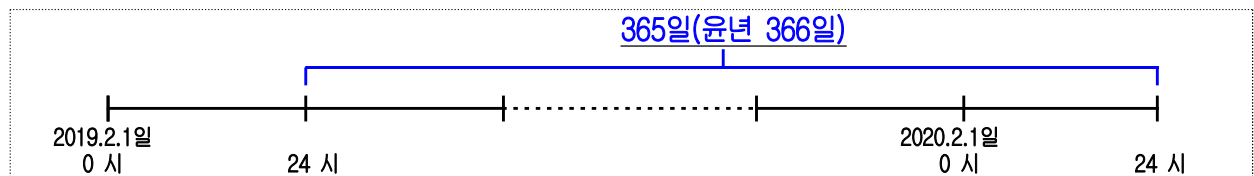
제52조 보험기간

보험회사가 피보험자에 대해 보상책임을 지는 보험기간은 다음과 같습니다.

구 분	보험기간
1. 원칙	①보험증권에 기재된 보험기간의 첫날 24시부터 마지막 날 24시까지. 다만, 의무보험(책임공제를 포함)의 경우 전(前) 계약의 보험기간과 중복되는 경우에는 전 계약의 보험기간이 끝나는 시점부터 시작합니다. ②「자동차손해배상보장법」 제5조의2 제3항에 따라 보험기간을 유예할 경우 보험회사가 유예를 승인한 날부터 운행개시일의 전일까지의 기간을 보험기간에서 제외하고, 해당 기간만큼 보험기간의 마지막 날을 연장합니다.
2. 예외 : 자동차보험에 처음 가입하는 자동차 ^(*) 및 의무보험	보험료를 받은 때부터 마지막 날 24시까지. 다만, 보험증권에 기재된 보험기간 이전에 보험료를 받았을 경우에는 그 보험기간의 첫날 0시부터 시작합니다.

(*) '자동차보험에 처음 가입하는 자동차'라 함은 자동차 판매업자 또는 그 밖의 양도인 등으로부터 매수인 또는 양수인에게 인도된 날부터 10일 이내에 처음으로 그 매수인 또는 양수인을 기명피보험자로 하는 자동차보험에 가입하는 신차 또는 중고차를 말합니다. 다만, 피보험자동차의 양도인이 맺은 보험계약을 양수인이 승계한 후 그 보험기간이 종료되어 이 보험계약을 맺은 경우를 제외합니다.

(예시) 보험기간 (2019.2.1.일부터 2020.2.1.일까지)



제53조 사고발생지역

보험회사는 대한민국(북한지역을 포함) 안에서 생긴 사고에 대하여 보험계약자가 가입한 보장종목에 따라 보상해 드립니다.

제2장 보험계약자 등의 의무

제54조 계약 전 알릴 의무

- ① 보험계약자는 청약을 할 때 다음의 사항에 관해서 알고 있는 사실을 보험회사에 알려야 하며, 제3호

의 경우에는 기명피보험자의 동의가 필요합니다.

1. 피보험자동차의 검사에 관한 사항
 2. 피보험자동차의 용도, 차종, 등록번호(이에 준하는 번호도 포함하며 이하 같음), 차명, 연식, 적재정량, 구조 등 피보험자동차에 관한 사항
 3. 기명피보험자의 성명, 연령 등 피보험자에 관한 사항
 4. 그 밖에 보험청약서에 기재된 사항 중에서 보험료의 계산에 영향을 미치는 사항
- ② 보험회사는 이 보험계약을 맺은 후 보험계약자가 계약 전 알릴 의무를 위반한 사실이 확인되었을 때에는 추가 보험료를 더 내도록 청구하거나, 제63조(보험회사의 보험계약 해지) 제1항 제1호에 따라 해지할 수 있습니다.

제55조 계약 후 알릴 의무

- ① 보험계약자는 보험계약을 맺은 후 다음의 사실이 생긴 것을 알았을 때에는 지체 없이 보험회사에 그 사실을 알리고 승인을 받아야 합니다. 이 경우 그 사실에 따라 보험료가 변경되는 경우 보험회사는 보험료를 더 받거나 돌려주고 계약을 승인하거나, 제63조(보험회사의 보험계약 해지) 제1항 제2호, 제4호에 따라 해지할 수 있습니다.
 1. 용도, 차종, 등록번호, 적재정량, 구조 등 피보험자동차에 관한 사항이 변경된 사실
 2. 피보험자동차에 화약류, 고압가스, 폭발물, 인화물 등 위험물을 싣게 된 사실
 3. 그 밖에 위험이 뚜렷이 증가하는 사실이나 적용할 보험료에 차이가 발생한 사실
- ② 보험계약자는 보험증권에 기재된 주소 또는 연락처가 변경된 때에는 지체 없이 보험회사에 알려야 합니다. 보험계약자가 이를 알리지 않으면 보험회사가 알고 있는 최근의 주소로 알리게 되므로 불이익을 당할 수 있습니다.
- ③ 보험계약자는 「자동차손해배상보장법」 제5조의2 제3항에 따라 보험기간 유예를 신청하고자 할 경우 또는 신청 이후 유예기간의 원인 사실이 변경된 경우 지체 없이 보험회사에 그 사실을 알리고 승인을 받아야 합니다. 보험계약자가 정당한 이유 없이 이를 알리지 않은 경우 보험기간 유예가 제한될 수 있습니다.

제56조 사고발생 시 의무

- ① 보험계약자 또는 피보험자는 사고가 생긴 것을 알았을 때에는 다음의 사항을 이행하여야 합니다.
 1. 지체 없이 손해의 방지와 경감에 힘쓰고, 다른 사람으로부터 손해배상을 받을 수 있는 권리가 있는 경우에는 그 권리(공동불법행위^{(*)1})에서 연대책무자^{(*)2} 상호간의 구상권^{(*)3})을 포함하며 이하 같음)의 보전과 행사에 필요한 절차를 밟아야 합니다.
 2. 다음 사항을 보험회사에 지체 없이 알려야 합니다.
 - 가. 사고가 발생한 때, 곳, 상황(출퇴근 시 승용차 함께 타기 등) 및 손해의 정도
 - 나. 피해자 및 가해자의 성명, 주소, 전화번호
 - 다. 사고에 대한 증인이 있을 때에는 그의 성명, 주소, 전화번호
 - 라. 손해배상의 청구를 받은 때에는 그 내용
 3. 손해배상의 청구를 받은 경우에는 미리 보험회사의 동의 없이 그 전부 또는 일부를 합의하여서는 안 됩니다. 그러나 피해자의 응급치료, 호송 그 밖의 긴급조치는 보험회사의 동의가 필요하지 않습니다.
 4. 손해배상청구의 소송을 제기하려고 할 때 또는 제기 당한 때에는 지체 없이 보험회사에 알려야 합니다.
 5. 피보험자동차를 도난당하였을 때에는 지체 없이 그 사실을 경찰관서에 신고하여야 합니다.
 6. 보험회사가 사고를 증명하는 서류 등 꼭 필요하다고 인정하는 자료를 요구한 경우에는 지체 없이 이를 제출하여야 하며, 또한 보험회사가 사고에 관해 조사하는 데 협력하여야 합니다.

- ② 보험회사는 보험계약자 또는 피보험자가 정당한 이유 없이 제1항에서 정한 사항을 이행하지 않은 경우 그로 인하여 늘어난 손해액이나 회복할 수 있었을 금액을 보험금에서 공제하거나 지급하지 않습니다.

- (*1) '공동불법행위'라 함은 여러 사람이 공동으로 불법행위를 하여 타인에게 손해를 가하는 행위를 말합니다.
 (*2) '연대채무자'란 공동불법행위를 통해 동일한 손해배상책임을 지는 여러 사람을 의미합니다.
 (*3) '상호간의 구상권'이란 연대채무자 중 한 사람이 채무를 100% 이행한 경우 대신하여 변제한 다른 연대채무자의 부담 부분에 대하여 상환을 청구할 수 있는 권리를 말합니다.
 예) A차량(과실비율 20%)과 B차량(과실비율 80%)의 과실로 C차량에 100만원의 손해가 발생한 경우, B차량 운전자가 C차량 운전자에게 100만원을 지급하고 20만원을 A차량 운전자에게 청구할 수 있습니다.

제3장 보험계약의 변동 및 보험료의 환급

제57조 보험계약 내용의 변경

- ① 보험계약자는 의무보험을 제외하고는 보험회사의 승낙을 얻어 다음에 정한 사항을 변경할 수 있습니다. 이 경우 승낙을 서면 등으로 알리거나 보험증권의 뒷면에 기재하여 드립니다.
1. 보험계약자. 다만, 보험계약자가 이 보험계약의 권리·의무를 피보험자자동차의 양수인에게 이전함에 따라 보험계약자가 변경되는 경우에는 제58조(피보험자자동차의 양도)에 따릅니다.
 2. 보험가입금액, 특별약관 등 그 밖의 계약의 내용
- ② 보험회사는 제1항에 따라 계약내용의 변경으로 보험료가 변경된 경우 보험계약자에게 보험료를 반환하거나 추가보험료를 청구할 수 있습니다.
- ③ 보험계약 체결 후 보험계약자가 사망한 경우 이 보험계약에 의한 보험계약자의 권리·의무는 사망시점에서의 법정상속인^(*)에게 이전합니다.

- (*) '법정상속인'이라 함은 피상속인의 사망에 의하여 민법의 규정에 의한 상속순위에 따라 상속받는 자를 말하는 것으로, 재산상속의 순위는 다음과 같습니다.
- ① 피상속인의 직계비속 및 배우자
 - ② 피상속인의 직계존속 및 배우자
 - ③ 피상속인의 형제·자매
 - ④ 피상속인의 4촌 이내 방계혈족

제58조 피보험자자동차의 양도

- ① 보험계약자 또는 기명피보험자가 보험기간 중에 피보험자자동차를 양도한 경우에는 이 보험계약으로 인하여 생긴 보험계약자 및 피보험자의 권리와 의무는 피보험자자동차의 양수인에게 승계되지 않습니다. 그러나 보험계약자가 이 권리와 의무를 양수인에게 이전하고자 한다는 뜻을 서면 등으로 보험회사에 통지하여 보험회사가 승인한 경우에는 그 승인한 때부터 양수인에 대하여 이 보험계약을 적용합니다.
- ② 보험회사가 제1항에 의한 보험계약자의 통지를 받은 날부터 10일 이내에 승인 여부를 보험계약자에게 통지하지 않으면, 그 10일이 되는 날의 다음날 0시에 승인한 것으로 봅니다.
- ③ 제1항에서 규정하는 피보험자자동차의 양도에는 소유권을 유보한 매매계약에 따라 자동차를 '산 사람' 또는 대차계약에 따라 자동차를 '빌린 사람'이 그 자동차를 피보험자자동차로 하고, 자신을 보험계약자

- 또는 기명피보험자로 하는 보험계약이 존속하는 동안에 그 자동차를 '판 사람' 또는 '빌려준 사람'에게 반환하는 경우도 포함합니다. 이 경우 '판 사람' 또는 '빌려준 사람'은 양수인으로 봅니다.
- ④ 보험회사가 제1항의 승인을 하는 경우에는 피보험자동차의 양수인에게 적용되는 보험요율에 따라 보험료의 차이가 나는 경우 피보험자동차가 양도되기 전의 보험계약자에게 남는 보험료를 돌려드리거나, 피보험자동차의 양도 후의 보험계약자에게 추가보험료를 청구합니다.
 - ⑤ 보험회사가 제1항의 승인을 거절한 경우 피보험자동차가 양도된 후에 발생한 사고에 대하여는 보험금을 지급하지 않습니다.
 - ⑥ 보험계약자 또는 기명피보험자가 보험기간 중에 사망하여 법정상속인이 피보험자동차를 상속하는 경우 이 보험계약도 승계된 것으로 봅니다. 다만, 보험기간이 종료되거나 자동차의 명의를 변경하는 경우에는 법정상속인을 보험계약자 또는 기명피보험자로 하는 새로운 보험계약을 맺어야 합니다.

제59조 피보험자동차의 교체

- ① 보험계약자 또는 기명피보험자가 보험기간 중에 기존의 피보험자동차를 폐차 또는 양도한 다음 그 자동차와 동일한 차종의 다른 자동차로 교체한 경우에는, 보험계약자가 이 보험계약을 교체된 자동차에 승계시키고자 한다는 뜻을 서면 등으로 보험회사에 통지하여 보험회사가 승인한 때부터 이 보험계약이 교체된 자동차에 적용됩니다. 이 경우 기존의 피보험자동차에 대한 보험계약의 효력은 보험회사가 승인할 때에 상실됩니다.
- ② 보험회사가 서면 등의 방법으로 통지를 받은 날부터 10일 이내에 제1항에 의한 승인 여부를 보험계약자에게 통지하지 않으면, 그 10일이 되는 날의 다음날 0시에 승인한 것으로 봅니다.
- ③ 제1항에서 규정하는 '동일한 차종의 다른 자동차로 교체한 경우'라 함은 개인소유 자가용승용자동차간에 교체한 경우를 말합니다. 다만, 인가된 자동차학원 또는 자동차학원 대표자 소유의 자동차로서 운전교습, 도로주행교육 및 시험에 사용되는 승용자동차는 제외됩니다.
- ④ 보험회사가 제1항의 승인을 하는 경우에는 교체된 자동차에 적용하는 보험요율에 따라 보험료의 차이가 나는 경우 보험계약자에게 남는 보험료를 돌려드리거나 추가보험료를 청구할 수 있습니다. 이 경우 기존의 피보험자동차를 말소등록한 날 또는 소유권을 이전등록한 날부터 승계를 승인한 날의 전날까지의 기간에 해당하는 보험료를 일(日)단위로 계산하여 보험계약자에게 반환하여 드립니다.
- ⑤ 보험회사가 제1항의 승인을 거절한 경우 교체된 자동차를 사용하다가 발생한 사고에 대해서는 보험금을 지급하지 않습니다.

<예시> 일(日)단위로 계산의 사례

$$\text{기납입보험료 총액} \times \frac{\text{해당기간}}{365(\text{윤년} : 366)}$$

제60조 보험계약의 취소

보험회사가 보험계약자 또는 피보험자의 사기에 의해 보험계약을 체결한 점을 증명한 경우, 보험회사는 보험기간이 시작된 날부터 6개월 이내(사기 사실을 안 날부터는 1개월 이내)에 계약을 취소할 수 있습니다.

※ 제60조에 의해 보험계약이 취소된 경우 제64조 제3항이 적용됩니다.

제61조 보험계약의 효력 상실

보험회사가 파산선고를 받은 날부터 보험계약자가 보험계약을 해지하지 않고 **3개월**이 경과하는 경우에는 보험계약이 효력을 상실합니다.

제62조 보험계약자의 보험계약 해지·해제

- ① 보험계약자는 언제든지 임의로 보험계약의 일부 또는 전부를 해지할 수 있습니다. 다만, 의무보험은 다음 중 어느 하나에 해당하는 경우에만 해지할 수 있습니다.
 1. 피보험자동차가 「자동차손해배상보장법」 제5조 제4항에 정한 자동차(의무보험 가입대상에서 제외되거나 도로가 아닌 장소에 한하여 운행하는 자동차)로 변경된 경우
 2. 피보험자동차를 양도한 경우. 다만, 제58조(피보험자동차의 양도) 또는 제59조(피보험자동차의 교체)에 따라 보험계약이 양수인 또는 교체된 자동차에 승계된 경우에는 의무보험에 대한 보험계약을 해지할 수 없습니다.
 3. 피보험자동차의 말소등록으로 운행을 중지한 경우. 다만, 제59조(피보험자동차의 교체)에 따라 보험계약이 교체된 자동차에 승계된 경우에는 의무보험에 대한 보험계약을 해지할 수 없습니다.
 4. 천재지변, 교통사고, 화재, 도난 등의 사유로 인하여 피보험자동차를 더 이상 운행할 수 없게 된 경우. 다만, 제59조(피보험자동차의 교체)에 따라 보험계약이 교체된 자동차에 승계된 경우에는 의무보험에 대한 보험계약을 해지할 수 없습니다.
 5. 이 보험계약을 맺은 후에 피보험자동차에 대하여 이 보험계약과 보험기간의 일부 또는 전부가 중복되는 의무보험이 포함된 다른 보험계약(공제계약을 포함)을 맺은 경우
 6. 보험회사가 파산선고를 받은 경우
 7. 「자동차손해배상보장법」 제5조의2에서 정하는 '보험 등의 가입의무 면제' 사유에 해당하는 경우
 8. 자동차해체재활용업자가 해당 자동차·자동차등록증·등록번호판 및 봉인을 인수하고 그 사실을 증명하는 서류를 발급한 경우
 9. 건설기계관리법에 따라 건설기계해체재활용업자가 해당 건설기계와 등록번호표를 인수하고 그 사실을 증명하는 서류를 발급한 경우
- ② 이 보험계약이 의무보험만 체결된 경우로서, 이 보험계약을 맺기 전에 피보험자동차에 대하여 의무보험이 포함된 다른 보험계약(공제계약을 포함하며 이하 같음)이 유효하게 맺어져 있는 경우에는, 보험계약자는 그 다른 보험계약이 종료하기 전에 이 보험계약을 해제할 수 있습니다. 만일, 그 다른 보험계약이 종료된 후에는 그 종료일 다음날부터 보험기간이 개시되는 의무보험이 포함된 새로운 보험계약을 맺은 경우에 한하여 이 보험계약을 해제할 수 있습니다.
- ③ 타인을 위한 보험계약에서 보험계약자는 기명피보험자의 동의를 얻거나 보험증권을 소지한 경우에 한하여 제1항 또는 제2항의 규정에 따라 보험계약을 해지하거나 해제할 수 있습니다.

※ ‘해지’는 계속적인 계약관계를 해당 시점부터 장래를 향하여 소멸시키는 것을 말하고, ‘해제’는 계약의 효력을 소급하여 과거부터 소멸시키는 것으로 처음부터 보험계약을 하지 않은 상태 또는 보험계약이 존재하지 않던 상태로 돌아가게 됩니다.

제62조의2 위법계약의 해지

- ① 계약자는 『금융소비자 보호에 관한 법률』 제47조 및 관련규정이 정하는 바에 따라 계약체결에 대한 회사의 법위반사항이 있는 경우 계약체결일로부터 5년 이내의 범위에서 계약자가 위반사항을 안 날로부터 1년 이내에 계약해지요구서에 증빙서류를 첨부하여 위법계약의 해지를 요구할 수 있습니다. 다만, 「자동차손해배상 보장법」에 따른 의무보험에 대해 해지 요구를 할 때에는 동종의 다른 의무보험에 가입되어 있는 경우에만 해지할 수 있습니다.
- ② 회사는 해지요구를 받은 날부터 10일 이내 수락여부를 계약자에 통지하여야 하며, 거절할 때에는 거절 사유를 함께 통지하여야 합니다.
- ③ 계약자는 회사가 정당한 사유 없이 제1항의 요구를 따르지 않는 경우 해당 계약을 해지할 수 있습니다.
- ④ 제1항 및 제3항에 따라 계약이 해지된 경우 회사는 제64조(보험료의 환급 등) 제3항 제1호에 따른 보험료를 계약자에게 지급합니다.
- ⑤ 계약자는 제1항에 따른 제척기간에도 불구하고 민법 등 관계 법령에서 정하는 바에 따라 법률상의

권리를 행사 할 수 있습니다.

제63조 보험회사의 보험계약 해지

- ① 보험회사는 다음 중 어느 하나에 해당하는 경우가 발생하였을 때, 그 사실을 안 날부터 1개월 이내에 보험계약을 해지할 수 있습니다. 다만, 제1호, 제2호, 제4호, 제5호에 의한 계약해지는 의무보험에 대해 적용하지 않습니다.
 1. 보험계약자가 보험계약을 맺을 때 고의 또는 중대한 과실^(*)로 제54조(계약 전 알릴 의무) 제1항의 사항에 관하여 알고 있는 사실을 알리지 않거나 사실과 다르게 알린 경우. 다만, 다음 중 어느 하나에 해당하는 경우 보험회사는 보험계약을 해지하지 못합니다.
 - 가. 보험계약을 맺은 때에 보험회사가 보험계약자가 알려야 할 사실을 알고 있었거나 보험회사의 과실로 알지 못하였을 때
 - 나. 보험계약자가 보험금을 지급할 사고가 발생하기 전에 보험청약서의 기재사항에 대하여 서면으로 변경을 신청하여 보험회사가 이를 승인하였을 때
 - 다. 보험회사가 보험계약을 맺은 날부터 보험계약을 해지하지 않고 6개월이 경과한 때
 - 라. 보험을 모집한 자(이하 '보험설계사 등'이라 합니다)가 보험계약자 또는 피보험자에게 계약 전 알릴 의무를 이행할 기회를 부여하지 않았거나 보험계약자 또는 피보험자가 사실대로 알리는 것을 방해한 경우, 또는 보험계약자 또는 피보험자에 대해 사실대로 알리지 않게 하였거나 부실하게 알리도록 권유했을 때. 다만, 보험설계사 등의 행위가 없었다 하더라도 보험계약자 또는 피보험자가 사실대로 알리지 않거나 부실하게 알린 것으로 인정되는 경우에는 그러하지 않습니다.
 - 마. 보험계약자가 알려야 할 사항이 보험회사가 위험을 측정하는 데 관련이 없을 때 또는 적용할 보험료에 차액이 생기지 않은 때
 2. 보험계약자가 보험계약을 맺은 후에 제55조(계약 후 알릴 의무) 제1항에 정한 사실이 생긴 것을 알았음에도 불구하고 지체 없이 알리지 않거나 사실과 다르게 알린 경우. 다만, 보험계약자가 알려야 할 사실이 뚜렷하게 위험을 증가시킨 것이 아닌 때에는 보험회사가 보험계약을 해지하지 못합니다.
 3. 보험계약자가 정당한 이유 없이 법령에 정한 자동차검사를 받지 않은 경우
 4. 보험회사가 제54조(계약 전 알릴 의무) 제2항, 제55조(계약 후 알릴 의무) 제1항, 제58조(피보험자 동차의 양도) 제4항, 제59조(피보험자자동차의 교체) 제4항 등에 따라 추가보험료를 청구한 날부터 14일 이내에 보험계약자가 그 보험료를 내지 않은 경우. 다만, 다음 중 어느 하나에 해당하는 경우 보험회사는 보험계약을 해지하지 못합니다.
 - 가. 보험회사가 제54조(계약 전 알릴 의무) 제1항에서 규정하는 계약 전 알릴의무 위반 사실을 안 날부터 1개월이 지난 경우
 - 나. 보험회사가 보험계약자로부터 제55조(계약 후 알릴 의무) 제1항에서 정하는 사실을 통지받은 후 1개월이 지난 경우
 5. 보험금의 청구에 관하여 보험계약자, 피보험자, 보험금을 수령하는 자 또는 이들의 법정대리인^(*)의 사기행위가 발생한 경우
- ② 보험회사는 보험계약자가 계약 전 알릴 의무 또는 계약 후 알릴 의무를 이행하지 않아 제1항 제1호 또는 제2호에 따라 보험계약을 해지한 때에는 해지 이전에 생긴 사고에 대해서도 보상하지 않으며, 이 경우 보험회사는 지급한 보험금의 반환을 청구할 수 있습니다. 다만, 계약 전 알릴 의무 또는 계약 후 알릴 의무를 위반한 사실이 사고의 발생에 영향을 미치지 않았음이 증명된 때에는 보험회사는 보상합니다.
- ③ 보험회사는 보험계약자가 다른 보험의 가입내역을 알리지 않거나 사실과 다르게 알렸다는 이유로 계약을 해지하거나 보험금 지급을 거절하지 않습니다.

- (*1) ‘중대한 과실’이란 민법상 선량한 관리자의 주의의무를 현저하게 결하는 것으로, 주의의무 위반의 정도가 일반인의 상식으로 이해할 수 없을 정도로 큰 경우를 말합니다.
- (*2) ‘법정대리인’이란 위임을 받지 않고도 직접 법률의 규정에 의하여 대리권의 효력이 발생하는 자(친권자, 후견인)를 말합니다.

제64조 보험료의 환급 등

- ① 보험기간이 시작되기 전에 보험료가 변경된 때에는 변경 전 보험료와 변경 후 보험료의 차액을 더 받거나 돌려 드립니다.
- ② 보험회사의 고의·과실로 보험료가 적정하지 않게 산정되어 보험계약자가 적정보험료를 초과하여 납입한 경우, 보험회사는 이를 안 날 또는 보험계약자가 반환을 청구한 날부터 3일 이내에 적정보험료를 초과하는 금액 및 이에 대한 이자(납입한 날부터 반환하는 날까지의 기간에 대해 보험개발원이 공시한 보험계약대출이율에 따라 연 단위 복리로 계산한 금액)를 돌려드립니다. 다만, 보험회사에게 고의·과실이 없을 경우에는 적정보험료를 초과한 금액만 돌려드립니다.
- ③ 보험회사는 보험계약이 취소되거나 해지된 때, 또는 그 효력이 상실된 때에는 다음과 같이 보험료를 돌려드립니다.
 1. 보험계약자 또는 피보험자의 책임 없는 사유에 의하는 경우 : 제49조(약관 교부 및 설명의무 등) 제4항에 의해 계약이 취소된 때에는 보험회사에 납입한 보험료의 전액, 효력 상실되거나 해지(제62조의2에 따른 위법계약 해지를 포함한다)된 경우에는 경과하지 않은 기간에 대하여 일단위로 계산한 보험료
 2. 보험계약자 또는 피보험자의 책임 있는 사유에 의하는 경우 : 이미 경과한 기간에 대하여 단기요율로 계산한 보험료를 뺀 잔액
 3. 보험계약이 해지(제62조의2에 따른 위법계약 해지를 포함한다)된 경우, 계약을 해지하기 전에 보험회사가 보상하여야 하는 사고가 발생한 때에는 보험료를 환급하지 않습니다.
- ④ 제3항에서 '보험계약자 또는 피보험자에게 책임이 있는 사유'라 함은 다음의 경우를 말합니다.
 1. 보험계약자 또는 피보험자가 임의 해지하는 경우(의무보험의 해지는 제외)
 2. 보험회사가 제60조(보험계약의 취소) 또는 제63조(보험회사의 보험계약 해지)에 따라 보험계약을 취소하거나 해지하는 경우
 3. 보험료 미납으로 인한 보험계약의 효력 상실
- ⑤ 보험계약이 해제된 경우에는 보험료 전액을 환급합니다.
- ⑥ 이 약관에 의해 보험회사가 보험계약자가 낸 보험료의 전부 또는 일부를 돌려드리는 경우에는 보험료를 반환할 의무가 생긴 날부터 3일 이내에 드립니다.
- ⑦ 보험회사가 제6항의 반환기일이 지난 후 보험료를 반환하는 경우에는 반환기일의 다음 날부터 반환하는 날까지의 기간은 보험개발원이 공시한 보험계약대출이율에 따라 연 단위 복리로 계산한 금액을 더하여 돌려드립니다. 다만, 이 약관에서 이자의 계산에 관해 달리 정하는 경우에는 그에 따릅니다.

제4장 그 밖의 사항

제65조 약관의 해석

- ① 보험회사는 신의성실의 원칙에 따라 공정하게 약관을 해석하여야 하며 보험계약자에 따라 다르게 해석하지 않습니다.
- ② 보험회사는 약관의 뜻이 명백하지 않은 경우에는 보험계약자에게 유리하게 해석합니다.
- ③ 보험회사는 보상하지 않는 손해 등 보험계약자나 피보험자에게 불리하거나 부담을 주는 내용은 확대

하여 해석하지 않습니다.

제66조 보험회사의 개인정보이용 및 보험계약 정보의 제공

- ① 보험회사는 제37조(제출 서류) 제5호, 제6호의 배상의무자의 개인정보와 제56조(사고발생 시 의무) 제1항 제2호 나목, 다목의 피해자, 가해자 및 증인의 개인정보를 보험사고의 처리를 위한 목적으로만 이용할 수 있습니다.
- ② 보험회사는 보험계약에 의한 의무의 이행 및 관리를 위한 판단자료로 활용하기 위하여 「개인정보보호법」 제15조, 제17조, 제22조 내지 제24조, 「신용정보의 이용 및 보호에 관한 법률」 제32조, 같은법 시행령 제28조에서 정하는 절차에 따라 보험계약자와 피보험자의 동의를 받아 다음의 사항을 다른 보험회사 및 보험관계단체에 제공할 수 있습니다.
 1. 기명피보험자의 성명, 주민등록번호 및 주소와 피보험자동차의 차량번호, 형식, 연식
 2. 계약일시, 보험종목, 보장종목, 보험가입금액, 자기부담금 및 보험료 할인·할증에 관한 사항, 특별약관의 가입사항, 계약해지 시 그 내용 및 사유
 3. 사고일시 또는 일자, 사고내용 및 각종 보험금의 지급내용 및 사유

제67조 피보험자동차 등에 대한 조사

보험회사는 피보험자동차 등에 관하여 필요한 조사를 하거나 보험계약자 또는 피보험자에게 필요한 설명 또는 증명을 요구할 수 있습니다. 이 경우 보험계약자, 피보험자 또는 이들의 대리인은 이러한 조사 또는 요구에 협력하여야 합니다.

제68조 예금보험기금에 의한 보험금 등의 지급보장

보험회사가 파산 등으로 인하여 보험금 등을 지급하지 못할 경우에는 「예금자보호법」에서 정하는 바에 따라 그 지급을 보장합니다.

제69조 보험사기행위 금지

보험계약자, 피보험자, 피해자 등이 보험사기행위를 행한 경우 관련 법령에 따라 형사처벌 등을 받을 수 있습니다.

제70조 분쟁의 조정

- ① 이 보험계약의 내용 또는 보험금의 지급 등에 관하여 보험회사와 보험계약자, 피보험자, 손해배상청구권자, 그 밖에 이해관계에 있는 자 사이에 분쟁이 있을 경우에는 금융감독원에 설치된 금융분쟁조정위원회의 조정을 받을 수 있으며, 분쟁조정 과정에서 계약자는 관계 법령이 정하는 바에 따라 회사가 기록 및 유지·관리하는 자료의 열람(사본의 제공 또는 청취를 포함한다)을 요구할 수 있습니다.
- ② 회사는 일반금융소비자인 계약자가 조정을 통하여 주장하는 권리나 이익의 금액이 「금융소비자 보호에 관한 법률」 제42조에서 정하는 일정 금액 이내인 분쟁사건에 대하여 조정절차가 개시된 경우에는 관계 법령이 정하는 경우를 제외하고는 소를 제기하지 않습니다.

제71조 관할법원

이 보험계약에 관한 소송 및 민사조정은 계약자의 주소지를 관할하는 법원으로 합니다. 다만, 회사와 계약자가 합의하여 관할법원을 달리 정할 수 있습니다.

제72조 준용규정

이 계약은 대한민국 법에 따라 규율되고 해석되며, 약관에서 정하지 않은 사항은 「금융소비자 보호에

관한 법률, 상법, 민법 등 관계 법령을 따릅니다.

<별표 1> 대인배상, 무보험자동차에 의한 상해 지급기준

※ <별표 1>의 나이(연령)는 만 나이(연령)를 기준으로 합니다.

가. 사 망

각 보장종목별 보험가입금액 한도 내에서 다음의 금액을 지급함.

항목	지급기준
1. 장례비	가. 지급액 : 5,000,000원
2. 위자료	가. 사망자 본인 및 유족의 위자료 (1) 사망 당시 피해자의 나이가 65세 미만인 경우 : 80,000,000원 (2) 사망 당시 피해자의 나이가 65세 이상인 경우 : 50,000,000원 나. 청구권자의 범위 및 청구권자별 지급기준 : 민법상 상속규정에 따름
3. 상실수익액	가. 산정방법 : 사망한 본인의 월평균 현실소득액(제세액공제)에서 본인의 생활비(월 평균현실소득액에 생활비용을 공한 금액)를 공제한 금액에 취업가능월수에 해당하는 호프만 계수^(*)를 곱하여 산정.(단, 사망일부터 취업가능연한까지 월수에 해당하는 호프만계수의 총합은 240을 한도로 함) 〈산식〉 (월평균현실소득액 - 생활비) × (사망일부터 보험금 지급일까지의 월수 + 보험금지급일부터 취업가능 연한까지 월수에 해당하는 호프만 계수) (*) ‘호프만 계수’란 교통사고로 사망하거나 후유장애를 입은 피해자의 상실수익액 계산 시 장래에 대한 수입감소분을 현재에 미리 받음으로 중간이자를 공제하게 됩니다. 이 때 호프만 계수는 중간이자를 단리로 계산하여 공제하는 방식을 말하며, 산식은 ‘마.호프만 계수’에 있습니다. ※ 호프만 계수의 월수 계산 시 월 미만 일자는 모두 합산하여 30일을 초과할 경우에만 1개월을 가산합니다.(30일 이하는 미반영) (상실수익액 계산) $\text{월현실소득액} \times (1 - 1/3) \times \text{호프만 계수}$ (예시) ‘19.4.1일 자동차사고로 피해자 현장사망, 피해자연령 만55세(‘63.8.15 일생), 월현실소득액(300만원), 취업가능월수(112개월, 2029.8.15. - 2019.4.1. = 9년 4개월 14일(월 미만 일자는 버림), 호프만 계수(91.7592) → $300\text{만원} \times (1 - 1/3) \times 91.7592$ $= 183,518,400\text{원}$ 나. 현실소득액의 산정방법 (1) 유직자 (가) 산정대상기간 ① 급여소득자 : 사고발생 직전 또는 사망 직전 과거 3개월로 하되, 계절적 요인 등에 따라 급여의 차등이 있는 경우와 상여금, 체력단련비, 연월차휴가보상금 등 매월 수령하는 금액이 아닌 것은 과거 1년간으로 함.

항목	지급기준
3. 상실수익액	② 급여소득자 이외의 자 : 사고발생 직전 과거 1년간으로 하며, 기간이 1년 미만인 경우에는 계절적인 요인 등을 감안하여 타당한 기간으로 함. (나) 산정방법 1) 현실소득액을 증명할 수 있는 자 세법에 의한 관계증빙서에 따라 소득을 산정할 수 있는 자에 한하여 다음과 같이 산정한 금액으로 함. 가) 급여소득자 피해자가 근로의 대가로서 받은 보수액에서 제세액을 공제한 금액. 그러나 피해자가 사망 직전에 보수액의 인상이 확정된 경우에는 인상된 금액에서 제세액을 공제한 금액 <용어 풀이> ① '급여소득자'라 함은 소득세법 제20조에서 규정한 근로소득을 얻고 있는 자로서 일용근로자 이외의 자를 말함. ② '근로의 대가로 받은 보수'라 함은 본봉, 수당, 성과급, 상여금, 체력단련비, 연월차휴가보상금 등을 말하며, 실비변상적인 성격을 가진 대가는 제외함. ③ '세법에 따른 관계증빙서'라 함은 사고발생 전에 신고하거나 납부하여 발행된 관계증빙서를 말함. 다만, 신규취업자, 신규사업개시자 또는 사망 직전에 보수액의 인상이 확정된 경우에 한하여 세법 규정에 따라 정상적으로 신고하거나 납부(신고 또는 납부가 지체된 경우는 제외함)하여 발행된 관계증빙서를 포함함. 나) 사업소득자 ① 세법에 따른 관계증빙서에 따라 증명된 수입액에서 그 수입을 위하여 필요한 제경비 및 제세액을 공제하고 본인의 기여율을 감안하여 산정한 금액 〈산식〉 $[\text{연간수입액} - \text{주요경비} - (\text{연간수입액} \times \text{기준 경비율}) - \text{제세공과금}] \times \text{노무기여율} \times \text{투자비율}$ (주) 1. 제 경비가 세법에 따른 관계증빙서에 따라 증명되는 경우에는 위 기준경비율 또는 단순경비율을 적용하지 않고 그 증명된 경비를 공제함. 2. 소득세법 등에 의해 단순경비율 적용대상자는 기준경비율 대신 그 비율을 적용함. 3. 투자비율은 증명이 불가능할 때에는 '1/동업자수'로 함. 4. 노무기여율은 85/100를 한도로 타당한 율을 적용함. <용어 풀이> ① '주요경비'란 매입비용(재화의 매입, 가공비용, 운반비용 등), 임차료(사업에 직접 사용하는 건축물 및 기계장치 등 고정자산에 대한 임차료), 인건비(종업원의 임금, 퇴직급여 등) 등을 말합니다. ② '기준경비율'이란 장부를 기재하지 않은 사업자의 직전년도 수입금액의 합계액이 소득세법령에서 정한 기준금액 이상인 경우(이하인 경우 '단순경비율'이라 함) 등에 적용하는 기준율을 말합니다. ② 본인이 없더라도 사업의 계속성이 유지될 수 있는 경우에는 위 ①의 산식에 따르지 않고 일용근로자 임금을 인정함. ③ 위 ①에 따라 산정한 금액이 일용근로자 임금에 미달한 경우에는 일용근로자 임금을 인정함.

항목	지급기준
3. 상실수익액	<용어 풀이> ① 이 보험에서 사업소득자라 함은 소득세법 제19조에서 규정한 소득을 얻고 있는 자를 말함. ② 이 보험에서 일용근로자 임금이라 함은 통계법 제15조에 의한 통계작성 지정기관(대한건설협회, 중소기업중앙회)이 통계법 제17조에 따라 조사공표한 노임 중 공사부문은 보통인부, 제조부문은 단순노무종사원의 임금을 적용하여 아래와 같이 산정함. <산식> (공사부문 보통인부임금+제조부문 단순노무종사원 임금)/2 * 월 임금 산출 시 25일을 기준으로 산정 다) 그 밖의 유직자(이자소득자, 배당소득자 제외) 세법상의 관계증빙서에 따라 증명된 소득액에서 제세액을 공제한 금액. 다만, 부동산임대소득자의 경우에는 일용근로자 임금을 인정하며, 이 기준에서 정한 여타의 증명되는 소득이 있는 경우에는 그 소득과 일용근로자 임금 중 많은 금액을 인정함. 라) 위 가), 나), 다)에 해당하는 자로서 기술직 종사자는 통계법 제15조에 의한 통계작성지정기관(공사부문 : 대한건설협회, 제조부문 : 중소기업중앙회)이 통계법 제17조에 따라 조사공표한 노임에 의한 해당직종 임금이 많은 경우에는 그 금액을 인정함. 다만, 사고발생 직전 1년 이내 해당 직종에 종사하고 있었음을 관련 서류를 통해 객관적으로 증명한 경우에 한함. <용어 풀이> ① 기술직 종사자가 ‘관련 서류를 통해 객관적으로 증명한 경우’라 함은 자격증, 노무비 지급확인서 등의 입증 서류를 보험회사로 제출한 것을 말함. 2) 현실소득액을 증명하기 곤란한 자 세법에 의한 관계증빙서에 따라 소득을 산정할 수 없는 자는 다음과 같이 산정한 금액으로 함. 가) 급여소득자 일용근로자 임금 나) 사업소득자 일용근로자 임금 다) 그 밖의 유직자 일용근로자 임금 라) 위 가), 나), 다)에 해당하는 자로서 기술직 종사자는 통계법 제15조에 의한 통계작성지정기관(공사부문 : 대한건설협회, 제조부문 : 중소기업중앙회)이 통계법 제17조에 따라 조사, 공표한 노임에 의한 해당직종 임금이 많은 경우에는 그 금액을 인정함. 다만, 사고발생 직전 1년 이내 해당 직종에 종사하고 있었음을 관련 서류를 통해 객관적으로 증명한 경우에 한함. 3) 미성년자로서 현실소득액이 일용근로자 임금에 미달한 자 : 19세에 이르기까지는 현실소득액, 19세 이후는 일용근로자 임금 (2) 가사종사자 : 일용근로자 임금 (3) 무직자(학생 포함) : 일용근로자 임금

항목	지급기준								
3. 상실수익액	(4) 현역병 등 군 복무해당자(복무예정자 포함) : 일용근로자 임금 (5) 소득이 두 가지 이상인 자 (가) 세법에 따른 관계증빙서에 따라 증명된 소득이 두 가지 이상 있는 경우에는 그 합산액을 인정함. (나) 세법에 따른 관계증빙서에 따라 증명된 소득과 증명 곤란한 소득이 있는 때 혹은 증명이 곤란한 소득이 두 가지 이상 있는 경우에 이 기준에 따라 인정하는 소득 중 많은 금액을 인정함. (6) 외국인 (가) 유직자 ① 국내에서 소득을 얻고 있는 자로서 그 증명이 가능한 자 : 위 1)의 현실소득액의 증명이 가능한 자의 현실소득액 산정방법으로 산정한 금액 ② 위 ① 이외의 자 : 일용근로자 임금 (나) 무직자(학생 및 미성년자 포함) : 일용근로자 임금 다. 생활비율 : 1/3 라. 취업가능월수 (1) 취업가능연한을 65세로 하여 취업가능월수를 산정함. 다만, 법령, 단체협약 또는 그 밖의 별도의 정년에 관한 규정이 있으면 이에 의하여 취업가능월수를 산정하며, 피해자가 「농업·농촌 및 식품산업 기본법」 제3조제2호에 따른 농업인이나 「수산업·어촌 발전 기본법」 제3조제3호에 따른 어업인일 경우(피해자가 객관적 자료를 통해 증명한 경우에 한함)에는 취업가능연한을 70세로 하여 취업가능월수를 산정함. (2) 피해자가 사망 당시(후유장애를 입은 경우에는 노동능력상실일) 62세 이상인 경우에는 다음의 「62세 이상 피해자의 취업가능월수」에 의하되, 사망일 또는 노동능력상실일부터 정년에 이르기까지는 월현실소득액을, 그 이후부터 취업가능월수까지는 일용근로자 임금을 인정함 <62세 이상 피해자의 취업가능월수> <table border="1"> <thead> <tr> <th>피해자의 나이</th><th>취업가능월수</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>62세부터 67세 미만</td><td>36개월</td></tr> <tr> <td>67세부터 76세 미만</td><td>24개월</td></tr> <tr> <td>76세 이상</td><td>12개월</td></tr> </tbody> </table> (3) 취업가능연한이 사회통념상 65세 미만인 직종에 종사하는 자인 경우 해당 직종에 타당한 취업가능연한 이후 65세에 이르기까지의 현실소득액은 사망 또는 노동능력 상실 당시의 일용근로자 임금을 인정함. (4) 취업시기는 19세로 함. (5) 외국인 (가) 적법한 일시체류자(*1)인 경우 생활 본거지인 본국의 소득기준을 적용함. 다만, 적법한 일시체류자가 국내에서 취업활동을 한 경우 아래 (다)를 적용함. (나) 적법한 취업활동자(*2)인 경우 외국인 근로자의 적법한 체류기간 동안은 국내의 소득기준을 적용하고, 적법한 체류기간 종료 후에는 본국의 소득기준을 적용함. 다만, 사고 당시 남은 적법한 체류기간이 3년 미만인 경우 사고일부	피해자의 나이	취업가능월수	62세부터 67세 미만	36개월	67세부터 76세 미만	24개월	76세 이상	12개월
피해자의 나이	취업가능월수								
62세부터 67세 미만	36개월								
67세부터 76세 미만	24개월								
76세 이상	12개월								

항목	지급기준
3. 상실수익액	터 3년간 국내의 소득기준을 적용함. (다) 그 밖의 경우 사고일부터 3년은 국내의 소득기준을, 그 후부터는 본국의 소득기준을 적용함. (*)1) '적법한 일시체류자'라 함은 국내 입국허가를 득하였으나 취업활동의 허가를 얻지 못한 자를 말합니다. (*)2) '적법한 취업활동자'라 함은 국내 취업활동 허가를 얻은 자를 말합니다. 마. 호프만 계수 : 법정이율 월 5/12%, 단리에 따라 중간이자를 공제하고 계산하는 방법 〈산식〉 $\frac{1}{1+i} + \frac{1}{(1+2i)} + \dots + \frac{1}{(1+ni)}$ $i=5/12\%$, $n=$취업가능월수

나. 부 상

각 보장종목별 보험가입금액 한도 내에서 다음의 금액을 지급하되, 「대인배상 I」은 「자동차손해배상보장법시행령」 [별표 1]에서 정한 상해급별 보상한도 내에서 지급함.

항목	지급기준
1. 적극손해	가. 구조수색비 : 사회통념상으로 보아 필요타당한 실비 나. 치료관계비 : 의사의 진단 기간에서 치료에 소요되는 다음의 비용(외국에서 치료를 받은 경우에는 국내의료기관에서의 치료에 소요되는 비용 상당액. 다만, 국내 의료기관에서 치료가 불가능하여 외국에서 치료를 받는 경우에는 그에 소요되는 타당한 비용)으로 하되, 관련법규에서 환자의 진료비로 인정하는 선택진료비를 포함함. 다만, '자동차손해배상보장법 시행령' <별표1> 에서 정한 상해급별 구분 중 12급 내지 14급에 해당하는 교통사고 환자가 상해를 입은 날로부터 4주를 경과한 후에도 의학적 소견에 따른 향후 치료를 요하는 경우에는 의료법에 따른 진단서상 향후 치료에 대한 소견 범위에 기재된 치료기간 내 치료에 소요되는 비용으로 함. (1) 입원료 (가) 입원료는 대중적인 일반병실(이하 '기준병실'이라 함)의 입원료를 지급함. 다만, 의사가 치료상 부득이 기준병실 보다 입원료가 비싼 병실(이하 '상급병실'이라 함)에 입원하여야 한다고 판단하여 상급병실에 입원하였을 때에는 그 병실의 입원료를 지급함. (나) 기준병실이 없어 부득이하게 병원급 이상 의료기관의 상급병실에 입원하였을 때에는 7일의 범위에서는 그 병실의 입원료를 지급함. 입원일수가 7일을 초과한 때에는 그 초과한 기간은 기준병실의 입원료와 상급병실의 입원료와의 차액은 지급하지 않음. (다) 피보험자나 피해자의 희망으로 상급병실에 입원하였을 때는 기준병실의 입원료와 상급병실의 입원료와의 차액은 지급하지 않음.

항목	지급기준																																								
	(2) 응급치료, 호송, 진찰, 전원, 퇴원, 투약, 수술(성형수술 포함), 처치, 의지, 의치, 안경, 보청기 등에 소요되는 필요타당한 실비 (3) 치아보철비 : 금주조관보철(백금관보철 포함) 또는 임플란트(실제 시술한 경우로 1치당 1회에 한함)에 소요되는 비용. 다만, 치아보철물이 외상으로 인하여 손상 또는 파괴되어 사용할 수 없게 된 경우에는 원상회복에 소요되는 비용																																								
2. 위자료	가. 청구권자의 범위 : 피해자 본인 나. 지급기준 : 책임보험 상해구분에 따라 다음과 같이 급별로 인정함. (단위 : 만 원) <table><tr><th>급별</th><th>인정액</th><th>급별</th><th>인정액</th><th>급별</th><th>인정액</th><th>급별</th><th>인정액</th></tr><tr><td>1</td><td>200</td><td>5</td><td>75</td><td>9</td><td>25</td><td>13</td><td>15</td></tr><tr><td>2</td><td>176</td><td>6</td><td>50</td><td>10</td><td>20</td><td>14</td><td>15</td></tr><tr><td>3</td><td>152</td><td>7</td><td>40</td><td>11</td><td>20</td><td></td><td></td></tr><tr><td>4</td><td>128</td><td>8</td><td>30</td><td>12</td><td>15</td><td></td><td></td></tr></table> 다. 과실상계 후 후유장애 상실수익액과 가정간호비가 후유장애 보험금 보상한도를 초과하는 경우에는 부상보험금 한도 내에서 부상 위자료를 지급함.	급별	인정액	급별	인정액	급별	인정액	급별	인정액	1	200	5	75	9	25	13	15	2	176	6	50	10	20	14	15	3	152	7	40	11	20			4	128	8	30	12	15		
급별	인정액	급별	인정액	급별	인정액	급별	인정액																																		
1	200	5	75	9	25	13	15																																		
2	176	6	50	10	20	14	15																																		
3	152	7	40	11	20																																				
4	128	8	30	12	15																																				
3. 휴업손해	가. 산정방법 : 부상으로 인하여 휴업함으로써 수입의 감소가 있었음을 관계 서류를 통해 증명할 수 있는 경우에 한하여 휴업기간 중 피해자의 실제 수입감소액의 85% 해당액을 지급함. <용어 풀이> ① ‘관계 서류를 통해 증명할 수 있는 경우’라 함은 세법상 관계 서류 또는 기타 객관적으로 인정되는 자료 등을 통해 증명한 경우를 말함. <산식> $1\text{일 수입감소액} \times \text{휴업일수} \times \frac{85}{100}$ 나. 휴업일수의 산정 (1) 휴업일수의 산정 : 피해자의 상해정도를 감안, 치료기간의 범위에서 인정함. (2) 사고당시 피해자의 나이가 취업가능연한을 초과한 경우, 휴업일수를 산정하지 아니함. 다만, 위 가.에 따라 관계 서류를 통해 증명한 경우에는 그러하지 아니함. (3) 취업가능연한 : 65세를 기준으로 함. 다만, 법령, 단체협약 또는 그 밖의 별도의 정년에 관한 규정이 있으면 이에 의하여 피해자가 「농업·농촌 및 식품산업 기본법」 제3조제2호에 따른 농업인이나 「수산업·어촌 발전 기본법」 제3조제3호에 따른 어업인일 경우(피해자가 객관적 자료를 통해 증명한 경우에 한함)에는 70세로 함. 다. 수입감소액의 산정 (1) 유직자 (가) 사망한 경우 현실소득액의 산정방법에 따라 산정한 금액을 기준으로 하여 수입 감소액을 산정함.																																								

항목	지급기준								
3. 휴업손해	(나) 실제의 수입감소액이 위 (가)의 기준으로 산정한 금액에 미달하는 경우에는 실제의 수입 감소액으로 함. (2) 가사종사자 (가) 일용근로자 임금을 수입감소액으로 함. <용어 풀이> ① 가사종사자라 함은 사고당시 2인 이상으로 구성된 세대에서 경제활동을 하지 않고 가사활동에 종사하는 자로서 주민등록 관계 서류와 세법상 관계서류 등을 통해 해당 사실을 증명한 사람을 말함. (3) 무직자 (가) 무직자는 수입의 감소가 없는 것으로 함. (나) 유아, 연소자, 학생, 연금생활자, 그 밖의 금리나 임대료에 의한 생활자는 수입의 감소가 없는 것으로 함. (4) 소득이 두가지 이상의 자 사망한 경우 현실소득액의 산정방법과 동일 (5) 외국인 사망한 경우 현실소득액의 산정방법과 동일								
4. 간병비	가. 청구권자의 범위 : 피해자 본인 나. 인정 대상 (1) 책임보험 상해구분상 1~5급에 해당하는 자 중 객관적인 증빙자료를 제출한 경우 인정함. (2) 동일한 사고로 부모 중 1인이 사망 또는 상해등급 1~5급의 상해를 입은 7세 미만의 자 중 객관적인 증빙자료를 제출한 경우 인정함. (3) 의료법 제4조의2에 따른 비용을 보험회사가 부담하는 경우에는 비용 및 기간에 관계없이 인정하지 않음. <용어 풀이> ① ‘객관적인 증빙자료’라 함은 진단서, 진료기록, 입원기록, 가족관계증명서 등 보험회사가 상해등급과 신분관계를 판단할 수 있는 서류를 말함. 다. 지급 기준 (1) 위 인정대상 (1)에 해당하는 자는 책임보험 상해구분에 따라서 다음과 같이 상해등급별 인정일수를 한도로 하여 실제 입원기간을 인정함. (2) 위 인정대상 (2)에 해당하는 자는 최대 60일을 한도로 하여 실제 입원기간을 인정함. (3) 간병인원은 1일 1인 이내에 한하며, 1일 일용근로자 임금을 기준으로 지급함. (4) 위 (1)과 (2)의 간병비가 피해자 1인에게 중복될 때에는 양자 중 많은 금액을 지급함. <table border="1" style="width: 100%; margin-top: 10px; border-collapse: collapse; text-align: center;"> <thead> <tr> <th>상해등급</th><th>인정일수</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1급~2급</td><td>60일</td></tr> <tr> <td>3급~4급</td><td>30일</td></tr> <tr> <td>5급</td><td>15일</td></tr> </tbody> </table>	상해등급	인정일수	1급~2급	60일	3급~4급	30일	5급	15일
상해등급	인정일수								
1급~2급	60일								
3급~4급	30일								
5급	15일								

항목	지급기준
4. 간병비	
5. 그 밖의 손해배상금	위 1. 내지 3. 외에 그 밖의 손해배상금으로 다음의 금액을 지급함. 가. 입원하는 경우 입원기간 중 한 끼당 4,030원(병원에서 환자의 식사를 제공하지 않거나 환자의 요청에 따라 병원에서 제공하는 식사를 이용하지 않는 경우에 한함) 나. 통원하는 경우 실제 통원한 일수에 대하여 1일 8,000원

다. 후유장애

각 보장종목별 보험가입금액 한도 내에서 다음의 금액을 지급하되, 「대인배상 I」은 「자동차손해배상보장법시행령」 [별표 2]에서 정한 후유장애금별 보상한도 내에서 지급함.

항목	지급기준																		
1. 위 자 료	가. 청구권자의 범위 : 피해자 본인 나. 지급기준 : 노동능력상실률에 따라 (1)항 또는 (2)항에 의해 산정한 금액을 피해자 본인에게 지급함. (1) 노동능력상실률이 50% 이상인 경우 (가) 후유장애 판정 당시^(*) 피해자의 나이가 65세 미만인 경우 : 45,000,000원 × 노동능력상실률 × 85% (나) 후유장애 판정 당시^(*) 피해자의 나이가 65세 이상인 경우 : 40,000,000원 × 노동능력상실률 × 85% (다) 상기 (가), (나)에도 불구하고 피해자가 이 약관에 따른 가정간호비 지급 대상인 경우에는 아래 기준을 적용함. ① 후유장애 판정 당시^(*) 피해자의 나이가 65세 미만인 경우 : 80,000,000원 × 노동능력상실률 × 85% ② 후유장애 판정 당시^(*) 피해자의 나이가 65세 이상인 경우 : 50,000,000원 × 노동능력상실률 × 85% (*) 후유장애 판정에 대한 다툼이 있을 경우 최초 후유장애 판정 시점의 피해자 연령을 기준으로 후유장애 위자료를 산정합니다. (2) 노동능력상실률이 50% 미만인 경우 (단위 : %, 만 원) <table border="1"> <thead> <tr> <th>노동능력상실률</th><th>인정액</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>45% 이상 50% 미만</td><td>400</td></tr> <tr> <td>35% 이상 45% 미만</td><td>240</td></tr> <tr> <td>27% 이상 35% 미만</td><td>200</td></tr> <tr> <td>20% 이상 27% 미만</td><td>160</td></tr> <tr> <td>14% 이상 20% 미만</td><td>120</td></tr> <tr> <td>9% 이상 14% 미만</td><td>100</td></tr> <tr> <td>5% 이상 9% 미만</td><td>80</td></tr> <tr> <td>0% 초과 5% 미만</td><td>50</td></tr> </tbody> </table>	노동능력상실률	인정액	45% 이상 50% 미만	400	35% 이상 45% 미만	240	27% 이상 35% 미만	200	20% 이상 27% 미만	160	14% 이상 20% 미만	120	9% 이상 14% 미만	100	5% 이상 9% 미만	80	0% 초과 5% 미만	50
노동능력상실률	인정액																		
45% 이상 50% 미만	400																		
35% 이상 45% 미만	240																		
27% 이상 35% 미만	200																		
20% 이상 27% 미만	160																		
14% 이상 20% 미만	120																		
9% 이상 14% 미만	100																		
5% 이상 9% 미만	80																		
0% 초과 5% 미만	50																		

항목	지급기준
1. 위 자 료	다. 후유장애 상실수익액을 지급하는 경우에는 후유장애 위자료를 지급함. 다만, 부상 위자료 해당액이 더 많은 경우에는 그 금액을 후유장애 위자료로 지급함.
2. 상실수익액	가. 산정방법 : 피해자가 노동능력을 상실한 경우 피해자의 월평균 현실소득액에 노동능력상실률과 노동능력상실기간에 해당하는 호프만 계수를 곱하여 산정함.(단, 노동능력상실일부터 취업가능연한까지 월수에 해당하는 호프만계수의 총합은 240을 한도로 함) 〈산식〉 월평균현실소득액×노동능력상실률×(노동능력상실일부터 보험금지급일까지의 월수 +보험금지급일부터 취업가능연한까지의 월수에 해당하는 호프만계수) 나. 현실소득액의 산정방법 (1) 유직자 (가) 산정대상기간 ① 급여소득자 : 사고발생 직전 또는 노동능력 상실 직전 과거 3개월로 하되, 계절적 요인 등에 따라 급여의 변동이 있는 경우와 상여금, 체력단련비, 연월차휴가보상금 등 매월 수령하는 금액이 아닌 것은 과거 1년간으로 함. ② 급여소득자 이외의 자 : 사고발생 직전 과거 1년간으로 하며, 그 기간이 1년 미만인 경우에는 계절적인 요인 등을 감안하여 타당한 기간으로 함. (나) 산정방법 사망한 경우 현실소득액의 산정방법과 동일 (2) 가사종사자 사망한 경우 현실소득액의 산정방법과 동일 (3) 무직자(학생포함) 사망한 경우 현실소득액의 산정방법과 동일 (4) 현역병 등 군 복무해당자 사망한 경우 현실소득액의 산정방법과 동일 (5) 소득이 두 가지 이상인 자 사망한 경우 현실소득액의 산정방법과 동일 (6) 외국인 사망한 경우 현실소득액의 산정방법과 동일 다. 노동능력상실률 맥브라이드 식 후유장애 평가방법에 따라 일반의 옥내 또는 옥외 근로자를 기준으로 실질적으로 부상 치료 진단을 실시한 의사 또는 해당과목 전문의가 진단판정한 타당한 노동능력상실률을 적용하며, 그 판정과 관련하여 다툼이 있을 경우 보험금 청구권자와 보험회사가 협의하여 정한 제3의 전문의료기관의 전문의에게 판정을 의뢰할 수 있음. 〈용어 풀이〉 ① ‘맥브라이드 식 후유장애 평가방법’이란 직업과 장애부위의 관련표로 신체의 장애를 백분율(%)로 평가하는 방법(예 : 식물인간의 경우 100% 장애율)입니다. 280여종의 직종별 계수 및 각종 신체부위 등이 연관되어 수 천개의 노동능력상실률 평가를 가능하도록 구성되어 있습니다.

항목	지급기준
2. 상실수익액	라. 노동능력상실기간 사망한 경우 취업가능월수와 동일 마. 호프만 계수 사망한 경우와 동일
3. 가정간호비	가. 인정 대상 치료가 종결되어 더 이상의 치료효과를 기대할 수 없게 된 때에 1인 이상의 해당 전문의로부터 노동능력상실을 100%의 후유장애 판정을 받은 자로서 다음 요건에 해당하는 '식물인간상태의 환자 또는 척수손상으로 인한 사지완전마비 환자'로 생명유지에 필요한 일상생활의 처리동작에 있어 항상 다른 사람의 개호를 요하는 자 (1) 식물인간상태의 환자 뇌손상으로 다음 항목에 모두 해당되는 상태에 있는 자 (가) 스스로는 이동이 불가능하다. (나) 자력으로서는 식사가 불가능하다. (다) 대소변을 가릴 수 없는 상태이다. (라) 안구는 겨우 물건을 쫓아가는 수가 있으나, 알아보지는 못한다. (마) 소리를 내도 뜻이 있는 말은 못한다. (바) '눈을 떠라', '손으로 물건을 쥐어라'하는 정도의 간단한 명령에는 가까스로 응할 수 있어도 그 이상의 의사소통은 불가능하다. (2) 척수손상으로 인한 사지완전마비 환자 척수손상으로 인해 양팔과 양다리가 모두 마비된 환자로서 다음 항목에 모두 해당되는 자 (가) 생존에 필요한 일상생활의 동작(식사, 배설, 보행 등)을 자력으로 할 수 없다. (나) 침대에서 몸을 일으켜 의자로 옮기거나 집안에서 걷기 등의 자력이동이 불가능하다. (다) 욕창을 방지하기 위해 수시로 체위를 변경시켜야 하는 등 다른 사람의 상시 개호를 필요로 한다. 나. 지급기준 가정간호 인원은 1일 1인 이내에 한하며, 가정간호비는 일용근로자 임금을 기준으로 보험금수령권자의 선택에 따라 일시금 또는 퇴원일부터 향후 생존기간에 한하여 매월 정기금으로 지급함.

<표 1> 상해구분 및 급별 보험가입금액표

(「대인배상 I」- 책임보험 나. 부상 관련)

상해등급	한도금액	상해등급	한도금액
1급	3,000만원	8급	300만원
2급	1,500만원	9급	240만원
3급	1,200만원	10급	200만원
4급	1,000만원	11급	160만원
5급	900만원	12급	120만원
6급	700만원	13급	80만원
7급	500만원	14급	50만원

주) 상해등급은 「자동차손해배상보장법 시행령」 [별표 1]에서 정한 상해구분에 의함

<표 2> 후유장애구분 및 급별 보험가입금액표

(「대인배상 I」- 책임보험 다. 후유장애 관련)

장애등급	한도금액	장애등급	한도금액
1급	15,000만원	8급	4,500만원
2급	13,500만원	9급	3,800만원
3급	12,000만원	10급	2,700만원
4급	10,500만원	11급	2,300만원
5급	9,000만원	12급	1,900만원
6급	7,500만원	13급	1,500만원
7급	6,000만원	14급	1,000만원

주) 장애등급은 「자동차손해배상보장법시행령」 [별표 2]에서 정한 후유장애 구분에 의함

<별표 2> 대물배상 지급기준

항목	지급기준
1. 수리비용	가. 지급대상 원상회복이 가능하여 수리하는 경우 나. 인정기준액 (1) 수리비 사고 직전의 상태로 원상회복하는데 소요되는 필요 타당한 비용으로서 실제 수리비용. 다만, 경미한 손상^(*)의 경우 보험개발원이 정한 경미손상 수리기준에 따라 복원수리하거나 품질인증부품^(*)으로 교환수리하는 데 소요되는 비용을 한도로 함. (*) 외장부품 중 자동차의 기능과 안전성을 고려할 때 부품교체 없이 복원이 가능한 손상 (*) 품질인증부품이란 「자동차관리법」 제30조의5에 따라 인증된 부품 (2) 열처리 도장료 수리 시 열처리 도장을 한 경우 차량연식에 관계없이 열처리 도장료 전액 (3) 한도 수리비 및 열처리 도장료의 합계액은 피해물의 사고 직전 가액의 120%를 한도로 지급함. 다만, 피해물이 다음 중 어느 하나에 해당하는 경우에는 130%를 한도로 함 (가) 내용연수^(*)가 지난 경우 (나) 「여객자동차 운수사업법」 제84조 제2항에 의한 차량충당연한을 적용받는 승용자동차나 승합자동차 (다) 「화물자동차 운수사업법」 제57조 제1항에 의한 차량충당연한을 적용받는 화물자동차 (*) 보험개발원의 「차량기준가액표」에서 정하는 내용연수를 말합니다.
2. 교환가액	가. 지급대상 피해물이 다음 중 어느 하나에 해당하는 경우 (1) 수리비용이 피해물의 사고 직전가액을 초과하여 수리하지 않고 폐차하는 경우 (2) 원상회복이 불가능한 경우 나. 인정기준액 (1) 사고 직전 피해물의 가액 상당액 (2) 사고 직전 피해물의 가액에 상당하는 동종의 대용품을 취득할 때 소요되는 필요타당한 비용
3. 대차료 (차 빌린 비용)	가. 지급대상 비사업용자동차(건설기계 포함)가 파손 또는 오손되어 가동하지 못하는 기간 동안에 다른 자동차를 대신 사용할 필요가 있는 경우 나. 인정기준액 (1) 대차를 하는 경우 (가) 대여자동차는 「여객자동차운수사업법」에 따라 등록된 대여사업자에게서 차

항목	지급기준
3. 대 차 료 (차 빌린 비용)	량을 빌릴 때를 기준으로 동급^{(*)1}의 대여자동차 중 최저요금의 대여자동차를 빌리는데 소요되는 통상의 요금^{(*)2}. 다만, 피해차량이 사고시점을 기준으로 「여객자동차운수사업법」에 따른 운행연한 초과로 동급의 대여자동차를 구할 수 없는 경우에는 피해차량과 동일한 규모^{(*)3}의 대여자동차 중 최저요금의 대여자동차를 기준으로 함 (*)1 ‘동급’이라 함은 배기량, 연식이 유사한 차량을 말합니다. 다만, 배기량, 연식만을 고려할 경우 차량성능을 반영하기 어려운 자동차(예 : 하이브리드 차량, 다운사이징엔진 장착 차량)에 대해서는 차량크기(길이, 너비, 높이)를 고려합니다. (*)2 ‘통상의 요금’이라 함은 자동차 대여시장에서 소비자가 자동차대여사업자로부터 자동차를 빌릴 때 소요되는 합리적인 시장가격을 말합니다. (*)3 ‘규모’라 함은 「자동차관리법시행규칙」 별표1 자동차의 종류 중 규모별 세부기준(경형, 소형, 중형, 대형)에 따른 자동차의 규모를 말합니다. (나) 대여자동차가 없는 차종은^{(*)1} 보험개발원이 산정한 사업용 해당차종(사업용 해당차종의 구분이 곤란할 때에는 사용방법이 유사한 차종으로 하며, 이하 같음) 휴차료 일람표 범위에서 실임차료. 다만, 5톤 이하 또는 변형 화물자동차 및 대형 이륜자동차(260cc 초과)의 경우 중형승용차 급 중 최저요금 한도로 대차 가능 (*)1 ‘대여자동차가 없는 차종’이라 함은 「여객자동차운수사업법」 제30조에 따라 자동차 대여사업에 사용할 수 있는 자동차 외의 차종을 말합니다. (2) 대차를 하지 않는 경우 (가) 동급의 대여자동차가 있는 경우 : 해당 차량과 동급의 최저요금 대여자동차 대여 시 소요되는 통상의 요금의 35% 상당액 (나) 「여객자동차운수사업법」에 따른 운행연한 초과로 동급의 대여자동차를 구할 수 없는 경우: 위 (1)-(가) 단서에 따라 대차를 하는 경우 소요되는 대차료(차 빌린 비용)의 35% 상당액 (다) 대여자동차가 없는 경우 : 사업용 해당 차종 휴차료 일람표 금액의 35% 상당액 다. 인정기간 (1) 수리가 가능한 경우 수리를 위해 자동차정비업자에게 인도하여 수리가 완료될 때까지 소요된 기간으로 하되, 25일(실제 정비작업시간이 160시간을 초과하는 경우에는 30일)을 한도로 함. 다만, 부당한 수리지연이나 출고지연 등의 사유로 인해 통상의 수리기간^{(*)1}을 초과하는 기간은 인정하지 않음. (*)1 ‘통상의 수리기간’이라 함은 보험개발원이 과거 3년간 렌트기간과 작업시간 등과의 상관관계를 합리적으로 분석하여 산출한 수리기간(범위)을 말합니다. (2) 수리 불가능한 경우 : 10일
4. 휴 차 료	가. 지급대상 사업용자동차(건설기계 포함)가 파손 또는 오손되어 사용하지 못하는 기간 동안

항목	지급기준
	에 발생하는 타당한 영업손해 나. 인정기준액 (1) 증명자료가 있는 경우 1일 영업수입에서 운행경비를 공제한 금액에 휴차 기간을 곱한 금액 (2) 증명자료가 없는 경우 보험개발원이 산정한 사업용 해당 차종 휴차료 일람표 금액에 휴차 기간을 곱한 금액 다. 인정기간 (1) 수리가능한 경우 (가) 수리를 위해 자동차정비업자에게 인도하여 수리가 완료될 때까지의 기간으로 하되, 30일을 한도로 함. (나) 「여객자동차운수사업법 시행규칙」에 의하여 개인택시운송사업 면허를 받은 자가 부상으로 자동차의 수리가 완료된 후에도 자동차를 운행할 수 없는 경우에는 사고일부터 30일을 초과하지 않는 범위에서 운행하지 못한 기간으로 함. (2) 수리 불가능한 경우 : 10일
5. 영업손실	가. 지급대상 소득세법령에 정한 사업자의 사업장 또는 그 시설물을 파괴하여 휴업함으로써 상실된 이익 나. 인정기준액 (1) 증명자료가 있는 경우 소득을 인정할 수 있는 세법에 따른 관계증빙서에 의하여 산정한 금액 (2) 증명자료가 없는 경우 일용근로자 임금 다. 인정기간 (1) 원상복구에 소요되는 기간으로 함. 그러나 합의지연 또는 부당한 복구지연으로 연장되는 기간은 휴업기간에 넣지 않음. (2) 영업손실의 인정기간은 30일을 한도로 함.
6. 자동차시세 하락손해	가. 지급대상 사고로 인한 자동차(출고 후 5년 이하인 자동차에 한함)의 수리비용이 사고 직전 자동차가액의 20%를 초과하는 경우 나. 인정기준액 (1) 출고 후 1년 이하인 자동차 : 수리비용의 20% (2) 출고 후 1년 초과 2년 이하인 자동차 : 수리비용의 15% (3) 출고 후 2년 초과 5년 이하인 자동차 : 수리비용의 10%
7. 견인비용	가. 지급대상 피해물이 자력 이동이 불가능하여 이를 정비 가능한 곳까지 운반할 필요가 있는 경우 나. 인정기준액 피해물을 고칠 수 있는 정비공장 등까지 운반하거나 그 곳까지 운반하기 위한 임시수리에 소요되는 비용 중 필요 타당한 비용

<별표 3> 자기신체사고 지급기준

1) 상해구분 및 급별 보험가입금액표

상해 등급	보험가입금액		
	1,500만원	3,000만원	5,000만원
1급	1,500만원	3,000만원	5,000만원
2급	800만원	1,600만원	2,700만원
3급	750만원	1,500만원	2,500만원
4급	700만원	1,400만원	2,300만원
5급	500만원	1,000만원	1,700만원
6급	400만원	800만원	1,300만원
7급	250만원	500만원	800만원
8급	180만원	360만원	600만원
9급	140만원	280만원	470만원
10급	120만원	240만원	400만원
11급	120만원	200만원	330만원
12급	120만원	180만원	200만원
13급	80만원	130만원	150만원
14급	50만원	80만원	100만원

주) 상해등급은 「자동차손해배상보장법 시행령」 [별표 1]에서 정한 상해구분에 의함

2) 후유장애구분 및 급별 보험가입금액표

장애 등급	보험가입금액			
	1,500만원	3,000만원	5,000만원	1억원
1급	1,500만원	3,000만원	5,000만원	1억원
2급	1,350만원	2,700만원	4,500만원	9,000만원
3급	1,200만원	2,400만원	4,000만원	8,000만원
4급	1,050만원	2,100만원	3,500만원	7,000만원
5급	900만원	1,800만원	3,000만원	6,000만원
6급	750만원	1,500만원	2,500만원	5,000만원
7급	600만원	1,200만원	2,000만원	4,000만원
8급	450만원	900만원	1,500만원	3,000만원
9급	360만원	720만원	1,200만원	2,400만원
10급	270만원	540만원	900만원	1,800만원
11급	210만원	420만원	700만원	1,400만원
12급	150만원	300만원	500만원	1,000만원
13급	90만원	180만원	300만원	600만원
14급	60만원	120만원	200만원	400만원

주) 장애등급은 「자동차손해배상보장법 시행령」 [별표 2]에서 정한 후유장애구분에 의함

<별표 4> 과실상계 등

항목	지급기준
1. 과실상계	가. 과실상계의 방법 (1) 이 기준의 「대인배상 I」, 「대인배상 II」, 「대물배상」에 의하여 산출한 금액에 대하여 피해자 측의 과실비율에 따라 상계하며, 「무보험자동차에 의한 상해」의 경우에는 피보험자의 과실비율에 따라 상계함. (2) 「대인배상 I」에서 사망보험금은 위 (1)에 의하여 상계한 후의 금액이 2,000만원에 미달하면 2,000만원을 보상하며, 부상보험금의 경우 위 (1)에 의하여 상계한 후의 금액이 치료관계비와 간병비의 합산액에 미달하면 「대인배상 I」 한도 내에서 치료관계비(입원환자 식대를 포함)와 간병비를 보상함. (3) 「대인배상 II」 또는 「무보험자동차에 의한 상해」에서 사망보험금, 부상보험금 및 후유장애보험금을 합산한 금액을 기준으로 위 (1)에 의하여 상계한 후의 금액이 치료관계비와 간병비의 합산액에 미달하면 치료관계비 해당액(입원환자 식대를 포함하며, 「대인배상 I」에서 지급될 수 있는 금액을 공제)과 간병비를 보상함. 다만, 차량운전자^(*)가 「자동차손해배상보장법 시행령」 <별표1>에서 정한 상해급별 구분 중 12급 내지 14급의 상해를 입은 경우 위 (1)에 의하여 상계하기 전의 치료관계비가 「대인배상 I」 한도를 초과할 경우 보험회사는 과실상계 없이 우선 보상한 후, 그 초과액에 대하여 피해자 측의 과실비율에 해당하는 금액을 청구할 수 있음. (*) 「차량운전자」에서 차량이라 함은 「자동차관리법」 제3조에 의한 자동차(이륜자동차 제외), 군수품관리법에 의한 차량, 건설기계관리법의 적용을 받는 건설기계를 말하며, 차량운전자에는 피해자 측 과실비율을 적용받는 자를 포함합니다. 나. 과실비율의 적용기준 별도로 정한 자동차사고 과실비율의 인정기준을 참고하여 산정하고, 사고유형이 그 기준에 없거나 그 기준에 의한 과실비율의 적용이 곤란할 때에는 판결례를 참작하여 적용함. 그러나 소송이 제기되었을 경우에는 확정판결에 의한 과실비율을 적용함.
2. 손익상계	보험사고로 인하여 다른 이익을 받을 경우 이를 상계하여 보험금을 지급함.
3. 동승자에 대한 감액	피보험자동차에 동승한 자는 <별표 5>의 「동승자 유형별 감액비율표」에 따라 감액함.
4. 기왕증	가. 기왕증^(*)으로 인한 손해는 보상하지 아니함. 다만, 당해 자동차사고로 인하여 기왕증이 악화된 경우에는 기왕증이 손해에 관여한 정도(기왕증 관여도)를 반영하여 보상함. 나. 기왕증은 해당과목 전문의가 판정한 비율에 따라 공제함. 다만, 그 판정에 다툼이 있을 경우 보험금 청구권자와 보험회사가 협의하여 정한 제3의 전문의료기관의 전문의에게 판정을 의뢰할 수 있음. (*) 「기왕증」이라 함은 당해 자동차사고가 있기 전에 이미 가지고 있던 증상으로 특이체질 및 병적 소인 등을 포함하는 것을 말합니다.

<별표 5> 동승자 유형별 감액비율표

1. 기준요소

동승의 유형 및 운행목적	감액비율 ^(*)
동승자의 강요 및 무단 동승	100%
음주운전자의 차량 동승	40%
동승자의 요청 동승	30%
상호 의논함의 동승	20%
운전자의 권유 동승	10%
운전자의 강요 동승	0%

(*) 다만, 피보험자와 동승자가 「여객자동차운수사업법」에 따른 토요일, 일요일 및 공휴일을 제외한 날의 출·퇴근 시간대(오전 7시부터 오전 9시까지 및 오후 6시부터 오후 8시까지를 말함)에 실제의 출·퇴근 용도로 자택과 직장 사이를 이동하면서 ‘승용차 함께 타기’를 실시한 경우에는 위 동승자 감액비율을 적용하지 않습니다.

2. 수정요소

수정요소	수정비율
동승자의 동승과정에 과실이 있는 경우	+10~20%

<부표> 보험금을 지급할 때의 적립이율

기 간	지 급 이 자
지급기일의 다음 날부터 30일 이내 기간	보험계약대출이율
지급기일의 31일 이후부터 60일 이내 기간	보험계약대출이율+가산이율(4.0%)
지급기일의 61일 이후부터 90일 이내 기간	보험계약대출이율+가산이율(6.0%)
지급기일의 91일 이후 기간	보험계약대출이율+가산이율(8.0%)

주) 보험계약대출이율은 보험개발원이 공시하는 보험계약대출이율을 적용합니다.

(붙임) 자동차손해배상보장법시행령 [별표1]

상해의 구분과 책임보험금의 한도금액

(자동차손해배상보장법시행령 제3조 제1항 제2호 관련)

1. 상해 구분별 한도금액

상해 급별	한도금액	상해 내용
1급	3천만원	1. 수술 여부와 상관없이 뇌손상으로 신경학적 증상이 고도인 상해(신경학적 증상이 48시간 이상 지속되는 경우에 적용한다)
		2. 양안 안구 파열로 안구 적출술 또는 안구내용 제거술과 의안 삽입술을 시행한 상해
		3. 심장 파열로 수술을 시행한 상해
		4. 흉부 대동맥 손상 또는 이에 준하는 대혈관 손상으로 수술 또는 스텐트그라프

상해 급별	한도금액	상해 내용
		트 삽입술을 시행한 상해
		5. 척주 손상으로 완전 사지마비 또는 완전 하반신마비를 동반한 상해
		6. 척수 손상을 동반한 불안정성 방출성 척추 골절
		7. 척수 손상을 동반한 척추 신연손상 또는 전위성(회전성) 골절
		8. 상완신경총 완전 손상으로 수술을 시행한 상해
		9. 상완부 완전 절단 소실로 재접합술을 시행한 상해(주관절부 이단을 포함한다)
		10. 불안정성 골반골 골절로 수술을 시행한 상해
		11. 비구 골절 또는 비구 골절 탈구로 수술을 시행한 상해
		12. 대퇴부 완전 절단 소실로 재접합술을 시행한 상해(슬관절부 이단을 포함한다)
		13. 골의 분절 소실로 유리생골 이식술 을 시행한 상해(근육, 근막 또는 피부 등 연부 조직을 포함한 경우에 적용한다)
		14. 화상·좌창·괴사창 등 연부 조직의 심한 손상이 몸 표면의 9퍼센트 이상인 상해
		15. 그 밖에 1급에 해당한다고 인정되는 상해
2급	1천500만원	1. 뇌손상으로 신경학적 증상이 중등도인 상해(신경학적 증상이 48시간 이상 지속 되는 경우로 수술을 시행한 경우에 적용한다)
		2. 흉부 기관, 기관지 파열, 폐 손상 또는 식도 손상으로 절제술을 시행한 상해
		3. 내부 장기 손상으로 장기의 일부분이라도 적출 수술을 시행한 상해
		4. 신장 파열로 수술한 상해
		5. 척주 손상으로 불완전 사지마비를 동반한 상해
		6. 신경 손상 없는 불안정성 방출성 척추 골절로 수술적 고정술을 시행한 상해 또는 경추 골절(치돌기 골절을 포함한다) 또는 탈구로 할로베스트나 수술적 고정술을 시행한 상해
		7. 상완 신경총 상부간부 또는 하부간부의 완전 손상으로 수술을 시행한 상해
		8. 전완부 완전 절단(완관절부 이단을 포함한다) 소실로 재접합술을 시행한 상해
		9. 고관절의 골절성 탈구로 수술을 시행한 상해(비구 골절을 동반하지 않은 경우 에 적용한다)
		10. 대퇴 골두 골절로 수술을 시행한 상해
		11. 대퇴골 경부 분쇄 골절, 전자하부 분쇄 골절, 과부 분쇄 골절, 경골 과부 분쇄 골절 또는 경골 원위 관절내 분쇄 골절
		12. 슬관절의 골절 및 탈구로 수술을 시행한 상해
		13. 하퇴부 완전 절단(족관절부 이단을 포함한다) 소실로 재접합술을 시행한 상해
		14. 사지 연부 조직에 손상이 심하여 유리 피판술을 시행한 상해
		15. 그 밖에 2급에 해당한다고 인정되는 상해
3급	1천200만원	1. 뇌손상으로 신경학적 증상이 고도인 상해(신경학적 증상이 48시간 미만 지속 되는 경우로 수술을 시행한 경우에 적용한다)
		2. 뇌손상으로 신경학적 증상이 중등도인 상해(신경학적 증상이 48시간 이상 지속되는 경우로 수술을 시행하지 않은 경우에 적용한다)
		3. 단안 안구 적출술 또는 안구 내용 제거술과 의안 삽입술을 시행한 상해
		4. 흉부 대동맥 손상 또는 이에 준하는 대혈관 손상으로 수술을 시행하지 않은 상해
		5. 절제술을 제외한 개흉 또는 흉강경 수술을 시행한 상해(진단적 목적으로 시행 한 경우에는 4급에 해당한다)
		6. 요도 파열로 요도 성형술 또는 요도 내시경을 이용한 요도 절개술을 시행한 상해
		7. 내부 장기 손상으로 장기 적출 없이 재건수술 또는 지혈수술 등을 시행한 상

상해 급별	한도금액	상해 내용
3급	1천200만원	해(장간막 파열을 포함한다)
		8. 척주 손상으로 불완전 하반신마비를 동반한 상해
		9. 견관절 골절 및 탈구로 수술을 시행한 상해
		10. 상완부 완전 절단 소실로 재접합술을 시행하지 않은 상해(주관절부 이단을 포함한다)
		11. 주관절부 골절 및 탈구로 수술을 시행한 상해
		12. 수근부 완전 절단 소실로 재접합술을 시행한 상해
		13. 대퇴골 또는 경골 골절(대퇴골 골두 골절은 제외한다)
		14. 대퇴부 완전 절단(슬관절부 이단을 포함한다) 소실로 재접합술을 시행하지 않은 상해
		15. 슬관절의 전방 및 후방 십자인대의 파열
		16. 족관절 골절 및 탈구로 수술을 시행한 상해
		17. 족근관절의 손상으로 족근골의 완전탈구가 동반된 상해
		18. 족근부 완전 절단 소실로 재접합술을 시행한 상해
		19. 그 밖에 3급에 해당한다고 인정되는 상해
4급	1천만원	1. 뇌손상으로 신경학적 증상이 고도인 상해(신경학적 증상이 48시간 미만 지속되는 경우로 수술을 시행하지 않은 경우에 적용한다)
		2. 각막 이식술을 시행한 상해
		3. 후안부 안내 수술을 시행한 상해(유리체 출혈, 망막 박리 등으로 수술을 시행한 경우에 적용한다)
		4. 흉부 또는 복합 손상으로 인공호흡기를 시행한 상해(기관절개술을 시행한 경우도 포함한다)
		5. 진단적 목적으로 복부 또는 흉부 수술을 시행한 상해(복강경 또는 흉강경 수술도 포함한다)
		6. 상완신경총 완전 손상으로 수술을 시행하지 않은 상해
		7. 상완신경총 불완전 손상으로 수술을 시행한 상해(2개 이상의 주요 말초신경 장애를 보이는 손상에 적용한다)
		8. 상완골 경부 골절
		9. 상완골 간부 분쇄성 골절
		10. 상완골 과상부 또는 상완골 원위부 관절내 골절로 수술을 시행한 상해(경과 골절, 과간 골절, 내과 골절, 소두 골절에 적용한다)
		11. 요골 원위부 골절과 척골 골두 탈구가 동반된 상해(갈레아찌 골절을 말한다)
		12. 척골 근위부 골절과 요골 골두 탈구가 동반된 상해(몬테지아 골절을 말한다)
		13. 전완부 완전 절단(완관절부 이단을 포함한다) 소실로 재접합술을 시행하지 않은 상해
		14. 요수근관절 골절 및 탈구로 수술을 시행한 상해(수근골간 관절 탈구, 원위 요척관절 탈구를 포함한다)
		15. 수근골 골절 및 탈구가 동반된 상해
		16. 무지 또는 다발성 수지의 완전 절단 소실로 재접합술을 시행한 상해
		17. 불안정성 골반골 골절로 수술하지 않은 상해
		18. 골반환이 안정적인 골반골 골절로 수술을 시행한 상해(천골 골절 및 미골 골절을 포함한다)

상해 급별	한도금액	상해 내용
4급	1천만원	19. 골반골 관절의 이개로 수술을 시행한 상해
		20. 비구 골절 또는 비구 골절 탈구로 수술을 시행하지 않은 상해
		21. 슬관절 탈구로 수술을 시행한 상해
		22. 하퇴부 완전 절단(족관절부 이단을 포함한다) 소실로 재접합술을 시행하지 않은 상해
		23. 거골 또는 종골 골절
		24. 무족지 또는 다발성 족지의 완전 절단 소실로 재접합술을 시행한 상해
		25. 사지의 연부 조직에 손상이 심하여 유경 피판술 또는 원거리 피판술을 시행한 상해
		26. 화상, 좌창, 괴사창 등으로 연부 조직의 손상이 몸 표면의 약 4.5퍼센트 이상인 상해
		27. 그 밖에 4급에 해당한다고 인정되는 상해
5급	900만원	1. 뇌손상으로 신경학적 증상이 중등도에 해당하는 상해(신경학적 증상이 48시간 미만 지속되는 경우로 수술을 시행한 경우에 적용한다)
		2. 안와 골절에 의한 복시로 안와 골절 재건술과 사시 수술을 시행한 상해
		3. 복강내 출혈 또는 장기 파열 등으로 중재적 방사선학적 시술을 통하여 지혈술을 시행하거나 경피적 배액술 등을 시행하여 보존적으로 치료한 상해
		4. 안정성 추체 골절
		5. 상완 신경총 상부 간부 또는 하부 간부의 완전 손상으로 수술하지 않은 상해
		6. 상완골 간부 골절
		7. 요골 골두 또는 척골 구상돌기 골절로 수술을 시행한 상해
		8. 요골과 척골의 간부 골절이 동반된 상해
		9. 요골 경상돌기 골절
		10. 요골 원위부 관절내 골절
		11. 수근 주상골 골절
		12. 수근부 완전 절단 소실로 재접합술을 시행하지 않은 상해
		13. 무지를 제외한 단일 수지의 완전 절단 소실로 재접합술을 시행한 상해
		14. 고관절의 골절성 탈구로 수술을 시행하지 않은 상해(비구 골절을 동반하지 않은 경우에 적용한다)
		15. 고관절 탈구로 수술을 시행한 상해
		16. 대퇴골두 골절로 수술을 시행하지 않은 상해
		17. 대퇴골 또는 근위 경골의 견열골절
		18. 슬관절의 골절 및 탈구로 수술을 시행하지 않은 상해
		19. 슬관절의 전방 또는 후방 십자인대의 파열
		20. 슬개골 골절
		21. 족관절의 양과 골절 또는 삼과 골절(내과, 외과, 후과를 말한다)
		22. 족관절 탈구로 수술을 시행한 상해
		23. 그 밖의 족근골 골절(거골 및 종골은 제외한다)
		24. 중족족근관절 손상(리스프랑 관절을 말한다)
		25. 3개 이상의 중족골 골절로 수술을 시행한 상해
		26. 족근부 완전 절단 소실로 재접합술을 시행하지 않은 상해
		27. 무족지를 제외한 단일 족지의 완전 절단 소실로 재접합술을 시행한 상해
		28. 아킬레스건, 슬개건, 대퇴 사두건 또는 대퇴 이두건 파열로 수술을 시행한 상해

상해 급별	한도금액	상해 내용
5급	900만원	29. 사지 근 또는 건 파열로 6개 이상의 근 또는 건 봉합술을 시행한 상해
		30. 다발성 사지의 주요 혈관 손상으로 봉합술 또는 이식술을 시행한 상해
		31. 사지의 주요 말초 신경 손상으로 수술을 시행한 상해
		32. 23치 이상의 치과보철을 필요로 하는 상해
		33. 그 밖에 5급에 해당한다고 인정되는 상해
6급	700만원	1. 뇌손상으로 신경학증상이 경도인 상해(수술을 시행한 경우에 적용한다)
		2. 뇌손상으로 신경학적 증상이 중등도에 해당하는 상해(신경학적 증상이 48시간 미만 지속되는 경우로 수술을 시행하지 않은 경우에 적용한다)
		3. 전안부 안내 수술을 시행한 상해(외상성 백내장, 녹내장 등으로 수술을 시행한 경우에 적용한다)
		4. 심장 타박
		5. 폐좌상(일측 폐의 50퍼센트 이상 면적을 흉부 CT 등에서 확인한 경우에 한정한다)
		6. 요도 파열로 유치 카테타, 부지 삽입술을 시행한 상해
		7. 혈흉 또는 기흉이 발생하여 폐쇄식 흉관 삽관수술을 시행한 상해
		8. 견관절의 회전근개 파열로 수술을 시행한 상해
		9. 외상성 상부관절와순 파열로 수술을 시행한 상해
		10. 견관절 탈구로 수술을 시행한 상해
		11. 견관절의 골절 및 탈구로 수술을 시행하지 않은 상해
		12. 상완골 대결절 견열 골절
		13. 상완골 원위부 견열골절(외상과 골절, 내상과 골절 등에 해당한다)
		14. 주관절부 골절 및 탈구로 수술을 시행하지 않은 상해
		15. 주관절 탈구로 수술을 시행한 상해
		16. 주관절 내측 또는 외측 측부 인대 파열로 수술을 시행한 상해
		17. 요골간부 또는 원위부 관절외 골절
		18. 요골 경부 골절
		19. 척골 주두부 골절
		20. 척골 간부 골절(근위부 골절은 제외한다)
		21. 다발성 수근중수골 관절 탈구 또는 다발성 골절탈구
		22. 무지 또는 다발성 수지의 완전 절단 소실로 재접합술을 시행하지 않은 상해
		23. 슬관절 탈구로 수술을 시행하지 않은 상해
		24. 슬관절 내측 또는 외측 측부인대 파열로 수술을 시행한 상해
		25. 반월상 연골 파열로 수술을 시행한 상해
		26. 족관절 골절 및 탈구로 수술을 시행하지 않은 상해
		27. 족관절 내측 또는 외측 측부인대의 파열 또는 골절을 동반하지 않은 원위 경비골 이개
		28. 2개 이하의 중족골 골절로 수술을 시행한 상해
		29. 무족지 또는 다발성 족지의 완전 절단 소실로 재접합술을 시행하지 않은 상해
		30. 사지 근 또는 건 파열로 3 ~ 5개의 근 또는 건 봉합술을 시행한 상해
		31. 19치 이상 22치 이하의 치과보철을 필요로 하는 상해
		32. 그 밖에 6급에 해당한다고 인정되는 상해
7급	500만원	1. 다발성 안면 두개골 골절 또는 뇌신경 손상과 동반된 안면 두개골 골절
		2. 복시를 동반한 마비 또는 제한 사시로 사시수술을 시행한 상해
		3. 안와 골절로 재건술을 시행한 상해

상해 급별	한도금액	상해 내용
7급	500만원	4. 골다공증성 척추 압박골절
		5. 쇄골 골절
		6. 견갑골 골절(견갑골극, 체부, 흉곽내 탈구, 경부, 과부, 견봉돌기, 오구돌기를 포함한다)
		7. 견봉 쇄골인대 및 오구 쇄골인대 완전 파열
		8. 상완신경총 불완전 손상으로 수술을 시행하지 않은 상해
		9. 요골 골두 또는 척골 구상돌기 골절로 수술을 시행하지 않은 상해
		10. 척골 경상돌기 기저부 골절
		11. 삼각섬유연골 복합체 손상
		12. 요수근관절 탈구로 수술을 시행한 상해(수근골간관절 탈구, 원위 요척관절 탈구를 포함한다)
		13. 요수근관절 골절 및 탈구로 수술을 시행하지 않은 상해(수근골간관절 탈구, 원위 요척관절 탈구를 포함한다)
		14. 주상골 외 수근골 골절
		15. 수근부 주상골월상골간 인대 파열
		16. 수근중수골 관절의 탈구 또는 골절탈구
		17. 다발성 중수골 골절
		18. 중수수지관절의 골절 및 탈구
		19. 무지를 제외한 단일 수지의 완전 절단 소실로 재접합술을 시행하지 않은 상해
		20. 골반골 관절의 이개로 수술을 시행하지 않은 상해
		21. 고관절 탈구로 수술을 시행하지 않은 상해
		22. 비골 간부 골절 또는 골두 골절
		23. 족관절 탈구로 수술을 시행하지 않은 상해
		24. 족관절 내과, 외과 또는 후과 골절
		25. 무족지를 제외한 단일 족지의 완전 절단 소실로 재접합술을 시행하지 않은 상해
		26. 16치 이상 18치 이하의 치과보철을 필요로 하는 상해
		27. 그 밖에 7급에 해당한다고 인정되는 상해
8급	300만원	1. 뇌손상으로 신경학적 증상이 경도인 상해(수술을 시행하지 않은 경우에 적용한다)
		2. 상악골, 하악골, 치조골 등의 안면 두개골 골절
		3. 외상성 시신경병증
		4. 외상성 안검하수로 수술을 시행한 상해
		5. 복합 고막 파열
		6. 혈흉 또는 기흉이 발생하여 폐쇄식 흉관 삽관수술을 시행하지 않은 상해
		7. 3개 이상의 다발성 늑골 골절
		8. 각종 돌기 골절(극돌기, 횡돌기) 또는 후궁 골절
		9. 견관절 탈구로 수술을 시행하지 않은 상해
		10. 상완골 과상부 또는 상완골 원위부 관절내 골절(경과 골절, 과간 골절, 내과 골절, 소두 골절 등을 말한다)로 수술을 시행하지 않은 상해
		11. 주관절 탈구로 수술을 시행하지 않은 상해
		12. 중수골 골절
		13. 수지골의 근위지간 또는 원위지간 골절 탈구
		14. 다발성 수지골 골절

상해 급별	한도금액	상해 내용
8급	300만원	15. 무지 중수지관절 측부인대 파열
		16. 골반환이 안정적인 골반골 골절(천골 골절 및 미골 골절을 포함한다)로 수술을 시행하지 않은 상해
		17. 슬관절 십자인대 부분 파열로 수술을 시행하지 않은 상해
		18. 3개 이상의 중족골 골절로 수술을 시행하지 않은 상해
		19. 수족지골 골절 및 탈구로 수술을 시행한 상해
		20. 사지의 근 또는 건 파열로 하나 또는 두 개의 근 또는 건 봉합술을 시행한 상해
		21. 사지의 주요 말초 신경 손상으로 수술을 시행하지 않은 상해
		22. 사지의 감각 신경 손상으로 수술을 시행한 상해
		23. 사지의 다발성 주요 혈관손상으로 봉합술 혹은 이식술을 시행한 상해
		24. 사지의 연부 조직 손상으로 피부 이식술이나 국소 피판술을 시행한 상해
		25. 13치 이상 15치 이하의 치과보철을 필요로 하는 상해
		26. 그 밖에 8급에 해당한다고 인정되는 상해
9급	240만원	1. 안면부의 비골 골절로 수술을 시행한 상해
		2. 2개 이하의 단순 늑골골절
		3. 고환 손상으로 수술을 시행한 상해
		4. 음경 손상으로 수술을 시행한 상해
		5. 흉골 골절
		6. 추간판 탈출증
		7. 흉쇄관절 탈구
		8. 주관절 내측 또는 외측 측부 인대 파열로 수술을 시행하지 않은 상해
		9. 요수근관절 탈구(수근골간관절 탈구, 원위 요척관절 탈구를 포함한다)로 수술을 시행하지 않은 상해
		10. 수지골 골절로 수술을 시행한 상해
		11. 수지관절 탈구
		12. 슬관절 측부인대 부분 파열로 수술을 시행하지 않은 상해
		13. 2개 이하의 중족골 골절로 수술을 시행하지 않은 상해
		14. 족지골 골절 또는 족지관절 탈구로 수술을 시행한 상해
		15. 그 밖에 견열골절 등 제불완전골절
		16. 아킬레스건, 슬개건, 대퇴 사두건 또는 대퇴 이두건 파열로 수술을 시행하지 않은 상해
		17. 수족지 신전건 1개의 파열로 건 봉합술을 시행한 상해
		18. 사지의 주요 혈관손상으로 봉합술 혹은 이식술을 시행한 상해
		19. 11치 이상 12치 이하의 치과보철을 필요로 하는 상해
		20. 그 밖에 9급에 해당한다고 인정되는 상해

상해 급별	한도금액	상해 내용
9급	240만원	
10급	200만원	1. 3cm 이상 안면부 열상
		2. 안검과 누소관 열상으로 봉합술과 누소관 재건술을 시행한 상해
		3. 각막, 공막 등의 열상으로 일차 봉합술만 시행한 상해
		4. 견관절부위의 회전근개 파열로 수술을 시행하지 않은 상해
		5. 외상성 상부관절와순 파열 중 수술을 시행하지 않은 상해
		6. 수족지관절 골절 및 탈구로 수술을 시행하지 않은 상해
		7. 하지 3대 관절의 혈관절증
		8. 연부조직 또는 피부 결손으로 수술을 시행하지 않은 상해
		9. 9치 이상 10치 이하의 치과보철을 필요로 하는 상해
		10. 그 밖에 10급에 해당한다고 인정되는 상해
11급	160만원	1. 뇌진탕
		2. 안면부의 비골 골절로 수술을 시행하지 않는 상해
		3. 수지골 골절 또는 수지관절 탈구로 수술을 시행하지 않은 상해
		4. 족지골 골절 또는 족지관절 탈구로 수술을 시행하지 않은 상해
		5. 6치 이상 8치 이하의 치과보철을 필요로 하는 상해
		6. 그 밖에 11급에 해당한다고 인정되는 상해
12급	120만원	1. 외상 후 급성 스트레스 장애
		2. 3cm 미만 안면부 열상
		3. 척추 염좌
		4. 사지 관절의 근 또는 건의 단순 염좌
		5. 사지의 열상으로 창상 봉합술을 시행한 상해(길이에 관계없이 적용한다)
		6. 사지 감각 신경 손상으로 수술을 시행하지 않은 상해
		7. 4치 이상 5치 이하의 치과보철을 필요로 하는 상해
		8. 그 밖에 12급에 해당한다고 인정되는 상해
13급	80만원	1. 결막의 열상으로 일차 봉합술을 시행한 상해
		2. 단순 고막 파열
		3. 흉부 타박상으로 늑골 골절 없이 흉부의 동통을 동반한 상해
		4. 2치 이상 3치 이하의 치과보철을 필요로 하는 상해
		5. 그 밖에 13급에 해당한다고 인정되는 상해
14급	50만원	1. 방광, 요도, 고환, 음경, 신장, 간, 지라 등 내부장기 손상(장간막파열을 포함한다)으로 수술을 시행하지 않은 상해
		2. 수족지 관절 염좌
		3. 사지의 단순 타박
		4. 1치 이하의 치과보철을 필요로 하는 상해
		5. 그 밖에 14급에 해당한다고 인정되는 상해

2. 영역별 세부지침

영역	내용
공통	가. 2급부터 11급까지의 상해 내용 중 2가지 이상의 상해가 중복된 경우에는 가장 높은 등급에 해당하는 상해로부터 하위 3등급(예: 상해내용이 2급에 해당하는 경우에는 5급까지) 사이의 상해가 중복된 경우에만 가장 높은 상해 내용의 등급보다 한 등급 높은 금액

영역	내용
	으로 배상한다.(이하 “병급”이라 한다)
	나. 일반 외상과 치료보철을 필요로 하는 상해가 중복된 경우에는 각각의 상해 등급별 금액을 배상하되 그 합산액이 1급의 금액을 초과하지 아니하는 범위에서 배상한다.
	다. 1개의 상해에서 2개 이상의 상향 또는 하향 조정의 요인이 있을 때 등급 상향 또는 하향 조정은 1회만 큰 폭의 조정을 적용한다. 다만, 상향 조정 요인과 하향 조정 요인이 여러 개가 함께 있을 때는 큰 폭의 상향 또는 큰 폭의 하향 조정 요인을 각각 선택하여 함께 반영한다.
	라. 재해 발생 시 만 13세 미만인 사람은 소아로 인정한다.
	마. 연부 조직에 손상이 심하여 유리피판술, 유경 피판술, 원거리 피판술, 국소피판술이나 피부이식술을 시행할 경우, 안면부는 1등급 상위등급을 적용하고 수부, 족부에 국한된 손상에 대하여는 한 등급 아래의 등급을 적용한다.
두부	가. “뇌손상”이란 국소성 뇌손상인 외상성 두개강안의 출혈(경막상·하 출혈, 뇌실 내 및 뇌실 질 내 출혈, 거미막하 출혈 등을 말한다) 또는 경막하 수혈액낭종, 거미막 낭종, 두개골 골절(두개 기저부 골절 포함한다) 등과 미만성 축삭손상을 포함한 뇌좌상을 말한다.
	나. 4급 이하에서 의식 이외에 뇌신경 손상이나(국소) 신경학적 이상 소견이 있는 경우 한 등급 상향조정 가능하다.
	다. 신경학적 증상은 글라스고우 혼수척도(Glasgow coma scale)로 구분하며, 고도는 8점 이하, 중등도는 9 ~ 12점, 경도는 13 ~ 15점을 말한다.
	라. 글라스고우 혼수척도는 진정치료 전에 평가하는 것을 원칙으로 한다.
	마. 글라스고우 혼수척도 평가 시 의식이 있는 상태에서 기관지 삽관이 필요한 경우는 예외로 한다.
	바. 의무기록 상 의식상태가 혼수(coma)와 반혼수(semicoma)는 고도, 혼미(stupor)는 중등도, 기면(drowsy)은 경도로 준용한다.
	사. 두피 좌상, 열창은 14급에 준용한다.
	아. 만성 경막하 혈종으로 수술을 시행한 경우에는 6급 2호에 준용한다.
흉·복부	심장타박(6급)의 경우, ①심전도에서 Tachyarrhythmia 또는 ST변화 또는 부정맥, ②심초음파에서 심낭액증가소견이 있거나 심장벽운동저하, ③심장효소치증가(CPK-MB, and Troponin T) 세가지 요구 충족 시 인정한다.
척추	가. 완전 마비는 근력등급 3 이하인 경우이며, 불완전 마비는 근력등급 4인 경우로 정한다.
	나. 척추관 협착증이나 추간판 탈출증이 외상으로 증상이 발생한 경우나 악화된 경우는 9급에 준용한다.
	다. 척추 손상으로 인하여 신경근증 이나 감각이상을 호소하는 경우는 9급에 준용한다.
	라. 마미증후군은 척수손상에 준용한다.
상·하지	가. 2급부터 11급까지의 내용 중 사지 골절에서 별도로 상해 등급이 규정되지 아니한 경우, 보존적 치료를 시행한 골절은 해당 등급에서 2급 낮은 등급을 적용하며, 도수 정복 및 경피적 핀고정술을 시행한 경우에는 해당 등급에서 1급 낮은 등급을 적용한다.
	나. 2급부터 11급까지의 상해 내용 중 개방성 골절 또는 탈구에서 거스틸로 2형 이상(개방창의 길이가 1cm 이상인 경우를 말한다)의 개방성 골절 또는 탈구에서만 1등급 상위 등급을 적용한다.
	다. 2급부터 11급까지의 상해 내용 중 '수술적 치료를 시행하지 않은'이라고 명기되지 않은 각 등급 손상 내용은 수술적 치료를 시행한 경우를 말하며 보존적 치료를 시행한 경우가 따로 명시되지 않은 경우는 두 등급 하향 조정함을 원칙으로 한다.

영역		내용
상 · 하 지		라. 양측 또는 단측을 별도로 규정한 경우에는 병합하지 않으나, 별도 규정이 없는 양측 손상인 경우에는 병합한다.
		마. 골절에 주요 말초신경의 손상 동반 시 해당 골절보다 1등급 상위 등급을 적용한다.
		바. 재접합술을 시행한 절단소실의 경우 해당부위의 절단보다 2급 높은 등급을 적용한다.
		사. 아절단은 완전 절단에 준한다.
		아. 관절 이단의 경우 상위부 절단을 준용한다.
		자. 골절 치료로 인공관절 치환술 시행할 경우 해당부위의 골절과 동일한 등급을 준용한다.
		차. 사지 근 또는 건의 부분 파열로 보존적으로 치료한 경우 근 또는 건의 단순 염좌(12급)을 준용한다.
		카. 사지 관절의 인공관절 재치환 시 해당 부위 골절보다 1등급 높은 등급을 적용한다.
		타. 보존적으로 치료한 사지 주요관절 골절 및 탈구는 해당관절의 골절 및 탈구보다 3등급 낮은 등급을 적용한다.
		파. 수술을 시행한 사지 주요 관절 탈구는 해당 관절의 보존적으로 치료한 탈구보다 2등급 높은 등급을 적용한다.
		하. 동일 관절 혹은 동일 골의 손상은 병합하지 않으며 상위 등급을 적용한다
		거. 분쇄 골절을 형성하는 골절선은 선상 골절이 아닌 골절선으로 판단한다.
		너. 수족지 절단 시 절단부위에 따른 차이는 두지 않는다.
		더. “근, 건, 인대 파열”이란 완전 파열을 말하며, 부분 파열은 수술을 시행한 경우에 완전 파열로 본다.
		러. 사지골 골절 중 상해등급에서 별도로 명시하지 않은 사지골 골절(견열골절을 포함한다)은 제불완전골절로 본다. 다만, 관혈적 정복술을 시행한 경우는 해당 부위 골절 항에 적용한다.
		머. 사지골 골절 시 시행한 외고정술도 수술을 한 것으로 본다.
		버. 소아의 경우, 성인의 동일 부위 골절보다 1급 낮게 적용한다. 다만, 성장판 손상이 동반된 경우와 연부조직 손상은 성인과 동일한 등급을 적용한다.
		서. 주요 동맥 또는 정맥 파열로 봉합술을 시행한 상해의 경우, 주요 동맥 또는 정맥이란 수술을 통한 혈행의 확보가 의학적으로 필요한 경우를 말하며, “다발성 혈관 손상”이란 2개 부위 이상의 주요 동맥 또는 정맥의 손상을 말한다.
	상지	가. 상부관절순 파열은 외상성 파열만 인정한다.
		나. 회전근개 파열 개수에 따른 차등을 두지 않는다.
		다. 6급의 견관절 탈구에서 재발성 탈구를 초래할 수 있는 해부학적 병변이 병발된 경우는 수술 여부에 상관없이 6급을 적용한다.
	하지	라. 견봉 쇄골간 관절 탈구, 관절낭 또는 견봉 쇄골간 인대 파열은 견봉 쇄골인대 및 오구 쇄골인대의 완전 파열에 포함되고, 견봉 쇄골인대 및 오구 쇄골인대의 완전 파열로 수술한 경우 7급을 적용하며, 부분 파열로 보존적 치료를 시행한 경우 9급을 적용하고, 단순 염좌의 경우 12급을 적용한다.
		가. 양측 치골지 골절, 치골 상하지 골절 등에서는 병급하지 않는다.
		나. 천골 골절, 미골 골절도 골반골 골절로 준용한다.
		다. 슬관절 십자인대 파열은 전후방 십자인대의 동시 파열이 별도로 규정되어 있으므로 병급하지 않으나 내외측 측부인대 동시 파열, 십자인대와 측부인대 파열, 반월상 연골판 파열 등은 병급한다.
		라. 후경골건 및 전경골건 파열은 족관절 측부인대 파열로 수술을 시행한 경우의 등급을 준용한다.
		마. 대퇴골 또는 경비골의 견열성 골절의 경우, 동일 관절의 인대 손상에 대해서 수술적 치

영역	내용
	료를 시행한 경우는 인대 손상 등급을 준용한다.
	바. 경골 후과의 단독 골절 시 족관절 내과 또는 외과의 골절에 준용한다.
	사. “고관절”이란 대퇴골두와 골반골의 비구를 포함하며, 골절 탈구란 골절과 동시에 관절의 탈구가 발생한 상태를 말한다.
	아. 불안정성 골반 골절은 골반환을 이루는 공간의 골절 탈구를 포함한다.
	자. 하지의 3대 관절이란 고관절, 슬관절, 족관절을 말한다.
	차. 슬관절의 전방 또는 후방 십자인대의 파열은 인대 복원수술을 시행하거나 완전 파열에 준하는 파열에 적용한다.
	카. 골반환이 안정적인 골반골의 수술을 시행한 골절은 치골 골절로 수술한 경우 등을 포함한다.

(붙임) 자동차손해배상보장법시행령 [별표2]

후유장애의 구분과 책임보험금의 한도금액 (자동차손해배상보장법시행령 제3조 제1항 제3호 관련)

장애 급별	한도 금액	신체장애 내용
1급	1억 5천만원	1. 두 눈이 실명된 사람 2. 말하는 기능과 음식물을 씹는 기능을 완전히 잃은 사람 3. 신경계통의 기능 또는 정신기능에 뚜렷한 장애가 남아 항상 보호를 받아야 하는 사람 4. 흉복부 장기의 기능에 뚜렷한 장애가 남아 항상 보호를 받아야 하는 사람 5. 반신불수가 된 사람 6. 두 팔을 팔꿈치관절 이상의 부위에서 잃은 사람 7. 두 팔을 완전히 사용하지 못하게 된 사람 8. 두 다리를 무릎관절 이상의 부위에서 잃은 사람 9. 두 다리를 완전히 사용하지 못하게 된 사람
2급	1억 3,500만원	1. 한쪽 눈이 실명되고 다른 쪽 눈의 시력이 0.02 이하로 된 사람 2. 두 눈의 시력이 각각 0.02 이하로 된 사람 3. 두 팔을 손목관절 이상의 부위에서 잃은 사람 4. 두 다리를 발목관절 이상의 부위에서 잃은 사람 5. 신경계통의 기능 또는 정신기능에 뚜렷한 장애가 남아 수시로 보호를 받아야 하는 사람 6. 흉복부 장기의 기능에 뚜렷한 장애가 남아 수시로 보호를 받아야 하는 사람
3급	1억 2천만원	1. 한쪽 눈이 실명되고 다른 쪽 눈의 시력이 0.06 이하로 된 사람 2. 말하는 기능이나 음식물을 씹는 기능을 완전히 잃은 사람 3. 신경계통의 기능 또는 정신기능에 뚜렷한 장애가 남아 평생 동안 노무에 종사할 수 없는 사람 4. 흉복부 장기의 기능에 뚜렷한 장애가 남아 평생 동안 노무에 종사할 수 없는 사람 5. 두 손의 손가락을 모두 잃은 사람

장애 급별	한도 금액	신체장애 내용
4급	1억500만원	1. 두 눈의 시력이 0.06 이하로 된 사람 2. 말하는 기능과 음식물을 씹는 기능에 뚜렷한 장애가 남은 사람 3. 고막이 전부 결손되거나 그 외의 원인으로 인하여 두 귀의 청력을 완전히 잃은 사람 4. 한쪽 팔을 팔꿈치관절 이상의 부위에서 잃은 사람 5. 한쪽 다리를 무릎관절 이상의 부위에서 잃은 사람 6. 두 손의 손가락을 모두 제대로 못쓰게 된 사람 7. 두 발을 족근중족(Lisfranc) 관절 이상의 부위에서 잃은 사람
5급	9천만원	1. 한쪽 눈이 실명되고 다른 쪽 눈의 시력이 0.1 이하로 된 사람 2. 한쪽 팔을 손목관절 이상의 부위에서 잃은 사람 3. 한쪽 다리를 발목관절 이상의 부위에서 잃은 사람 4. 한쪽 팔을 완전히 사용하지 못하게 된 사람 5. 한쪽 다리를 완전히 사용하지 못하게 된 사람 6. 두 발의 발가락을 모두 잃은 사람 7. 신경계통의 기능 또는 정신기능에 뚜렷한 장애가 남아 특별히 손쉬운 노무 외에는 종사할 수 없는 사람 8. 흉복부 장기의 기능에 뚜렷한 장애가 남아 특별히 손쉬운 노무 외에는 종사할 수 없는 사람
6급	7천500만원	1. 두 눈의 시력이 0.1 이하로 된 사람 2. 말하는 기능이나 음식물을 씹는 기능에 뚜렷한 장애가 남은 사람 3. 고막이 대부분 결손되거나 그 외의 원인으로 인하여 두 귀의 청력이 귀에 입을 대고 말하지 아니하면 큰 말소리를 알아듣지 못하게 된 사람 4. 한 귀가 전혀 들리지 않게 되고 다른 귀의 청력이 40센티미터 이상의 거리에서는 보통의 말소리를 알아듣지 못하게 된 사람 5. 척추에 뚜렷한 기형이나 뚜렷한 운동장애가 남은 사람 6. 한쪽 팔의 3대 관절 중 2개 관절을 못쓰게 된 사람 7. 한쪽 다리의 3대 관절 중 2개 관절을 못쓰게 된 사람 8. 한쪽 손의 5개 손가락을 잃거나 한쪽 손의 엄지손가락과 둘째손가락을 포함하여 4개의 손가락을 잃은 사람
7급	6천만원	1. 한쪽 눈이 실명되고 다른 쪽 눈의 시력이 0.6 이하로 된 사람 2. 두 귀의 청력이 모두 40센티미터 이상의 거리에서는 보통의 말소리를 알아듣지 못하게 된 사람 3. 한쪽 귀가 전혀 들리지 않게 되고 다른 쪽 귀의 청력이 1미터 이상의 거리에서는 보통의 말소리를 알아듣지 못하게 된 사람 4. 신경계통의 기능 또는 정신기능에 장애가 남아 손쉬운 노무 외에는 종사하지 못하는 사람 5. 흉복부 장기의 기능에 장애가 남아 손쉬운 노무 외에는 종사하지 못하는 사람 6. 한쪽 손의 엄지손가락과 둘째손가락을 잃은 사람 또는 한쪽 손의 엄지 손가락이나 둘째손가락을 포함하여 3개 이상의 손가락을 잃은 사람 7. 한쪽 손의 5개의 손가락 또는 한쪽 손의 엄지손가락과 둘째손가락을 포함하

장애 급별	한도 금액	신체장애 내용
		여 4개의 손가락을 제대로 못쓰게 된 사람 8. 한쪽 발을 족근중족 관절 이상의 부위에서 잃은 사람 9. 한쪽 팔에 가관절이 남아 뚜렷한 운동장애가 남은 사람 10. 한쪽 다리에 가관절이 남아 뚜렷한 운동장애가 남은 사람 11. 두 발의 발가락을 모두 제대로 못쓰게 된 사람 12. 외모에 뚜렷한 흉터가 남은 사람 13. 양쪽의 고환을 잃은 사람
8급	4천500만원	1. 한쪽 눈이 시력이 0.02 이하로 된 사람 2. 척추에 운동장애가 남은 사람 3. 한쪽 손의 엄지손가락을 포함하여 2개의 손가락을 잃은 사람 4. 한쪽 손의 엄지손가락과 둘째손가락을 제대로 못쓰게 된 사람 또는 한쪽 손의 엄지손가락이나 둘째손가락을 포함하여 3개 이상의 손가락을 제대로 못쓰게 된 사람 5. 한쪽 다리가 5센티미터 이상 짧아진 사람 6. 한쪽 팔의 3대 관절 중 1개 관절을 제대로 못쓰게 된 사람 7. 한쪽 다리의 3대 관절 중 1개 관절을 제대로 못쓰게 된 사람 8. 한쪽 팔에 가관절이 남은 사람 9. 한쪽 다리에 가관절이 남은 사람 10. 한쪽 발의 발가락을 모두 잃은 사람 11. 비장 또는 한쪽의 신장을 잃은 사람
9급	3천800만원	1. 두 눈의 시력이 각각 0.6 이하로 된 사람 2. 한쪽 눈의 시력이 0.06 이하로 된 사람 3. 두 눈에 반맹증·시야협착 또는 시야결손이 남은 사람 4. 두 눈의 눈꺼풀에 뚜렷한 결손이 남은 사람 5. 코가 결손되어 그 기능에 뚜렷한 장애가 남은 사람 6. 말하는 기능과 음식물을 씹는 기능에 장애가 남은 사람 7. 두 귀의 청력이 모두 1미터 이상의 거리에서는 보통의 말소리를 알아듣지 못하게 된 사람 8. 한쪽 귀의 청력이 귀에 입을 대고 말하지 아니하면 큰 말소리를 알아듣지 못하고 다른 쪽 귀의 청력이 1미터 이상의 거리에서는 보통의 말소리를 알아듣지 못하게 된 사람 9. 한쪽 귀의 청력을 완전히 잃은 사람 10. 한쪽 손의 엄지손가락을 잃은 사람 또는 둘째손가락을 포함하여 2개의 손가락을 잃은 사람 또는 엄지손가락과 둘째손가락 외의 3개의 손가락을 잃은 사람 11. 한쪽 손의 엄지손가락을 포함하여 2개의 손가락을 제대로 못쓰게 된 사람 12. 한쪽 발의 엄지발가락을 포함하여 2개 이상의 발가락을 잃은 사람 13. 한쪽 발의 발가락을 모두 제대로 못쓰게 된 사람 14. 생식기에 뚜렷한 장애가 남은 사람 15. 신경계통의 기능 또는 정신기능에 장애가 남아 노무가 상당한 정도로 제한된 사람 16. 흉복부 장기의 기능에 장애가 남아 노무가 상당한 정도로 제한된 사람

장애 급별	한도 금액	신체장애 내용
10급	2천700만원	1. 한쪽 눈이 시력이 0.1 이하로 된 사람 2. 말하는 기능이나 음식물을 씹는 기능에 장애가 남은 사람 3. 14개 이상의 치아에 대하여 치과보철을 한 사람 4. 한쪽 귀의 청력이 귀에 입을 대고 말하지 아니하면 큰 말소리를 알아듣지 못하게 된 사람 5. 두 귀의 청력이 모두 1미터 이상의 거리에서 보통의 말소리를 듣는 데 지장이 있는 사람 6. 한쪽 손의 둘째손가락을 잃은 사람 또는 엄지손가락과 둘째 가락 외의 2개의 손가락을 잃은 사람 7. 한쪽 손의 엄지손가락을 제대로 못쓰게 된 사람 또는 한쪽 손의 둘째손가락을 포함하여 2개의 손가락을 제대로 못쓰게 된 사람 또는 한 쪽 손의 엄지손가락과 둘째손가락 외의 3개의 손가락을 제대로 못쓰게 된 사람 8. 한쪽 다리가 3센티미터 이상 짧아진 사람 9. 한쪽 발의 엄지발가락 또는 그 외의 4개의 발가락을 잃은 사람 10. 한쪽 팔의 3대 관절 중 1개 관절의 기능에 뚜렷한 장애가 남은 사람 11. 한쪽 다리의 3대 관절 중 1개 관절의 기능에 뚜렷한 장애가 남은 사람
11급	2천300만원	1. 두 눈이 모두 근점반사 기능에 뚜렷한 장애가 남거나 뚜렷한 운동장애가 남은 사람 2. 두 눈의 눈꺼풀에 뚜렷한 장애가 남은 사람 3. 한쪽 눈의 눈꺼풀에 결손이 남은 사람 4. 한쪽 귀의 청력이 40센티미터 이상의 거리에서는 보통의 말소리를 알아듣지 못하게 된 사람 5. 두 귀의 청력이 모두 1미터 이상의 거리에서는 작은 말소리를 알아듣지 못하게 된 사람 6. 척추에 기형이 남은 사람 7. 한쪽 손의 가운데손가락 또는 넷째손가락을 잃은 사람 8. 한쪽 손의 둘째손가락을 제대로 못쓰게 된 사람 또는 한쪽 손의 엄지손가락과 둘째손가락 외의 2개의 손가락을 제대로 못쓰게 된 사람 9. 한쪽 발의 엄지발가락을 포함하여 2개 이상의 발가락을 제대로 못쓰게 된 사람 10. 흉복부 장기의 기능에 장애가 남은 사람 11. 10개 이상의 치아에 대하여 치과보철을 한 사람
12급	1천900만원	1. 한쪽 눈의 근점반사 기능에 뚜렷한 장애가 있거나 뚜렷한 운동장애가 남은 사람 2. 한쪽 눈의 눈꺼풀에 뚜렷한 운동장애가 남은 사람 3. 7개 이상의 치아에 대하여 치과보철을 한 사람 4. 한쪽 귀의 귓바퀴가 대부분 결손된 사람 5. 쇄골, 흉골, 늑골, 견갑골 또는 골반골에 뚜렷한 기형이 남은 사람 6. 한쪽 팔의 3대 관절 중 1개 관절의 기능에 장애가 남은 사람 7. 한쪽 다리의 3대 관절 중 1개 관절의 기능에 장애가 남은 사람 8. 장관골에 기형이 남은 사람

장애 급별	한도 금액	신체장애 내용
		9. 한쪽 손의 가운데손가락이나 넷째손가락을 제대로 못쓰게 된 사람 10. 한쪽 발의 둘째발가락을 잃은 사람 또는 한쪽 발의 둘째발가락을 포함하여 2개의 발가락을 잃은 사람 또는 한쪽 발의 가운데 발가락 이하의 3개의 발가락을 잃은 사람 11. 한쪽 발의 엄지발가락 또는 그 외의 4개의 발가락을 제대로 못쓰게 된 사람 12. 국부에 뚜렷한 신경증상이 남은 사람 13. 외모에 흉터가 남은 사람
13급	1천500만원	1. 한쪽 눈의 시력이 0.6 이하로 된 사람 2. 한쪽 눈에 반맹증, 시야협착 또는 시야결손이 남은 사람 3. 두 눈의 눈꺼풀의 일부에 결손이 남거나 속눈썹에 결손이 남은 사람 4. 5개 이상의 치아에 대하여 치과보철을 한 사람 5. 한쪽 손의 새끼손가락을 잃은 사람 6. 한쪽 손의 엄지손가락 마디뼈의 일부를 잃은 사람 7. 한쪽 손의 둘째손가락 마디뼈의 일부를 잃은 사람 8. 한쪽 손의 둘째손가락의 끝관절을 굽히고 펼 수 없게 된 사람 9. 한쪽 다리가 1센티미터 이상 짧아진 사람 10. 한쪽 발의 가운데발가락 이하의 발가락 1개 또는 2개를 잃은 사람 11. 한쪽 발의 둘째발가락을 제대로 못쓰게 된 사람 또는 한쪽 발이 둘째발가락을 포함하여 2개의 발가락을 제대로 못쓰게 된 사람 또는 한쪽 발의 가운데 발가락 이하의 발가락 3개를 제대로 못쓰게 된 사람
14급	1천만원	1. 한쪽 눈의 눈꺼풀의 일부에 결손이 있거나 속눈썹에 결손이 남은 사람 2. 3개 이상의 치아에 대하여 치과보철을 한 사람 3. 한쪽 귀의 청력이 1미터 이상의 거리에서는 보통의 말소리를 알아듣지 못하게 된 사람 4. 팔의 노출된 면에 손바닥 크기의 흉터가 남은 사람 5. 다리의 노출된 면에 손바닥 크기의 흉터가 남은 사람 6. 한쪽 손의 새끼손가락을 제대로 못쓰게 된 사람 7. 한쪽 손의 엄지손가락과 둘째손가락 외의 손가락 마디뼈의 일부를 잃은 사람 8. 한쪽 손의 엄지손가락과 둘째손가락 외의 손가락 끝관절을 제대로 못쓰게 된 사람 9. 한쪽 발의 가운데발가락 이하의 발가락 1개 또는 2개를 제대로 못쓰게 된 사람 10. 국부에 신경증상이 남은 사람

비고

1. 신체장애가 둘 이상 있는 경우에는 중한 신체장애에 해당하는 장애등급보다 한 등급 높은 금액으로 배상한다.
2. 시력의 측정은 국제식 시력표로 하며, 굴절 이상이 있는 사람에 대하여는 원칙적으로 교정시력을 측정한다.
3. "손가락을 잃은 것"이란 엄지손가락은 지관절, 그 밖의 손가락은 제1지관절 이상을 잃은 경우를 말

한다.

4. "손가락을 제대로 못쓰게 된 것"이란 손가락 끝부분의 2분의 1 이상을 잃거나 중수지관절 또는 제1지관절(엄지손가락의 경우에는 지관절을 말한다)에 뚜렷한 운동장애가 남은 경우를 말한다.
5. "발가락을 잃은 것"이란 발가락의 전부를 잃은 경우를 말한다.
6. "발가락을 제대로 못쓰게 된 것"이란 엄지발가락은 끝관절의 2분의 1 이상을, 그 밖의 발가락은 끝관절 이상을 잃거나 중족지관절 또는 제1지관절(엄지발가락의 경우에는 지관절을 말한다)에 뚜렷한 운동장애가 남은 경우를 말한다.
7. "흉터가 남은 것"이란 성형수술을 한 후에도 육안으로 식별이 가능한 흔적이 있는 상태를 말한다.
8. "항상 보호를 받아야 하는 것"이란 일상생활에서 기본적인 음식섭취, 배뇨 등을 다른 사람에게 의존하여야 하는 것을 말한다.
9. "수시로 보호를 받아야 하는 것"이란 일상생활에서 기본적인 음식섭취, 배뇨 등은 가능하나, 그 외의 일은 다른 사람에게 의존하여야 하는 것을 말한다.
10. "항상보호 또는 수시보호를 받아야 하는 기간"은 의사가 판정하는 노동능력상실기간을 기준으로 하여 타당한 기간으로 정한다.
11. "제대로 못 쓰게 된 것"이란 정상기능의 4분의 3 이상을 상실한 경우를 말하고, "뚜렷한 장애가 남은 것"이란 정상기능의 2분의 1 이상을 상실한 경우를 말하며, "장애가 남은 것"이란 정상기능의 4분의 1 이상을 상실한 경우를 말한다.
12. "신경계통의 기능 또는 정신기능에 뚜렷한 장애가 남아 특별히 손쉬운 노무 외에는 종사할 수 없는 것"이란 신경계통의 기능 또는 정신기능의 뚜렷한 장애로 노동능력이 일반인의 4분의 1 정도만 남아 평생 동안 특별히 쉬운 일 외에는 노동을 할 수 없는 사람을 말한다.
13. "신경계통의 기능 또는 정신기능에 장애가 남아 노무가 상당한 정도로 제한된 것"이란 노동능력이 어느 정도 남아 있으나 신경계통의 기능 또는 정신기능의 장애로 종사할 수 있는 직종의 범위가 상당한 정도로 제한된 경우로서 다음 각목의 어느 하나에 해당하는 경우를 말한다.
 - 가. 신체적 능력은 정상이지만 뇌손상에 따른 정신적 결손증상이 인정되는 경우
 - 나. 전간(癲癇) 발작과 현기증이 나타날 가능성이 의학적·타각적(他覺的) 소견으로 증명되는 사람
 - 다. 사지에 경도(輕度)의 단마비(單麻痺)가 인정되는 사람
14. "흉복부 장기의 기능에 뚜렷한 장애가 남아 특별히 손쉬운 노무 외에는 종사할 수 없는 것"이란 흉복부 장기의 장애로 노동능력이 일반인의 4분의 1 정도만 남은 경우를 말한다.
15. "흉복부 장기의 기능에 장애가 남아 손쉬운 노무 외에는 종사할 수 없는 것"이란 중등도(中等度)의 흉복부 장기의 장애로 노동능력이 일반인의 2분의 1 정도만 남은 경우를 말한다.
16. "흉복부 장기의 기능에 장애가 남아 노무가 상당한 정도로 제한된 것"이란 중등도의 흉복부 장기의 장애로 취업가능한 직종의 범위가 상당한 정도로 제한된 경우를 말한다.

MG다이렉트개인용자동차보험(CM) 특별약관

목 차

제 1 편 보험료 납입방법	108
1 보험료 분할납입 특별약관	108
2 신용카드이용 보험료납입 특별약관	109
3 보험료 자동납입 특별약관	109
제2편 운전가능자 관련	110
제1장 운전자 연령제한	110
4 운전자연령 만21세/24세/26세/28세/30세/35세/43세/48세이상 한정운전 특별약관	110
5 운전자연령 만30세이상 만50세이하 한정운전 특별약관	111
6 운전자연령 만45세이상 만67세이하 한정운전 특별약관	112
제2장 운전자 범위제한	113
7 가족과 형제·자매 운전자 한정운전 특별약관	113
8 기명피보험자 및 가족이외 지정1인 운전자 한정운전 특별약관	114
9 가족운전자 한정운전 특별약관	114
10 기명피보험자 및 가족 내 지정1인 운전자 한정운전 특별약관	115
11 부부운전자 한정운전 특별약관	116
12 기명피보험자 1인 한정운전 특별약관	117
13 임직원 운전자 한정운전 특별약관	117
제3장 운전자 확대	118
14 단기운전자 확대 특별약관	118
제3편 대인배상 보장 확대	119
15 법률비용지원 특별약관	119
제4편 대물배상 보장 확대	122
16 대물배상 확대담보 특별약관	122
제5편 자기신체사고 보장 확대	123
17 자동차상해 특별약관	123
18 보행 중 교통상해 보장 특별약관	124
19 대중교통 탑승 중 상해 보장 특별약관	126
20 부상보험금 추가지원 특별약관	127

21	주말·휴일 확대보상 특별약관	128
22	성형 및 치아보철 지원 특별약관	129
제6편 무보험자동차에 의한 상해 보장 확대		130
23	다른 자동차 수리비 특별약관	130
제7편 자기차량손해(또는 자기차량손해 알파, 자기차량손해 플러스) 보장 확대		130
24	기계장치에 관한 [자기차량손해] 특별약관	131
25	차량 확대보상 특별약관	131
26	원격지 사고비용 지원 특별약관	132
27	차량단독사고 보장 특별약관	134
제8편 전 보장종목 확대		135
28	골프장 가는길 보장 특별약관	135
제9편 부가서비스		137
29	조이카 긴급출동 서비스 특별약관	137
30	조이카 프리미엄 서비스 특별약관	140
31	조이카 긴급출동 서비스(수소/전기차) 특별약관	144
제10편 그 밖의 사항		147
32	다른 자동차 운전 보장 특별약관	147
33	보험대차 운전 중 사고보상 특별약관	148
34	의무보험 일시보장 특별약관	149
35	유상운송 위험보장 특별약관	150
36	대리운전 위험보장 특별약관	151
37	운전자 연령제한 자동변경 특별약관	152
38	서민형 나눔 할인 특별약관	152
39	지정대리청구에 관한 특별약관	154
40	마일리지 특별약관 I (선할인형)	155
41	마일리지 특별약관 II (후할인형)	158
42	차량용 영상기록장치(블랙박스) 장착에 관한 특별약관	161
43	자녀(만9세이하)할인 특별약관k W	162
44	전자매체 사용약정 특별약관	162
45	품질인증부품 사용 특별약관(선할인형)	163
46	품질인증부품 사용 특별약관(환급형)	164
47	차선이탈 방지장치 장착에 관한 특별약관	165
48	장애인 전용 보험 전환 특별약관	167
49	전방충돌 방지장치 장착에 관한 특별약관	169
법규 해설집		171

MG다이렉트개인용자동차보험(CM) 특별약관

제1편 보험료 납입방법

① 보험료 분할납입 특별약관

제1조 보험료의 분할납입

보험회사(이하 '회사'라 합니다)는 이 특별약관에 의하여 보험계약자가 보험료(이 보험계약의 보험기간에 해당하는 보험료 전액을 말합니다. 이하 같음)를 보험증권에 기재된 횟수 및 금액(이하 '분할보험료'라 합니다)으로 분할하여 납입하게 할 수 있습니다. 그러나 「대인배상」 및 「대물배상」에 대하여는 이 특별약관이 적용되지 않습니다.

제2조 분할보험료의 납입방법

보험계약자는 이 보험계약을 맺으면서 제1회 분할보험료를 납입하고 제2회 이후의 분할보험료부터는 약정한 납입일자 안에 납입하여야 합니다.

제3조 분할보험료의 납입최고

- ① 보험계약자가 약정한 납입일자까지 제2회 이후의 분할보험료를 납입하지 않은 때에는 약정한 납입일자부터 30일간의 납입최고기간을 둡니다. 회사는 이 납입최고기간 안에 생긴 사고에 대하여는 보상합니다.
- ② 제1항의 납입최고기간 안에 분할보험료를 납입하지 않은 때에는 납입최고기간이 끝나는 날의 24시부터 보험계약은 해지됩니다.
- ③ 보험계약자가 약정한 납입일자까지 분할보험료를 납입하지 않은 경우, 회사는 보험계약자 및 기명피보험자에게 납입최고기간이 끝나는 날 이전에 제1항 및 제2항의 내용을 서면(등기우편 등), 전화(음성녹음), 모바일(알림톡) 또는 전자문서 등으로 최고합니다. 이때 보험계약자 또는 피보험자가 보통약관 제55조(계약 후 알릴 의무)에 따라 주소, 전화번호, 전자우편(E-MAIL) 등의 변경을 통보하지 않은 한 보험증권에 기재된 보험계약자 또는 기명피보험자의 주소, 전화번호, 전자우편(E-MAIL) 등을 회사의 의사표시를 수령할 지정장소로 합니다.
- ④ 회사가 제3항에 의한 납입최고(독촉) 등을 전자문서로 안내하고자 할 경우에는 계약자의 서면 또는 전자서명법 제2조 제2호((법규해설집) 참조)에 의한 전자서명으로 동의를 얻어 수신확인을 조건으로 전자문서를 송신하여야 하며, 계약자가 그 전자문서의 수신확인을 하기 전까지는 그 전자문서는 송신되지 아니한 것으로 봅니다. 회사는 전자문서가 수신되지 아니한 것으로 확인되는 경우에는 제1항의 납입최고 기간이 끝나는 날 이전에 위 제1항 및 제2항의 내용을 서면(등기우편 등) 또는 전화(음성녹음)로 다시 알려드립니다.

제4조 보험료의 환급

이 특별약관 제3조(분할보험료의 납입최고) 제2항에 의하여 보험계약을 해지한 때에는 회사가 보상하여야 할 사고가 생기지 않은 경우에 한하여 이미 받은 보험료에서 해지일까지 경과한 기간에 대하여 단기요율로 계산한 보험료를 공제한 나머지를 돌려드립니다.

제5조 보험계약의 부활

- ① 이 특별약관 제3조(분할보험료의 납입최고) 제2항에 의하여 보험계약이 해지되고 해약환급금(해지로

인해 발생하는 보험료)이 지급되지 않은 경우, 보험계약이 해지된 후 30일안에 보험계약자가 보험계약의 부활을 청구하고 당해 분할보험료를 납입한 때에는 이 보험계약은 유효하게 계속됩니다.

- ② 제1항의 경우, 회사는 보험계약이 해지된 때부터 당해 분할보험료를 영수한 날의 24시까지에 생긴 사고에 대하여는 보상하지 않습니다.

제6조 준용규정

이 특별약관에서 정하지 않은 사항은 보통약관에 따릅니다.

② 신용카드이용 보험료납입 특별약관

제1조 보상하는 손해

보험회사(이하 '회사'라 합니다)는 신용카드회사(이하 '카드회사'라 합니다)의 카드회원을 보험계약자 및 피보험자로 하며, 신용카드를 이용하여 보험계약을 체결하고 보험사고가 발생하였을 경우 이로 인한 손해를 보상합니다.

제2조 보험료의 영수

회사는 이 특별약관에 따라 보험계약자 또는 피보험자가 소정의 신용카드로써 보험료를 결제하고 카드 회사의 승인을 받은 시점을 보험료의 영수시점으로 간주합니다.

제3조 사고카드 계약

- ① 사고카드를 이용하여 보험계약을 체결하였을 때에는 이 보험계약은 보험자의 책임개시일부터 그 효력을 상실합니다.
- ② 제1항의 사고카드라 함은 유효기간이 경과한 카드, 위조·변조된 카드, 무효 또는 거래정지를 받은 카드, 카드 상에 기재되어 있는 회원과 이용자가 상이한 카드 등을 말합니다.

제4조 준용규정

이 특별약관에서 정하지 않은 사항은 보통약관에 따릅니다.

③ 보험료 자동납입 특별약관

제1조 가입대상

보험회사(이하 '회사'라 합니다)는 보험계약자가 이 보험계약의 보험료를 보험계약자 또는 기명피보험자의 지정은행계좌를 통하여 자동이체납입하기로 약정하는 경우에 이 특별약관을 적용합니다.

제2조 보험료의 자동납입

- ① 보험계약자는 보험료를 분할납입할 때는 이 특별약관에 의하여 보험증권에 기재된 횟수 및 금액으로 자동이체 분할납입합니다. 그러나 「대인배상」 및 「대물배상」에 대하여는 그러하지 않습니다.
- ② 보험료의 자동이체 납입일은 보험증권에 기재된 이체일자(이하 '약정이체일'이라 합니다)로 합니다.
- ③ 제2항의 약정이체일은 보험청약서상에 열거된 이체가능일자 중에서 보험료 납입기일 이후에 최초로 도래하는 이체일자를 말합니다. 다만, 첫 회 보험료를 자동이체납입할 경우의 첫 회 보험료 약정이체일은 회사와 보험계약자가 별도로 약정한 책임개시일자의 이전의 이체일자를 말합니다.
- ④ 지정은행계좌의 이체가능 금액이 회사가 청구한 보험료에 미달할 경우에는 보험료가 이체납입되지 않습니다.

제3조 분할보험료의 납입유예 및 납입최고

- ① 회사는 분할보험료가 약정이체일에 납입되지 않을 경우에는 약정이체일부터 <별표>의 납입유예기간을 둡니다. 회사는 이 납입유예기간 안에 생긴 사고는 보상합니다. 다만, 첫 회 보험료에 대해서는 납입유예기간이 없으며, 책임개시일자 이전까지 첫 회 보험료의 납입이 없을 경우에는 보험계약의 효력이 발생하지 않습니다.
- ② 회사는 약정이체일에 분할보험료가 이체납입되지 않을 경우에는 분할보험료 납입유예기간 중에는 계속하여 이체청구를 할 수 있습니다.
- ③ 회사는 제1항의 납입유예기간이 끝나는 날의 10일전까지 보험계약자에게 납입최고를 합니다.
- ④ 제3항의 납입최고는 '1]보험료 분할납입 특별약관'의 제3조(분할보험료의 납입최고)의 제3항, 제4항을 준용합니다.
- ⑤ 납입유예기간 말일까지 분할보험료가 납입되지 않을 경우에는 납입유예기간 말일의 24시부터 보험계약은 해지됩니다.

제4조 계약 후 알릴 의무

보험계약자 또는 기명피보험자는 지정은행계좌의 번호가 변경되거나 거래정지된 경우에는 그 사실을 지체 없이 회사에 알려야 합니다.

제5조 준용규정

이 특별약관에서 정하지 않은 사항은 보통약관에 따릅니다.

<별표> 제2회 이후의 분할보험료 미납입에 따른 납입유예기간

미납입보험료		2회	3회	4회	5회	6회
납입방법						
비연속 2회납						1개월
연 속 납	2회납	4개월				
	3회납	2개월	4개월			
	4회납	1개월	3개월	4개월		
	5회납	1개월	2개월	3개월	4개월	
	6회납	1개월	1개월	2개월	2개월	3개월

(주) 비연속 2회납의 납입유예기간 1개월은 2회보험료 미납입에 따른 납입유예기간을 말합니다.

제2편 운전가능자 관련

제1장 운전자 연령제한

4 운전자연령 만21세/24세/26세/28세/30세/35세/43세/48세이상 한정운전 특별약관

제1조 보상하는 손해

보험회사(이하 '회사'라 합니다)는 피보험자가 보험증권에 기재된 자동차(이하 '피보험자동차'라 합니다)에 대하여 운전할 자를 만 21세/24세/26세/28세/30세/35세/43세/48세이상으로 한정하는 경우에는 이 특별약관이 정하는 바에 따라 보상합니다.

제2조 보상하지 않는 손해

- ① 회사는 이 특별약관에 의하여 만 21세/24세/26세/28세/30세/35세/43세/48세 미만의 자^(*)가 피보험자동차를 운전하던 중에 발생한 사고에 대하여는 보상하지 않습니다.
- ② 제1항의 규정에도 불구하고 회사는 보험계약자 또는 피보험자에게 이 특별약관의 내용을 알려주었다는 사실을 회사가 증명하지 못하는 경우에는 「대인배상Ⅱ」, 「대물배상」, 「자기신체사고(또는 자동차상해 특별약관)」, 「무보험자동차에 의한 상해」, 「자기차량손해(또는 자기차량손해 알파, 자기차량손해 플러스)」, 「차량단독사고 보장 특별약관」의 손해에 대하여는 보험금을 지급합니다.
또한, 다음 중 어느 하나에 해당하는 손해에 대하여도 보험금을 지급합니다.
 1. 피보험자동차를 도난당하였을 경우 그 도난당하였을 때부터 발견될 때까지의 사이에 발생한 피보험자동차의 사고로 인한 손해 중에서 보통약관 제2편의 「대인배상Ⅱ」와 「대물배상」, 「자기신체사고(또는 자동차상해 특별약관)」, 「자기차량손해(또는 자기차량손해 알파, 자기차량손해 플러스)」, 「차량단독사고 보장 특별약관」에서 보상하는 손해
 2. 관련법규에 의해 사업자동차를 한 자동차 취급업자가 업무상 위탁받은 피보험자동차를 사용하거나 관리하던 중 발생한 피보험자동차의 사고로 인한 손해 중에서 보통약관 제2편의 「대인배상Ⅱ」와 「대물배상」에서 보상하는 손해. 다만, 자동차 취급업자가 가입한 보험계약에서 보험금이 지급될 수 있는 경우에는 그 보험금을 초과하는 손해를 보상하고, 대물배상의 경우 「자동차손해배상보장법」 제5조, 같은 법 시행령 제3조에서 정하는 금액을 한도로 합니다.

(*) 만 21세/24세/26세/28세/30세/35세/43세/48세 미만의 자란 주민등록상의 생년월일을 기준으로 사고일 현재 만 21세/24세/26세/28세/30세/35세/43세/48세 미만의 사람을 말합니다.

제3조 준용규정

이 특별약관에서 정하지 않은 사항은 보통약관에 따릅니다.

제4조 그 밖의 내용

「대인배상Ⅰ」에 대해서는 이 특별약관의 내용과 관계없이 보통약관의 규정에 따라 보상합니다.

5 운전자연령 만30세이상 만50세이하 한정운전 특별약관

제1조 보상하는 손해

보험회사(이하 '회사'라 합니다)는 피보험자가 보험증권에 기재된 자동차(이하 '피보험자동차'라 합니다)에 대하여 운전할 자를 만30세이상 만50세이하로 한정하는 경우에는 이 특별약관이 정하는 바에 따라 보상합니다.

제2조 보상하지 않는 손해

- ① 회사는 이 특별약관에 의하여 만30세 미만의 자 또는 만51세이상의 자^(*)가 피보험자동차를 운전하던 중에 발생한 사고에 대하여는 보상하지 않습니다. 다만, 보험기간 개시일에 만50세인 자가 보험기간 중 만51세가 되어 일으킨 사고에 대하여는 보험금을 지급합니다.
- ② 제1항의 규정에도 불구하고 회사는 보험계약자 또는 피보험자에게 이 특별약관의 내용을 알려주었다는 사실을 회사가 증명하지 못하는 경우에는 「대인배상Ⅱ」, 「대물배상」, 「자기신체사고(또는 자동차상해 특별약관)」, 「무보험자동차에 의한 상해」, 「자기차량손해(또는 자기차량손해 알파, 자기차량손해

플러스)」, 「차량단독사고 보장 특별약관」의 손해에 대하여는 보험금을 지급합니다.

또한, 다음 중 어느 하나에 해당하는 손해에 대하여도 보험금을 지급합니다.

1. 피보험자동차를 도난당하였을 경우 그 도난당하였을 때부터 발견될 때까지의 사이에 발생한 피보험자동차의 사고로 인한 손해 중에서 보통약관 제2편의 「대인배상」II와 「대물배상」, 「자기신체사고(또는 자동차상해 특별약관)」, 「자기차량손해(또는 자기차량손해 알파, 자기차량손해 플러스)」, 「차량단독사고 보장 특별약관」에서 보상하는 손해
2. 관련법규에 의해 사업자등록을 한 자동차 취급업자가 업무상 위탁받은 피보험자동차를 사용하거나 관리하던 중 발생한 피보험자동차의 사고로 인한 손해 중에서 보통약관 제2편의 「대인배상」II와 「대물배상」에서 보상하는 손해. 다만, 자동차 취급업자가 가입한 보험계약에서 보험금이 지급될 수 있는 경우에는 그 보험금을 초과하는 손해를 보상하고, 대물배상의 경우 「자동차손해배상보장법」 제5조, 같은 법 시행령 제3조에서 정하는 금액을 한도로 합니다.

(*)1) 만30세미만의 자 또는 만51세이상의 자란 주민등록상의 생년월일을 기준으로 사고일 현재 만30세미만 또는 만51세이상의 사람을 말합니다.

제3조 준용규정

이 특별약관에서 정하지 않은 사항은 보통약관에 따릅니다.

제4조 그 밖의 내용

「대인배상」I에 대해서는 이 특별약관의 내용과 관계없이 보통약관의 규정에 따라 보상합니다.

⑥ 운전자연령 만45세이상 만67세이하 한정운전 특별약관

제1조 보상하는 손해

보험회사(이하 '회사'라 합니다)는 피보험자가 보험증권에 기재된 자동차(이하 '피보험자동차'라 합니다)에 대하여 운전할 자를 만45세이상 만67세이하로 한정하는 경우에는 이 특별약관이 정하는 바에 따라 보상합니다.

제2조 보상하지 않는 손해

- ① 회사는 이 특별약관에 의하여 만45세 미만의 자 또는 만68세이상의 자(*)가 피보험자동차를 운전하던 중에 발생한 사고에 대하여는 보상하지 않습니다. 다만, 보험기간 개시일에 만67세인 자가 보험기간 중 만68세가 되어 일으킨 사고에 대하여는 보험금을 지급합니다.
- ② 제1항의 규정에도 불구하고 회사는 보험계약자 또는 피보험자에게 이 특별약관의 내용을 알려주었다는 사실을 회사가 증명하지 못하는 경우에는 「대인배상」II, 「대물배상」, 「자기신체사고(또는 자동차상해 특별약관)」, 「무보험자동차에 의한 상해」, 「자기차량손해(또는 자기차량손해 알파, 자기차량손해 플러스)」, 「차량단독사고 보장 특별약관」의 손해에 대하여는 보험금을 지급합니다.

또한, 다음 중 어느 하나에 해당하는 손해에 대하여도 보험금을 지급합니다.

1. 피보험자동차를 도난당하였을 경우 그 도난당하였을 때부터 발견될 때까지의 사이에 발생한 피보험자동차의 사고로 인한 손해 중에서 보통약관 제2편의 「대인배상」II와 「대물배상」, 「자기신체사고(또는 자동차상해 특별약관)」, 「자기차량손해(또는 자기차량손해 알파, 자기차량손해 플러스)」, 「차량단독사고 보장 특별약관」에서 보상하는 손해
2. 관련법규에 의해 사업자등록을 한 자동차 취급업자가 업무상 위탁받은 피보험자동차를 사용하거나 관리하던 중 발생한 피보험자동차의 사고로 인한 손해 중에서 보통약관 제2편의 「대인배상」II와 「대물배상」에서 보상하는 손해. 다만, 자동차 취급업자가 가입한 보험계약에서 보험금이 지급될 수

있는 경우에는 그 보험금을 초과하는 손해를 보상하고, 대물배상의 경우 「자동차손해배상보장법」 제5조, 같은 법 시행령 제3조에서 정하는 금액을 한도로 합니다.

(*)1) 만45세미만의 자 또는 만68세이상의 자란 주민등록상의 생년월일을 기준으로 사고일 현재 만 45세미만 또는 만68세이상의 사람을 말합니다.

제3조 준용규정

이 특별약관에서 정하지 않은 사항은 보통약관에 따릅니다.

제4조 그 밖의 내용

「대인배상」에 대해서는 이 특별약관의 내용과 관계없이 보통약관의 규정에 따라 보상합니다.

제2장 운전자 범위제한

7 가족과 형제·자매 운전자 한정운전 특별약관

제1조 보상하는 손해

보험회사(이하 '회사'라 합니다)는 피보험자가 보험증권에 기재된 자동차(이하 '피보험자동차'라 합니다)에 대하여 운전할 자를 보험증권에 기재된 피보험자(이하 '기명피보험자'라 합니다)와 그 가족^(*)1)(형제·자매^(*)2) 포함)으로 한정하는 경우에는 이 특별약관이 정하는 바에 따라 보상합니다.

(*)1) 기명피보험자의 '가족'이라 함은 ① 기명피보험자의 부모와 양부모, 계부모(부모의 사실혼관계 배우자 제외) ② 기명피보험자의 배우자의 부모 또는 양부모, 계부모(부모의 사실혼관계 배우자 제외) ③ 법률상의 배우자 또는 사실혼관계에 있는 배우자 ④ 법률상의 혼인관계에서 출생한 자녀, 사실혼관계에서 출생한 자녀, 양자 또는 양녀, 계자녀(사실혼관계 배우자의 자녀 제외) ⑤ 기명피보험자의 며느리 또는 사위, 계자녀(사실혼관계 배우자의 자녀 제외)의 배우자를 말합니다.

(*)2) '형제·자매'라 함은 기명피보험자와 부모가 동일한 기명피보험자의 형제·자매 및 그 부모의 양자, 양녀, 계자녀를 말합니다.

제2조 보상하지 않는 손해

회사는 이 특별약관에 의하여 기명피보험자와 그 가족(형제·자매 포함) 이외의 자가 피보험자동차를 운전하던 중에 발생한 사고에 대하여는 보상하지 않습니다. 그러나 다음중 어느 하나에 해당하는 손해에 대하여는 보험금을 지급합니다.

1. 피보험자동차를 도난당하였을 경우 그 도난당하였을 때부터 발견될 때까지의 사이에 발생한 피보험자동차의 사고로 인한 손해 중에서 보통약관 제2편의 「대인배상」II와 「대물배상」, 「자기신체사고(또는 자동차상해 특별약관)」, 「자기차량손해(또는 자기차량손해 알파, 자기차량손해 플러스)」, 「차량단독사고 보장 특별약관」에서 보상하는 손해
2. 관련법규에 의해 사업자등록을 한 자동차 취급업자가 업무상 위탁받은 피보험자동차를 사용하거나 관리하던 중 발생한 피보험자동차의 사고로 인한 손해 중에서 보통약관 제2편의 「대인배상」II와 「대물배상」에서 보상하는 손해. 다만, 자동차 취급업자가 가입한 보험계약에서 보험금이 지급될 수 있는 경우에는 그 보험금을 초과하는 손해를 보상하고, 대물배상의 경우 「자동차손해배상보장법」 제5조, 같은 법 시행령 제3조에서 정하는 금액을 한도로 합니다.

제3조 준용규정

이 특별약관에서 정하지 않은 사항은 보통약관에 따릅니다.

제4조 그 밖의 내용

「대인배상」에 대해서는 이 특별약관의 내용과 관계없이 보통약관의 규정에 따라 보상합니다.

⑧ 기명피보험자 및 가족이외 지정1인 운전자 한정운전 특별약관

제1조 보상하는 손해

보험회사(이하 '회사'라 합니다)는 피보험자가 보험증권에 기재된 자동차(이하 '피보험자동차'라 합니다)에 대하여 운전할 자를 보험증권에 기재된 피보험자(이하 '기명피보험자'라 합니다)와 회사로 고지된 기명피보험자의 가족^(*) 이외 지정1인 운전자^(*)로 한정하는 경우에는 이 특별약관이 정하는 바에 따라 보상합니다.

(*) 기명피보험자의 '가족'이라 함은 ① 기명피보험자의 부모와 양부모, 계부모(부모의 사실혼관계 배우자 제외) ② 기명피보험자의 배우자의 부모 또는 양부모, 계부모(부모의 사실혼관계 배우자 제외) ③ 법률상의 배우자 또는 사실혼관계에 있는 배우자 ④ 법률상의 혼인관계에서 출생한 자녀, 사실혼관계에서 출생한 자녀, 양자 또는 양녀, 계자녀(사실혼관계 배우자의 자녀 제외) ⑤ 기명피보험자의 며느리 또는 사위, 계자녀(사실혼관계 배우자의 자녀 제외)의 배우자를 말합니다.

(*) '지정1인 운전자'라 함은 보험계약 체결시 회사로 고지된 1인의 운전자를 말합니다.

제2조 보상하지 않는 손해

회사는 이 특별약관에 의하여 기명피보험자 및 기명피보험자의 가족이외 지정1인 운전자 이외의 자가 피보험자동차를 운전하던 중에 발생한 사고에 대하여는 보상하지 않습니다. 그러나 다음중 어느 하나에 해당하는 손해에 대하여는 보험금을 지급합니다.

1. 피보험자동차를 도난당하였을 경우 그 도난당하였을 때부터 발견될 때까지의 사이에 발생한 피보험자동차의 사고로 인한 손해 중에서 보통약관 제2편의 「대인배상」II와 「대물배상」, 「자기신체사고(또는 자동차상해 특별약관)」, 「자기차량손해(또는 자기차량손해 알파, 자기차량손해 플러스)」, 「차량단독사고 보장 특별약관」에서 보상하는 손해
2. 관련법규에 의해 사업자등록을 한 자동차 취급업자가 업무상 위탁받은 피보험자동차를 사용하거나 관리하던 중 발생한 피보험자동차의 사고로 인한 손해 중에서 보통약관 제2편의 「대인배상」II와 「대물배상」에서 보상하는 손해. 다만, 자동차 취급업자가 가입한 보험계약에서 보험금이 지급될 수 있는 경우에는 그 보험금을 초과하는 손해를 보상하고, 대물배상의 경우 「자동차손해배상보장법」 제5조, 같은 법 시행령 제3조에서 정하는 금액을 한도로 합니다.

제3조 준용규정

이 특별약관에서 정하지 않은 사항은 보통약관에 따릅니다.

제4조 그 밖의 내용

「대인배상」에 대해서는 이 특별약관의 내용과 관계없이 보통약관의 규정에 따라 보상합니다.

⑨ 가족운전자 한정운전 특별약관

제1조 보상하는 손해

보험회사(이하 '회사'라 합니다)는 피보험자가 보험증권에 기재된 자동차(이하 '피보험자동차'라 합니다)

에 대하여 운전할 자를 보험증권에 기재된 피보험자(이하 '기명피보험자'라 합니다)와 그 가족^(*)으로 한정하는 경우에는 이 특별약관이 정하는 바에 따라 보상합니다.

(*) 기명피보험자의 '가족'이라 함은 ① 기명피보험자의 부모와 양부모, 계부모(부모의 사실혼관계 배우자 제외) ② 기명피보험자의 배우자의 부모 또는 양부모, 계부모(부모의 사실혼관계 배우자 제외) ③ 법률상의 배우자 또는 사실혼관계에 있는 배우자 ④ 법률상의 혼인관계에서 출생한 자녀, 사실혼관계에서 출생한 자녀, 양자 또는 양녀, 계자녀(사실혼관계 배우자의 자녀 제외) ⑤ 기명피보험자의 며느리 또는 사위, 계자녀(사실혼관계 배우자의 자녀 제외)의 배우자를 말합니다.

제2조 보상하지 않는 손해

회사는 이 특별약관에 의하여 기명피보험자와 그 가족 이외의 자가 피보험자동차를 운전하던 중에 발생한 사고에 대하여는 보상하지 않습니다. 그러나 다음중 어느 하나에 해당하는 손해에 대하여는 보험금을 지급합니다.

1. 피보험자동차를 도난당하였을 경우 그 도난당하였을 때부터 발견될 때까지의 사이에 발생한 피보험자동차의 사고로 인한 손해 중에서 보통약관 제2편의 「대인배상」II와 「대물배상」, 「자기신체사고(또는 자동차상해 특별약관)」, 「자기차량손해(또는 자기차량손해 알파, 자기차량손해 플러스)」, 「차량단독사고 보장 특별약관」에서 보상하는 손해
2. 관련법규에 의해 사업자등록을 한 자동차 취급업자가 업무상 위탁받은 피보험자동차를 사용하거나 관리하던 중 발생한 피보험자동차의 사고로 인한 손해 중에서 보통약관 제2편의 「대인배상」II와 「대물배상」에서 보상하는 손해. 다만, 자동차 취급업자가 가입한 보험계약에서 보험금이 지급될 수 있는 경우에는 그 보험금을 초과하는 손해를 보상하고, 대물배상의 경우 「자동차손해배상보장법」 제5조, 같은 법 시행령 제3조에서 정하는 금액을 한도로 합니다.

제3조 준용규정

이 특별약관에서 정하지 않은 사항은 보통약관에 따릅니다.

제4조 그 밖의 내용

「대인배상」I에 대해서는 이 특별약관의 내용과 관계없이 보통약관의 규정에 따라 보상합니다.

10 기명피보험자 및 가족 내 지정1인 운전자 한정운전 특별약관

제1조 보상하는 손해

보험회사(이하 '회사'라 합니다)는 피보험자가 보험증권에 기재된 자동차(이하 '피보험자동차'라 합니다)에 대하여 운전할 자를 보험증권에 기재된 피보험자(이하 '기명피보험자'라 합니다)와 회사로 고지된 기명피보험자의 가족 내 지정1인 운전자^(*)로 한정하는 경우에는 이 특별약관이 정하는 바에 따라 보상합니다.

(*) 기명피보험자의 '가족'이라 함은 ① 기명피보험자의 부모와 양부모, 계부모(부모의 사실혼관계 배우자 제외) ② 기명피보험자의 배우자의 부모 또는 양부모, 계부모(부모의 사실혼관계 배우자 제외) ③ 법률상의 배우자 또는 사실혼관계에 있는 배우자 ④ 법률상의 혼인관계에서 출생한 자녀, 사실혼관계에서 출생한 자녀, 양자 또는 양녀, 계자녀(사실혼관계 배우자의 자녀 제외) ⑤ 기명피보험자의 며느리 또는 사위, 계자녀(사실혼관계 배우자의 자녀 제외)의 배우자를 말합니다.

제2조 보상하지 않는 손해

회사는 이 특별약관에 의하여 기명피보험자 및 기명피보험자의 가족 내 지정1인 운전자 이외의 자가 피

보험자동차를 운전하던 중에 발생한 사고에 대하여는 보상하지 않습니다. 그러나 다음중 어느 하나에 해당하는 손해에 대하여는 보험금을 지급합니다.

1. 피보험자동차를 도난당하였을 경우 그 도난당하였을 때부터 발견될 때까지의 사이에 발생한 피보험자동차의 사고로 인한 손해 중에서 보통약관 제2편의 「대인배상」II와 「대물배상」, 「자기신체사고(또는 자동차상해 특별약관)」, 「자기차량손해(또는 자기차량손해 알파, 자기차량손해 플러스)」, 「차량단독사고 보장 특별약관」에서 보상하는 손해
2. 관련법규에 의해 사업자등록을 한 자동차 취급업자가 업무상 위탁받은 피보험자동차를 사용하거나 관리하던 중 발생한 피보험자동차의 사고로 인한 손해 중에서 보통약관 제2편의 「대인배상」II와 「대물배상」에서 보상하는 손해. 다만, 자동차 취급업자가 가입한 보험계약에서 보험금이 지급될 수 있는 경우에는 그 보험금을 초과하는 손해를 보상하고, 대물배상의 경우 「자동차손해배상보장법」 제5조, 같은 법 시행령 제3조에서 정하는 금액을 한도로 합니다.

제3조 준용규정

이 특별약관에서 정하지 않은 사항은 보통약관에 따릅니다.

제4조 그 밖의 내용

「대인배상 I」에 대해서는 이 특별약관의 내용과 관계없이 보통약관의 규정에 따라 보상합니다.

11 부부운전자 한정운전 특별약관

제1조 보상하는 손해

보험회사(이하 '회사'라 합니다)는 피보험자가 보험증권에 기재된 자동차(이하 '피보험자동차'라 합니다)에 대하여 운전할 자를 보험증권에 기재된 피보험자(이하 '기명피보험자'라 합니다)와 그 배우자^(*)로 한정하는 경우에는 이 특별약관이 정하는 바에 따라 보상합니다.

(*) '배우자'라 함은 법률상의 배우자 또는 사실혼관계에 있는 배우자를 말합니다.

제2조 보상하지 않는 손해

회사는 이 특별약관에 의하여 기명피보험자와 그 배우자이외의 자가 피보험자동차를 운전하던 중에 발생한 사고에 대하여는 보상하지 않습니다. 그러나 다음중 어느 하나에 해당하는 손해에 대하여는 보험금을 지급합니다.

1. 피보험자동차를 도난당하였을 경우 그 도난당하였을 때부터 발견될 때까지의 사이에 발생한 피보험자동차의 사고로 인한 손해 중에서 보통약관 제2편의 「대인배상」II와 「대물배상」, 「자기신체사고(또는 자동차상해 특별약관)」, 「자기차량손해(또는 자기차량손해 알파, 자기차량손해 플러스)」, 「차량단독사고 보장 특별약관」에서 보상하는 손해
2. 관련법규에 의해 사업자등록을 한 자동차 취급업자가 업무상 위탁받은 피보험자동차를 사용하거나 관리하던 중 발생한 피보험자동차의 사고로 인한 손해 중에서 보통약관 제2편의 「대인배상」II와 「대물배상」에서 보상하는 손해. 다만, 자동차 취급업자가 가입한 보험계약에서 보험금이 지급될 수 있는 경우에는 그 보험금을 초과하는 손해를 보상하고, 대물배상의 경우 「자동차손해배상보장법」 제5조, 같은 법 시행령 제3조에서 정하는 금액을 한도로 합니다.

제3조 준용규정

이 특별약관에서 정하지 않은 사항은 보통약관에 따릅니다.

제4조 그 밖의 내용

「대인배상 I」에 대해서는 이 특별약관의 내용과 관계없이 보통약관의 규정에 따라 보상합니다.

12 기명피보험자 1인 한정운전 특별약관

제1조 보상하는 손해

보험회사(이하 '회사'라 합니다)는 피보험자가 보험증권에 기재된 자동차(이하 '피보험자동차'라 합니다)에 대하여 운전할 자를 보험증권에 기재된 피보험자(이하 '기명피보험자'라 합니다)로 한정하는 경우에는 이 특별약관이 정하는 바에 따라 보상합니다.

제2조 보상하지 않는 손해

회사는 이 특별약관에 의하여 기명피보험자 이외의 자가 피보험자동차를 운전하던 중에 발생한 사고에 대하여는 보상하지 않습니다. 그러나 다음중 어느 하나에 해당하는 손해에 대하여는 보험금을 지급합니다.

1. 피보험자동차를 도난당하였을 경우 그 도난당하였을 때부터 발견될 때까지의 사이에 발생한 피보험자동차의 사고로 인한 손해 중에서 보통약관 제2편의 「대인배상 II」와 「대물배상」, 「자기신체사고(또는 자동차상해 특별약관)」, 「자기차량손해(또는 자기차량손해 알파, 자기차량손해 플러스)」, 「차량단독사고 보장 특별약관」에서 보상하는 손해
2. 관련법규에 의해 사업자등록을 한 자동차 취급업자가 업무상 위탁받은 피보험자동차를 사용하거나 관리하던 중 발생한 피보험자동차의 사고로 인한 손해 중에서 보통약관 제2편의 「대인배상 II」와 「대물배상」에서 보상하는 손해. 다만, 자동차 취급업자가 가입한 보험계약에서 보험금이 지급될 수 있는 경우에는 그 보험금을 초과하는 손해를 보상하고, 대물배상의 경우 「자동차손해배상보장법」 제5조, 같은 법 시행령 제3조에서 정하는 금액을 한도로 합니다.

제3조 준용규정

이 특별약관에서 정하지 않은 사항은 보통약관에 따릅니다.

제4조 그 밖의 내용

「대인배상 I」에 대해서는 이 특별약관의 내용과 관계없이 보통약관의 규정에 따라 보상합니다.

13 임직원 운전자 한정운전 특별약관

제1조(보상하는 손해)

보험회사(이하 '회사'라 함)는 보험증권에 기재된 피보험자(이하 '기명피보험자'라 함)가 보험증권에 기재된 자동차(이하 '피보험자동차'라 함)에 대하여 운전할 자를 기명피보험자가 사업자등록을 한 사업장 소속의 임직원으로 한정하는 경우에는 이 특별약관이 정하는 바에 따라 보상합니다.

<용어정의>

이 특별약관에서 임직원이라 함은 다음 중 하나에 해당하는 사람을 말합니다.

- ① 기명피보험자
- ② 기명피보험자와 근로계약을 체결한 직원(계약직 직원 포함, 단, 계약직 직원의 경우 피보험자와 체결한 근로계약기간에 한정)
- ③ 기명피보험자와 계약관계에 있는 자로서 기명피보험자의 업무를 위하여 피보험자동차를 운행하는 자
- ④ 기명피보험자의 운전자 채용을 위한 면접에 응시한 지원자

제2조(보상하지 않는 손해)

회사는 이 특별약관에 따라 이 특별약관에서 정하는 임직원 이외의 자가 피보험자동차를 운전하던 중에 발생한 사고에 대하여는 보험금을 지급하지 않습니다. 그러나 다음 각 호의 사고에 대해서는 보험금을 지급합니다.

1. 피보험자동차를 도난당하였을 경우 그 도난당하였을 때부터 발견될 때까지의 사이에 발생한 피보험자동차의 사고로 인한 보통약관 「대인배상Ⅱ」, 「대물배상」, 「자기신체사고」, 「자기차량손해」 및 「차량단독사고 보상 특별약관」의 손해
2. 관련법규에 의해 사업자등록을 한 자동차 취급업자가 업무상 위탁받은 피보험자동차를 사용하거나 관리하던 중 발생한 피보험자동차의 사고로 인한 손해 중에서 보통약관 제2편의 「대인배상Ⅱ와 대물배상」에서 보상하는 손해. 다만, 자동차 취급업자가 가입한 보험계약에서 보험금이 지급될 수 있는 경우에는 그 보험금을 초과하는 손해를 보상하고, 대물배상의 경우 「자동차손해배상보장법」 제5조, 같은 법 시행령 제3조에서 정하는 금액을 한도로 합니다.

제3조(보험계약자 및 피보험자의 의무)

1. 회사는 피보험자동차를 운전한 자가 이 특별약관에서 정한 임직원임을 확인하는데 필요한 재직증명서, 근로계약서, 기명피보험자의 사업자등록증 등의 서류를 보험계약자 및 피보험자에게 요청할 수 있으며, 이 경우 보험계약자 및 피보험자는 운전자가 임직원임을 증명하는 서류를 회사에 제출해야 합니다.
2. 회사는 보험계약자 및 피보험자가 위 '1'의 규정을 위반하여 입증서류를 회사에 제출하지 않는 경우 보험금을 지급하지 않을 수 있습니다.

제4조(준용규정)

이 특별약관에서 정하지 않은 사항은 보통약관에 따릅니다.

제5조(기타)

이 특별약관의 규정은 「대인배상」에 대해서는 적용하지 않습니다.

제3장 운전자 확대

14 단기운전자 확대 특별약관

제1조 가입대상

보험회사(이하 '회사'라 합니다)는 피보험자가 보험증권에 기재된 자동차(이하 '피보험자동차'라 합니다)에 대하여 운전할 자를 단기간에 확대하고자하여 이 특별약관에 가입한 경우 단기운전자^(*)를 피보험자

동차가 가입한 보통약관의 피보험자로 간주하여 이 특별약관을 적용합니다.

(*1) '단기운전자'라 함은 특별약관 제2편 제1장 운전자 연령제한에서 정한 연령범위 이외의 자 또는 제2장 운전자 범위제한에서 정한 운전범위 이외의 자로서 기명피보험자로부터 피보험차량의 운전을 허락받은 자를 말합니다.

제2조 보상하는 손해

회사는 이 특별약관에 의하여 단기운전자가 피보험자동차를 운전하던 중 발생한 사고에 대하여 보험금을 지급합니다.

제3조 책임기간

이 특별약관에 의해 회사가 보상책임을 지는 기간은 이 특별약관을 가입한 날 24시부터 단기운전일수 마지막 날 24시까지입니다.

제4조 준용규정

이 특별약관에서 정하지 않은 사항은 보통약관에 따릅니다.

제3편 대인배상 보장 확대

15 법률비용지원 특별약관

이 특별약관은 「대인배상 I」과 「대인배상 II」를 가입한 경우에 한하여 가입할 수 있습니다.

제1조 보상하는 손해

보험회사(이하 '회사'라 합니다)는 피보험자가 보험증권에 기재된 자동차(이하 '피보험자동차'라 합니다)의 소유, 사용, 관리 중 생긴 형사상, 행정상 손해를 이 특별약관이 정하는 바에 따라 보상합니다.

제2조 피보험자

이 특별약관에서 피보험자라 함은 보통약관 제7조(피보험자) 중 피보험자동차를 운전 중인 자를 말합니다.

제3조 보상하지 않는 손해

회사는 보통약관 제8조(보상하지 않는 손해) 제1항 및 제2항에서 정하는 사항 이외에 다음과 같은 경우에 대하여도 보상하지 않습니다.

1. 피보험자가 무면허운전 또는 음주운전을 하던 중 생긴 사고로 인한 손해
2. 피보험자가 사고를 일으키고 도주한 때에 생긴 손해
3. 피보험자가 피보험자동차를 범죄의 목적으로 운전하던 중 생긴 사고로 인한 손해
4. 피보험자가 마약 또는 약물 등의 영향에 의하여 정상적인 운전을 하지 못할 상태에서 운전하던 중 생긴 사고로 인한 손해
5. 보험증권에 기재된 운전가능 범위 또는 운전가능 연령범위 외의 자가 피보험자동차를 운전 중 생긴 사고로 인한 손해

제4조 보험금의 종류와 한도

① 이 특별약관에서 정한 보험금의 종류와 한도는 매 사고마다 다음과 같으며, 보험금의 종류에 따라 선택하여 가입하실 수 있습니다.

1. 방어비용 : 피보험자가 타인^(*)을 죽게 하거나 다치게 하여 구속영장에 의하여 구속되었거나 검찰에 의해 공소제기가 되어 변호사를 선임하는 경우 보험증권에 기재된 가입금액을 한도로 피보험자가 실제 지급한 변호사보수를 방어비용으로 지급합니다.

다만, 약식명령으로 청구된 경우에는 제외됩니다. 그러나 검사가 약식기소 하였으나 형사소송법 제450조에 따라서 법원에 의해 보통의 심판절차인 공판절차로 재판이 진행되는 경우, 또는 동법 제453조에 따라 정식재판이 청구되는 경우에는 지급합니다.

2. 형사합의금 : 피보험자가 타인^(*)을 죽게 하거나 다음 각목에 해당하는 사고로 다치게 하여 형사합의를 한 경우 피해자 1인당 다음 【표】의 형사합의금을 한도로 피보험자가 합의금으로 지급한 금액(법원에 공탁한 경우에는 실제 공탁금액)을 지급합니다. 다만, 한 사고가 다음 각목에 모두 해당되는 경우에는 보험금을 중복하여 지급하지 않으며, 법원에 공탁한 경우 공탁자가 공탁금을 회수시에는 형사합의금을 반환해야 합니다.

가. 교통사고 처리특례법 제3조 제2항 단서에 해당하는 사고

나. 피해자가 형법 제 258조 제1항 또는 제2항, 교통사고처리특례법 제4조 제1항 제2호의 중상해를 입은 사고

【표】 형사합의금 보험가입금액별 지급기준

	보험가입금액			
	사망	부상		
		1~3급	4~5급	6~7급
기본형	1,000만원	200만원	200만원	200만원
일반형	2,000만원	400만원	400만원	400만원
고급형 I	3,000만원	600만원	600만원	600만원
고급형 II	3,000만원	2,000만원	500만원	300만원

3. 벌금 : 대한민국법원의 확정판결에 의하여 피보험자가 부담하는 벌금을 2천만원 한도로 지급합니다.

4. 교통사고 범칙금 : 피보험자자동차 사고로 타인^(*)을 죽게 하거나 다치게 하여(이하 '대인사고'라 합니다) 관할경찰서에 사고가 접수되어 관할경찰서에서 발부된 교통범칙금을 납입한 경우에는 그 범칙금을 1사고당 5만원 한도로 지급합니다.

(*) '타인'이라 함은 기명피보험자 또는 그 부모, 배우자 및 자녀, 피보험자자동차의 운전자(운전보조자를 포함합니다) 또는 그 부모, 배우자 및 자녀를 제외한 사람을 말합니다.

② 제1항 제2호에서 사망으로 인한 형사합의금을 지급함에 있어 부상으로 지급한 보험금이 있을 때에는 이를 공제한 금액을 지급합니다.

③ 다음 각 호 모두에 해당하는 경우, 회사는 형사합의금을 피해자에게 직접 지급할 수 있습니다.

1. 피보험자와 피해자간 형사합의금액을 확정하고, 피해자가 형사합의금액을 별도로 장래에 지급받는 조건으로 형사합의를 한 경우.

2. 보험회사가 피해자에게 형사합의금을 직접 지급하는 경우 피보험자가 이 특별약관에 따라 피해자에게 직접 지급되는 보험금(형사합의금)에 상응하는 청구권을 포기한 경우.

④ 피보험자가 제1항의 보험금의 지급을 청구할 때에는 다음의 서류 또는 증거를 제출하여야 합니다.

1. 방어비용 : 경찰서에서 발행한 교통사고사실 확인원, 검찰에 의해 기소된 경우 검찰청에서 발행한 공소장, 변호사보수 지급 영수증, 그 밖에 보험회사가 필요하다고 인정하는 서류

2. 형사합의금 : 경찰서에서 발행한 교통사고사실 확인원, 경찰서 혹은 검찰청에 제출된 자동차 교통사고 형사합의서(단, 합의금액 명시), 가해자가 법원에 공탁한 경우 법원 혹은 검찰청에 제출한 공

- 탁(확인)서 및 공탁금 회수제한 신고서, 그 밖에 보험회사가 필요하다고 인정하는 서류
3. 벌금·교통사고범칙금 : 경찰서에서 발행한 교통사고사실 확인원, 벌금(범칙금) 고지서 또는 영수증, 그 밖에 보험회사가 필요하다고 인정하는 서류
 - ⑤ 위3항에 따라 보험회사가 형사합의금을 피해자에게 직접 지급할 경우, 피보험자는 다음의 서류를 제출하여야 합니다.
 1. 경찰서 혹은 검찰청에 제출된 자동차 교통사고 형사합의서(단, 합의금액이 명시되어 있어야 하며, 합의금액을 장래에 지급한다는 내용이 포함되어 있어야 함)
 2. 보험금(형사합의금) 수령에 관한 위임장 및 확인서(보험회사 양식)
 3. 경찰서에서 발행한 교통사고사실확인원 또는 검찰에 의해 기소된 경우 검찰청에서 발행한 공소장
 4. 진단서, 소견서 등 피해자의 상해등급을 확인할 수 있는 서류
 5. 그 밖에 보험회사가 필요하다고 인정하는 서류
 - ⑥ 형사합의금은 한 번의 사고로 피해자가 다수인 경우에는 각각의 피해자에 대해 개별적으로 적용하여 지급하여 드립니다. 제5조 피보험자동차 운전자 이외의 자의 보험금 청구
 - ① 피보험자가 사망, 구속, 형집행 등으로 보험금의 청구가 곤란한 경우에는 피보험자의 배우자, 자녀, 부모의 순위로 보험금을 청구할 수 있습니다.
 - ② 제1항의 규정에 의하여 보험금을 지급하였을 때에는 피보험자에게 보험금을 지급한 것으로 봅니다.

제6조 보험금의 분담

이 특약의 '방어비용', '형사합의금' 혹은 '벌금'이 지급되는 경우에는 보통약관 제43조(보험금의 분담)의 '다른 보험계약(공제계약 포함)'에 장기손해보험을 포함하여 적용합니다.

제7조 준용규정

이 특별약관에서 정하지 않은 사항은 보통약관에 따릅니다.

교통사고처리특례법 제3조 2항 단서

1. 「도로교통법」 제5조에 따른 신호기가 표시하는 신호 또는 교통정리를 하는 경찰공무원등의 신호를 위반하거나 통행금지 또는 일시정지를 내용으로 하는 안전표지가 표시하는 지시를 위반하여 운전한 경우
2. 「도로교통법」 제13조제3항을 위반하여 중앙선을 침범하거나 같은 법 제62조를 위반하여 횡단, 유턴 또는 후진한 경우
3. 「도로교통법」 제17조제1항 또는 제2항에 따른 제한속도를 시속 20킬로미터 초과하여 운전한 경우
4. 「도로교통법」 제21조제1항, 제22조, 제23조에 따른 앞지르기의 방법·금지시가·금지장소 또는 끼어들기의 금지를 위반하거나 같은 법 제60조제2항에 따른 고속도로에서의 앞지르기 방법을 위반하여 운전한 경우
5. 「도로교통법」 제24조에 따른 철길건널목 통과방법을 위반하여 운전한 경우
6. 「도로교통법」 제27조제1항에 따른 횡단보도에서의 보행자 보호의무를 위반하여 운전한 경우
7. 「도로교통법」 제43조, 「건설기계관리법」 제26조 또는 「도로교통법」 제96조를 위반하여 운전면허 또는 건설기계조종사면허를 받지 않거나 국제운전면허증을 소지하지 않고 운전한 경우. 이 경우 운전면허 또는 건설기계조종사면허의 효력이 정지 중이거나 운전의 금지 중인 때에는 운전면허 또는 건설기계조종사면허를 받지 않거나 국제운전면허증을 소지하지 않은 것으로 본다.
8. 「도로교통법」 제44조제1항을 위반하여 술에 취한 상태에서 운전을 하거나 같은 법 제45조를 위반하여 약물의 영향으로 정상적으로 운전하지 못할 우려가 있는 상태에서 운전한 경우
9. 「도로교통법」 제13조제1항을 위반하여 보도(歩道)가 설치된 도로의 보도를 침범하거나 같은 법 제13조제2항에 따른 보도 횡단방법을 위반하여 운전한 경우

10. 「도로교통법」 제39조제2항에 따른 승객의 추락 방지의무를 위반하여 운전한 경우
11. 「도로교통법」 제12조제3항에 따른 어린이 보호구역에서 같은 조 제1항에 따른 조치를 준수하고 어린이의 안전에 유의하면서 운전하여야 할 의무를 위반하여 어린이의 신체를 상해(傷害)에 이르게 한 경우
12. 「도로교통법」 제39조제4항을 위반하여 자동차의 화물이 떨어지지 아니하도록 필요한 조치를 하지 아니하고 운전한 경우

① 법률비용지원 벌금확장 추가특별약관

이 추가특별약관은 법률비용지원 특별약관(이하 “특별약관”이라 합니다)을 가입한 경우에 한하여 가입할 수 있습니다.

제1조 보상내용

회사는 특별약관 “제4조 제1항 제3호 벌금”의 규정에도 불구하고 「특정범죄 가중처벌 등에 관한 법률 제5조의13(어린이 보호구역에서 어린이 치사상의 가중처벌)」을 적용받는 경우 대한민국법원의 확정판결에 의하여 피보험자가 부담하는 벌금을 3천만원 한도로 지급합니다.

제2조 준용규정

이 추가특별약관에 정하지 아니한 사항은 특별약관에 따릅니다.

제4편 대물배상 보장 확대

16 대물배상 확대담보 특별약관

이 특별약관은 보통약관 「대물배상」과 동시에 가입할 수 없습니다. 보험회사는 보통약관 「대물배상」을 이 특별약관으로 대체하여 적용합니다. 이 특별약관을 가입한 경우 자동차 의무보험과 관련하여 보통약관 「대물배상」을 가입한 것으로 봅니다.

제1조 보상하는 손해

- ① 이 특별약관의 보상하는 손해에 관한 사항은 보통약관 제2절 「대물배상」과 제3절 「배상책임에서 공통으로 적용할 사항」의 규정에 따릅니다.
- ② 이 특별약관에서 정한 1사고당 보험금의 종류는 다음과 같습니다.

보상한도	1사고당 보험금의 종류			
	3천만원	5천만원	7천만원	1억원
	2억원	3억원	5억원	<u>10억원</u>

제2조 보상하지 않는 손해

보험회사는 보통약관 제8조 「보상하지 않는 손해」에서 정한 경우 이외에 보험증권에 기재된 운전 가능 범위 외의 사람이 피보험자의 자동차를 운전하던 중에 생긴 사고도 보상하지 않습니다.

제3조 준용규정

이 특별약관에서 정하지 않은 사항은 보통약관에 따릅니다.

제5편 자기신체사고 보장 확대

17 자동차상해 특별약관

이 특별약관은 보통약관「자기신체사고」담보와 중복으로 가입할 수 없습니다.

제1조 자기신체사고의 대체

보험회사(이하 '회사'라 함)는 이 특별약관에 따라 보통약관 「자기신체사고」를 이 특별약관으로 대체하여 적용합니다.

제2조 보상하는 손해

- ① 회사는 피보험자가 피보험자동차를 소유·사용·관리하는 동안에 생긴 다음 중 어느 하나의 사고로 인하여 죽거나 상해^(*)를 입은 때 그로 인한 손해를 보상하여 드립니다.
 1. 피보험자동차의 운행으로 인한 사고
 2. 피보험자동차의 운행 중 발생한 다음의 사고. 다만, 피보험자가 피보험자동차에 탑승중일 때에 한합니다.
 - 가. 날아오거나 떨어지는 물체와 충돌
 - 나. 화재 또는 폭발
 - 다. 피보험자동차의 낙하

(*) 피보험자의 신체에 이상이 있는 점을 뒷받침할 수 있는 의학적 소견이 있는 경우에 한합니다.

- ② 회사가 이 특별약관에 따라 지급하는 보험금은 보험증권에 기재된 보험가입금액을 한도로 다음과 같이 계산합니다.

$$\boxed{\text{지급보험금}} = \boxed{\text{실제손해액}} + \boxed{\text{비용}} - \boxed{\text{공제액}}$$

1. 실제손해액은 <별표 1> '대인배상, 무보험자동차에 의한 상해 지급기준'에 따라 산출한 금액 또는 소송이 제기된 경우 확정판결금액으로써 과실상계 및 보상한도를 적용하기 전의 금액을 말합니다.
2. '비용'은 다음의 금액을 말합니다. 이 비용은 보험가입금액과 관계없이 보상하여 드립니다.
 - 가. 손해의 방지와 경감을 위하여 지출한 비용(긴급조치비용을 포함)
 - 나. 다른 사람으로부터 손해배상을 받을 수 있는 권리의 보전과 행사를 위하여 지출한 비용
3. '공제액'은 다음의 금액을 말합니다.
 - 가. 자동차보험(공제계약 포함) 「대인배상 I」(정부보장사업 포함) 및 「대인배상 II」에 의해 보상받을 수 있는 금액
 - 나. 「무보험자동차에 의한 상해」에 의하여 지급될 수 있는 금액. 단, 무보험자동차에 의한 상해 보험금의 청구를 포기한 경우에는 공제하지 않음
 - 다. 배상의무자^(*) 또는 배상의무자 이외의 제3자로부터 보상받은 금액
- ③ 위 2호의 규정에도 불구하고 배상의무자^(*)가 가입한 자동차보험(공제계약 포함)의 「대인배상 I」과 「대인배상 II」에 의한 손해배상을 받을 수 있는 금액을 포함하여 피보험자가 보험회사에 청구하는 경

우, 이 약관에 따라 지급하는 보험금은 보험증권에 기재된 보험가입금액을 한도로 이 약관에 의하여 산출한 금액과 배상의무자^(*)가 가입한 자동차보험(공제계약 포함)의 「대인배상Ⅰ」과 「대인배상Ⅱ」의 보험금 지급기준에 의하여 보상받을 수 있는 금액을 합한 금액으로 합니다.

(*) 「배상의무자」라 함은 피보험자를 죽게 하거나 다치게 함으로써 피보험자에게 입힌 손해에 대하여 법률상 손해배상책임을 지는 사람을 말합니다.

- ④ 보험회사가 사망보험금을 지급할 경우에 이미 후유장애로 지급한 보험금이 있을 때에는 사망보험금에서 이를 공제한 금액을 지급합니다. 다만, 보험계약자인 기명피보험자가 본인의 사망보험금 수익자를 지정하거나 변경하고 그 사실을 보험회사에 서면으로 통지한 경우에는 그 수익자에게 보험금을 지급합니다.

제3조 피보험자

이 특별약관에서 피보험자의 범위는 다음과 같습니다.

1. 보통약관의 「대인배상Ⅱ」에 해당하는 피보험자
2. 위 1호의 피보험자의 부모, 배우자 및 자녀

제4조 보상하지 않는 손해

다음의 어느 하나에 해당하는 손해는 이 특별약관에서 보상하지 않습니다.

1. 피보험자의 고의로 그 본인이 상해를 입은 때. 이 경우 그 피보험자에 대한 보험금만 지급하지 않습니다.
2. 손해가 보험금을 받을 자의 고의로 생긴 때에는 그 사람이 받을 수 있는 금액
3. 피보험자동차 또는 피보험자동차 이외의 자동차를 시험용, 경기용 또는 경기를 위해 연습용으로 사용하던 중 생긴 손해. 다만, 운전면허시험을 위한 도로주행시험용으로 사용하던 중 생긴 손해는 보상합니다.
4. 전쟁, 혁명, 내란, 사변, 폭동, 소요 및 이와 유사한 사태로 인한 손해
5. 지진, 분화 등 천재지변으로 인한 손해
6. 핵연료물질의 직접 또는 간접적인 영향으로 인한 손해
7. 영리를 목적으로 요금이나 대가를 받고 피보험자동차를 반복적으로 사용하거나 대여한 때에 생긴 손해. 다만, 임대차계약(계약기간이 30일을 초과하는 경우에 한함)에 따라 임차인이 피보험자동차를 전속적으로 사용하는 경우는 보상합니다. 그러나 임차인이 피보험자동차를 영리를 목적으로 요금이나 대가를 받고 반복적으로 사용하는 경우는 보상하지 않습니다.

제5조 준용규정

이 특별약관에서 정하지 않은 사항은 보통약관에 따릅니다.

18 보행 중 교통상해 보장 특별약관

이 특별약관은 「자기신체사고」 또는 「자동차상해 특별약관」을 가입한 경우에 한하여 가입할 수 있습니다.

제1조 보상하는 손해

보험회사(이하 '회사'라 합니다)는 보행 중(비탐승 중) 교통사고로 피보험자가 상해를 입고 그 직접적인 결과로 죽거나 「자동차손해배상보장법 시행령」 [별표1] 및 [별표2] 에서 정한 부상 1급~7급 또는 후유장애 1급~3급을 입었을 때에는 이 특별약관에 따라 보상합니다. 보행 중(비탐승 중) 교통사고란 피보험

자가 자동차^(*1) 및 대중교통수단^(*2)에 탑승하지 않은 상태로 보행 중, 운행 중인 자동차 및 대중교통수단과의 충돌, 접촉 또는 이들 자동차 및 대중교통수단의 화재, 폭발 등으로 발생한 사고를 말합니다.

- (*1) '자동차'라 함은 자동차관리법 제3조에서 규정한 승용자동차, 승합자동차, 화물자동차, 특수자동차, 이륜자동차, 농업기계화촉진법에 의한 농업기계, 군수품관리법에 의한 차량, 건설기계관리법에 의한 건설기계를 말합니다. 다만, 여객자동차운수사업법시행령 3조에서 정한 시내버스, 농어촌버스, 마을버스, 시외버스, 고속버스, 일반택시, 개인택시는 제외합니다.
- (*2) '대중교통수단'이라 함은 여객자동차운수사업법시행령 제3조에서 정한 시내버스, 농어촌버스, 마을버스, 시외버스, 고속버스, 일반택시, 개인택시를 말합니다. 다만, 전세버스와 렌트카는 대중교통수단으로 보지 않습니다.

제2조 피보험자

이 특별약관에서 피보험자라 함은 다음 중 어느 하나에 해당하는 자를 말합니다.

1. 기명피보험자
2. 기명피보험자의 배우자
3. 기명피보험자의 동거중인 자녀

제3조 보상하지 않는 손해

회사는 보통약관 제14조(보상하지 않는 손해)(또는 특별약관 제5편 16 자동차상해 특별약관 제4조(보상하지 않는 손해))에서 정하는 사항 이외에 다음과 같은 경우에 대하여도 보상하지 않습니다.

1. 피보험자 또는 제3자의 범죄행위, 폭력행위 또는 자살, 싸움으로 인한 사고
2. 피보험자의 뇌질환, 질병, 심장마비 또는 심신상실로 인한 사고
3. 하역, 적재 작업 중 발생한 사고
4. 자동차 및 대중교통수단의 설치, 수선, 점검, 정비나 청소작업 중 발생한 사고
5. 모든 종류의 건설기계 및 농업기계를 작업기계로 사용 중 발생한 사고

제4조 보험금의 종류와 한도

- ① 회사는 피보험자가 상해로 인한 직접적인 결과로 죽거나 부상 1급~7급 또는 후유장애 1급~3급을 입었을 경우 1사고당 다음과 같이 지급합니다.
 1. 사망보험금 : 회사는 피보험자가 상해를 입은 직접적인 결과로 죽었을 경우에는 피보험자의 법적 상속인에게 다음의 사망보험금을 지급합니다.
 - 가. 기명피보험자 또는 기명피보험자의 배우자 사망시
 - (1) 생활자금지원 : 가계 생활자금지원금으로 3천만원을 지급합니다.
 - (2) 자녀 장학금 : 만 18세 이하(사고일자 기준)의 자녀가 있는 경우 자녀 장학금으로 1천만원을 지급합니다.
 - (3) 피부양 보조금 : 만 65세 이상(사고일자 기준)의 부모가 생존한 경우 피부양 보조금으로 1천만원을 지급합니다.
 - 나. 기명피보험자의 동거중인 자녀 사망시 위로금으로 2천만원을 지급합니다.
 2. 부상보험금 : 회사는 피보험자가 상해를 입은 직접적인 결과로 「자동차손해배상보장법 시행령」 [별표1]에서 정한 부상 1급~7급을 입었을 때 피보험자에게 간병비 및 건강회복 지원금으로 부상 1급~3급시 3백만원, 부상 4급~7급시 1백50만원을 지급합니다.
 3. 후유장애 보험금 : 회사는 피보험자가 상해를 입은 직접적인 결과로 「자동차손해배상보장법 시행령」 [별표2]에서 정한 후유장애 1급~3급을 입었을 때 피보험자에게 다음의 후유장애보험금을 지급합니다.
 - 가. 기명피보험자 또는 기명피보험자의 배우자가 후유장애시

- (1) 생활자금지원 : 가계 생활자금지원금으로 3천만원을 지급합니다.
- (2) 자녀 장학금 : 만 18세 이하(사고일자 기준)의 자녀가 있는 경우 자녀 장학금으로 1천만원을 지급합니다.
- (3) 피부양 보조금 : 만 65세 이상(사고일자 기준)의 부모가 생존한 경우 피부양 보조금으로 1천만원을 지급합니다.
- (4) 재활보조금 : 재활에 필요한 보조금으로 2천만원을 지급합니다.

나. 기명피보험자의 동거중인 자녀 후유장애시 위로금으로 2천만원을 지급하며, 재활에 필요한 보조금으로 2천만원을 지급합니다.

- ② 회사가 제1항 제3호의 보험금을 지급 후 동일사고로 피보험자가 상해를 입은 직접적인 결과로 죽거나 상해등급이 상향될 경우에는 동일 항목에 대한 보험금을 추가지급하지 않습니다.

제5조 준용규정

이 특별약관에서 정하지 않은 사항은 보통약관에 따릅니다.

19 대중교통 탑승 중 상해 보장 특별약관

이 특별약관은 「자기신체사고」 또는 「자동차상해 특별약관」을 가입한 경우에 한하여 가입할 수 있습니다.

제1조 보상하는 손해

보험회사(이하 '회사'라 합니다)는 운행 중인 대중교통수단^(*)에 피보험자가 탑승 중 교통사고로 상해를 입고 그 직접적인 결과로 죽거나 「자동차손해배상보장법 시행령」 [별표2]에서 정한 후유장애 1급~3급을 입었을 때에는 이 특별약관에 따라 보상합니다.

(*) '대중교통수단'이라 함은 여객자동차운수사업법시행령 제3조에서 정한 시내버스, 농어촌버스, 마을버스, 시외버스, 고속버스, 일반택시, 개인택시를 말합니다. 다만, 전세버스와 렌트카는 대중교통수단으로 보지 않습니다.

제2조 피보험자

이 특별약관에서 피보험자라 함은 다음 중 어느 하나에 해당하는 자를 말합니다.

1. 기명피보험자
2. 기명피보험자의 배우자
3. 기명피보험자의 동거중인 자녀

제3조 보상하지 않는 손해

회사는 보통약관 제14조(보상하지 않는 손해)(또는 특별약관 제5편 16 자동차상해 특별약관 제4조(보상하지 않는 손해))에서 정하는 사항 이외에 다음과 같은 경우에 대하여도 보상하지 않습니다.

1. 피보험자 또는 제3자의 범죄행위, 폭력행위 또는 자살, 싸움으로 인한 사고
2. 피보험자의 뇌질환, 질병, 심장마비 또는 심신상실로 인한 사고
3. 대중교통수단의 운전을 업으로 하는 자가 그 대중교통수단을 운전 중 발생한 사고
4. 대중교통수단에 탑승하는 것을 업무로 하는 피보험자가 업무상 탑승중 발생한 사고
5. 하역, 적재 작업 중 발생한 사고
6. 대중교통수단의 설치, 수선, 점검, 정비나 청소작업 중 발생한 사고
7. 요금이나 대가를 목적으로 탑승 중 발생한 사고

8. 피보험자가 정규승차용 구조장치가 아닌 장소에서 탑승중 발생한 사고

제4조 보험금의 종류와 한도

- ① 회사는 피보험자가 상해로 인한 직접적인 결과로 죽거나 후유장애 1급~3급을 입었을 경우 1인당 다음과 같이 지급합니다.
1. 사망보험금 : 회사는 피보험자가 상해를 입은 직접적인 결과로 죽었을 경우에는 피보험자의 법적 상속인에게 다음의 사망보험금을 지급합니다.
 - 가. 기명피보험자 또는 기명피보험자의 배우자 사망시
 - (1) 생활자금지원 : 가계 생활자금지원금으로 3천만원을 지급합니다.
 - (2) 자녀 장학금 : 만 18세 이하(사고일자 기준)의 자녀가 있는 경우 자녀 장학금으로 1천만원을 지급합니다.
 - (3) 피부양 보조금 : 만 65세 이상(사고일자 기준)의 부모가 생존한 경우 피부양 보조금으로 1천만원을 지급합니다.
 - 나. 기명피보험자의 동거중인 자녀가 사망시 위로금으로 2천만원을 지급합니다.
 2. 후유장애 보험금 : 회사는 피보험자가 상해를 입은 직접적인 결과로 「자동차손해배상보장법 시행령」 [별표2]에서 정한 후유장애 1급~3급을 입었을 때 피보험자에게 다음의 후유장애보험금을 지급합니다.
 - 가. 기명피보험자 또는 기명피보험자의 배우자가 후유장애시
 - (1) 생활자금지원 : 가계 생활자금지원금으로 3천만원을 지급합니다.
 - (2) 자녀 장학금 : 만 18세 이하(사고일자 기준)의 자녀가 있는 경우 자녀 장학금으로 1천만원을 지급합니다.
 - (3) 피부양 보조금 : 만 65세 이상(사고일자 기준)의 부모가 생존한 경우 피부양 보조금으로 1천만원을 지급합니다.
 - (4) 재활보조금 : 재활에 필요한 보조금으로 2천만원을 지급합니다.
 - 나. 기명피보험자의 동거중인 자녀가 후유장애시 위로금으로 2천만원을 지급하며, 재활에 필요한 보조금으로 2천만원을 지급합니다.
- ② 회사가 제1항 제2호의 보험금을 지급 후 동일사고로 피보험자가 상해를 입은 직접적인 결과로 죽거나 상해등급이 상향될 경우에는 동일 항목에 대한 보험금을 추가지급하지 않습니다.

제5조 준용규정

이 특별약관에서 정하지 않은 사항은 보통약관에 따릅니다.

20 부상보험금 추가지원 특별약관

이 특별약관은 「자기신체사고」 또는 「자동차상해 특별약관」을 가입한 경우에 한하여 가입할 수 있습니다.

제1조 보상하는 손해

보험회사(이하 '회사'라 합니다)는 피보험자가 피보험자동차를 소유·사용·관리하는 동안에 생긴 다음 중 어느 하나의 사고로 인하여 「자기신체사고」 또는 「자동차상해 특별약관」의 부상보험금이 지급되는 경우에 이 특별약관이 정하는 바에 따라 보험금을 지급합니다.

1. 피보험자동차의 운행으로 인한 사고
2. 피보험자동차의 운행중 발생한 다음의 사고. 다만, 피보험자가 피보험자동차에 탑승중일 때에 한함

니다.

가. 날아오거나 떨어지는 물체와 충돌

나. 화재 또는 폭발

다. 피보험자동차의 낙하

제2조 보험금의 종류와 한도

- ① 피보험자 1인당 다음의 【표】 상해구분 및 급별 보험가입금액표 상의 각 상해급별 보험가입금액을 보험금으로 지급합니다.

【표】 상해구분 및 급별 보험가입금액표

상해등급	보험가입금액
1급~3급	300만원
4급~5급	200만원
6급~7급	100만원
8급~9급	20만원

- ② 회사가 제1항의 보험금을 지급 후 동일사고로 피보험자가 상해를 입은 직접적인 결과로 상해등급이 상향되어 제1항의 보험금을 추가 지급할 경우에는 이미 지급한 제1항의 보험금을 공제한 잔액을 지급합니다.

제3조 준용규정

이 특별약관에서 정하지 않은 사항은 보통약관에 따릅니다.

21 주말·휴일 확대보상 특별약관

이 특별약관은 「자기신체사고」 또는 「자동차상해 특별약관」을 가입한 경우에 한하여 가입할 수 있습니다.

제1조 보상하는 손해

보험회사(이하 '회사'라 합니다)는 피보험자가 주말·휴일^(*)에 피보험자동차를 소유·사용·관리하는 동안 생긴 다음 중 어느 하나의 사고로 인하여 「자기신체사고」 또는 「자동차상해 특별약관」의 사망보험금 혹은 후유장애보험금이 지급되는 경우에는 이 특별약관이 정하는 바에 따라 보험금을 지급합니다.

1. 피보험자동차의 운행으로 인한 사고
2. 피보험자동차의 운행중 발생한 다음의 사고. 다만, 피보험자가 피보험자동차에 탑승중일 때에 한합니다.
 - 가. 날아오거나 떨어지는 물체와 충돌
 - 나. 화재 또는 폭발
 - 다. 피보험자동차의 낙하

(*) '주말·휴일'이라 함은 보통약관 제52조(보험기간) 내의 다음의 날 및 시간을 말합니다.

- ① 사고발생지의 표준시를 기준으로 토요일, 일요일 및 법정공휴일, 임시공휴일, 근로자의 날
- ② 제1항이 시작되는 전날의 18시부터 24시와 제1항이 끝나는 익일 0시부터 6시까지의 시간

제2조 보험금의 종류와 한도

- ① 피보험자 1인당 다음의 【표】 사망·후유장애 급별 보험가입금액표 상의 보험가입금액을 보험금으로

지급합니다.

【표】 사망·후유장애 급별 보험가입금액표

		보험가입금액			
사 망		10,000만원			
장 애 등 급	1급	10,000만원	장 애 등 급	8급	3,000만원
	2급	9,000만원		9급	2,400만원
	3급	8,000만원		10급	1,800만원
	4급	7,000만원		11급	1,400만원
	5급	6,000만원		12급	1,000만원
	6급	5,000만원		13급	600만원
	7급	4,000만원		14급	400만원

- ② 회사가 제1항의 보험금을 지급 후 동일사고로 피보험자가 상해를 입은 직접적인 결과로 죽거나 장애 등급이 상향되어 제1항의 보험금을 추가 지급할 경우에는 이미 지급한 제1항의 보험금을 공제한 잔액을 지급합니다.

제3조 준용규정

이 특별약관에서 정하지 않은 사항은 보통약관에 따릅니다.

22 성형 및 치아보철 지원 특별약관

이 특별약관은 「자기신체사고」 또는 「자동차상해 특별약관」을 가입한 경우에 한하여 가입할 수 있습니다.

제1조 보상하는 손해

보험회사(이하 '회사'라 합니다)는 피보험자가 피보험자동차를 소유·사용·관리하는 동안에 생긴 다음 중 어느 하나의 사고로 인하여 「자기신체사고」 또는 「자동차상해 특별약관」의 보험금이 지급되는 경우에 이 특별약관이 정하는 바에 따라 보험금을 지급합니다.

1. 피보험자동차의 운행으로 인한 사고
2. 피보험자동차의 운행중 발생한 다음의 사고. 다만, 피보험자가 피보험자동차에 탑승중일 때에 한합니다.
 - 가. 날아오거나 떨어지는 물체와 충돌
 - 나. 화재 또는 폭발
 - 다. 피보험자동차의 낙하

제2조 피보험자

이 특별약관에서 피보험자라 함은 다음 중 어느 하나에 해당하는 자를 말합니다.

1. 기명피보험자
2. 기명피보험자의 배우자

제3조 보상하지 않는 손해

회사는 보통약관 제14조(보상하지 않는 손해)(또는 특별약관 제5편 16 자동차상해 특별약관 제4조(보상하지 않는 손해))에서 정하는 사항 이외에 보험증권에 기재된 운전가능 범위 또는 운전가능 연령범위 외의 자가 피보험자동차를 운전하였을 때 발생한 손해에 대하여도 보험금을 지급하지 않습니다.

제4조 보험금의 종류와 한도

① 회사가 이 특별약관에 따라 매 사고에 대하여 지급하는 보험금의 종류와 한도는 다음과 같습니다.

1. 성형비용 지원금

「자기신체사고」 또는 「자동차상해 특별약관」에서 안면부, 상지, 하지^(*) 부분에 해당하는 성형 수술비가 지급되었을 경우, 매사고당 1회에 한하여 1cm당 10만원의 「성형비용 지원금」을 1,000만 원을 한도로 추가지급합니다.

(*) '안면부, 상지, 하지'란 다음과 같습니다.

- ① 안면부란 이마를 포함하며 목까지의 얼굴부분을 말합니다.
- ② 상지란 견관절 이하의 팔부분을 말합니다.
- ③ 하지란 고관절이하 대퇴부, 하퇴부, 족부를 의미하며, 둔부, 서혜부, 복부 등은 제외합니다.

2. 치아보철 지원금

치아에 손상을 입어 「자기신체사고」 또는 「자동차상해 특별약관」에서 치아보철을 요하는 치아보철금이 지급되었을 경우, 치아 1대당 20만원의 「치아보철지원금」을 추가지급합니다.

3. 몸매유지관리 지원금

「자동차손해배상보장법 시행령」 [별표1]의 상해급수 1~7급에 해당하는 상해를 입은 경우에는 「몸매유지관리 지원금」으로 30만원을 지급합니다.

① 성형비용 지원금 및 치아보철 지원금의 경우 의사의 진단에 의하여 치료를 인정하는 경우에 한합니다.

제5조 준용규정

이 특별약관에서 정하지 않은 사항은 보통약관을 따릅니다.

제6편 무보험자동차에 의한 상해 보장 확대

23 다른 자동차 수리비 특별약관

이 특별약관은 「무보험자동차에 의한 상해」를 가입한 경우에 한하여 가입할 수 있습니다.

제1조 보상하는 손해

① 보험회사(이하 '회사'라 합니다)는 피보험자가 다른 자동차^(*)를 운전 중(주차 또는 정차 중을 제외합니다. 이하 같음) 생긴 대인사고나 대물사고로 인하여 다른 자동차를 없애거나 훼손하여 법률상 손해배상책임을 짐으로써 입은 손해를 이 특별약관이 정하는 바에 따라 보상합니다.

② 회사가 보상할 제1항의 손해에 대하여 다른 자동차에 적용되는 보험계약에 의하여 보험금이 지급될 수 있는 경우에는 회사가 보상할 금액이 다른 자동차의 보험계약에 의하여 지급될 수 있는 금액을 초과하는 때에 한하여 그 초과액만을 보상합니다.

(*) '다른 자동차'라 함은 자가용자동차로서 피보험자동차와 동일한 차종(승용자동차, 경·3종승합자동차 및 초소형·경·4종화물자동차 간에는 동일한 차종으로 봅니다)으로서 다음에 해당하는 자동차를 말합니다.

- ① 기명피보험자와 그 부모, 배우자 또는 자녀가 소유하거나 통상적으로 사용하는 자동차가 아닌 것
- ② 기명피보험자가 자동차를 대체한 경우, 그 사실이 생긴 때부터 회사가 보통약관 제59조(피보험

자동차의 교체)의 승인을 한 때까지의 대체자동차

제2조 피보험자

이 특별약관에서 피보험자라 함은 다음 중 어느 하나에 해당하는 자를 말합니다.

1. 기명피보험자
2. 기명피보험자의 배우자

제3조 보상하지 않는 손해

회사는 보통약관 제19조(보상하지 않는 손해)와 특별약관 제10편 36 다른 자동차 운전 보장 특별약관 제3조(보상하지 않는 손해)에서 정하는 사항 이외에 피보험자가 무면허운전 또는 음주운전 중 생긴 사고로 인한 손해도 보상하지 않습니다.

제4조 보험금의 종류와 한도

- ① 회사는 이 특별약관에 따라 매사고시 지급하는 보험금은 다른 자동차에 생긴 손해액에서 자기부담금 30만원을 공제한 금액으로 합니다.
- ② 제1항에도 불구하고 회사가 사고로 지급책임을 지는 금액은 300만원을 한도로 합니다.

제5조 준용규정

이 특별약관에서 정하지 않은 사항은 보통약관 및 특별약관 제10편 32 다른 자동차 운전 보장 특별약관에 따릅니다.

제7편 자기차량손해(또는 자기차량손해 알파, 자기차량손해 플러스) 보장 확대

24 기계장치에 관한 [자기차량손해] 특별약관

보험회사는 이 특별약관에 의하여 보통약관의 규정에도 불구하고, 보험증권에 기재된 자동차(이하 '피보험자동차'라 합니다)가 다인승 전방·다인승 비전방승용자동차로서 피보험자동차에 정착 또는 장비되어 있는 [보험증권에 기재된 기계장치]에 대하여 생긴 손해는 보상하지 않습니다. 그러나 차량과 동시에 입은 손해는 보상합니다.

25 차량 확대보상 특별약관

이 특별약관은 「자기차량손해(또는 자기차량손해 알파, 자기차량손해 플러스)」를 가입하고, 보험계약 체결당시 피보험자동차의 보험책임시작일과 최초신규등록일의 차이가 6개월 이내인 경우에 한하여 가입할 수 있습니다.

제1조 보상하는 손해

보험회사(이하 '회사'라 합니다)는 피보험자가 피보험자동차를 소유·사용·관리하는 동안에 발생한 사고로 인하여 「자기차량손해(또는 자기차량손해 알파, 자기차량손해 플러스)」 또는 「차량단독사고 보장 특별약관」 보험금이 지급되는 경우에 이 특별약관이 정하는 바에 따라 보상합니다.

제2조 피보험자

이 특별약관에서 피보험자라 함은 보통약관 제22조(피보험자)(또는 제26조(피보험자), 제31조(피보험자)) 중 어느 하나에 해당하는 자를 말합니다.

제3조 보상하지 않는 손해

회사는 보통약관 제23조(보상하지 않는 손해)(또는 제27조(보상하지 않는 손해), 제32조(보상하지 않는 손해))에서 정하는 사항 이외에 다음과 같은 경우에 대하여도 보상하지 않습니다.

1. 보험증권에 기재된 운전가능 범위 또는 운전가능 연령범위 외의 자가 피보험자동차를 운전 중 생긴 사고로 인한 손해
2. 피보험자동차의 도난으로 인한 손해
3. 침수나 풍력으로 인한 손해

제4조 보험금의 종류와 한도

이 특별약관에서 지급하는 보험금의 종류와 한도는 다음과 같습니다. 다만, 「자기차량손해 알파」 또는 「자기차량손해 플러스」에 가입하는 경우 「전손시 제반비용 보험금」은 제외합니다.

1. 보험가입금액 확대보상 보험금

한 번의 사고로 생긴 손해가 전부손해^(*)이거나 보험증권에 기재된 보험가입금액의 70% 이상 손해가 발생한 경우, 「자기차량손해(또는 자기차량손해 알파, 자기차량손해 플러스)」, 「차량단독사고 보장 특별약관」의 규정에도 불구하고 보험가입금액 전액을 「자기차량손해(또는 자기차량손해 알파, 자기차량손해 플러스)」, 「차량단독사고 보장 특별약관」 보험금으로 지급합니다.

2. 전손시 제반비용 보험금

한 번의 사고로 생긴 손해가 전부손해^(*)일 때, 보험증권에 기재된 보험가입금액의 7%에 해당하는 금액과 100만원 중 낮은 금액을 한도로 차량을 교환할 때 실제 소요된 취득세를 「전손시 제반비용 보험금」으로 지급합니다.

(*) '전부손해'라 함은 피보험자동차가 완전히 파손, 멸실 또는 오손되어 수리할 수 없는 상태이거나, 피보험자동차에 생긴 손해액과 보험회사가 부담하기로 한 비용의 합산액이 보험가입금액 이상인 경우를 말합니다.

제5조 보험계약의 종료

이 특별약관에 의해 「보험가입금액 확대보상 보험금」을 지급한 경우에는 「자기차량손해(또는 자기차량손해 알파, 자기차량손해 플러스)」, 「차량단독사고 보장 특별약관」 및 이 특별약관은 사고 발생시에 종료합니다.

제6조 준용규정

이 특별약관에서 정하지 않은 사항은 보통약관에 따릅니다. 다만, 보통약관 제44조(보험회사의 대위)의 「자기차량손해(또는 자기차량손해 알파, 자기차량손해 플러스)」, 「차량단독사고 보장 특별약관」은 「보험가입금액 확대보상 보험금」으로 대체됩니다.

26 원격지 사고비용 지원 특별약관

이 특별약관은 「자기차량손해(또는 자기차량손해 알파, 자기차량손해 플러스)」를 가입한 경우에 한하여 가입할 수 있습니다.

제1조 보상하는 손해

보험회사(이하 '회사'라 합니다)는 피보험자가 피보험자동차를 소유·사용·관리하는 동안에 발생한 사고로 인하여 「자기차량손해(또는 자기차량손해 알파, 자기차량손해 플러스)」 또는 「차량단독사고 보장 특별약관」보험금이 지급되는 경우에 이 특별약관이 정하는 바에 따라 보상합니다.

제2조 피보험자

이 특별약관에서 피보험자라 함은 보통약관 제22조(피보험자)(또는 제26조(피보험자), 제31조(피보험자)) 중 어느 하나에 해당하는 자를 말합니다.

제3조 보상하지 않는 손해

회사는 보통약관 제23조(보상하지 않는 손해)(또는 제27조(보상하지 않는 손해), 제32조(보상하지 않는 손해)), 「차량단독사고 보장 특별약관」에서 정하는 사항 이외에 다음과 같은 경우에 대하여도 보상하지 않습니다.

1. 보험증권에 기재된 운전가능 범위 또는 운전가능 연령범위 외의 자가 피보험자동차를 운전 중 생긴 사고로 인한 손해
2. 피보험자동차의 도난으로 인한 손해
3. 침수나 풍력으로 인한 손해

제4조 보험금의 종류와 한도

이 특별약관에서 지급하는 보험금의 종류와 한도는 다음과 같습니다. 다만, 「자기차량손해 알파」 또는 「자기차량손해 플러스」에 가입하는 경우 「원격지 사고시 차량운반비용 보험금」은 제외합니다.

1. 원격지 사고시 차량운반비용 보험금

피보험자동차가 제 힘으로 움직일 수 없을 때 기명피보험자의 거주지(보험증권에 기재된 주소지를 말합니다) 근처의 정비공장, 회사가 인정하는 장소 또는 사고발생지 근처의 정비공장등에서 수리를 종료한 후 피보험자동차를 기명피보험자 거주지 근처의 회사가 인정하는 장소까지 견인차 등에 의해 운반하는데 소요되는 필요 타당한 비용을 매 사고에 대하여 20만원 한도 내에서 「원격지 사고시 차량운반비용 보험금」으로 지급합니다. 다만, 비용은 보험계약자 또는 피보험자로부터 영수증 등을 제출받아 회사가 그 지출목적, 금액, 그 밖에 구체적 내용에 있어서 인정한 것에 한정됩니다.

2. 원격지 사고시 임시귀가비용 보험금

원격지에서의 사고로 피보험자가 합리적인 경로 및 방법으로 사고 장소에서 거주지까지 귀가하는 경우, 피보험자로부터 영수증 등을 제출받아 보험회사가 그 지출목적, 금액, 그 밖에 구체적 내용에 있어서 인정한 「원격지 사고시 임시귀가비용 보험금」을 매 사고에 대하여 10만원을 한도로 지급합니다. 다만, 견인차나 견인되는 피보험자동차에 탑승한 경우로의 귀가비용은 지급하지 않습니다.

제5조 준용규정

이 특별약관에서 정하지 않은 사항은 보통약관에 따릅니다. 다만, 보통약관 제44조(보험회사의 대위)의 「자기차량손해(또는 자기차량손해 알파, 자기차량손해 플러스)」 부분은 제외합니다.

27 차량단독사고 보장 특별약관

이 특별약관은 「자기차량손해(또는 자기차량손해 알파, 자기차량손해 플러스)」를 가입한 경우에 한하여 가입할 수 있습니다.

제1조 보상하는 손해

- ① 보험회사는 피보험자가 피보험자동차를 소유·사용·관리하는 동안 발생한 사고로 인하여 피보험자동차에 직접적으로 생긴 손해를 보험증권에 기재된 보험가입금액을 한도로 보상하되 다음 각 호의 기준에 따릅니다.
 1. 보험가입금액이 보험가액보다 많은 경우에는 보험가액을 한도로 보상합니다.
 2. 피보험자동차에 통상 붙어있거나 장치되어 있는 부속품과 부속기계장치는 피보험자동차의 일부로 봅니다. 그러나 통상 붙어있거나 장치되어 있는 것이 아닌 것은 보험증권에 기재한 것에 한합니다.
 3. 피보험자동차의 단독사고(가해자 불명사고를 포함합니다) 또는 일방과실사고의 경우에는 실제 수리를 원칙으로 합니다.
 4. 경미한 손상^(*)의 경우 보험개발원이 정한 경미손상 수리기준에 따라 복원수리하거나 품질인증부품^(*)으로 교환 수리하는 데 소요되는 비용을 한도로 보상합니다.
- ② 제①항의 '사고'는 다음 중 어느 하나에 해당하는 사고를 말합니다.
 1. 타물체^(*)와의 충돌, 접촉, 추락, 전복 또는 차량의 침수^(*)로 인한 손해
 2. 화재, 폭발, 낙뢰, 날아온 물체, 떨어지는 물체에 의한 손해 또는 풍력에 의해 차체에 생긴 손해

(*) '경미한 손상'이란 외장부품 중 자동차의 기능과 안전성을 고려할 때 부품교체 없이 복원이 가능한 손상

(*) 품질인증부품이란 「자동차관리법」 제30조의5에 따라 인증된 부품을 말합니다.

(*) '물체'라 함은 구체적인 형체를 지니고 있어 충돌이나 접촉에 의해 자동차 외부에 직접적인 손상을 줄 수 있는 것을 말하며, 엔진내부나 연료탱크 등에 이물질이 삽입하는 경우 물체로 보지 않습니다.

(*) '침수'라 함은 흐르거나 고인 물, 역류하는 물, 범람하는 물, 해수 등에 피보험자동차가 빠지거나 잠기는 것을 말하며, 차량 도어나 선루프 등을 개방해 놓았을 때 빗물이 들어간 것은 침수로 보지 않습니다.

제2조 피보험자

이 특별약관에서 피보험자는 보험증권에 기재된 기명피보험자입니다.

제3조 보상하지 않는 손해

회사는 보통약관 제23조(보상하지 않는 손해)(또는 제27조(보상하지 않는 손해), 제31조(보상하지 않는 손해))의 보상하지 않는 손해에서 정한 경우와 보험증권에 기재된 운전 가능 범위 외의 자가 피보험자동차를 운전 중 생긴 사고로 인한 손해에 대해서는 보상하지 않습니다.

제4조 지급보험금의 계산

이 특별약관에서 지급보험금의 계산은 보통약관 제24조(지급보험금의 계산), 제28조(직접손해 지급보험금의 계산), 제29조(간접손해보험금의 종류와 한도), 제33조(직접손해 지급보험금의 계산), 제34조(간접손해보험금의 종류와 한도)의 내용에 따릅니다.

제5조 준용규정

이 특별약관에서 정하지 않은 사항은 보통약관에 따릅니다.

제8편 전 보장종목 확대

28 골프장 가는길 보장 특별약관

제1조 보상하는 손해

보험회사(이하 '회사'라 합니다)는 피보험자가 피보험자동차를 탑승(운전 포함)한 상태로, 제5조(책임기간) 내에 골프 라운딩을 위하여 부킹한 골프장(회원제 및 퍼블릭 골프장을 말하며, 골프 연습장은 제외)으로 운행 중 피보험자동차의 사고로 인하여 보험금이 지급되는 경우에 이 특별약관이 정하는 바에 따라 보상합니다. 피보험자동차의 사고란 「대인배상 I」, 「대인배상 II」, 「대물배상」, 「자기신체사고(또는 자동차상해 특별약관)」, 「무보험자동차에 의한 상해」 및 「자기차량손해(또는 자기차량손해 알파, 자기차량손해 플러스)」, 「차량단독사고 보장 특별약관」를 말합니다.

제2조 피보험자

이 특별약관에서 피보험자라 함은 다음 중 어느 하나에 해당하는 자를 말합니다.

1. 기명피보험자
2. 기명피보험자의 배우자

제3조 보상하지 않는 손해

회사는 보통약관 제5조(보상하지 않는 손해), 제8조(보상하지 않는 손해), 제14조(보상하지 않는 손해)(또는 특별약관 제5편 16 자동차상해 특별약관 제4조(보상하지 않는 손해)), 제19조(보상하지 않는 손해) 및 제23조(보상하지 않는 손해)(또는 제27조(보상하지 않는 손해), 제32조(보상하지 않는 손해)), 「차량단독사고 보장 특별약관」에서 정하는 사항 이외에 다음과 같은 경우에 대하여도 보상하지 않습니다.

1. 보험증권에 기재된 운전가능 범위 또는 운전가능 연령범위 외의 자가 피보험자동차를 운전 중 생긴 사고로 인한 손해
2. 피보험자가 무면허운전 또는 음주운전을 하였을 때
3. 피보험자가 피보험자동차에 탑승하고 있지 않은 상태에서의 사고
4. 피보험자가 주거지를 출발하여 부킹 골프장으로 향하는 통상적이고 관습적인 순로를 이탈하여(이탈한 후 복귀하는 과정을 포함)운행하다가 발생한 사고 및 골프 라운딩과 관련이 없는 운전으로 인한 손해
5. 프로골퍼, 캐디 및 골프장 관련 종사자 등 골프를 업으로 하는 자가 피보험자인 경우

제4조 보험금의 종류와 한도

① 이 특별약관에서 지급하는 보험금의 종류와 한도는 다음과 같습니다.

1. 골프부킹 취소 위로 보험금
부킹 골프장으로 운행 중 다음의 【표】 사고구분의 사고로 보험금이 지급되는 경우 「골프부킹 취소 위로 보험금」으로 50만원을 지급합니다.

【표】 사고구분

담 보	사고구분
대인배상	사망 및 「자동차손해배상보장법 시행령」 [별표 1]의 상 해급별 (자동차 손해배상보장법 제5조 제1항과 동법 시행 령 제3조 제1항 제2호에 규정된 상해등급을 말합니다.)중 1급~7급사고
자기신체사고 또는 자동차상해 특별약관	
무보험 차에 의한 상해	
대물배상	50만원 초과 손해사고
자기차량손해(또는 자기차량손해 알파, 자기차량손해 플러스) 「차량단독사고 보장 특별약관」	50만원 초과 손해사고

2. 골프 라운딩 위로 보험금

제1호 【표】 사고구분 이외의 사고인 경우 「골프 라운딩 위로 보험금」으로 20만원을 지급합니다.

3. 골프장으로 이동비용 보험금

부킹 골프장으로 운행 중 피보험자동차의 사고로 피보험자동차의 운행이 불가하여 육로로 골프장
까지의 대체교통수단이 필요한 경우, 피보험자가 합리적인 경로 및 방법으로 사고 장소에서 골프
장까지 이동하는 경우에는 피보험자로부터 영수증 등을 제출받아 회사가 인정한 「골프장으로 이동
비용 보험금」을 10만원 한도로 지급합니다.

- ② 제1항 제2호와 제3호의 보험금 지급이 중복되는 경우에는 합산하여 지급하며, 이외의 경우로 보험금
이 중복되는 경우에는 중복되는 보험금 중 가장 높은 보험금만을 지급합니다.
- ③ 제1항 제1호 내지 제3호의 보험금은 골프부킹한 당일이나 전날의 1회 사고에 한하여 지급하며, 사고
건이 다수인 경우에는 높은 보험금을, 피보험자가 다수인 경우에는 그 중 1인에게만 지급합니다.

제5조 책임기간

- ① 이 특별약관에 따라 피보험자동차를 운전하던 중에 발생한 사고에 대하여 보상 적용하는 기간은 다
음과 같습니다.
 - 1. 육로로만 이동하는 경우에는 골프부킹한 날의 0시부터 시작하여 그 날의 24시에 끝납니다. 다만,
골프부킹한 날이 2일 이상인 경우에는 첫날 0시부터 시작하여 그 첫날의 24시에 끝납니다.
 - 2. 육로 및 해상 또는 육로 및 항공으로 이동하는 경우에는 골프부킹한 날의 전날 0시부터 시작하여
골프부킹한 날의 24시에 끝납니다. 다만, 골프부킹한 날이 2일 이상인 경우는 첫날의 전날 24시부
터 시작하여 첫날의 24시에 끝납니다.
- ② 제1항의 규정에도 불구하고 회사는 피보험자가 골프 라운딩을 위하여 주거지를 출발하기 전과 부킹
골프장에 도착한 이후에 발생한 사고는 보상하여 드리지 않습니다.

제6조 준용규정

이 특별약관에서 정하지 않은 사항은 보통약관에 따릅니다.

제9편 부가서비스

29 조이카 긴급출동 서비스 특별약관

이 특별약관은 「대인배상 I」 이상이 체결되고 피보험자동차가 법에서 정한 승차정원 10인승 이하의 개인소유 자가용 승용자동차인 경우에 한하여 가입할 수 있습니다.

제1조 보상하는 손해

- ① 보험회사(이하 '회사'라 합니다)는 피보험자가 보험기간 중에 피보험자동차를 소유·사용·관리하는 동안에 이 특별약관에서 정한 서비스를 필요로 하여 회사에 요청한 때에는 이 특별약관 제4조(서비스의 종류 및 내용)에서 규정하는 서비스를 제공합니다. 그러나 서비스의 요청지가 다음의 경우에는 서비스를 제공하지 않습니다.
 1. 도서지역. 다만, 제주도 및 연륙교로 연결된 도서지역은 서비스를 제공합니다.
 2. 통신교환이 원활하지 못하거나 물리적으로 차량진입이 불가능한 산악지역
 3. 폭설, 폭우, 해일, 산사태 등 자연재해로 인하여 차량진입이 불가능한 지역
- ② 피보험자의 책임없는 사유로 서비스를 제공받지 못하여 피보험자가 개인적으로 부담한 금액이 있는 경우에는 회사가 통상적으로 부담하는 해당 긴급출동 서비스 비용 상당액을 한도로 비용을 지급합니다.

제2조 피보험자

이 특별약관에서 피보험자라 함은 보험증권에 기재된 운전할 수 있는 범위의 사람을 말합니다.

제3조 보상하지 않는 손해

- ① 긴급출동 서비스의 지연 또는 미제공으로 인하여 발생한 간접손해
- ② 회사가 서비스를 제공하는 과정에서 부득이 발생하는 적재물의 손상, 멸실 등의 손해

제4조 서비스의 종류 및 내용

이 특별약관에서 회사가 제공하는 서비스의 종류 및 내용은 다음과 같습니다.

1. 긴급견인 서비스

피보험자가 피보험자동차를 소유·사용·관리하던 중 사고 또는 고장으로 인하여 피보험자동차가 제 힘으로 움직일 수 없게 되어 수리를 위한 긴급 견인이 필요한 경우에는 1일당 1회 10km를 한도로 견인하여 드립니다. 다만, 10km를 초과하는 거리에 대해 발생하는 비용은 피보험자가 부담합니다. 또한, LPG를 연료로 하는 다인승비전방차종은 LPG소진으로 인하여 운행이 정지된 경우 거리에 관계없이 가장 가까운 LPG충전소까지 견인하여 드립니다.

다만, 피보험자동차의 길이 또는 중량이 견인한도를 초과하거나, 구조변경 또는 적재물 탑재 등으로 서비스의 제공에 제한이 생길 경우에는 서비스를 제공하지 않습니다.

2. 비상급유 서비스

피보험자동차를 소유·사용·관리하던 중 연료가 소진되어 피보험자동차가 제 힘으로 움직일 수 없는 경우 가까운 주유소까지 운행에 필요한 연료(다만, 휘발유와 경유는 3ℓ 이내)를 보험기간 중 2회(보험기간 6개월 이하는 1회), 1일당 1회에 한하여 자력운행용으로 주유하여 드립니다. 경유 차량의 경우는 공기압 조절을 포함하여 서비스를 제공합니다. 다만, 현장에서 공기압 조절이 불가능한 경유차량 및 LPG차량은 제외합니다.

3. 배터리충전 서비스

피보험자동차를 소유·사용·관리하던 중 배터리의 방전으로 제 힘으로 움직일 수 없는 경우에 차량의 운행이 가능하도록 조치하여 드립니다. 다만, 배터리 교환시는 실비를 받고 교환하여 드립니다.

4. 타이어교체 서비스

타이어의 펑크로 제 힘으로 움직일 수 없는 경우로써 예비타이어가 있는 경우에 한하여 펑크난 타이어를 예비타이어로 교환하여 드립니다. 그러나 타이어 수선은 제외되며, 예비타이어가 없어서 타이어를 필요로 하는 경우에는 실비를 받고 타이어를 교환하여 드립니다.

다만, 피보험자동차의 길이 또는 중량이 교체한도를 초과하거나, 구조변경 또는 적재물 탑재 등으로 서비스의 제공에 제한이 생길 경우에는 서비스를 제공하지 않습니다.

5. 잠금장치해제 서비스

가. 피보험자동차를 소유·사용·관리하던 중 자동차 열쇠를 분실하거나, 자동차 실내에 두고 문을 잠근 경우 잠금장치를 해제(트렁크는 제외합니다)하여 드립니다. 다만, 잠금장치의 해제를 위하여 부득이 하게 자동차가 파손된 경우 원상회복에 소요되는 비용은 보상하지 않습니다.

나. 외산차나 최근 출시된 국산 차량인 경우에는 특수 잠금장치(스마트키, 이모빌라이저)가 장착되어 있거나 사이드에어백의 장착 등으로 잠금장치해제가 불가능할 경우 서비스를 제공하지 않습니다. 다만, 피보험자는 회사에 잠금장치해제 전문업체 연결을 요청할 수 있으며, 이 때 회사는 '가목의 방법으로 잠금장치해제 서비스를 제공하는데 소요되는 비용'만을 제공하여 드립니다.

6. 라디에이터캡(냉각수 주입구 마개) 교환 서비스

피보험자동차의 주행중 라디에이터캡(냉각수 주입구 마개)의 불량 및 파손으로 엔진과열시 라디에이터캡을 교환하여 드립니다.

7. 퓨즈교환 서비스

피보험자동차를 소유·사용·관리하던 중 퓨즈단락으로 피보험자동차가 제 힘으로 움직일 수 없는 때에는 퓨즈를 교환하여 드립니다. 다만, 메인퓨즈는 제외합니다.

8. 오버히트(엔진과열)응급조치 서비스

피보험자동차의 주행중 오버히트(엔진과열)로 인하여 제 힘으로 움직일 수 없는 때에는 피보험자동차를 응급조치하여 드립니다.

9. 브레이크/엔진/파워오일보충 서비스

피보험자동차를 주행중 브레이크오일, 엔진오일, 파워오일의 부족으로 피보험자동차가 제 힘으로 움직일 수 없는 때에는 오일의 부족분을 보충하여 드립니다. 다만, 브레이크 오일은 1ℓ 이내, 엔진 오일은 2ℓ 이내, 파워오일은 1ℓ 이내로 보충하여 드리고, 기준량을 초과하는 경우에는 실비를 받고 보충하여 드립니다.

10. 부동액보충 서비스

피보험자동차의 부동액 부족으로 피보험자동차가 제 힘으로 움직일 수 없는 때에는 부족분을 보충하여 드립니다.

11. 브레이크등/전조등의 전구 교환 서비스

피보험자동차를 주행중 브레이크등, 전조등의 전구고장으로 피보험자동차가 제 힘으로 움직일 수 없는 때에는 해당하는 전구를 교환하여 드립니다. 다만, 일반등 교환만 가능하며 할로겐등과 같은 특수등은 실비를 받고 교환하여 드립니다.

12. 윈도우브러쉬 교환 서비스

우천시 또는 눈이 오는 때에 피보험자동차가 주행중 윈도우브러쉬 고무부분의 불량으로 제 힘으로 움직일 수 없는 경우 윈도우브러쉬를 운전석에 한하여 교환하여 드립니다.

다만, 일반 윈도우브러쉬 교환만 가능하며 고급차 전용 윈도우브러쉬와 같은 특수브러쉬는 실비를 받고 교환하여 드립니다.

13. 긴급구난 서비스

피보험자동차를 소유·사용·관리하던 중 도로를 이탈하거나 장애물로 인하여 피보험자동차가 제 힘으로 움직일 수 없게 되어 긴급 구난이 필요한 경우에는 긴급구난하여 드립니다. 다만, 별도의 구난 장비없이 구난이 가능한 경우에 한하며, 특수한 구난을 할 경우^(*)에는 별도의 추가비용을 피보험자가 부담하여야 합니다.

또한, 피보험자동차의 길이 또는 중량이 구난한도를 초과하거나, 구조변경 또는 적재물 탑재 등으로 서비스의 제공에 제한이 생길 경우에는 서비스를 제공하지 않으며, 긴급구난 서비스 중 부득이하게 파손된 부분은 보상하지 않습니다.

(*) '특수한 구난을 할 경우'라 함은 ① 구난특수장비(원치 및 스윙빔)를 장착한 구난형 특수자동차로 구난한 경우 ② 구난작업을 시작하여 구난자동차의 연결고리를 피보험자동차에 연결하여 이동하기 바로 직전까지의 소요시간이 1시간을 초과한 경우 및 ③ 서비스 요청지로의 진입이 불가능하여 다른 특수한 장비(트랙터, 4륜구동 등)로 구난한 경우를 말합니다.

14. 다인승비전방 LPG차량 기화기 점검 및 타르제거 서비스

피보험자동차의 기화기에 물 또는 노폐물 등이 원인이 되어 시동이 불가능한 경우에는 기화기에 차 있는 물 및 노폐물 등을 제거하여 드립니다. 다만, 기화기를 차체에서 분리하여 분해할 정도의 수리가 요구되는 사항은 가까운 정비업소 혹은 고객이 요구하는 정비업소로 견인하여 드립니다. 이 경우 견인과 관련된 서비스는 제1호의 내용과 동일합니다.

15. 타이어 수리 서비스

피보험자동차의 타이어 트레드 부분의 펑크로 인하여 운행이 불가능한 경우 펑크를 수리(타이어 1개당 서비스 1회 차감)해 드립니다. 다만, 피보험자동차의 길이 또는 중량이 수리한도를 초과하는 경우에는 서비스를 제공하지 않으며, 아래 각 호의 경우로 해당 서비스의 제공에 제한이 생길 경우에는 서비스 항목 중 '긴급견인 서비스'나 '타이어 교체서비스'로 대신 제공하여 드립니다.

가. 타이어가 찢어진 경우

나. 타이어 펑크 위치를 확인하기 어렵거나, 펑크의 크기, 모양 및 위치에 따라 타이어 수리 서비스가 불가능한 경우

다. 차량의 적재물 또는 구조변경 등으로 인하여 해당 서비스의 제공에 제한이 생길 경우

라. 외산 타이어로 단순 펑크 수리가 불가능한 경우

16. 그 밖의 부가서비스

가. 정기검사 대행서비스

피보험자동차의 정기검사대행을 요청하는 경우 피보험자가 지정하는 일시 및 장소에 직접 방문하여 정기검사대행 서비스를 실비(검사수수료, 대행료)를 받고 제공하여 드립니다.

나. 폐차 대행서비스

피보험자동차의 폐차대행을 요청하는 경우 지정하는 일시 및 장소에 직접 방문하여 폐차대행 서비스를 제공하여 드립니다.

제5조 서비스 제공의 제한

특별약관 제4조(서비스의 종류 및 내용)에서 정한 서비스는 보험가입기간별로 아래의 기준에 따릅니다. 서비스 제공횟수에 해당하는 서비스를 회사가 제공한 시점부터 이 특별약관은 종료합니다. 다만, 특별약관 제4조의 제16호는 횡수 산정에서 제외하며, 횡수를 산정함에 있어 동시에 2가지 이상의 서비스 항목을 요청한 경우 서비스 횡수는 각각 산정됩니다.

보험 가입기간	6개월 초과	3개월 초과 6개월 이하	2개월 초과 3개월 이하	2개월 이하
서비스 제공횟수	5회	3회	2회	1회

제6조 보험료의 환급

보험계약을 해지하는 경우 이 특별약관 제4조(서비스의 종류 및 내용)의 서비스를 제공받지 않은 경우에 한하여 이미 받은 보험료에서 경과한 기간에 대하여 계산한 보험료를 공제한 나머지를 돌려드립니다.

제7조 준용규정

이 특별약관에서 정하지 않은 사항은 보통약관에 따릅니다.

① 조이카 견인서비스 추가특별약관

이 추가특별약관은 조이카 긴급출동 서비스 특별약관(이하“특별약관”이라 합니다)에 가입한 경우에 한하여 가입할 수 있습니다.

제1조 보상내용

회사는 특별약관 “제4조 서비스의 종류 및 내용 1.긴급견인 서비스”의 규정에 의해 긴급견인을 필요로 할 경우에 1일당 1회에 한하여 긴급견인서비스 10km에 추가 40km를 한도로 견인하여 드립니다. 다만, 추가 40km를 초과하는 거리에 대해 발생한 비용은 피보험자의 부담으로 합니다. 또한 차량의 구조변경 또는 적재물로 인하여 서비스의 제공에 제한이 생길 경우에는 서비스를 제공하지 않습니다.

제2조 준용규정

이 추가특별약관에 정하지 아니한 사항은 특별약관에 따릅니다.

③ 조이카 프리미엄 서비스 특별약관

이 특별약관은 「대인배상 I」 이상이 체결되고 피보험자동차가 법에서 정한 승차정원 10인승 이하의 개인소유 자가용 승용자동차인 경우에 한하여 가입할 수 있습니다.

제1조 보상하는 손해

- ① 보험회사(이하 '회사'라 합니다)는 피보험자가 보험기간 중에 피보험자동차를 소유·사용·관리하는 동안에 이 특별약관에서 정한 서비스를 필요로 하여 회사에 요청한 때에는 이 특별약관 제4조(서비스의 종류 및 내용)에서 규정하는 서비스를 제공합니다. 그러나 서비스의 요청지가 다음의 경우에는 서비스를 제공하지 않습니다.
 1. 도서지역. 다만, 제주도 및 연륙교로 연결된 도서지역은 서비스를 제공합니다.
 2. 통신교환이 원활하지 못하거나 물리적으로 차량진입이 불가능한 산악지역
 3. 폭설, 폭우, 해일, 산사태 등 자연재해로 인하여 차량진입이 불가능한 지역
- ② 피보험자의 책임없는 사유로 서비스를 제공받지 못하여 피보험자가 개인적으로 부담한 금액이 있는 경우에는 회사가 통상적으로 부담하는 해당 긴급출동 서비스 비용 상당액을 한도로 비용을 지급합니다.

제2조 피보험자

이 특별약관에서 피보험자라 함은 보험증권에 기재된 운전할 수 있는 범위의 사람을 말합니다.

제3조 보상하지 않는 손해

- ① 긴급출동 서비스의 지연 또는 미제공으로 인하여 발생한 간접손해
- ② 회사가 서비스를 제공하는 과정에서 부득이 발생하는 적재물의 손상, 멸실 등의 손해

제4조 서비스의 종류 및 내용

이 특별약관에서 회사가 제공하는 서비스의 종류 및 내용은 다음과 같습니다.

1. 긴급견인 서비스

피보험자가 피보험자동차를 소유·사용·관리하던 중 사고 또는 고장으로 인하여 피보험자동차가 제 힘으로 움직일 수 없게 되어 수리를 위한 긴급 견인이 필요한 경우에는 1일당 1회 10km를 한도로 견인하여 드립니다. 다만, 10km를 초과하는 거리에 대해 발생하는 비용은 피보험자가 부담합니다. 또한, LPG를 연료로 하는 다인승비전방차종은 LPG소진으로 인하여 운행이 정지된 경우 거리에 관계없이 가장 가까운 LPG충전소까지 견인하여 드립니다.

다만, 피보험자동차의 길이 또는 중량이 견인한도를 초과하거나, 구조변경 또는 적재물 탑재 등으로 서비스의 제공에 제한이 생길 경우에는 서비스를 제공하지 않습니다.

2. 비상급유 서비스

피보험자동차를 소유·사용·관리하던 중 연료가 소진되어 피보험자동차가 제 힘으로 움직일 수 없는 경우 가까운 주유소까지 운행에 필요한 연료(다만, 휘발유와 경유는 3ℓ 이내)를 보험기간 중 2회(보험기간 6개월 이하는 1회), 1일당 1회에 한하여 자력운행용으로 주유하여 드립니다. 경유 차량의 경우는 공기압 조절을 포함하여 서비스를 제공합니다. 다만, 현장에서 공기압 조절이 불가능한 경유차량 및 LPG차량은 제외합니다.

3. 배터리충전 서비스

피보험자동차를 소유·사용·관리하던 중 배터리의 방전으로 제 힘으로 움직일 수 없는 경우에 차량의 운행이 가능하도록 조치하여 드립니다. 다만, 배터리 교환시는 실비를 받고 교환하여 드립니다.

4. 타이어교체 서비스

타이어의 펑크로 제 힘으로 움직일 수 없는 경우로써 예비타이어가 있는 경우에 한하여 펑크난 타이어를 예비타이어로 교환하여 드립니다. 그러나 타이어 수선은 제외되며, 예비타이어가 없어서 타이어를 필요로 하는 경우에는 실비를 받고 타이어를 교환하여 드립니다.

다만, 피보험자동차의 길이 또는 중량이 교체한도를 초과하거나, 구조변경 또는 적재물 탑재 등으로 서비스의 제공에 제한이 생길 경우에는 서비스를 제공하지 않습니다.

5. 잠금장치해제 서비스

가. 피보험자동차를 소유·사용·관리하던 중 자동차 열쇠를 분실하거나, 자동차 실내에 두고 문을 잠근 경우 잠금장치를 해제(트렁크는 제외합니다)하여 드립니다. 다만, 잠금장치의 해제를 위하여 부득이 하게 자동차가 파손된 경우 원상회복에 소요되는 비용은 보상하지 않습니다.

나. 외산차나 최근 출시된 국산 차량인 경우에는 특수 잠금장치(스마트키, 이모빌라이저)가 장착되어 있거나 사이드어어백의 장착 등으로 잠금장치해제가 불가능할 경우 서비스를 제공하지 않습니다. 다만, 피보험자는 회사에 잠금장치해제 전문업체 연결을 요청할 수 있으며, 이 때 회사는 '가목의 방법으로 잠금장치해제 서비스를 제공하는데 소요되는 비용'만을 제공하여 드립니다.

6. 라디에이터캡(냉각수 주입구 마개) 교환 서비스

피보험자동차의 주행중 라디에이터캡(냉각수 주입구 마개)의 불량 및 파손으로 엔진과열시 라디에이터캡을 교환하여 드립니다.

7. 퓨즈교환 서비스

피보험자동차를 소유·사용·관리하던 중 퓨즈단락으로 피보험자동차가 제 힘으로 움직일 수 없는 때에는 퓨즈를 교환하여 드립니다. 다만, 메인퓨즈는 제외합니다.

8. 오버히트(엔진과열)응급조치 서비스

피보험자동차의 주행중 오버히트(엔진과열)로 인하여 제 힘으로 움직일 수 없는 때에는 피보험자동차를 응급조치하여 드립니다.

9. 브레이크/엔진/파워오일보충 서비스

피보험자동차를 주행중 브레이크오일, 엔진오일, 파워오일의 부족으로 피보험자동차가 제 힘으로 움직일 수 없는 때에는 오일의 부족분을 보충하여 드립니다. 다만, 브레이크 오일은 1ℓ 이내, 엔진 오일은 2ℓ 이내, 파워오일은 1ℓ 이내로 보충하여 드리고, 기준량을 초과하는 경우에는 실비를 받고 보충하여 드립니다.

10. 부동액보충 서비스

피보험자동차의 부동액 부족으로 피보험자동차가 제 힘으로 움직일 수 없는 때에는 부족분을 보충하여 드립니다.

11. 브레이크등/전조등의 전구 교환 서비스

피보험자동차를 주행중 브레이크등, 전조등의 전구고장으로 피보험자동차가 제 힘으로 움직일 수 없는 때에는 해당하는 전구를 교환하여 드립니다. 다만, 일반등 교환만 가능하며 할로겐등과 같은 특수등은 실비를 받고 교환하여 드립니다.

12. 윈도우브러쉬 교환 서비스

우천시 또는 눈이 오는 때에 피보험자동차가 주행중 윈도우브러쉬 고무부분의 불량으로 제 힘으로 움직일 수 없는 경우 윈도우브러쉬를 운전석에 한하여 교환하여 드립니다.

다만, 일반 윈도우브러쉬 교환만 가능하며 고급차 전용 윈도우브러쉬와 같은 특수브러쉬는 실비를 받고 교환하여 드립니다.

13. 긴급구난 서비스

피보험자동차를 소유·사용·관리하던 중 도로를 이탈하거나 장애물로 인하여 피보험자동차가 제 힘으로 움직일 수 없게 되어 긴급 구난이 필요한 경우에는 긴급구난하여 드립니다. 다만, 별도의 구난 장비없이 구난이 가능한 경우에 한하며, 특수한 구난을 할 경우^(*)에는 별도의 추가비용을 피보험자가 부담하여야 합니다.

또한, 피보험자동차의 길이 또는 중량이 구난한도를 초과하거나, 구조변경 또는 적재물 탑재 등으로 서비스의 제공에 제한이 생길 경우에는 서비스를 제공하지 않으며, 긴급구난 서비스 중 부득이하게 파손된 부분은 보상하지 않습니다.

(*) '특수한 구난을 할 경우'라 함은 ① 구난특수장비(원치 및 스윙빔)를 장착한 구난형 특수자동차로 구난한 경우 ② 구난작업을 시작하여 구난자동차의 연결고리를 피보험자동차에 연결하여 이동하기 바로 직전까지의 소요시간이 1시간을 초과한 경우 및 ③ 서비스 요청지로의 진입이 불가능하여 다른 특수한 장비(트랙터, 4륜구동 등)로 구난한 경우를 말합니다.

14. 다인승비전방 LPG차량 기화기 점검 및 타르제거 서비스

피보험자동차의 기화기에 물 또는 노폐물 등이 원인이 되어 시동이 불가능한 경우에는 기화기에 차 있는 물 및 노폐물 등을 제거하여 드립니다. 다만, 기화기를 차체에서 분리하여 분해할 정도의 수리가 요구되는 사항은 가까운 정비업소 혹은 고객이 요구하는 정비업소로 견인하여 드립니다. 이 경우 견인과 관련된 서비스는 제1호의 내용과 동일합니다.

15. 수리차량 운반 서비스

피보험자가 피보험자동차를 회사가 지정하는 정비업체에서 수리를 할 경우, 그 작업시간이 1시간 이상 소요될 때에 한하여 수리 후 피보험자가 지정하는 장소로 피보험자동차를 운반하여 드립니다. 다만, 배터리, 라이닝, 타이어, 워셔액, 부동액, 각종오일 등과 같은 단순 소모품만의 교체 또는 보충은 수리로 보지 않으며, 견인차량으로 운반시 운반거리가 10km를 초과하는 경우에는 초과 1km당 2,000원의 추가비용을 피보험자가 부담하여야 합니다.

16. 차량진단 서비스

피보험자가 피보험자동차를 회사가 지정하는 정비업체에 차량진단을 의뢰하는 경우에 한하여 무상으로 <별표>에 기재된 항목을 점검하여 드리고 그 결과표를 제공하여 드립니다. 다만, 차량진단서비스는 보험기간 중 1회에 한하여 제공받을 수 있습니다.

17. 정비이력관리 서비스

피보험자가 피보험자동차를 회사가 지정하는 정비업체에서 정비하는 경우에 한하여 무상으로 수리내역, 소모품 교환주기, 차량사항 등을 기록한 정비 이력 통장을 제공하여 드립니다.

18. 타이어수리 서비스

피보험자동차의 타이어 트레드 부분의 펑크로 인하여 운행이 불가능한 경우 펑크를 수리(타이어 1개당 서비스 1회 차감)해 드립니다. 다만, 피보험자동차의 길이 또는 중량이 수리한도를 초과하는 경우에는 서비스를 제공하지 않으며, 아래 각 호의 경우로 해당 서비스의 제공에 제한이 생길 경우에는 서비스 항목 중 '긴급견인 서비스'나 '타이어교체 서비스'로 대신 제공하여 드립니다.

가. 타이어가 찢어진 경우

나. 타이어 펑크 위치를 확인하기 어렵거나, 펑크의 크기, 모양 및 위치에 따라 타이어 수리 서비스가 불가능한 경우

다. 차량의 적재물 또는 구조변경 등으로 인하여 해당 서비스의 제공에 제한이 생길 경우

라. 외산 타이어로 단순 펑크 수리가 불가능한 경우

19. 그 밖의 부가서비스

가. 정기검사 대행서비스

피보험자동차의 정기검사대행을 요청하는 경우 피보험자가 지정하는 일시 및 장소에 직접 방문하여 정기검사대행 서비스를 실비(검사수수료, 대행료)를 받고 제공하여 드립니다.

나. 폐차 대행서비스

피보험자동차의 폐차대행을 요청하는 경우 지정하는 일시 및 장소에 직접 방문하여 폐차대행 서비스를 제공하여 드립니다.

다. 차량정비 예약 서비스

회사는 피보험자가 피보험자동차를 정비받기 위하여 피보험자의 요청이 있을 경우 차량정비를 지정정비업체에 예약하여 드립니다.

라. 정비공임 할인 서비스

회사는 피보험자가 피보험자동차를 회사가 지정하는 정비업체에서 정비하는 경우 수리공임에 대한 할인서비스를 제공하여 드립니다.

마. 실내클리닝 업체안내 및 할인 서비스

회사는 피보험자가 피보험자동차의 실내클리닝을 요청하는 경우 실내클리닝 업체를 안내하여 드리며 할인된 가격으로 클리닝을 받으실 수 있도록 서비스를 제공하여 드립니다.

제5조 서비스 제공의 제한

특별약관 제4조(서비스의 종류 및 내용)에서 정한 서비스는 보험가입기간별로 아래의 기준에 따릅니다. 서비스 제공횟수에 해당하는 서비스를 회사가 제공한 시점부터 이 특별약관은 종료합니다. 다만, 특별약관 제4조의 제15호 내지 제17호와 제19조는 횟수 산정에서 제외하며, 횟수를 산정함에 있어 동시에 2가지 이상의 서비스 항목을 요청한 경우 서비스 횟수는 각각 산정됩니다.

보험 가입기간	6개월 초과	3개월 초과 6개월 이하	2개월 초과 3개월 이하	2개월 이하
서비스 제공횟수	5회	3회	2회	1회

제6조 보험료의 환급

보험계약을 해지하는 경우 이 특별약관 제4조(서비스의 종류 및 내용)의 서비스를 제공받지 않은 경우에 한하여 이미 받은 보험료에서 경과한 기간에 대하여 계산한 보험료를 공제한 나머지를 돌려드립니다.

제7조 준용규정

이 특별약관에서 정하지 않은 사항은 보통약관에 따릅니다.

<별표> 차량진단서비스 세부항목

진 단 항 목			
○ 엔진오일	○ 미션오일	○ 브레이크액	○ 파워오일
○ 클러치	○ 클러치실린더	○ 부동액(냉각수)	○ 라디에이터호스
○ 팬벨트	○ 타이밍벨트	○ 배터리	○ 알터네이트충전
○ 스타트모터	○ 브레이크패드	○ 브레이크라이닝	○ 주차브레이크
○ 에어컨(히터)	○ 점화플러그	○ 플러그배선	○ 경음기
○ 와이퍼블레이드	○ 워셔액	○ 헤드램프, 안개등	○ 실내 전구등
○ 브레이크등	○ 타이어공기압	○ 타이어마모	○ 소음기
○ 배기파이프	○ 예비타이어		

① 조이카 견인서비스 추가특별약관

이 추가특별약관은 조이카 프리미엄 서비스 특별약관(이하“특별약관”이라 합니다)에 가입한 경우에 한하여 가입할 수 있습니다.

제1조 보상내용

회사는 특별약관 “제4조 서비스의 종류 및 내용 1.긴급견인 서비스”의 규정에 의해 긴급견인을 필요로 할 경우에 1일당 1회에 한하여 긴급견인서비스 10km에 추가 40km를 한도로 견인하여 드립니다. 다만, 추가 40km를 초과하는 거리에 대해 발생한 비용은 피보험자의 부담으로 합니다. 또한 차량의 구조변경 또는 적재물로 인하여 서비스의 제공에 제한이 생길 경우에는 서비스를 제공하지 않습니다.

제2조 준용규정

이 추가특별약관에 정하지 아니한 사항은 특별약관에 따릅니다.

31 조이카 긴급출동 서비스(수소/전기차) 특별약관

이 특별약관은 「대인배상 I」 이상이 체결되고 피보험자동차가 수소·전기자동차이면서 법에서 정한 승차정원 10인승 이하의 개인소유 자가용 승용자동차인 경우에 한하여 가입할 수 있습니다.

<용어정의>

이 특별약관에서 ‘수소·전기자동차’라 함은 전기에너지를 동력원으로 사용하는 자동차로서 「환경친화적 자동차의 개발 및 보급촉진에 관한 법률」 제2조 3호에 따른 ‘전기자동차’ 또는 제6호에 따른 ‘수소전기자동차’를 말합니다.

제1조 보상하는 손해

- ① 보험회사(이하 '회사'라 합니다)는 피보험자가 보험기간 중에 피보험자동차를 소유·사용·관리하는 동안에 이 특별약관에서 정한 서비스를 필요로 하여 회사에 요청한 때에는 이 특별약관 제4조(서비스의 종류 및 내용)에서 규정하는 서비스를 제공합니다. 그러나 서비스의 요청지가 다음의 경우에는 서비스를 제공하지 않습니다.
 1. 도서지역. 다만, 제주도 및 연륙교로 연결된 도서지역은 서비스를 제공합니다.
 2. 통신교환이 원활하지 못하거나 물리적으로 차량진입이 불가능한 산악지역
 3. 폭설, 폭우, 해일, 산사태 등 자연재해로 인하여 차량진입이 불가능한 지역
- ② 피보험자의 책임없는 사유로 서비스를 제공받지 못하여 피보험자가 개인적으로 부담한 금액이 있는 경우에는 회사가 통상적으로 부담하는 해당 긴급출동 서비스 비용 상당액을 한도로 비용을 지급합니다.

제2조 피보험자

이 특별약관에서 피보험자라 함은 보험증권에 기재된 운전할 수 있는 범위의 사람을 말합니다.

제3조 보상하지 않는 손해

- ① 긴급출동 서비스의 지연 또는 미제공으로 인하여 발생한 간접손해
- ② 회사가 서비스를 제공하는 과정에서 부득이 발생하는 적재물의 손상, 멸실 등의 손해

제4조 서비스의 종류 및 내용

이 특별약관에서 회사가 제공하는 서비스의 종류 및 내용은 다음과 같습니다.

1. 긴급견인 서비스

- 가. 피보험자가 피보험자동차를 소유·사용·관리하던 중 피보험자동차가 사고 또는 고장으로 인하여 자력으로 운행이 불가능한 경우 1일당 1회 100km를 한도로 견인하여 드립니다. 다만, 100km를 초과하는 거리에 대해 발생하는 비용은 피보험자가 부담합니다.
- 나. 다만, 피보험자동차의 길이 또는 중량이 견인한도를 초과하거나, 구조변경 또는 적재물 탑재 등으로 서비스의 제공에 제한이 생길 경우에는 서비스를 제공하지 않습니다.

2. 자동차 방전 시 응급지원 서비스

- 가. 피보험자동차 고전압배터리(리튬이온전지 등) 방전(수소전기자동차의 경우 수소연료 소진 시)으로 인하여 자력으로 운행이 불가능하거나 계기판에 표시된 주행가능거리가 10km 이내인 경우 1일당 1회에 한하여 충전기가 설치된 가장 가까운 장소까지 100km를 한도로 견인하여 드립니다. 다만, 100km를 초과하는 거리에 대해 발생하는 비용은 피보험자가 부담합니다.
- 나. 피보험자동차 보조(시동)배터리 방전으로 시동이 불가능한 경우에 시동이 가능하도록 조치하여 드립니다.
- 다. 다만, 피보험자동차의 길이 또는 중량이 견인한도를 초과하거나, 구조변경 또는 적재물 탑재 등으로 서비스의 제공에 제한이 생길 경우에는 서비스를 제공하지 않습니다.

3. 타이어교체 서비스

- 가. 타이어의 펑크로 제 힘으로 움직일 수 없는 경우로써 예비타이어가 있는 경우에 한하여 펑크난 타이어를 예비타이어로 교환하여 드립니다. 그러나 타이어 수선은 제외되며, 예비타이어가 없어서 타이어를 필요로 하는 경우에는 실비를 받고 타이어를 교환하여 드립니다.

나. 다만, 피보험자동차의 길이 또는 중량이 교체한도를 초과하거나, 구조변경 또는 적재물 탑재 등으로 서비스의 제공에 제한이 생길 경우에는 서비스를 제공하지 않습니다.

4. 긴급구난 서비스

피보험자동차를 소유·사용·관리하던 중 도로를 이탈하거나 장애물로 인하여 피보험자동차가 제 힘으로 움직일 수 없게 되어 긴급 구난이 필요한 경우에는 긴급구난하여 드립니다. 다만, 별도의 구난장비없이 구난이 가능한 경우에 한하며, 특수한 구난을 할 경우^(*)에는 별도의 추가비용을 피보험자가 부담하여야 합니다.

또한, 피보험자동차의 길이 또는 중량이 구난한도를 초과하거나, 구조변경 또는 적재물 탑재 등으로 서비스의 제공에 제한이 생길 경우에는 서비스를 제공하지 않으며, 긴급구난 서비스 중 부득이하게 파손된 부분은 보상하지 않습니다.

(*) '특수한 구난을 할 경우'라 함은 ① 구난특수장비(원치 및 스윙빔)를 장착한 구난형 특수자동차로 구난한 경우 ② 구난작업을 시작하여 구난자동차의 연결고리를 피보험자동차에 연결하여 이동하기 바로 직전까지의 소요시간이 1시간을 초과한 경우 및 ③ 서비스 요청지로의 진입이 불가능하여 다른 특수한 장비(트랙터, 4륜구동 등)로 구난한 경우를 말합니다.

5. 타이어 수리 서비스

피보험자동차의 타이어 트레드 부분의 펑크로 인하여 운행이 불가능한 경우 펑크를 수리(타이어 1개당 서비스 1회 차감)해 드립니다. 다만, 피보험자동차의 길이 또는 중량이 수리한도를 초과하는 경우에는 서비스를 제공하지 않으며, 아래 각 호의 경우로 해당 서비스의 제공에 제한이 생길 경우에는 서비스 항목 중 '긴급견인 서비스'나 '타이어 교체서비스'로 대신 제공하여 드립니다.

가. 타이어가 찢어진 경우

나. 타이어 펑크 위치를 확인하기 어렵거나, 펑크의 크기, 모양 및 위치에 따라 타이어 수리 서비스가 불가능한 경우

다. 차량의 적재물 또는 구조변경 등으로 인하여 해당 서비스의 제공에 제한이 생길 경우

라. 외산 타이어로 단순 펑크 수리가 불가능한 경우

6. 잠금장치해제 서비스

가. 피보험자동차를 소유·사용·관리하던 중 자동차 열쇠를 분실하거나, 자동차 실내에 두고 문을 잠근 경우 잠금장치를 해제(트렁크는 제외합니다)하여 드립니다. 다만, 잠금장치의 해제를 위하여 부득이 하게 자동차가 파손된 경우 원상회복에 소요되는 비용은 보상하지 않습니다.

나. 외산차나 최근 출시된 국산 차량인 경우에는 특수 잠금장치(스마트키, 이모빌라이저)가 장착되어 있거나 사이드어어백의 장착 등으로 잠금장치해제가 불가능할 경우 서비스를 제공하지 않습니다. 다만, 피보험자는 회사에 잠금장치해제 전문업체 연결을 요청할 수 있으며, 이 때 회사는 별도의 전문업체를 안내하여 드릴 수 있습니다.

7. 그 밖의 부가서비스

가. 정기검사 대행서비스

피보험자동차의 정기검사대행을 요청하는 경우 피보험자가 지정하는 일시 및 장소에 직접 방문하여 정기검사대행 서비스를 실비(검사수수료, 대행료)를 받고 제공하여 드립니다.

나. 폐차 대행서비스

피보험자동차의 폐차대행을 요청하는 경우 지정하는 일시 및 장소에 직접 방문하여 폐차대행 서비스를 제공하여 드립니다.

제5조 서비스 제공의 제한

특별약관 제4조(서비스의 종류 및 내용)에서 정한 서비스는 보험가입기간별로 아래의 기준에 따릅니다. 서비스 제공횟수에 해당하는 서비스를 회사가 제공한 시점부터 이 특별약관은 종료합니다. 다만, 특별약관 제4조의 제10호는 횟수 산정에서 제외하며, 횟수를 산정함에 있어 동시에 2가지 이상의 서비스 항목

을 요청한 경우 서비스 횟수는 각각 산정됩니다.

보험 가입기간	6개월 초과	3개월 초과 6개월 이하	2개월 초과 3개월 이하	2개월 이하
서비스 제공횟수	5회	3회	2회	1회

제6조 보험료의 환급

보험계약을 해지하는 경우 이 특별약관 제4조(서비스의 종류 및 내용)의 서비스를 제공받지 않은 경우에 한하여 이미 받은 보험료에서 경과한 기간에 대하여 계산한 보험료를 공제한 나머지를 돌려드립니다.

제7조 준용규정

이 특별약관에서 정하지 않은 사항은 보통약관에 따릅니다.

제10편 그 밖의 사항

32 다른 자동차 운전 보장 특별약관

이 특별약관은 「무보험자동차에 의한 상해」를 가입한 경우에 자동적으로 적용됩니다.

제1조 보상하는 손해

- ① 보험회사(이하 '회사'라 합니다)는 피보험자가 다른 자동차^(*)를 운전 중(주차 또는 정차 중을 제외합니다. 이하 같음) 생긴 대인사고나 대물사고로 인하여 법률상 손해배상책임을 짐으로써 손해를 입은 때 또는 피보험자가 상해를 입었을 때에는 피보험자가 운전한 다른 자동차를 「대인배상II」, 「대물배상」, 「자기신체사고(또는 자동차상해 특별약관)」의 피보험자동차로 간주하여 보통약관 및 해당 특별약관에서 규정하는 바에 따라 보상합니다.
- ② 회사는 피보험자가 다른 자동차를 운전 중 생긴 사고로 다른 자동차의 소유자가 상해를 입었을 때에는 「자기신체사고(또는 자동차상해 특별약관)」의 피보험자로 간주하여 보통약관 및 해당 특별약관에서 규정한 바에 따라 보상합니다.
- ③ 회사가 보상할 제1항 또는 제2항의 손해에 대하여 다른 자동차에 적용되는 보험계약에 의하여 보험금이 지급될 수 있는 경우에는 회사가 보상할 금액이 다른 자동차의 보험계약에 의하여 지급될 수 있는 금액을 초과하는 때에 한하여 그 초과액만을 보상합니다.

(*) '다른 자동차'라 함은 자가용자동차로서 피보험자동차와 동일한 차종(승용자동차, 경·3종승합자동차 및 초소형·경·4종화물자동차 간에는 동일한 차종으로 봅니다)으로서 다음에 해당하는 자동차를 말합니다.

- ① 기명피보험자와 그 부모, 배우자 또는 자녀가 소유하거나 통상적으로 사용하는 자동차가 아닌 것
- ② 기명피보험자가 자동차를 대체한 경우, 그 사실이 생긴 때부터 회사가 보통약관 제59조(피보험자동차의 교체)의 승인을 한 때까지의 대체자동차

제2조 피보험자

이 특별약관에서 피보험자라 함은 다음 중 어느 하나에 해당하는 자를 말합니다.

1. 기명피보험자
2. 기명피보험자의 배우자

제3조 보상하지 않는 손해

회사는 보통약관 제5조(보상하지 않는 손해), 제8조(보상하지 않는 손해), 제14조(보상하지 않는 손해) (또는 특별약관 제5편 16 자동차상해 특별약관 제4조(보상하지 않는 손해))에서 정하는 사항 이외에 다음과 같은 손해에 대하여도 보상하지 않습니다.

1. 피보험자가 사용자의 업무에 종사하고 있을 때 그 사용자가 소유하는 자동차를 운전 중 생긴 사고로 인한 손해
2. 피보험자가 소속한 법인이 소유하는 자동차를 운전 중 생긴 사고로 인한 손해
3. 피보험자가 자동차정비업, 주차장업, 급유업, 세차업, 자동차판매업, 대리운전업(대리운전자를 포함합니다) 등 자동차 취급업무상 수탁받은 자동차를 운전 중 생긴 사고로 인한 손해
4. 피보험자가 요금 또는 대가를 지불하거나 받고 다른 자동차를 운전 중 생긴 사고로 인한 손해
5. 피보험자가 다른 자동차의 사용에 대하여 정당한 권리를 가지고 있는 자의 승낙을 받지 않고 다른 자동차를 운전 중 생긴 사고로 인한 손해
6. 피보험자가 다른 자동차의 소유자에 대하여 법률상의 손해배상책임을 짐으로써 입은 손해
7. 보험증권에 기재된 운전가능 범위 또는 운전가능 연령범위 외의 자가 다른 자동차를 운전 중 생긴 사고로 인한 손해

제4조 준용규정

이 특별약관에서 정하지 않은 사항은 보통약관에 따릅니다.

33 보험대차 운전 중 사고보상 특별약관

이 특별약관은 보통약관 「대인배상Ⅱ」, 「대물배상」, 「자기신체사고」 또는 「자동차상해 특별약관」, 「자기차량손해(또는 자기차량손해 알파, 자기차량손해 플러스)」, 「무보험자동차에 의한 상해」 가입 시 해당 담보에 한하여 자동으로 적용됩니다.

제1조 보상하는 손해

- ① 보험회사(이하 '회사'라 함)는 피보험자가 보험대차를 운전 중(주차 또는 정차 중을 제외합니다. 이하 같습니다) 발생한 사고로 인한 손해에 대하여 보험대차를 보통약관 「대인배상Ⅱ」, 「대물배상」, 「자기신체사고」 또는 「자동차상해 특별약관」, 「자기차량손해(또는 자기차량손해 알파, 자기차량손해 플러스)」, 「차량단독사고 보장 특별약관」 또는 「무보험자동차에 의한 상해」의 피보험자동차로 간주하여 보통약관 또는 해당 특별약관에서 정하는 바에 따라 보상하여 드립니다.
- ② 회사가 보상할 위 '①'의 손해 중 「자기차량손해(또는 자기차량손해 알파, 자기차량손해 플러스)」, 「차량단독사고 보장 특별약관」은 피보험자동차의 보험가액과 보험대차의 사고가 발생한 곳과 때의 보험대차 가액 중 낮은 가액을 한도로 보상합니다.
- ③ 보통약관 「자기차량손해(또는 자기차량손해 알파, 자기차량손해 플러스)」, 「차량단독사고 보장 특별약관」의 규정에도 불구하고 위 '①'의 사고로 인한 보험대차의 손해에 대하여 보험대차를 사용하지 못하는 기간 동안에 발생한 해당 대여사업자의 타당한 영업손해에 대해서는 보통약관 <별표 2> 대물배상 지급기준의 '4. 휴차료' 항목의 지급기준에 따라 보상합니다.
- ④ 위 '③'의 영업손해의 경우 해당 보험대차 대여요금의 50%를 한도로 보상합니다.
- ⑤ 회사가 보상할 위 '①'의 손해에 대하여 보험대차에 적용되는 보험계약(공제계약 포함)에 따라 보험

금이 지급될 수 있는 경우에는 그 금액을 초과하는 때에 한하여 그 초과액만을 보상합니다. 단, 이 특별약관에 의하여 자기차량손해(또는 자기차량손해 알파, 자기차량손해 플러스), 「차량단독사고 보장 특별약관」의 보험금이 지급되지 않는 경우에는 '③'의 손해는 보상하지 않습니다.

- ⑥ 위 '①'의 보험대차의 사고는 대여사업자로부터 보험대차를 인수한 때부터 보험대차 인정기간 마지막 날의 24시를 한도로 보험대차를 반납할 때까지의 사고만을 보상합니다. 다만, 보험대차 인정기간 만료일이 보험증권에 기재된 보험기간 만료일 이후인 경우에는 보험기간 만료일까지의 사고만으로 합니다.

<용어정의>

이 특별약관에서 '보험대차'라 함은 보험증권에 기재된 피보험자동차의 사고로 인하여 그 피보험자동차가 파손 또는 오손되어 가동하지 못하는 기간 동안에 대물배상 지급기준에 따라 다른 자동차를 대차 받은 경우 그 자동차를 말합니다.

제2조 보상하지 않는 손해

회사는 보통약관 제8조, 제14조, 제19조 및 특별약관 제1장 ④ ~ ⑥ 제2조, 제2장 ⑦ ~ ⑫ 제2조에서 정하는 사항(보상하지 않는 손해), 「차량단독사고 보장 특별약관」 이외에 다음과 같은 손해에 대하여도 보상하지 않습니다.

1. 보험증권에 기재된 운전가능 범위 또는 운전가능 연령 범위 이외의 자가 보험대차를 운전 중 생긴 사고로 인한 손해
2. 피보험자가 보험대차의 사용에 대하여 정당한 권리를 가지고 있는 자의 승낙을 받지 않고 보험대차를 운전 중 생긴 사고로 인한 손해

제3조 피보험자

이 특별약관에서 피보험자란 보험증권에 기재된 운전할 수 있는 범위의 사람을 말합니다.

제4조 준용규정

이 특별약관에서 정하지 않은 사항은 보통약관에 따릅니다.

34 의무보험 일시보장 특별약관

이 특별약관은 「대인배상 I」 및 「대물배상」을 가입한 경우에 자동적으로 적용됩니다.

제1조 보험계약자 및 기명피보험자

보험회사(이하 '회사'라 합니다)는 보통약관 제58조(피보험자동차의 양도)의 규정에 불구하고(단서의 승인이 있는 경우는 제외합니다) 보험증권에 기재된 피보험자동차가 양도된 날부터 15일째 되는 날의 24시까지의 기간 동안 그 자동차를 「대인배상 I」 및 「대물배상」의 피보험자동차로 간주하고 양수인을 보험계약자 및 기명피보험자로 봅니다.

제2조 보상하는 손해

- ① 회사는 피보험자가 피보험자동차를 소유·사용·관리하는 동안에 생긴 피보험자동차의 사고로 인하여 남을 죽게 하거나 다치게 한 경우와 남의 재물을 없애거나 훼손하여 법률상 손해배상책임을 짐으로써 입은 손해를 「대인배상 I」 및 「대물배상」에서 규정하는 바에 따라 보상합니다. 다만, 「대물배상」의 경우 회사가 매 사고에 대하여 지급하는 보험금은 1사고당 2,000만원을 한도로 합니다.
- ② 회사는 제1항의 규정에 불구하고 다음에 열거하는 손해에 대하여는 보상하지 않습니다.

1. 양도된 피보험자동차가 양수인 명의로 이전등록된 이후에 발생한 손해
 2. 양도된 피보험자동차에 대하여 양수인 명의로 유효한 「대인배상 I」 및 「대물배상」에 가입한 이후에 발생한 손해
 3. 보통약관 제52조(보험기간)의 「대인배상 I」 및 「대물배상」 계약 성립시 설정된 보험기간의 마지막 날 24시 이후에 발생한 손해
 4. 「대물배상」에서 양도인의 보험증권에 기재된 운전가능 범위 또는 운전가능 연령범위 외의 자가 피보험자동차를 운전 중 생긴 사고로 인한 손해
- ③ 제1항에 의하여 회사가 보상한 경우에는 자동차보험요율서에서 정한 불량할증을 양수인에게 적용합니다.

제3조 보험료의 청구 및 납입

- ① 회사는 이 특별약관 제2조(보상하는 손해)에 의해 회사가 보상책임을 지는 기간에 대하여는 단기요율로 계산한 해당 보험료를 양수인에게 청구할 수 있습니다.
- ② 양수인은 제1항의 보험료의 납입을 청구 받은 때에는 지체 없이 이를 회사에 납입하여야 합니다.

제4조 준용규정

이 특별약관에서 정하지 않은 사항은 보통약관에 따릅니다.

35 유상운송 위험보장 특별약관

제1조 보상내용

보험회사(이하 '회사'라 합니다)는 보험증권에 기재된 자동차(이하 '피보험자동차'라 합니다)가 유상으로 운송용에 제공하는 경우에는 이 특별약관에 따라 보상합니다. 그러나 「대인배상 I」에 대하여는 이 특별약관과 상관없이 보상하여 드립니다.

제2조 보상하는 손해

보통약관 제8조(보상하지 않는 손해) 제1항 제6호, 제14조(보상하지 않는 손해) 제7호(또는 특별약관 제5편 16 자동차상해 특별약관 제4조(보상하지 않는 손해) 제7호), 제19조(보상하지 않는 손해) 제7호 및 제23조(보상하지 않는 손해) 제5호(또는 제27조(보상하지 않는 손해) 제5호, 제32조(보상하지 않는 손해) 제5호), 「차량단독사고 보상 특별약관」에도 불구하고 영리를 목적으로 요금이나 대가를 받고 피보험자동차를 반복적으로 사용하거나 빌려 준 때에 생긴 사고로 인한 손해에 대하여도 보상합니다.

제3조 보상하지 않는 손해

회사는 이 특별약관의 제2조에도 불구하고 피보험자가 6인승 이하의 피보험자동차를 사용하여 「여객자동차운수사업법」 상 '여객자동차운송사업'에 해당하는 운송을 하는 중 발생한 사고는 보상하지 않습니다. 다만, 피보험자동차가 구급용 자동차(앰불런스) 또는 장애인 택시로서 유상으로 운송용에 제공하는 경우 발생한 사고는 보상합니다.

제4조 준용규정

이 특별약관에서 정하지 않은 사항은 보통약관에 따릅니다.

36 대리운전 위험보장 특별약관

제1조 보상하는 손해

보험회사(이하 '회사'라 합니다)는 피보험자가 대리운전업자^(*)에게 일시적으로 운전대행을 의뢰한 경우, 보험증권에 기재된 운전가능범위 또는 운전가능연령범위와 관련된 특별약관에 관계없이 이 특별약관을 적용하여 보통약관에서 규정하는 바에 따라 보상합니다. 다만, 피보험자가 보험증권에 기재된 자동차(이하 '피보험자동차'라 합니다)에 탑승한 상태에서 대리운전자⁽²⁾가 피보험자동차를 운전하던 중에 발생한 사고에 한합니다.

- (*) '대리운전업자'라 함은 대리운전업자에게 적용되는 다른 자동차보험계약(대리운전자 보험 등)의 피보험자에 해당되지 않는 자로서 영리를 목적으로 요금이나 대가를 받고 운전대행서비스를 제공하는 사업자를 말합니다.
- (2) '대리운전자'라 함은 대리운전자에게 적용되는 다른 자동차보험계약(대리운전자 보험 등)의 피보험자에 해당되지 않는 자로서 대리운전업자의 종사자로 피보험자동차의 운전을 일시적으로 대리하는 사람을 말하며, 다음의 사람은 제외합니다.
- ① 기명피보험자의 피용자
 - ② 자동차취급업자. 다만, 이들이 피보험자동차를 위탁받아 사용 또는 관리하는 경우에 한하며, 대리운전업에 종사하는 자는 제외합니다.
 - ③ 피보험자동차를 임시적으로 운전하지 않고 통상적으로 운전하는 자
 - ④ 피보험자동차에 탑승 중인 자로서 교대운전자
- (**) 다만, 대리운전업자 또는 대리운전자에게 적용되는 다른 자동차보험계약(대리운전자 보험 등)의 피보험자라 하더라도 다른 자동차보험계약(대리운전자 보험 등)에서 보험금이 지급될 수 있는 금액을 초과한 손해가 발생하였을 경우에는 그 초과액의 범위내에서 대리운전업자 또는 대리운전자로 봅니다.

제2조 피보험자

이 특별약관에서 피보험자라 함은 보험증권에 기재된 운전가능범위 및 운전가능 연령범위에 해당하는 운전자를 말합니다. 다만, 대리운전자는 제외합니다.

제3조 보상하지 않는 손해

회사는 보통약관 제5조(보상하지 않는 손해), 제8조(보상하지 않는 손해), 제14조(보상하지 않는 손해)(또는 특별약관 제5편 16 자동차상해 특별약관 제4조(보상하지 않는 손해)), 제19조(보상하지 않는 손해) 및 제23조(보상하지 않는 손해)(또는 제27조(보상하지 않는 손해), 제32조(보상하지 않는 손해))에서 정하는 사항 이외에 다음과 같은 손해에 대하여도 보상하지 않습니다.

1. 대리운전자의 신체에 생긴 손해
2. 피보험자가 음주 또는 부상 등으로 인하여 대리운전을 요청하지 않은 경우의 임시적 대리운전자의 운전으로 인한 손해
3. 탑승자나 제3자의 교대운전 또는 임의대리운전으로 인한 손해

제4조 준용규정

이 특별약관에서 정하지 않은 사항은 보통약관에 따릅니다.

37 운전자 연령제한 자동변경 특별약관

제1조 운전자 연령제한의 자동변경

- ① 보험회사(이하 '회사'라 합니다)는 보험계약 체결시 회사에 고지한 최저연령운전자의 만 연령이 보험기간 중 특별약관 제2편 제1장 운전자 연령제한의 한정연령으로 변경되는 경우 보험계약자 또는 피보험자가 변경 승인을 요청한 것으로 간주하여 해당 운전자연령 한정운전 특별약관으로 자동변경 승인된 보험료를 적용합니다.
- ② 변경된 운전자연령 한정운전 특별약관은 최저연령운전자의 만 연령이 변경되는 첫날의 24시부터 적용됩니다.

제2조 계약 후 알릴 의무

보험계약자 또는 피보험자는 회사에 고지한 최저연령운전자가 변경되는 경우에는 그 사실을 지체 없이 회사에 알려야 합니다.

제3조 특별약관의 종료

이 특별약관에 가입한 후 보험계약 내용의 변경으로 인하여 보험료의 변동이 발생하는 경우 이 특별약관은 종료합니다.

제4조 준용규정

이 특별약관에서 정하지 않은 사항은 보통약관 및 특별약관 제2편 제1장 운전자 연령제한의 규정에 따릅니다.

38 서민형 나눔 할인 특별약관

제1조 가입대상

이 특별약관은 다음에 해당하는 경우에 한하여 가입하실 수 있습니다.

1. 기명피보험자가 국민기초생활보장법 제2조에 의거한 기초생활수급자인 경우
2. 기명피보험자가 다음의 조건을 모두 충족하는 경우. 다만, 기명피보험자의 나이가 만65세 이상(가입일 기준)이면서 기명피보험자 및 배우자의 연소득 합계가 2,000만원 이하인 경우에는 다목을 충족하지 않아도 가입하실 수 있습니다.
 - 가. 기명피보험자의 나이가 만30세 이상(가입일 기준)일 것
 - 나. 기명피보험자 및 배우자의 합산 소득이 연 4,000만원 이하일 것
 - 다. 기명피보험자에게 만20세 미만의 부양자녀가 있을 것
 - 라. 피보험자동차가 최초 등록일부터 5년 이상 경과되었으며, 비사업용으로서 배기량이 1,600cc 이하 승용차일 것. 다만, 기명피보험자가 소유한 자동차는 이륜차를 제외하고 반드시 1대여야 합니다.
3. 기명피보험자 또는 기명피보험자의 동거가족(주민등록지 기준으로 동일 주소에 거주하는 기명피보험자의 부모, 배우자 및 자녀)이 장애인복지법에 따른 장애인등록증 상 장애 정도가 '중증'인 경우(2019. 6. 30. 이전 발급된 장애인등록증의 경우는 1~3급 장애인)로서 다음의 조건을 모두 충족하는 경우
 - 가. 기명피보험자 및 배우자의 합산 소득이 연 4,000만원 이하일 것
 - 나. 피보험자동차가 최초 등록일부터 5년 이상 경과되었으며, 비사업용으로서 배기량이 1,600cc 이하 승용차일 것. 다만, 기명피보험자가 소유한 자동차는 이륜차를 제외하고 반드시 1대여야 합니다.

4. 기명피보험자 및 배우자의 합산 소득이 연 4,000만원 이하로서 피보험자동차가 장애인 운송용 휠체어리프트나 슬로프가 설치되어 출고되거나 구조변경된 차량인 경우

제2조 가입방법

이 특별약관에 가입하기 위해서는 다음의 서류를 보험회사에 제출하여 승인을 얻어야 가입할 수 있습니다.

1. 이 특별약관 제1조(가입대상) 제1항의 경우는 주민자치센터에서 발급하는 기초생활수급자증명서
2. 이 특별약관 제1조(가입대상) 제2항의 경우는 다음의 서류
 - 가. 기명피보험자 또는 배우자의 소득을 증명하는 서류. 다만, 기명피보험자의 나이가 만 65세 이상인 경우에는 소득을 증명하는 서류의 제출을 생략할 수 있습니다.
 - (1) 기명피보험자 또는 배우자가 근로자인 경우는 근로소득원천징수영수증
 - (2) 기명피보험자 또는 배우자가 사업등록자인 경우는 부가가치세 과세표준증명원. 다만, 사업등록자 중 면세사업자인 경우는 부가가치세수입증명원
 - (3) 기명피보험자 또는 배우자가 사업등록이 없는 인적용역제공자인 경우 사업소득원천징수 영수증
 - (4) 기명피보험자 또는 배우자가 무소득자인 경우는 사실증명원 (비사업자 또는 종합소득세신고사실 없음)
 - (5) 그 밖에 기명피보험자 또는 배우자의 소득을 증명하는 서류(예 : 국민건강보험료 영수증 (기명피보험자가 국민건강보험의 지역가입자인 경우), 국민기초생활보장법 제2조에서 정하는 차상위계층에 해당하는 사실을 증명하는 서류 혹은 보험회사가 인정하는 서류)
 - 나. 기명피보험자의 부양자녀가 명시된 가족관계증명서 또는 주민등록등본
3. 이 특별약관 제1조(가입대상) 제3항의 경우는 다음의 서류
 - 가. 기명피보험자 또는 기명피보험자의 동거가족의 장애인증명서 또는 장애인 등록증(장애인 복지카드). 단, 우리 회사에 해당 증명서류를 전년도에 이미 제출하였을 경우에는 제출할 필요가 없습니다.
 - 나. 기명피보험자의 동거가족이 장애인인 경우 기명피보험자의 주민등록등본 또는 초본
 - 다. 기명피보험자 또는 배우자의 소득을 증명하는 서류. 이 특별약관 제2조(가입방법) 제2항 가목의 서류와 같습니다.
4. 이 특별약관 제1조(가입대상) 제4항의 경우는 다음의 서류
 - 가. 장애인 운송용 휠체어 리프트나 슬로프가 설치되어 출고되거나 구조변경된 차량인 사실을 확인할 수 있는 차량등록증
 - 나. 기명피보험자 또는 배우자의 소득을 증명하는 서류. 이 특별약관 제2조(가입방법) 제2항 가목의 서류와 같습니다.
5. 그 밖에 보험회사가 필요하다고 인정하는 서류

제3조 특별약관 계약의 무효

보험계약자 또는 피보험자가 이 특별약관의 가입대상이 아님에도 불구하고 이 특별약관 제2조(가입방법)의 서류를 거짓으로 작성하여 제출한 경우 이 특별약관은 무효가 됩니다. 이 경우 보험계약자 또는 피보험자는 보험가입시 이 특별약관에 의하여 할인받은 보험료를 회사에 반환하여야 합니다.

제4조 준용규정

이 특별약관에서 정하지 않은 사항은 보통약관에 따릅니다.

39 지정대리청구에 관한 특별약관

이 특별약관은 「자기신체사고(또는 자동차상해 특별약관)」, 「무보험자동차에 의한 상해」나 「자기차량손해(또는 자기차량손해 알파, 자기차량손해 플러스)」 중 어느 하나를 가입한 경우에 가입할 수 있습니다.

제1조 지정대리청구인의 지정

- ① 보험계약자는 보통약관의 피보험자가 동의하는 경우, 이 특별약관에 의하여 해당 피보험자의 지정대리청구인을 지정할 수 있습니다.
- ② 제1항의 피보험자에게 「자기신체사고(또는 자동차상해 특별약관)」, 「무보험자동차에 의한 상해」나 「자기차량손해(또는 자기차량손해 알파, 자기차량손해 플러스)」에서 정하는 보험금(사망보험금을 제외합니다. 이하 같음)을 청구할 사유가 발생하였으나, 피보험자가 보험금을 청구할 수 없는 사정(의식 불명상태의 회복을 기대할 수 없다는 의사의 소견이 있는 경우 등을 말합니다)이 있으면서 대리인도 없는 때에는 제3항 내지 제4항에서 정하는 각 피보험자의 지정대리청구인이 피보험자를 대신하여 보험금을 청구할 수 있습니다.
- ③ 지정대리청구인의 순위는 「민법」 제1000조, 제1003조에서 정한 상속순위에 따릅니다.
- ④ 제1항에도 불구하고 제3항에서 정한 동일한 순위의 지정대리청구인이 여러 명인 경우에는 동일한 순위의 자들로부터 동의를 얻은 1인에 한하여 지정대리청구를 할 수 있습니다.

제2조 지정대리청구인의 지정 취소

- ① 보험계약자는 이 특별약관 제1조(지정대리청구인의 지정) 제1항에 의하여 지정대리청구인을 지정한 피보험자의 동의를 얻어, 해당 피보험자의 지정대리청구인 지정을 취소할 수 있습니다.
- ② 보험계약자는 지정대리청구인을 취소하기 위하여 보험회사(이하 '회사'라 합니다)가 정하는 방법에 따라 회사가 요청하는 서류를 제출하여야 합니다.

제3조 지정대리청구인의 보험금 청구 등

- ① 지정대리청구인은 회사가 정하는 방법에 따라 다음 각 호의 서류를 제출하고 보험금을 청구하여야 합니다.
 1. 기명피보험자에게 보험금을 청구할 수 없는 사정이 있다는 것을 증명하는 서류(진단서 등)
 2. 지정대리청구인과 기명피보험자의 관계를 증명하는 서류(가족관계증명서 등)
 3. 보험금지급청구서(회사양식)
 4. 지정대리청구인의 신분증(주민등록증 또는 운전면허증 등 사진이 부착된 정부기관 발행 신분증)
 5. 동일순서의 지정대리청구권자가 있는 경우, 이 특별약관 제1조(지정대리청구인의 지정) 제3항에서 정한 동일순서의 다른 지정대리청구권자들로부터 지정(동의)을 받았음을 증명할 수 있는 서류
 6. 그 밖에 보험회사가 지정대리청구인의 보험금 청구에 필요하다고 회사가 요청하는 서류
- ② 제1항에 의해서 회사가 지정대리청구인에게 보험금을 지급한 경우에는 그 이후 기명피보험자 등으로부터 보험금 청구를 받더라도 회사는 해당 보험금을 지급하지 않습니다.

제4조 지정대리청구권의 소멸

피보험자가 사망하거나 이 특별약관 제2조(지정대리청구인의 지정 취소)에 의하여 지정대리청구인 지정을 취소한 경우 해당 지정대리청구권은 소멸합니다.

제5조 준용규정

이 특별약관에서 정하지 않은 사항은 보통약관에 따릅니다.

40 마일리지 특별약관 I (선택인형)

제1조 가입대상

이 특별약관은 보험계약 체결시 피보험자동차를 연간 주행거리^(*) 이하로 운행하기로 약정하는 경우 가입할 수 있습니다. 다만, 다음의 경우에는 이 특별약관의 가입을 제한할 수 있습니다.

1. 보험기간이 1년 미만인 경우
2. 보험계약자 또는 피보험자가 이 특별약관이 적용되는 계약 이전에 '마일리지 특별약관 I' 또는 '마일리지 특별약관 II'를 가입하고 주행거리 정산 추가보험료를 납입하지 않았거나 최종 주행거리 측정을 하지 않은 사실이 있는 경우
3. 보험계약자 또는 피보험자가 주행거리 정보를 위조, 변조한 경력이 있거나 사진 위변조 등을 통하여 보험료를 할인받은 경우
4. 이 특별약관을 보험기간 중도에 가입하는 경우

(*) '연간 주행거리'라 함은 피보험자동차의 최종 주행거리에서 최초 주행거리를 연간으로 환산한 주행거리를 말합니다.

제2조 보험계약자 또는 피보험자의 의무사항

① 운행정보의 송부

1. 보험계약자 또는 피보험자는 청약일부터 책임개시일 이후 7일 이내에 보험회사(이하 '회사'라 함)가 정하는 방법에 따라 피보험자동차의 최초 주행거리 정보 및 그 밖에 회사가 요구하는 사항을 송부하여야 합니다. 다만, 갱신계약 등 회사가 인정하는 경우에는 그러하지 않습니다.
2. 보험계약자 또는 피보험자는 이 특별약관 보험기간 만료일 이전 45일부터 이 특별약관 보험기간 만료일 이후 30일 이내에 회사가 정하는 방법에 따라 피보험자동차의 최종 주행거리 정보 및 그 밖에 회사가 요구하는 사항을 송부하여야 합니다.
3. 보험기간 중에 피보험자동차가 교체(대체)된 경우에는 교체(대체)된 날(보통약관 제63조(피보험자동차의 교체)의 규정에 따라 회사가 승인한 날을 말합니다)부터 3일 이내에 회사가 정하는 방법에 따라 교체(대체)전 피보험자동차의 최종 주행거리 정보, 교체(대체)후 피보험자동차의 최초 주행거리 정보 및 그 밖에 회사가 요구하는 사항을 송부하여야 합니다.
4. 보험기간 중에 피보험자동차의 계기판 고장 등의 사유로 주행거리표시장치를 교체할 경우에는 교체한 날부터 3일 이내에 회사가 정하는 방법에 따라 교체 전·후 피보험자동차의 주행거리표시장치를 촬영한 사진 및 그 밖에 회사가 요구하는 사항을 송부하여야 합니다.

② 주행거리 확인 등의 의무사항

1. 보험계약자 또는 피보험자는 계약 체결시 보험기간 동안 운행하기로 약정한 연간 주행거리를 준수하여야 합니다.
2. 회사는 보험가입기간 중 긴급출동서비스 및 그 밖에 회사가 필요로 하는 경우에 피보험자동차의 주행거리 정보 등을 회사가 정하는 방법에 따라 확인할 수 있습니다. 이러한 경우 보험계약자 또는 피보험자는 회사의 요청에 협력하여야 합니다.

③ 계좌정보 또는 신용카드 정보의 고지

1. 보험계약자는 이 특별약관 및 보통약관의 무효, 효력상실, 해지, 보험계약내용의 변경 등으로 인하여 회사가 선할인한 보험료의 추징 또는 환급이 발생하는 경우 회사가 변경된 보험료를 정산할 수 있도록 보험계약자 명의의 은행계좌번호 또는 신용카드 정보를 회사에 알려야 합니다.
2. 보험계약자는 제1호의 은행계좌번호 또는 신용카드 정보가 변경되거나 거래 정지된 경우에는 지체 없이 회사에 알려야 합니다.

제3조 특별약관 계약의 무효

- ① 보험계약자 또는 피보험자가 이 특별약관 제2조(보험계약자 또는 피보험자의 의무사항) 제1항 제1호, 제3호 또는 제4호의 규정에 따라 송부하여야 하는 주행거리 정보 및 회사가 요구하는 사항을 기한 내 송부하지 않은 경우에는 이 특별약관은 무효로 됩니다.
- ② 보험계약자 또는 피보험자가 이 특별약관 제2조(보험계약자 또는 피보험자의 의무사항) 제1항의 규정에 따라 송부하는 정보가 다음에 해당할 경우 이 특별약관은 무효로 됩니다. 다만, 보험회사가 인정하는 경우에는 그러하지 않습니다.
 1. 피보험자동차가 아닌 다른 자동차의 정보를 전송하는 경우
 2. 주행거리표시장치의 주행거리 정보를 변경하여 전송하는 경우
- ③ 회사는 보험계약자 또는 피보험자가 이 특별약관 가입 후 이 특별약관 제1조(가입대상) 제3호 또는 제4호의 가입제한 사유에 해당하는 것을 안 경우 그 날로부터 1개월 이내에 이 특별약관을 취소할 수 있습니다.

제4조 연간 주행거리 산출

연간 주행거리는 보험계약자 또는 피보험자가 이 특별약관 제2조(보험계약자 또는 피보험자의 의무사항) 제1항의 규정에 따라 송부하는 주행거리 정보를 기준으로 다음의 산식에 따라 산출합니다. 다만, 피보험자동차가 교체(대체)된 경우에는 교체(대체) 전 피보험자동차와 교체(대체)후 피보험자동차의 주행거리 및 경과기간을 각각 합산하여 산출합니다.

연간 주행거리 = 일평균 주행거리 × 365

- 1) 일평균 주행거리 : (최종 주행거리 - 최초 주행거리) ÷ 경과기간
 - 2) 경과기간 : 최초 주행거리 확인일^(*)부터 최종 주행거리 확인일^(*)까지의 기간 (단, 해외 체류 등으로 보험 가입 의무를 면제받고 보험계약기간을 유예한 경우 유예기간 제외)
- (예시) 2025.1.1 최초 주행거리 25,000km, 2025.12.26 최종 주행거리 29,300km일 경우
 연간주행거리 = (29,300-25,000) ÷ 359 × 365 = 4,372km

(*) '주행거리 확인일'이라 함은 보험계약자 또는 피보험자가 피보험자동차의 주행거리 정보를 촬영한 날짜 또는 제휴업체에서 피보험자동차의 주행거리 정보를 확인한 날짜를 말합니다.

제5조 보험료 할인 및 정산 등

- ① 회사는 이 특별약관에 가입하는 경우 약정한 연간 주행거리에 따라 <별표2>에서 정한 연간 주행거리별 할인율을 적용합니다.
- ② 회사는 이 특별약관 제2조(보험계약자 또는 피보험자의 의무사항) 제1항 제2호 내지 제4호의 규정에 따라 송부하여야 하는 최종 주행거리 정보를 기한내 송부하지 않는 경우에는 약정한 연간 주행거리를 초과한 것으로 간주하여 보험계약자가 고지한 은행계좌번호 또는 신용카드를 통하여 즉시 이 특별약관으로 할인된 보험료를 추징합니다. 다만, 보험계약자 또는 피보험자가 만기일부터 2년 이내에 주행거리 정보 등을 송부하여 실제 주행거리가 보험료 할인대상임을 증명하는 경우, 회사는 정보를 송부받은 날부터 10일 이내에 보험계약자가 지정한 은행계좌로 추징된 보험료를 다시 송금합니다.
- ③ 회사는 이 특별약관 제3조(특별약관 계약의 무효)의 규정에 따라 이 특별약관이 무효처리되는 경우에는, 보험계약자가 고지한 은행계좌번호 또는 신용카드를 통하여 즉시 이 특별약관으로 할인된 보험료를 추징합니다.
- ④ 회사는 보험계약자 또는 피보험자의 책임있는 사유로 인하여 이 특별약관의 가입기간이 3개월 미만인 경우에는 보험계약자가 고지한 은행계좌번호 또는 신용카드를 통하여 즉시 이 특별약관으로 할인된 보험료를 추징합니다. '보험계약자 또는 피보험자에게 책임이 있는 사유'라 함은 다음의 경우를 말합니다.
 1. 보험계약자 또는 피보험자가 임의 해지하는 경우(의무보험의 해지는 제외)

2. 보험회사가 보통약관 제64조(보험계약의 취소) 또는 제67조(보험회사의 보험계약 해지)에 따라 보험계약을 취소하거나 해지하는 경우
3. 보험료 미납으로 인한 보험계약의 효력 상실
- ⑤ 회사는 제1항의 규정에도 불구하고 이 특별약관 제4조(연간 주행거리 산출)에 따라 산출한 피보험자 동차의 연간 주행거리가 보험계약 체결시 약정한 연간 주행거리 미만 또는 초과하여 운행한 경우에는 주행거리 정보를 송부받은 날부터 10일 이내에 해당 사유를 보험계약자에게 통보하고 보험계약자가 고지한 은행계좌번호 또는 신용카드를 통하여 <별표1>의 보험료 정산금액 계산에 따라 보험료를 정산합니다. 다만, 10일을 초과하는 경우에는 그 초과기간 동안의 이자금액(보험개발원이 공시한 보험계약대출이율)까지 더하여 지급합니다. 그러나 피보험자 또는 보험계약자 등의 책임있는 사유로 지급이 지연된 때에는 그 해당기간에 대한 이자는 더하여 드리지 않습니다.
- ⑥ 회사는 제2항 내지 제5항 이외에 이 특별약관 및 보통약관의 무효, 효력상실, 해지, 보험계약내용의 변경 등으로 인하여 회사가 선할인한 보험료의 변경이 발생하는 경우에는 해당 사유를 보험계약자에게 통보하고 보험계약자가 고지한 은행계좌번호 또는 신용카드를 통하여 이 특별약관으로 할인된 보험료를 정산합니다.

제6조 준용규정

이 특별약관에서 정하지 않은 사항은 보통약관에 따릅니다.

<별표1> 보험료 정산금액 계산

$$\text{보험료 정산금액} = \text{이 특별약관 가입기간의 적용보험료 (긴급출동서비스특약 제외)} \times \left(1 - \frac{(1 - \text{정산시 할인율}^{(*)})}{(1 - \text{특약가입시 할인율})} \right)$$

(*) '정산시 할인율'은 이 특별약관 제2조 제1항에 따라 보험계약자 또는 피보험자가 회사에 통보한 운행정보를 통해 계산한 실제 연간 주행거리별 할인율을 말합니다.

<별표2> 연간 주행거리별 할인율

구분		적용보험료(긴급출동서비스특약 제외)의
6인이하 승용	2,000km 이하	보험증권에 기재된 할인율
	2,000km 초과 4,000km 이하	보험증권에 기재된 할인율
	4,000km 초과 7,000km 이하	보험증권에 기재된 할인율
	7,000km 초과 10,000km 이하	보험증권에 기재된 할인율
	10,000km 초과 12,000km 이하	보험증권에 기재된 할인율
	12,000km 초과 15,000km 이하	보험증권에 기재된 할인율
	15,000km 초과	0%

구분		적용보험료(긴급출동서비스특약 제외)의
다인승	5,000km 이하	보험증권에 기재된 할인율
	5,000km 초과 7,000km 이하	보험증권에 기재된 할인율
	7,000km 초과 10,000km 이하	보험증권에 기재된 할인율
	10,000km 초과 13,000km 이하	보험증권에 기재된 할인율
	13,000km 초과	0%

41 마일리지 특별약관 II (후할인형)

제1조 가입대상

이 특별약관은 보험계약 체결시 피보험자동차를 연간 주행거리^(*) 이하로 운행하기로 약정하는 경우 가입할 수 있습니다. 다만, 다음의 경우에는 이 특별약관의 가입을 제한할 수 있습니다.

1. 보험기간이 1년 미만인 경우(단, 다른 자동차보험 계약과 보험기간 만료일^(*)을 일치시키기 위한 계약으로 보험기간이 90일 이상 남은 경우는 이 특별약관을 가입할 수 있습니다).
2. 보험계약자 또는 피보험자가 이 특별약관이 적용되는 계약 이전에 '마일리지 특별약관 I' 또는 '마일리지 특별약관 II'를 가입하고 주행거리 정산 추가보험료를 납입하지 않았거나 최종 주행거리 측정을 하지 않은 사실이 있는 경우

(*) '연간 주행거리'라 함은 피보험자동차의 최종 주행거리에서 최초 주행거리를 연간으로 환산한 주행거리를 말합니다.

(*) 개인이 소유한 2대 이상의 차량을 보험기간이 끝나는 날을 일치시켜 하나의 증권으로 가입하는 경우를 말하는 것으로 “동일증권”계약이라고 합니다.

제2조 보험계약자 또는 피보험자의 의무사항

① 운행정보의 송부

1. 보험계약자 또는 피보험자는 청약일부터 책임개시일 이후 15일 이내에 보험회사(이하 '회사'라 합니다)가 정하는 방법에 따라 피보험자동차의 최초 주행거리 정보 및 그 밖에 회사가 요구하는 사항을 송부하여야 합니다. 다만, 갱신계약 등 회사가 인정하는 경우에는 그러하지 않습니다.
2. 위 1항에도 불구하고 회사는 보험계약자 또는 피보험자가 타사와 맺은 직전 계약에서 마일리지 특별약관 정산에 사용된 최종 주행거리 정보를 보험개발원 조회를 통해 확인한 경우에는 보험계약자 또는 피보험자가 최초 주행거리 정보를 송부한 것으로 간주합니다.
3. 보험계약자 또는 피보험자는 이 특별약관 보험기간 만료일 이전 45일부터 이 특별약관 보험기간 만료일 이후 30일 이내에 회사가 정하는 방법에 따라 피보험자동차의 최종 주행거리 정보 및 그 밖에 회사가 요구하는 사항을 송부하여야 합니다.
4. 제3항에도 불구하고, 보험계약자 또는 피보험자가 타사와 맺은 직후 계약에서 마일리지 등록에 사용된 최초 주행거리 정보를 보험개발원 조회를 통해 확인한 경우에는 보험계약자 또는 피보험자가 최종 주행거리 정보를 송부한 것으로 간주합니다.
5. 보험기간 중에 피보험자동차가 교체(대체)된 경우에는 교체(대체)된 날(보통약관 제59조(피보험자동차의 교체)의 규정에 따라 회사가 승인한 날을 말합니다)부터 3일 이내에 회사가 정하는 방법에 따라 교체(대체)전 피보험자동차의 최종 주행거리 정보, 교체(대체)후 피보험자동차의 최초 주행거

리 정보 및 그 밖에 회사가 요구하는 사항을 송부하여야 합니다.

6. 보험기간 중에 피보험자동차의 계기판 고장 등의 사유로 주행거리표시장치를 교체할 경우에는 교체한 날부터 3일 이내에 회사가 정하는 방법에 따라 교체 전·후 피보험자동차의 주행거리표시장치를 촬영한 사진 및 그 밖에 회사가 요구하는 사항을 송부하여야 합니다.
7. 보험계약자는 이 특별약관에 따라 보험료의 환급이 발생하는 경우 회사가 변경된 보험료를 정산할 수 있도록 보험계약자 명의의 은행계좌번호를 회사에 알려야 합니다. 또한 보험계약자는 은행계좌번호가 변경되거나 거래 정지된 경우에는 지체없이 회사에 알려야 합니다.

② 주행거리 확인 등의 의무사항

회사는 보험가입기간 중 긴급출동서비스 및 그 밖에 회사가 필요로 하는 경우에 피보험자동차의 주행거리 정보 등을 회사가 정하는 방법에 따라 확인할 수 있습니다. 이러한 경우 보험계약자 또는 피보험자는 회사의 요청에 협력하여야 합니다.

제3조 특별약관 계약의 무효

- ① 보험계약자 또는 피보험자가 이 특별약관 제2조(보험계약자 또는 피보험자의 의무사항) 제1항 제1호, 제3호 및 제5호 내지 제6호의 규정에 따라 송부하여야 하는 주행거리 정보 및 회사가 요구하는 사항을 기한 내 송부하지 않은 경우에는 이 특별약관은 무효로 됩니다.
- ② 보험계약자 또는 피보험자가 이 특별약관 제2조(보험계약자 또는 피보험자의 의무사항) 제1항의 규정에 따라 송부하는 정보가 다음에 해당할 경우 이 특별약관은 무효로 됩니다. 다만, 보험회사가 인정하는 경우에는 그러하지 않습니다.
 1. 피보험자동차가 아닌 다른 자동차의 정보를 전송하는 경우
 2. 주행거리표시장치의 주행거리 정보를 변경하여 전송하는 경우

제4조 연간 주행거리 산출

연간 주행거리는 보험계약자 또는 피보험자가 이 특별약관 제2조(보험계약자 또는 피보험자의 의무사항) 제1항의 규정에 따라 송부하는 주행거리 정보를 기준으로 다음의 산식에 따라 산출합니다. 다만, 피보험자동차가 교체(대체)된 경우에는 교체(대체) 전 피보험자동차와 교체(대체)후 피보험자동차의 주행거리 및 경과기간을 각각 합산하여 산출합니다.

연간 주행거리 = 일평균 주행거리 × 365

1) 일평균 주행거리 : (최종 주행거리 - 최초 주행거리) ÷ 경과기간

2) 경과기간 : 최초 주행거리 확인일^(*)부터 최종 주행거리 확인일^(*)까지의 기간(단, 해외 체류 등으로 보험 가입 의무를 면제받고 보험계약기간을 유예한 경우 유예기간 제외)

(예시) 2025.1.1 최초 주행거리 25,000km, 2025.12.26 최종 주행거리 29,300km일 경우

연간주행거리 = (29,300-25,000) ÷ 359 × 365 = 4,372km

(*) '주행거리 확인일'이라 함은 보험계약자 또는 피보험자가 피보험자동차의 주행거리 정보를 촬영한 날짜 또는 제휴업체에서 피보험자동차의 주행거리 정보를 확인한 날짜를 말합니다.

제5조 보험료 정산 및 환급 등

- ① 회사는 이 특별약관에 가입하는 경우 연간 주행거리에 따라 <별표>에서 정한 보험료 정산금액을 적용합니다. 단, 보험계약자 또는 피보험자의 책임있는 사유로 인하여 이 특별약관의 가입기간이 3개월 미만인 경우에는 적용하지 않습니다. '보험계약자 또는 피보험자에게 책임이 있는 사유'라 함은 다음의 경우를 말합니다.
 1. 보험계약자 또는 피보험자가 임의 해지하는 경우(의무보험의 해지는 제외)
 2. 보험회사가 보통약관 제60조(보험계약의 취소) 또는 제63조(보험회사의 보험계약 해지)에 따라 보험계약을 취소하거나 해지하는 경우

3. 보험료 미납으로 인한 보험계약의 효력 상실

- ② 회사는 이 특별약관 제2조(보험계약자 또는 피보험자의 의무사항) 제1항 제3호 및 제4호의 규정에 따라 송부받은 주행거리 정보의 재확인이 필요하다고 판단되는 경우에는 회사가 정하는 주행거리 확인방법에 따라 주행거리 정보의 재확인을 요청할 수 있습니다.

주행거리정보 재확인에 협조하지 않는 등 보험계약자 또는 피보험자의 책임있는 사유로 주행거리정보의 재확인이 불가능한 경우, 연간 주행거리 15,000km(다인승 승용의 경우 13,000km)를 초과한 것으로 간주하여 정산금액을 지급하지 않습니다. 단, 보험계약자 또는 피보험자가 연간 주행거리를 증명한 경우에는 그러하지 않습니다.

- ③ 회사는 이 특별약관 제2조(보험계약자 또는 피보험자의 의무사항) 제1항 제3호 및 제4호 내지 제6호의 규정에 따라 송부받은 주행거리 정보를 지체 없이 확인하여 주행거리 정보를 송부받은 날 또는 회사가 보험개발원 조회를 통해 최종주행거리가 확인된 날(보험기간 만료일 이전에 최종주행거리 정보를 회사가 확인한 경우에는 보험기간 만료일)로부터 10일 이내에 보험계약자 명의의 은행계좌로 <별표>의 보험료 정산금액을 송금합니다. 다만, 10일을 초과하는 경우에는 그 초과기간 동안의 이자 금액(보험개발원이 공시한 보험계약대출이율)까지 더하여 지급합니다. 그러나 피보험자 또는 보험계약자 등의 책임 있는 사유로 지급이 지연된 때에는 그 해당기간에 대한 이자는 더하여 드리지 않습니다.

제6조 준용규정

이 특별약관에서 정하지 않은 사항은 보통약관에 따릅니다.

<별표> 보험료 정산금액

구분		적용보험료(긴급출동서비스특약 제외)의
승용	2,000km 이하	보험증권에 기재된 정산율
	2,000km 초과 4,000km 이하	보험증권에 기재된 정산율
	4,000km 초과 7,000km 이하	보험증권에 기재된 정산율
	7,000km 초과 10,000km 이하	보험증권에 기재된 정산율
	10,000km 초과 12,000km 이하	보험증권에 기재된 정산율
	12,000km 초과 15,000km 이하	보험증권에 기재된 정산율
	15,000km 초과	0%
다인승	5,000km 이하	보험증권에 기재된 정산율
	5,000km 초과 7,000km 이하	보험증권에 기재된 정산율
	7,000km 초과 10,000km 이하	보험증권에 기재된 정산율
	10,000km 초과 13,000km 이하	보험증권에 기재된 정산율
	13,000km 초과	0%

42 차량용 영상기록장치(블랙박스) 장착에 관한 특별약관

제1조 가입대상

- ① 이 특별약관은 피보험자동차에 차량용 영상기록장치(블랙박스)^(*)(이하 '영상기록장치'라 합니다)를 장착한 경우에 한하여 가입할 수 있습니다.

(*) '차량용 영상기록장치(블랙박스)'라 함은 영상기록장치를 통해 영상정보 등을 기록하고 해당정보를 제공할 수 있는 장치로써 차량에 고정 장착된 전용기기를 말합니다. 다만, 휴대전화 및 태블릿 PC 등에 응용프로그램을 탑재하여 사용되는 차량용 영상기록장치는 해당되지 않습니다.

- ② 보험회사(이하 '회사'라 합니다)는 이 특별약관의 가입일부터 과거 3년 이내에 다음에 해당하는 경우에는 이 특별약관의 가입을 제한할 수 있습니다.
1. 보험계약자 또는 피보험자가 이 특별약관 제4조(특별약관 계약의 취소) 및 제5조(특별약관 계약의 무효)로 인하여 반환하여야 할 보험료를 회사로 반환하지 않은 경우
 2. 회사가 블랙박스의 장착을 확인하기 위하여 요청한 사항을 제출하지 않거나 거짓 또는 조작하여 제출하는 경우

제2조 특별약관 계약 전 알릴 의무

- ① 보험계약자 또는 피보험자는 이 특별약관 가입시 영상기록장치의 제조사, 모델명, 제조번호, 연식, 부속품가액 등 회사가 요구하는 사항에 대하여 회사에 알려야 합니다.
- ② 보험계약자 또는 피보험자는 영상기록장치 장착여부를 회사가 확인할 수 있도록 영상기록장치가 피보험자동차에 장착되어 있는 사진 및 그 밖에 회사가 요구하는 사항에 대하여 회사가 정하는 방법에 의하여 전송하여야 합니다.

제3조 보험계약자 또는 피보험자의 의무사항

- ① 보험계약자 또는 피보험자는 영상기록장치에 영상기록정보가 정상적으로 저장될 수 있도록 영상기록장치를 피보험자동차에 상시 고정 장착해놓고 작동시켜야 합니다.
- ② 피보험자동차를 소유·사용·관리 동안에 생긴 피보험자동차의 사고로 인하여 회사에 보험금을 청구할 경우 회사의 요청이 있을 때에는 반드시 사고와 관련된 영상정보를 회사가 요청한 일부부터 7일 이내에 제출하여야 합니다.
- ③ 보험계약자 또는 피보험자는 보험기간 중에 피보험자동차의 영상기록장치를 교체할 경우, 이 특별약관 제2조(특별약관 계약 전 알릴 의무) 및 제1항을 이행하여야 합니다.
- ④ 보험계약자 또는 피보험자는 보험기간 중에 피보험자동차의 영상기록장치가 정상적으로 작동하지 않은 경우, 이 사실을 회사에 알려야 합니다. 이 경우 보험계약자 또는 피보험자는 이 사실을 안 날부터 이 특별약관에 의하여 할인받은 보험료를 회사에 반환하여야 합니다.

제4조 특별약관 계약의 취소

- ① 회사는 이 특별약관 제1조(가입대상) 제2항의 가입제한 사항에도 불구하고 계약이 성립한 경우 이 사실을 안 날부터 1개월 이내에 이 특별약관을 취소할 수 있습니다. 이 경우 보험계약자 또는 피보험자는 보험가입시 이 특별약관에 의하여 할인받은 보험료를 회사에 반환하여야 합니다.
- ② 보험계약자 또는 피보험자가 이 특별약관 제3조(보험계약자 또는 피보험자의 의무사항)를 이행하지 않았을 경우 회사는 이 특별약관을 취소할 수 있습니다. 이 경우 보험계약자 또는 피보험자는 보험가입시 이 특별약관에 의하여 할인받은 보험료를 회사에 반환하여야 합니다. 다만, 피보험자동차를 소유·사용·관리 동안에 생긴 피보험자동차의 사고로 인하여 영상기록장치가 파손 또는 훼손된 경우는 제외합니다.
- ③ 피보험자동차의 사고로 보험금을 지급하는 경우 회사는 제1항 및 제2항에 따라 보험계약자 또는 피

보험자가 보험회사에 반환할 보험료를 피보험자에게 지급할 보험금에서 공제하고 지급할 수 있습니다.

제5조 특별약관 계약의 무효

- ① 보험계약자 또는 피보험자가 이 특별약관 제2조(특별약관 계약 전 알릴 의무)를 이행하지 않았거나 사실과 다르게 알린 경우 이 특별약관은 무효가 됩니다. 이 경우 보험계약자 또는 피보험자는 보험 가입시 이 특별약관에 의하여 할인받은 보험료를 회사에 반환하여야 합니다.
- ② 피보험자자동차의 사고로 보험금을 지급하는 경우 회사는 제1항에 따라 보험계약자 또는 피보험자가 회사에 반환할 보험료를 피보험자에게 지급할 보험금에서 공제하고 지급할 수 있습니다.

제6조 준용규정

이 특별약관에서 정하지 않은 사항은 보통약관에 따릅니다.

43 자녀(만9세이하)할인 특별약관

제1조 가입대상

이 특별약관은 다음의 조건에 모두 해당하는 경우에 한하여 가입할 수 있습니다.

1. 보험증권에 기재된 보험기간의 시작일자 기준으로 만9세 이하 또는 출산 예정인 자녀(이하 ‘태아’라 함)가 있는 기명피보험자
2. ‘11 부부운전자 한정운전 특별약관’ 또는 ‘12 기명피보험자1인 한정운전 특별약관’에 가입한 경우

제2조 보험계약자 또는 피보험자의 의무사항

이 특별약관에 가입하기 위해서는 아래의 서류를 회사가 정하는 방법에 따라 제출하여야 합니다.

1. 가족관계증명서 또는 주민등록등본
2. 태아의 경우 이를 증명할 수 있는 진단서류(의료기관이 발급한 서류에 한함)
3. 기타 회사가 요구하는 서류

단, 보험회사가 다른 보험계약을 통해 ‘제1조 가입대상’ 확인이 가능한 경우에는 서류 제출을 생략할 수 있습니다.

제3조 준용규정

이 특별약관에서 정하지 않은 사항은 보통약관에 따릅니다.

44 전자매체 사용약정 특별약관

제1조 적용대상

이 특별약관은 보험회사(이하 ‘회사’라 함)는 보험계약자가 보험계약을 체결 시 보험계약자가 지정한 전자적 방법(*1)으로 보험계약자료(*2)를 수령하기로 약정하는 경우에 이 특별약관을 적용합니다.

(*1) ‘전자적 방법’이란 다음의 방법을 말하는 것으로서 계약자는 다음 중 한가지 또는 두가지 방법 모두를 선택할 수 있습니다.

- (1) 전자우편(E-MAIL)
- (2) 휴대전화 문자메시지, 모바일 메신저 등의 메시지 서비스

(*2) ‘보험계약자료’라 함은 회사가 이 보험계약의 계약자에게 제공하는 ‘보험증권’, ‘보험약관’, ‘만기·분납보험료 안내문’ 등의 서류를 말합니다.

제2조 보험계약자의 알릴 의무

- ① 보험계약자는 보험계약을 맺기 위하여 청약할 때 보험계약자료를 수령할 전자우편(E-MAIL) 주소 또는 휴대전화 번호 등 회사가 요청하는 정보를 지정하여 보험회사에 알려야 합니다.
- ② 제1항에서 지정한 정보가 변경되거나 사용이 정지된 경우에는 그 사실을 지체 없이 회사에 알려야 합니다.
- ③ 제1항 또는 제2항에서 지정한 정보를 사실과 다르게 알리거나 알리지 아니한 경우에는 회사가 알고 있는 최종의 정보로 보험계약자료를 교부함으로써 회사의 보험계약자료 제공의무를 다한 것으로 보며, 정보를 사실과 다르게 알리거나 알리지 아니하여 발생하는 불이익은 보험계약자가 부담합니다.

제3조 보험계약 자료의 교부

- ① 회사는 보험계약이 성립되면 보험계약자가 알려준 정보에 따라 보험계약자료를 지체 없이 교부합니다.
- ② 회사는 보험계약자가 제1항을 통해 교부된 보험계약자료를 교부된 날로부터 1개월간 확인하지 아니한 경우에는 1회에 한하여 해당 보험계약자료를 전자적 방법을 통해 재교부할 수 있습니다.
- ③ 회사는 보험계약자가 계약사항 변경 등의 이유로 보험계약 자료의 재교부를 요청할 때에는 전자적 방법을 통하여 보험계약 자료를 재교부할 수 있습니다.

제4조 보험료의 할인 및 특별약관의 소멸

- ① 회사는 이 특별약관에 의하여 적용보험료 중 일정액을 할인하여 드립니다.
- ② 이 특별약관에 의해 보험계약자는 보험기간 중에 각종 보험계약자료를 전자적 방법을 통하여 수령해야 함에도 불구하고, 보험계약자료를 인쇄물로 요청할 경우에는 특별약관이 자동 소멸됩니다. 이 경우 보험계약자는 보험가입 시 이 특별약관에 의해 할인받은 보험료를 회사에 반환하여야 합니다.

제5조 보험계약자 및 회사의 권리와 의무

이 특별약관에 의해 보험계약자는 보험기간에 각종 보험계약 자료를 전자적 방법을 통하여 수령하고, 회사는 보험계약자에게 전자적 방법을 통하여 보험계약 자료를 제공함으로써 모든 의무를 다한 것으로 봅니다.

제6조 준용규정

이 특별약관에서 정하지 않은 사항은 보통약관에 따릅니다.

45 품질인증부품 사용 특별약관(선택인형)

이 특별약관은 「자기차량손해(또는 자기차량손해 알파, 자기차량손해 플러스)」 또는 「차량단독사고 보장 특별약관」에 가입한 경우 가입할 수 있습니다.

제1조 보상하는 손해

보험회사는 피보험자동차의 단독사고(가해자 불명사고 포함) 또는 일방과실사고로 보통약관 「자기차량손해(또는 자기차량손해 알파, 자기차량손해 플러스)」 및 「차량단독사고 보장 특별약관」에 따라서 보험금이 지급되는 경우 이 특별약관에서 정한 품질인증부품을 사용하여 수리합니다.

<용어정의>

- ① 이 특별약관에서 ‘품질인증부품’이라 함은 「자동차관리법」 제30조의5에 따라 인증된 부품을 말합니다.
- ② 이 특별약관에서 ‘OEM(Original Equipment Manufacturing) 부품’ 이라 함은 자동차 제조사에서 출고된 자동차에 장착된 부품을 말하며, ‘OEM 부품 공시가격’ 이라 함은 자동차관리법 제30조의5 제③항에서 말하는 대체부품인증기관이 공시하는 가격을 말합니다.

제2조 피보험자

이 특별약관에서 피보험자는 기명피보험자를 말합니다.

제3조 보상하지 않는 손해

- ① 보험회사는 보통약관 「자기차량손해」 제23조(보상하지 않는 손해) 또는 「차량단독사고 보장 특별약관」 제3조(보상하지 않는 손해)에서 정하는 사항은 보상하지 않습니다.
- ② 보험증권에 기재된 운전가능 연령 또는 범위외의 자가 피보험자동차를 운전 중 생긴 사고에 대해서는 보상하지 않습니다.

제4조 보험계약자 또는 피보험자의 의무사항

이 특별약관을 가입하고자 하는 보험계약자 또는 피보험자는 회사가 마련한 ‘품질인증부품 사용약정서’를 체결하고, 제1조(보상하는 손해) 규정을 준수하여야 합니다.

제5조 적용배제

회사는 이 특별약관 제1조(보상하는 손해)에도 불구하고 다음의 경우에는 이 특별약관을 적용하지 않습니다.

1. 품질인증부품을 공급할 수 없거나 공급 지연 등의 사유로 회사가 OEM 부품으로 수리가 필요하다고 판단하는 경우
2. 품질인증부품을 사용하여 지급되는 보험금(이 특별약관에 의하여 지급된 보험금 포함)이 보험가입금액(보험가입금액이 보험가액보다 많은 경우에는 보험가액)을 초과하거나, OEM 부품을 사용하여 지급되는 보험금을 초과하는 경우
3. 피보험자가 OEM부품으로 수리를 원하는 경우. 이 경우 피보험자는 품질인증부품 가격과 OEM부품 가격의 차액을 부담하여야 합니다.

제6조 준용규정

이 특별약관에서 정하지 않은 사항은 보통약관에 따릅니다.

46 품질인증부품 사용 특별약관(환급형)

이 특별약관은 「자기차량손해(또는 자기차량손해 알파, 자기차량손해 플러스)」 및 「차량단독사고 보장 특별약관」에 가입한 경우에 자동적으로 적용됩니다. 다만, 「품질인증부품 사용 특별약관(선할인형)」에 가입한 경우에는 적용되지 않습니다.

제1조 보상하는 손해

보험회사는 피보험자동차의 단독사고(가해자 불명사고 포함) 또는 일방과실사고로 보통약관 「자기차량손해(또는 자기차량손해 알파, 자기차량손해 플러스)」 및 「차량단독사고 보장 특별약관」에 따라서 보험

금이 지급되는 경우 이 특별약관에서 정한 품질인증부품을 사용하여 수리한 때 OEM 부품 공시가격의 25%를 피보험자에게 지급하여 드립니다.

<용어정의>

- ① 이 특별약관에서 ‘품질인증부품’이라 함은 「자동차관리법」 제30조의5에 따라 인증된 부품을 말합니다.
- ② 이 특별약관에서 ‘OEM(Original Equipment Manufacturing) 부품’이라 함은 자동차 제조사에서 출고된 자동차에 장착된 부품을 말하며, ‘OEM 부품 공시가격’이라 함은 자동차관리법 제30조의5 제③항에서 말하는 대체부품인증기관이 공시하는 가격을 말합니다.

제2조 피보험자

이 특별약관에서 피보험자는 기명피보험자를 말합니다.

제3조 보상하지 않는 손해

- ① 보험회사는 보통약관 「자기차량손해」 제23조(보상하지 않는 손해) 또는 「차량단독사고 보장 특별약관」 제3조(보상하지 않는 손해)에서 정하는 사항은 보상하지 않습니다.
- ② 보험증권에 기재된 운전가능 연령 또는 범위의외의 자가 피보험자동차를 운전 중 생긴 사고에 대해서는 보상하지 않습니다.

제4조 보험금의 환입

- ① 피보험자가 청구포기 등의 사유로 보통약관 「자기차량손해」 제21조(보상하는 손해) 또는 「차량단독사고 보장 특별약관」 제1조(보상하는 손해)에 따라 지급한 보험금을 전액 회사에 돌려줄 경우 이 특별약관에 따라 지급한 금액도 동시에 돌려주어야 합니다.
- ② 품질인증부품의 하자 등으로 인하여 OEM 부품으로 교환이 필요한 경우에는 ‘제1조(보상하는 손해)’에 의하여 지급한 금액을 회사에 돌려준 경우에 한하여 OEM 부품으로 재교환이 가능합니다.

제5조 적용배제

보험회사는 이 특별약관 ‘제1조(보상하는 손해)’에도 불구하고 다음의 경우에는 이 특별약관을 적용하지 않습니다.

1. 품질인증부품을 공급할 수 없거나 공급 지연 등의 사유로 보험회사가 OEM 부품으로 수리가 필요하다고 판단하는 경우
2. 품질인증부품을 사용하여 지급되는 보험금(이 특별약관에 의하여 지급된 보험금 포함)이 보험가입 금액(보험가입금액이 보험가액보다 많은 경우에는 보험가액)을 초과하거나, OEM 부품을 사용하여 지급되는 보험금을 초과하는 경우
3. 「자동차관리법」 제30조의5에 의한 자동차부품 성능·품질인증기관으로부터 인증 받지 않은 부품으로 피보험자동차를 수리하는 경우

제6조 준용규정

이 특별약관에서 정하지 않은 사항은 보통약관에 따릅니다.

47 차선이탈 방지장치 장착에 관한 특별약관

제1조 가입대상

- ① 이 특별약관은 피보험자동차가 최초 출고 시에 차선이탈 방지장치^(*)를 장착한 경우에 한하여 가입할 수 있습니다.

(*1) '차선이탈 방지장치'라 함은 운전자의 의도와 다르게 차로이탈을 방지하기 위해 경고를 알리는 '차선이탈 경고장치'(LDWS, Lane Departure Warning System) 또는 운전자 의도와 다르게 차로이탈을 방지하여 주행 차로로 자동복귀하는 '차선이탈 자동복귀 장치'(LKAS, Lane Keeping Assist System)를 의미하며 차량 내부에서 그 기능을 확인 및 제어할 수 있는 장치를 말합니다. 다만, 차량용 영상기록장치(블랙박스) 등에 차선이탈 경고 기능이 있는 기기를 장착하거나 차량 출고 이후에 이와 유사한 기능을 가진 장치를 추가적으로 장착한 경우는 해당되지 않습니다.

- ② 보험회사(이하 '회사'라 합니다)는 이 특별약관의 가입일부터 과거 3년 이내에 다음에 해당하는 경우에는 이 특별약관의 가입을 제한할 수 있습니다.
1. 보험계약자 또는 피보험자가 이 특별약관 제4조(특별약관 계약의 취소) 및 제5조(특별약관 계약의 무효)로 인하여 반환하여야 할 보험료를 회사로 반환하지 않은 경우
 2. 회사가 차선이탈 방지장치의 장착을 확인하기 위하여 요청한 사항을 제출하지 않거나 허위 또는 조작하여 제출하는 경우

제2조 특별약관 계약 전 알릴 의무

- ① 보험계약자 또는 피보험자는 이 특별약관 가입시 피보험자동차에 차선이탈 방지장치가 차량 출고 시에 장착되었음을 확인해 주어야 하며 회사가 요구하는 사항에 대하여 회사에 알려야 합니다.
- ② 보험계약자 또는 피보험자는 차선이탈 방지장치 장착여부를 확인할 수 있도록 피보험자동차 계기판 또는 작동버튼 사진 및 그 밖에 회사가 요구하는 사항에 대하여 회사가 정하는 방법에 의하여 전송하여야 합니다. 다만, 보험개발원에서 제공하는 차명코드 중 차선이탈 방지장치가 기본 부속으로 장착되어 출고된 연식의 차량의 경우에는 별도의 사진을 전송하지 않아도 됩니다.(선택 부속으로 장착하여 출고된 차량의 경우에는 사진을 전송하여야 합니다.)

제3조 보험계약자 또는 피보험자의 의무사항

- ① 보험계약자 또는 피보험자는 차선이탈 방지장치가 정상적으로 작동될 수 있도록 피보험자동차에 상시 작동시켜야 합니다.
- ② 보험계약자 또는 피보험자는 보험기간 중에 피보험자동차의 차선이탈 방지장치를 교체할 경우, 이 특별약관 제2조(특별약관 계약 전 알릴 의무) 및 제1항을 이행하여야 합니다.
- ③ 보험계약자 또는 피보험자는 보험기간 중에 피보험자동차의 차선이탈 방지장치가 정상적으로 작동하지 않은 경우, 이 사실을 회사에 알려야 합니다. 이 경우 보험계약자 또는 피보험자는 이 사실을 안 날부터 이 특별약관에 의하여 할인받은 보험료를 회사에 반환하여야 합니다.

제4조 특별약관 계약의 취소

- ① 회사는 이 특별약관 제1조(가입대상) 제2항의 가입제한 사항에도 불구하고 계약이 성립한 경우 이 사실을 안 날부터 1개월 이내에 이 특별약관을 취소할 수 있습니다. 이 경우 보험계약자 또는 피보험자는 보험가입시 이 특별약관에 의하여 할인받은 보험료를 회사에 반환하여야 합니다.
- ② 보험계약자 또는 피보험자가 이 특별약관 제3조(보험계약자 또는 피보험자의 의무사항)를 이행하지 않았을 경우 회사는 이 특별약관을 취소할 수 있습니다. 이 경우 보험계약자 또는 피보험자는 보험가입시 이 특별약관에 의하여 할인받은 보험료를 회사에 반환하여야 합니다. 다만, 피보험자동차를 소유·사용·관리 동안에 생긴 피보험자동차의 사고로 인하여 차선이탈 방지장치가 파손 또는 훼손된 경우는 제외합니다.
- ③ 피보험자동차의 사고로 보험금을 지급하는 경우 회사는 제1항 및 제2항에 따라 보험계약자 또는 피보험자가 보험회사에 반환할 보험료를 피보험자에게 지급할 보험금에서 공제하고 지급할 수 있습니다.

제5조 특별약관 계약의 무효

- ① 보험계약자 또는 피보험자가 이 특별약관 제2조(특별약관 계약 전 알릴 의무)를 이행하지 않았거나 사실과 다르게 알린 경우 이 특별약관은 무효가 됩니다. 이 경우 보험계약자 또는 피보험자는 보험 가입시 이 특별약관에 의하여 할인받은 보험료를 회사에 반환하여야 합니다.
- ② 피보험자자동차의 사고로 보험금을 지급하는 경우 회사는 제1항에 따라 보험계약자 또는 피보험자가 회사에 반환할 보험료를 피보험자에게 지급할 보험금에서 공제하고 지급할 수 있습니다.

제6조 준용규정

이 특별약관에서 정하지 않은 사항은 보통약관에 따릅니다.

48 장애인 전용 보험 전환 특별약관

제1조 적용대상

이 특별약관은 다음 각 호의 조건에 모두 해당하는 경우에 한하여 적용될 수 있습니다.

1. 「소득세법 제59조의4(특별세액공제) 제1항 제2호」에 따라 보험료가 특별세액공제의 대상이 되는 경우

<소득세법 제59조의4(특별세액공제)>

- ① 근로소득이 있는 거주자(일용근로자는 제외한다. 이하 이 조에서 같다)가 해당 과세기간에 만기에 환급되는 금액이 납입보험료를 초과하지 아니하는 보험의 보험계약에 따라 지급하는 다음 각 호의 보험료를 지급한 경우 그 금액의 100분의 12(제1호의 경우에는 100분의 15)에 해당하는 금액을 해당 과세기간의 종합소득산출세액에서 공제한다. 다만, 다음 각 호의 보험료별로 그 합계액이 각각 연 100만원을 초과하는 경우 그 초과하는 금액은 각각 없는 것으로 한다.
 1. 기본공제대상자 중 장애인을 피보험자 또는 수익자로 하는 장애인전용보험으로서 대통령령으로 정하는 장애인전용보장성보험료
 2. 기본공제대상자를 피보험자로 하는 대통령령으로 정하는 보험료(제1호에 따른 장애인전용보장성보험료는 제외한다)

<소득세법 시행령 제118조의4 (보험료의 세액공제)>

- ① 법 제59조의4제1항제1호에서 "대통령령으로 정하는 장애인전용보장성보험료"란 제2항 각 호에 해당하는 보험·공제로서 보험·공제 계약 또는 보험료·공제료 납입영수증에 장애인전용 보험·공제로 표시된 보험·공제의 보험료·공제료를 말한다.
- ② 법 제59조의4제1항제2호에서 "대통령령으로 정하는 보험료"란 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 보험·보증·공제의 보험료·보증료·공제료 중 기획재정부령으로 정하는 것을 말한다.
 1. 생명보험
 2. 상해보험
 3. 화재·도난이나 그 밖의 손해를 담보하는 가계에 관한 손해보험
 4. 「수산업협동조합법」, 「신용협동조합법」 또는 「새마을금고법」에 따른 공제
 5. 「군인공제회법」, 「한국교직원공제회법」, 「대한지방행정공제회법」, 「경찰공제회법」 및 「대한소방공제회법」에 따른 공제
 6. 주택 임차보증금의 반환을 보증하는 것을 목적으로 하는 보험·보증. 다만, 보증대상 임차보증금이 3억원을 초과하는 경우는 제외한다.

<소득세법 시행규칙 제61조의3 (공제대상보험료의 범위)>

영 제118조의4제2항 각 호 외의 부분에서 "기획재정부령으로 정하는 것"이란 만기에 환급되는 금액이 납입보험료를 초과하지 아니하는 보험으로서 보험계약 또는 보험료납입영수증에 보험료 공제대상임이 표시된 보험의 보험료를 말한다.

2. 기명피보험자가 「소득세법 시행령 제107조(장애인의 범위) 제 1항」에서 규정한 장애인인 경우

<「소득세법 시행령 제107조(장애인의 범위)」에서 규정한 장애인>

1. 「장애인복지법」에 따른 장애인 및 「장애아동 복지지원법」에 따른 장애아동 중 기획재정부령으로 정하는 사람
2. 「국가유공자 등 예우 및 지원에 관한 법률」에 의한 상이자와 이와 유사한 사람으로서 근로능력이 없는 사람
3. 제1호 및 제2호 외에 항시 치료를 요하는 중증환자

<소득세법 시행규칙 제54조(장애아동의 범위) >

영 제107조제1항제1호에서 "기획재정부령으로 정하는 사람"이란 「장애아동 복지 지원법」 제21조 제1항에 따른 발달재활서비스를 지원받고 있는 사람을 말한다.

제2조 증명서류의 제출

- ① 이 특별약관이 적용되기 위해서는 「소득세법 시행규칙 별지 제38호 서식에 의한 장애인 증명서의 원본 또는 사본」(이하, "장애인 증명서류"라 합니다)을 제출하여 제1조(적용대상)에서 정한 조건에 해당함을 증명하여야 합니다.
- ② 제1항에도 불구하고 기명피보험자가 다음 중 하나에 해당하는 경우에는 각 해당 증명서류를 제1항의 장애인 증명서류로 대체 할 수 있습니다.
 1. 「국가유공자 등 예우 및 지원에 관한 법률」에 따른 상이자의 증명을 받은 사람
 2. 「장애인복지법」에 따른 장애인등록증을 발급받은 사람

제3조 장애인 전용 보험으로의 전환

- ① 회사는 보험계약자가 제2조(증명서류의 제출)에서 정한 요건에 따라 제1조(적용대상)의 적용대상에 해당함을 증명하는 경우, 이 보험계약의 납입보험료를 「소득세법 제59조의4(특별세액공제) 제1항 제1호」에 해당하는 장애인 전용 보장성 보험으로 전환하여 드립니다.
- ② 제1항에 따라 장애인 전용 보험으로 전환된 이후 납입된 보험료는 당해연도 보험료 납입영수증에 장애인 전용 보장성 보험료로 표시됩니다.

제4조 전환 취소

- ① 보험계약자가 장애인 전용 보장성 보험으로의 전환 취소를 보험회사에 요청하는 경우, 보험회사는 지체 없이 전환을 취소하여 드리며, 취소한 이후 납입한 보험료는 보험료 납입영수증에 일반 보장성 보험으로 표시됩니다.
- ② 제1항에 따라 장애인 전용 보장성 보험 전환을 취소한 이후에는, 재전환을 요청 할 수 없습니다.
- ③ 최초 전환을 요청했던 당해연도에 제1항에 따라 전환 취소를 한 경우에는 당해연도에 납입된 모든 보험료는 보험료 납입영수증에 장애인 전용 보장성 보험료가 아닌 일반 보장성 보험료로 표시됩니다.

제5조 준용규정

- ① 이 특별약관에서 정하지 아니한 사항은 보통약관 및 소득세법 등 관련법규에서 정하는 바에 따릅니다.
- ② 소득세법 등 관련법규가 제개정 또는 폐지되는 경우 변경된 법령을 따릅니다.

49 전방충돌 방지장치 장착에 관한 특별약관

제1조 가입대상

- ① 이 특별약관은 피보험자동차가 최초 출고 시에 전방충돌 방지장치^(*)를 장착한 경우에 한하여 가입할 수 있습니다.

(*) '전방충돌 방지장치'라 함은 전방에 주행 중인 차량과의 거리를 감지하여 운전자에게 경고하는 '전방충돌 경고장치'(FCW, Forward Collision Warning System) 또는 장애물과 충돌을 방지 또는 경감하기 위해 차량이 자동으로 제동하는 '자동 비상 제동장치'(AEB, Autonomous Emergency Braking)를 말합니다. 다만, 차량용 영상기록장치(블랙박스) 등 탈부착이 가능한 장치에 해당 기능이 포함된 경우나 차량 출고 이후에 이와 유사한 기능을 가진 장치를 추가적으로 장착한 경우는 해당되지 않습니다.

- ② 보험회사(이하 '회사'라 합니다)는 이 특별약관의 가입일부터 과거 3년 이내에 다음에 해당하는 경우에는 이 특별약관의 가입을 제한할 수 있습니다.
1. 보험계약자 또는 피보험자가 이 특별약관 제4조(특별약관 계약의 취소) 및 제5조(특별약관 계약의 무효)로 인하여 반환하여야 할 보험료를 회사로 반환하지 않은 경우
 2. 회사가 전방충돌 방지장치의 장착을 확인하기 위하여 요청한 사항을 제출하지 않거나 허위 또는 조작하여 제출하는 경우

제2조 특별약관 계약 전 알릴 의무

- ① 보험계약자 또는 피보험자는 이 특별약관 가입시 피보험자동차에 전방충돌 방지장치가 차량 출고 시에 장착되었음을 확인해 주어야 하며 회사가 요구하는 사항에 대하여 회사에 알려야 합니다.
- ② 보험계약자 또는 피보험자는 전방충돌 방지장치 장착여부를 확인할 수 있도록 피보험자동차 계기판 또는 작동버튼 사진 및 그 밖에 회사가 요구하는 사항에 대하여 회사가 정하는 방법에 의하여 전송하여야 합니다. 다만, 보험개발원에서 제공하는 차명코드 중 전방충돌 방지장치가 기본 부속으로 장착되어 출고된 연식의 차량의 경우에는 별도의 사진을 전송하지 않아도 됩니다.(선택 부속으로 장착하여 출고된 차량의 경우에는 사진을 전송하여야 합니다.)

제3조 보험계약자 또는 피보험자의 의무사항

- ① 보험계약자 또는 피보험자는 전방충돌 방지장치가 정상적으로 작동될 수 있도록 피보험자동차에 상시 작동시켜야 합니다.
- ② 보험계약자 또는 피보험자는 보험기간 중에 피보험자동차의 전방충돌 방지장치를 교체할 경우, 이 특별약관 제2조(특별약관 계약 전 알릴 의무) 및 제1항을 이행하여야 합니다.
- ③ 보험계약자 또는 피보험자는 보험기간 중에 피보험자동차의 전방충돌 방지장치가 정상적으로 작동하지 않은 경우, 이 사실을 회사에 알려야 합니다. 이 경우 보험계약자 또는 피보험자는 이 사실을 안 날부터 이 특별약관에 의하여 할인받은 보험료를 회사에 반환하여야 합니다.

제4조 특별약관 계약의 취소

- ① 회사는 이 특별약관 제1조(가입대상) 제2항의 가입제한 사항에도 불구하고 계약이 성립한 경우 이 사실을 안 날부터 1개월 이내에 이 특별약관을 취소할 수 있습니다. 이 경우 보험계약자 또는 피보험자는 보험가입시 이 특별약관에 의하여 할인받은 보험료를 회사에 반환하여야 합니다.
- ② 보험계약자 또는 피보험자가 이 특별약관 제3조(보험계약자 또는 피보험자의 의무사항)를 이행하지 않았을 경우 회사는 이 특별약관을 취소할 수 있습니다. 이 경우 보험계약자 또는 피보험자는 보험가입시 이 특별약관에 의하여 할인받은 보험료를 회사에 반환하여야 합니다. 다만, 피보험자동차를 소유·사용·관리 동안에 생긴 피보험자동차의 사고로 인하여 전방충돌 방지장치가 파손 또는 훼손된

경우는 제외합니다.

- ③ 피보험자동차의 사고로 보험금을 지급하는 경우 회사는 제1항 및 제2항에 따라 보험계약자 또는 피보험자가 보험회사에 반환할 보험료를 피보험자에게 지급할 보험금에서 공제하고 지급할 수 있습니다.

제5조 특별약관 계약의 무효

- ① 보험계약자 또는 피보험자가 이 특별약관 제2조(특별약관 계약 전 알릴 의무)를 이행하지 않았거나 사실과 다르게 알린 경우 이 특별약관은 무효가 됩니다. 이 경우 보험계약자 또는 피보험자는 보험가입시 이 특별약관에 의하여 할인받은 보험료를 회사에 반환하여야 합니다.
- ② 피보험자동차의 사고로 보험금을 지급하는 경우 회사는 제1항에 따라 보험계약자 또는 피보험자가 회사에 반환할 보험료를 피보험자에게 지급할 보험금에서 공제하고 지급할 수 있습니다.

제6조 준용규정

이 특별약관에서 정하지 않은 사항은 보통약관에 따릅니다.

법규 해설집

본 약관의 자동차보험과 관련하여 인용된 법규 조문입니다. 해당 법령과 관련된 세부사항은 관련 법규를 참조하여 주시기 바랍니다.

법규는 법령명의 내림차순으로 표기되어 있습니다. 법령의 개정으로 조문이 변경된 경우 약관의 조문은 개정된 법령을 따릅니다.

[개인정보보호법]

제15조(개인정보의 수집·이용)

- ① 개인정보처리자는 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우에는 개인정보를 수집할 수 있으며 그 수집 목적의 범위에서 이용할 수 있다.
 1. 정보주체의 동의를 받은 경우
 2. 법률에 특별한 규정이 있거나 법령상 의무를 준수하기 위하여 불가피한 경우
 3. 공공기관이 법령 등에서 정하는 소관 업무의 수행을 위하여 불가피한 경우
 4. 정보주체와의 계약의 체결 및 이행을 위하여 불가피하게 필요한 경우
 5. 정보주체 또는 그 법정대리인이 의사표시를 할 수 없는 상태에 있거나 주소불명 등으로 사전 동의를 받을 수 없는 경우로서 명백히 정보주체 또는 제3자의 급박한 생명, 신체, 재산의 이익을 위하여 필요하다고 인정되는 경우
 6. 개인정보처리자의 정당한 이익을 달성하기 위하여 필요한 경우로서 명백하게 정보주체의 권리보다 우선하는 경우. 이 경우 개인정보처리자의 정당한 이익과 상당한 관련이 있고 합리적인 범위를 초과하지 아니하는 경우에 한한다.
- ② 개인정보처리자는 제1항제1호에 따른 동의를 받을 때에는 다음 각 호의 사항을 정보주체에게 알려야 한다. 다음 각 호의 어느 하나의 사항을 변경하는 경우에도 이를 알리고 동의를 받아야 한다.
 1. 개인정보의 수집·이용 목적
 2. 수집하려는 개인정보의 항목
 3. 개인정보의 보유 및 이용 기간
 4. 동의를 거부할 권리가 있다는 사실 및 동의 거부에 따른 불이익이 있는 경우에는 그 불이익의 내용
- ③ 개인정보처리자는 당초 수집 목적과 합리적으로 관련된 범위에서 정보주체에게 불이익이 발생하는지 여부, 암호화 등 안전성 확보에 필요한 조치를 하였는지 여부 등을 고려하여 대통령령으로 정하는 바에 따라 정보주체의 동의 없이 개인정보를 이용할 수 있다.

제17조(개인정보의 제공)

- ① 개인정보처리자는 다음 각 호의 어느 하나에 해당되는 경우에는 정보주체의 개인정보를 제3자에게 제공(공유를 포함한다. 이하 같다)할 수 있다.
 1. 정보주체의 동의를 받은 경우
 2. 제15조 제1항 제2호·제3호 및 제5호 및 제39조의3 제2항 제2호·제3호에 따라 개인정보를 수집한 목적 범위에서 개인정보를 제공하는 경우
- ② 개인정보처리자는 제1항제1호에 따른 동의를 받을 때에는 다음 각 호의 사항을 정보주체에게 알려야 한다. 다음 각 호의 어느 하나의 사항을 변경하는 경우에도 이를 알리고 동의를 받아야 한다.

1. 개인정보를 제공받는 자
 2. 개인정보를 제공받는 자의 개인정보 이용 목적
 3. 제공하는 개인정보의 항목
 4. 개인정보를 제공받는 자의 개인정보 보유 및 이용 기간
 5. 동의를 거부할 권리가 있다는 사실 및 동의 거부에 따른 불이익이 있는 경우에는 그 불이익의 내용
- ③ 개인정보처리자가 개인정보를 국외의 제3자에게 제공할 때에는 제2항 각 호에 따른 사항을 정보주체에게 알리고 동의를 받아야 하며, 이 법을 위반하는 내용으로 개인정보의 국외 이전에 관한 계약을 체결하여서는 아니 된다.
- ④ 개인정보처리자는 당초 수집 목적과 합리적으로 관련된 범위에서 정보주체에게 불이익이 발생하는지 여부, 암호화 등 안전성 확보에 필요한 조치를 하였는지 여부 등을 고려하여 대통령령으로 정하는 바에 따라 정보주체의 동의 없이 개인정보를 제공할 수 있다.

제22조(동의를 받는 방법)

- ① 개인정보처리자는 이 법에 따른 개인정보의 처리에 대하여 정보주체(제6항에 따른 법정대리인을 포함한다. 이하 이 조에서 같다)의 동의를 받을 때에는 각각의 동의 사항을 구분하여 정보주체가 이를 명확하게 인지할 수 있도록 알리고 각각 동의를 받아야 한다.
- ② 개인정보처리자는 제1항의 동의를 서면(「전자문서 및 전자거래 기본법」 제2조제1호에 따른 전자문서를 포함한다)으로 받을 때에는 개인정보의 수집·이용 목적, 수집·이용하려는 개인정보의 항목 등 대통령령으로 정하는 중요한 내용을 보호위원회가 고시로 정하는 방법에 따라 명확히 표시하여 알아보기 쉽게 하여야 한다.
- ③ 개인정보처리자는 제15조 제1항 제1호, 제17조 제1항 제1호, 제23조 제1항 제1호 및 제24조 제1항 제1호에 따라 개인정보의 처리에 대하여 정보주체의 동의를 받을 때에는 정보주체와의 계약 체결 등을 위하여 정보주체의 동의 없이 처리할 수 있는 개인정보와 정보주체의 동의가 필요한 개인정보를 구분하여야 한다. 이 경우 동의 없이 처리할 수 있는 개인정보라는 입증책임은 개인정보처리자가 부담한다.
- ④ 개인정보처리자는 정보주체에게 재화나 서비스를 홍보하거나 판매를 권유하기 위하여 개인정보의 처리에 대한 동의를 받으려는 때에는 정보주체가 이를 명확하게 인지할 수 있도록 알리고 동의를 받아야 한다.
- ⑤ 개인정보처리자는 정보주체가 제3항에 따라 선택적으로 동의할 수 있는 사항을 동의하지 아니하거나 제4항 및 제18조 제2항 제1호에 따른 동의를 하지 아니한다는 이유로 정보주체에게 재화 또는 서비스의 제공을 거부하여서는 아니 된다.
- ⑥ 개인정보처리자는 만 14세 미만 아동의 개인정보를 처리하기 위하여 이 법에 따른 동의를 받아야 할 때에는 그 법정대리인의 동의를 받아야 한다. 이 경우 법정대리인의 동의를 받기 위하여 필요한 최소한의 정보는 법정대리인의 동의 없이 해당 아동으로부터 직접 수집할 수 있다.
- ⑦ 제1항부터 제6항까지에서 규정한 사항 외에 정보주체의 동의를 받는 세부적인 방법 및 제6항에 따른 최소한의 정보의 내용에 관하여 필요한 사항은 개인정보의 수집·매체 등을 고려하여 대통령령으로 정한다.

제24조(고유식별정보의 처리 제한)

- ① 개인정보처리자는 다음 각 호의 경우를 제외하고는 법령에 따라 개인을 고유하게 구별하기 위하여 부여된 식별정보로서 대통령령으로 정하는 정보(이하 "고유식별정보"라 한다)를 처리할 수 없다.
 1. 정보주체에게 제15조 제2항 각 호 또는 제17조 제2항 각 호의 사항을 알리고 다른 개인정보의 처리에 대한 동의와 별도로 동의를 받은 경우
 2. 법령에서 구체적으로 고유식별정보의 처리를 요구하거나 허용하는 경우
- ② 개인정보처리자가 제1항 각 호에 따라 고유식별정보를 처리하는 경우에는 그 고유식별정보가 분실·

도난·유출·위조·변조 또는 훼손되지 아니하도록 대통령령으로 정하는 바에 따라 암호화 등 안전성 확보에 필요한 조치를 하여야 한다.

- ③ 보호위원회는 처리하는 개인정보의 종류·규모, 종업원 수 및 매출액 규모 등을 고려하여 대통령령으로 정하는 기준에 해당하는 개인정보처리자가 제3항에 따라 안전성 확보에 필요한 조치를 하였는지에 관하여 대통령령으로 정하는 바에 따라 정기적으로 조사하여야 한다.
- ④ 보호위원회는 대통령령으로 정하는 전문기관으로 하여금 제4항에 따른 조사를 수행하게 할 수 있다.

[교통사고처리 특례법]

제4조(보험 등에 가입된 경우의 특례)

- ① 교통사고를 일으킨 차가 「보험업법」 제4조, 제126조, 제127조 및 제128조, 「여객자동차 운수사업법」 제60조, 제61조 또는 「화물자동차 운수사업법」 제51조에 따른 보험 또는 공제에 가입된 경우에는 제3조제2항 본문에 규정된 죄를 범한 차의 운전자에 대하여 공소를 제기할 수 없다. 다만, 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우에는 그러하지 아니하다.
 1. 제3조제2항 단서에 해당하는 경우
 2. 피해자가 신체의 상해로 인하여 생명에 대한 위험이 발생하거나 불구(不具)가 되거나 불치(不治) 또는 난치(難治)의 질병이 생긴 경우

[국민기초생활보장법]

제2조(정의) 이 법에서 사용하는 용어의 뜻은 다음과 같다.

1. "수급권자"란 이 법에 따른 급여를 받을 수 있는 자격을 가진 사람을 말한다.
2. "수급자"란 이 법에 따른 급여를 받는 사람을 말한다.
3. "수급품"이란 이 법에 따라 수급자에게 지급하거나 대여하는 금전 또는 물품을 말한다.
4. "보장기관"이란 이 법에 따른 급여를 실시하는 국가 또는 지방자치단체를 말한다.
5. "부양의무자"란 수급권자를 부양할 책임이 있는 사람으로서 수급권자의 1촌의 직계혈족 및 그 배우자를 말한다. 다만, 사망한 1촌의 직계혈족의 배우자는 제외한다.
6. "최저보장수준"이란 국민의 소득·지출 수준과 수급권자의 가구 유형 등 생활실태, 물가상승률 등을 고려하여 제6조에 따라 급여의 종류별로 공표하는 금액이나 보장수준을 말한다.
7. "최저생계비"란 국민이 건강하고 문화적인 생활을 유지하기 위하여 필요한 최소한의 비용으로서 제20조의2제4항에 따라 보건복지부장관이 계측하는 금액을 말한다.
8. "개별가구"란 이 법에 따른 급여를 받거나 이 법에 따른 자격요건에 부합하는지에 관한 조사를 받는 기본단위로서 수급자 또는 수급권자로 구성된 가구를 말한다. 이 경우 개별가구의 범위 등 구체적인 사항은 대통령령으로 정한다.
9. "소득인정액"이란 보장기관이 급여의 결정 및 실시 등에 사용하기 위하여 산출한 개별가구의 소득평가액과 재산의 소득환산액을 합산한 금액을 말한다.
10. "차상위계층"이란 수급권자(제14조의2에 따라 수급권자로 보는 사람은 제외한다)에 해당하지 아니하는 계층으로서 소득인정액이 대통령령으로 정하는 기준 이하인 계층을 말한다.
11. "기준 중위소득"이란 보건복지부장관이 급여의 기준 등에 활용하기 위하여 제20조 제2항에 따른 중앙생활보장위원회의 심의·의결을 거쳐 고시하는 국민 가구소득의 중위값을 말한다.

[금융소비자 보호에 관한 법률]

제2조(정의) 이 법에서 사용하는 용어의 뜻은 다음과 같다.

9. "전문금융소비자"란 금융상품에 관한 전문성 또는 소유자산규모 등에 비추어 금융상품 계약에 따른

위험감수능력이 있는 금융소비자로서 다음 각 목의 어느 하나에 해당하는 자를 말한다. 다만, 전문 금융소비자 중 대통령령으로 정하는 자가 일반금융소비자와 같은 대우를 받겠다는 의사를 금융상품 판매업자 또는 금융상품 자문업자(이하 “금융상품 판매업자등”이라 한다)에게 서면으로 통지하는 경우 금융상품 판매업자등은 정당한 사유가 있는 경우를 제외하고는 이에 동의하여야 하며, 금융상품 판매업자등이 동의한 경우에는 해당 금융소비자는 일반금융소비자로 본다.

가. 국가

나. 「한국은행법」에 따른 한국은행

다. 대통령령으로 정하는 금융회사

라. 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」 제9조제15항제3호에 따른 주권상장법인(투자성 상품 중 대통령령으로 정하는 금융상품계약체결등을 할 때에는 전문금융소비자와 같은 대우를 받겠다는 의사를 금융상품판매업자등에게 서면으로 통지하는 경우만 해당한다)

마. 그 밖에 금융상품의 유형별로 대통령령으로 정하는 자

제42조(소액분쟁사건에 관한 특례) 조정대상기관은 다음 각 호의 요건 모두를 충족하는 분쟁사건(이하 “소액분쟁사건”이라 한다)에 대하여 조정절차가 개시된 경우에는 제36조 제6항에 따라 조정안을 제시하기 전에는 소를 제기할 수 없다. 다만, 제36조 제3항에 따라 서면통지를 받거나 제36조 제5항에서 정한 기간 내에 조정안을 제시받지 못한 경우에는 그러하지 아니하다.

1. 일반금융소비자가 신청한 사건일 것
2. 조정을 통하여 주장하는 권리나 이익의 가액이 2천만원 이내에서 대통령령으로 정하는 금액 이하일 것

제47조(위법계약의 해지) ① 금융소비자는 금융상품 판매업자등이 제17조 제3항, 제18조 제2항, 제19조 제1항·제3항, 제20조 제1항 또는 제21조를 위반하여 대통령령으로 정하는 금융상품에 관한 계약을 체결한 경우 5년 이내의 대통령령으로 정하는 기간 내에 서면 등으로 해당 계약의 해지를 요구할 수 있다. 이 경우 금융상품 판매업자등은 해지를 요구받은 날부터 10일 이내에 금융소비자에게 수락여부를 통지하여야 하며, 거절할 때에는 거절사유를 함께 통지하여야 한다.

- ② 금융소비자는 금융상품 판매업자등이 정당한 사유 없이 제1항의 요구를 따르지 않는 경우 해당 계약을 해지할 수 있다.
- ③ 제1항 및 제2항에 따라 계약이 해지된 경우 금융상품 판매업자등은 수수료, 위약금 등 계약의 해지와 관련된 비용을 요구할 수 없다.
- ④ 제1항부터 제3항까지의 규정에 따른 계약의 해지요구권의 행사요건, 행사범위 및 정당한 사유 등과 관련하여 필요한 사항은 대통령령으로 정한다.

[농업·농촌 및 식품산업 기본법]

제3조(정의)

이 법에서 사용하는 용어의 뜻은 다음과 같다.

2. “농업인”이란 농업을 경영하거나 이에 종사하는 자로서 대통령령으로 정하는 기준에 해당하는 자를 말한다.

[도로교통법]

제44조(술에 취한 상태에서의 운전 금지) ① 누구든지 술에 취한 상태에서 자동차등(「건설기계관리법」 제26조 제1항 단서에 따른 건설기계 외의 건설기계를 포함한다. 이하 이 조, 제45조, 제47조, 제93조 제1항 제1호부터 제4호까지 및 제148조의2에서 같다), 노면전차 또는 자전거를 운전하여서는 아니 된다.

- ② 경찰공무원은 교통의 안전과 위험방지를 위하여 필요하다고 인정하거나 제1항을 위반하여 술에 취

한 상태에서 자동차등, 노면전차 또는 자전거를 운전하였다고 인정할 만한 상당한 이유가 있는 경우에는 운전자가 술에 취하였는지를 호흡조사로 측정할 수 있다. 이 경우 운전자는 경찰공무원의 측정에 응하여야 한다.

- ③ 제2항에 따른 측정 결과에 불복하는 운전자에 대하여는 그 운전자의 동의를 받아 혈액 채취 등의 방법으로 다시 측정할 수 있다.
- ④ 제1항에 따라 운전이 금지되는 술에 취한 상태의 기준은 운전자의 혈중알코올농도가 0.03퍼센트 이상인 경우로 한다.

제45조(과로한 때 등의 운전 금지) 자동차등(개인형 이동장치는 제외한다) 또는 노면전차의 운전자는 제44조에 따른 술에 취한 상태 외에 과로, 질병 또는 약물(마약, 대마 및 향정신성의약품과 그 밖에 행정안전부령으로 정하는 것을 말한다. 이하 같다)의 영향과 그 밖의 사유로 정상적으로 운전하지 못할 우려가 있는 상태에서 자동차등 또는 노면전차를 운전하여서는 아니 된다.

제54조(사고발생 시의 조치) ① 차 또는 노면전차의 운전 등 교통으로 인하여 사람을 사상하거나 물건을 손괴(이하 "교통사고"라 한다)한 경우에는 그 차 또는 노면전차의 운전자나 그 밖의 승무원(이하 "운전자등"이라 한다)은 즉시 정차하여 다음 각 호의 조치를 하여야 한다.

- 1. 사상자를 구호하는 등 필요한 조치
- 2. 피해자에게 인적 사항(성명·전화번호·주소 등을 말한다. 이하 제148조 및 제156조제10호에서 같다) 제공

제148조(벌칙) 제54조 제1항에 따른 교통사고 발생 시의 조치를 하지 아니한 사람(주·정차된 차만 손괴한 것이 분명한 경우에 제54조 제1항 제2호에 따라 피해자에게 인적 사항을 제공하지 아니한 사람은 제외한다)은 5년 이하의 징역이나 1천500만원 이하의 벌금에 처한다.

제148조의2(벌칙) ① 제44조 제1항 또는 제2항을 2회 이상 위반한 사람(자동차등 또는 노면전차를 운전한 사람으로 한정한다. 다만, 개인형 이동장치를 운전하는 경우는 제외한다. 이하 이 조에서 같다)은 2년 이상 5년 이하의 징역이나 1천만원 이상 2천만원 이하의 벌금에 처한다.

- ② 술에 취한 상태에 있다고 인정할 만한 상당한 이유가 있는 사람으로서 제44조제2항에 따른 경찰공무원의 측정에 응하지 아니하는 사람(자동차등 또는 노면전차를 운전하는 사람으로 한정한다)은 1년 이상 5년 이하의 징역이나 500만원 이상 2천만원 이하의 벌금에 처한다.
- ③ 제44조제1항을 위반하여 술에 취한 상태에서 자동차등 또는 노면전차를 운전한 사람은 다음 각 호의 구분에 따라 처벌한다.
 - 1. 혈중알코올농도가 0.2퍼센트 이상인 사람은 2년 이상 5년 이하의 징역이나 1천만원 이상 2천만원 이하의 벌금
 - 2. 혈중알코올농도가 0.08퍼센트 이상 0.2퍼센트 미만인 사람은 1년 이상 2년 이하의 징역이나 500만원 이상 1천만원 이하의 벌금
 - 3. 혈중알코올농도가 0.03퍼센트 이상 0.08퍼센트 미만인 사람은 1년 이하의 징역이나 500만원 이하의 벌금
- ④ 제45조를 위반하여 약물로 인하여 정상적으로 운전하지 못할 우려가 있는 상태에서 자동차등 또는 노면전차를 운전한 사람은 3년 이하의 징역이나 1천만원 이하의 벌금에 처한다.

[민법]

제777조(친족의 범위) 친족관계로 인한 법률상 효력은 이 법 또는 다른 법률에 특별한 규정이 없는 한 다음 각 호에 해당하는 자에 미친다.

- 1. 8촌 이내의 혈족
- 2. 4촌 이내의 인척

3. 배우자

제1000조(상속의 순위) ①상속에 있어서는 다음 순위로 상속인이 된다.

1. 피상속인의 직계비속
2. 피상속인의 직계존속
3. 피상속인의 형제자매
4. 피상속인의 4촌 이내의 방계혈족

② 전항의 경우에 동순위의 상속인이 수인인 때에는 최근친을 선순위로 하고 동친등의 상속인이 수인인 때에는 공동상속인이 된다.

③ 태아는 상속순위에 관하여는 이미 출생한 것으로 본다.

제1001조(대습상속) 전조 제1항 제1호와 제3호의 규정에 의하여 상속인이 될 직계비속 또는 형제자매가 상속개시 전에 사망하거나 결격자가 된 경우에 그 직계비속이 있는 때에는 그 직계비속이 사망하거나 결격된 자의 순위에 갈음하여 상속인이 된다.

제1003조(배우자의 상속순위) ①피상속인의 배우자는 제1000조제1항제1호와 제2호의 규정에 의한 상속인이 있는 경우에는 그 상속인과 동순위로 공동상속인이 되고 그 상속인이 없는 때에는 단독상속인이 된다.

② 제1001조의 경우에 상속개시 전에 사망 또는 결격된 자의 배우자는 동조의 규정에 의한 상속인과 동순위로 공동상속인이 되고 그 상속인이 없는 때에는 단독상속인이 된다.

[보험업법]

제2조(정의) 이 법에서 사용하는 용어의 뜻은 다음과 같다.

19. "전문보험계약자"란 보험계약에 관한 전문성, 자산규모 등에 비추어 보험계약의 내용을 이해하고 이행할 능력이 있는 자로서 다음 각 목의 어느 하나에 해당하는 자를 말한다. 다만, 전문보험계약자 중 대통령령으로 정하는 자가 일반보험계약자와 같은 대우를 받겠다는 의사를 보험회사에 서면으로 통지하는 경우 보험회사는 정당한 사유가 없으면 이에 동의하여야 하며, 보험회사가 동의한 경우에는 해당 보험계약자는 일반보험계약자로 본다.

가. 국가

나. 한국은행

다. 대통령령으로 정하는 금융기관

라. 주권상장법인

마. 그 밖에 대통령령으로 정하는 자

[산업재해 보상보호법]

제6조(적용 범위) 이 법은 근로자를 사용하는 모든 사업 또는 사업장(이하 "사업"이라 한다)에 적용한다. 다만, 위험률·규모 및 장소 등을 고려하여 대통령령으로 정하는 사업에 대하여는 이 법을 적용하지 아니한다.

[소득세법]

제19조(사업소득) ① 사업소득은 해당 과세기간에 발생한 다음 각 호의 소득으로 한다. 다만, 제21조 제1항 제8호의2에 따른 기타소득으로 원천징수하거나 과세표준확정신고를 한 경우에는 그러하지 아니하다.

1. 농업(작물재배업 중 곡물 및 기타 식량작물 재배업은 제외한다. 이하 같다)·임업 및 어업에서 발생하는 소득

2. 광업에서 발생하는 소득
3. 제조업에서 발생하는 소득
4. 전기, 가스, 증기 및 공기조절공급업에서 발생하는 소득
5. 수도, 하수 및 폐기물 처리, 원료 재생업에서 발생하는 소득
6. 건설업에서 발생하는 소득
7. 도매 및 소매업에서 발생하는 소득
8. 운수 및 창고업에서 발생하는 소득
9. 숙박 및 음식점업에서 발생하는 소득
10. 정보통신업에서 발생하는 소득
11. 금융 및 보험업에서 발생하는 소득
12. 부동산업에서 발생하는 소득. 다만, 「공익사업을 위한 토지 등의 취득 및 보상에 관한 법률」 제4조에 따른 공익사업과 관련하여 지역권·지상권(지하 또는 공중에 설정된 권리를 포함한다)을 설정하거나 대여함으로써 발생하는 소득은 제외한다.
13. 전문, 과학 및 기술서비스업(대통령령으로 정하는 연구개발업은 제외한다)에서 발생하는 소득
14. 사업시설관리, 사업 지원 및 임대 서비스업에서 발생하는 소득
15. 교육서비스업(대통령령으로 정하는 교육기관은 제외한다)에서 발생하는 소득
16. 보건업 및 사회복지서비스업(대통령령으로 정하는 사회복지사업은 제외한다)에서 발생하는 소득
17. 예술, 스포츠 및 여가 관련 서비스업에서 발생하는 소득
18. 협회 및 단체(대통령령으로 정하는 협회 및 단체는 제외한다), 수리 및 기타 개인서비스업에서 발생하는 소득
19. 가구내 고용활동에서 발생하는 소득
20. 제160조 제3항에 따른 복식부기의무자가 차량 및 운반구 등 대통령령으로 정하는 사업용 유형 고정자산을 양도함으로써 발생하는 소득. 다만, 제94조 제1항 제1호에 따른 양도소득에 해당하는 경우는 제외한다.
21. 제1호부터 제20호까지의 규정에 따른 소득과 유사한 소득으로서 영리를 목적으로 자기의 계산과 책임 하에 계속적·반복적으로 행하는 활동을 통하여 얻는 소득
- ② 사업소득금액은 해당 과세기간의 총수입금액에서 이에 사용된 필요경비를 공제한 금액으로 하며, 필요경비가 총수입금액을 초과하는 경우 그 초과하는 금액을 "결손금"이라 한다.
- ③ 제1항 각 호에 따른 사업의 범위에 관하여는 이 법에 특별한 규정이 있는 경우 외에는 「통계법」 제22조에 따라 통계청장이 고시하는 한국표준산업분류에 따르고, 그 밖의 사업소득의 범위에 관하여 필요한 사항은 대통령령으로 정한다.

제20조(근로소득) ① 근로소득은 해당 과세기간에 발생한 다음 각 호의 소득으로 한다.

1. 근로를 제공함으로써 받는 봉급·급료·보수·세비·임금·상여·수당과 이와 유사한 성질의 급여
2. 법인의 주주총회·사원총회 또는 이에 준하는 의결기관의 결의에 따라 상여로 받는 소득
3. 「법인세법」에 따라 상여로 처분된 금액
4. 퇴직함으로써 받는 소득으로서 퇴직소득에 속하지 아니하는 소득
5. 종업원등 또는 대학의 교직원에게 지급받는 직무발명보상금(제21조 제1항 제22호의2에 따른 직무 발명보상금은 제외한다)
- ② 근로소득금액은 제1항 각 호의 소득의 금액의 합계액(비과세소득의 금액은 제외하며, 이하 "총급여액"이라 한다)에서 제47조에 따른 근로소득공제를 적용한 금액으로 한다.
- ③ 근로소득의 범위에 관하여 필요한 사항은 대통령령으로 정한다.

제59조의4(특별세액공제) ① 근로소득이 있는 거주자(일용근로자는 제외한다. 이하 이 조에서 같다)가 해당 과세기간에 만기에 환급되는 금액이 납입보험료를 초과하지 아니하는 보험의 보험계약에 따라 지급하는 다음 각 호의 보험료를 지급한 경우 그 금액의 100분의 12(제1호의 경우에는 100분의 15)에

해당하는 금액을 해당 과세기간의 종합소득산출세액에서 공제한다. 다만, 다음 각 호의 보험료별로 그 합계액이 각각 연 100만원을 초과하는 경우 그 초과하는 금액은 각각 없는 것으로 한다.

1. 기본공제대상자 중 장애인을 피보험자 또는 수익자로 하는 장애인전용보험으로서 대통령령으로 정하는 장애인전용보장성보험료
 2. 기본공제대상자를 피보험자로 하는 대통령령으로 정하는 보험료(제1호에 따른 장애인전용보장성 보험료는 제외한다)
- ② 근로소득이 있는 거주자가 기본공제대상자(나이 및 소득의 제한을 받지 아니한다)를 위하여 해당 과세기간에 대통령령으로 정하는 의료비를 지급한 경우 다음 각 호의 금액의 100분의 15(제3호의 경우에는 100분의 20)에 해당하는 금액을 해당 과세기간의 종합소득산출세액에서 공제한다.
1. 기본공제대상자를 위하여 지급한 의료비(제2호 및 제3호의 의료비는 제외한다)로서 총급여액에 100분의 3을 곱하여 계산한 금액을 초과하는 금액. 다만, 그 금액이 연 700만원을 초과하는 경우에는 연 700만원으로 한다.
 2. 다음 각 목의 어느 하나에 해당하는 사람을 위하여 지급한 의료비. 다만, 제1호의 의료비가 총급여액에 100분의 3을 곱하여 계산한 금액에 미달하는 경우에는 그 미달하는 금액을 뺀다.
 - 가. 해당 거주자
 - 나. 과세기간 종료일 현재 65세 이상인 사람
 - 다. 장애인
 - 라. 대통령령으로 정하는 중증질환자, 희귀난치성질환자 또는 결핵환자
 3. 대통령령으로 정하는 난임시술비. 다만, 제1호 및 제2호의 의료비 합계액이 총급여액에 100분의 3을 곱하여 계산한 금액에 미달하는 경우에는 그 미달하는 금액을 뺀다.
- ③ 근로소득이 있는 거주자가 그 거주자와 기본공제대상자(나이의 제한을 받지 아니하되, 제3호나목의 기관에 대해서는 과세기간 종료일 현재 18세 미만인 사람만 해당한다)를 위하여 해당 과세기간에 대통령령으로 정하는 교육비를 지급한 경우 다음 각 호의 금액의 100분의 15에 해당하는 금액을 해당 과세기간의 종합소득 산출세액에서 공제한다. 다만, 소득세 또는 증여세가 비과세되는 대통령령으로 정하는 교육비는 공제하지 아니한다.
1. 기본공제대상자인 배우자·직계비속·형제자매·입양자 및 위탁아동(이하 이 호에서 "직계비속등"이라 한다)을 위하여 지급한 다음 각 목의 교육비를 합산한 금액. 다만, 대학원에 지급하거나 직계비속등이 제2호나목에 따른 학자금 대출을 받아 지급하는 교육비는 제외하며, 대학생인 경우에는 1명당 연 900만원, 초등학교 취학 전 아동과 초·중·고등학생인 경우에는 1명당 연 300만원을 한도로 한다.
 - 가. 「유아교육법」, 「초·중등교육법」, 「고등교육법」 및 특별법에 따른 학교에 지급한 교육비
 - 나. 다음의 평생교육시설 또는 과정을 위하여 지급한 교육비
 - 1) 「평생교육법」 제31조제2항에 따라 고등학교졸업 이하의 학력이 인정되는 학교형태의 평생교육시설, 같은 조 제4항에 따라 전공대학의 명칭을 사용할 수 있는 평생교육시설(이하 "전공대학"이라 한다)과 같은 법 제33조에 따른 원격대학 형태의 평생교육시설(이하 "원격대학"이라 한다)
 - 2) 「학점인정 등에 관한 법률」 제3조 및 「독학에 의한 학위취득에 관한 법률」 제5조제1항에 따른 과정 중 대통령령으로 정하는 교육과정(이하 각각의 교육과정을 이 항에서 "학위취득과정"이라 한다)
 - 다. 대통령령으로 정하는 국외교육기관(국외교육기관의 학생을 위하여 교육비를 지급하는 거주자가 국내에서 근무하는 경우에는 대통령령으로 정하는 학생만 해당한다)에 지급한 교육비
 - 라. 초등학교 취학 전 아동을 위하여 「영유아보육법」에 따른 어린이집, 「학원의 설립·운영 및 과외교습에 관한 법률」에 따른 학원 또는 대통령령으로 정하는 체육시설에 지급한 교육비(학원 및 체육시설에 지급하는 비용의 경우에는 대통령령으로 정하는 금액만 해당한다)

2. 해당 거주자를 위하여 지급한 다음 각 목의 교육비를 합산한 금액
 - 가. 제1호가목부터 다목까지의 규정에 해당하는 교육비
 - 나. 대학(전공대학, 원격대학 및 학위취득과정을 포함한다) 또는 대학원의 1학기 이상에 해당하는 교육과정과 「고등교육법」 제36조에 따른 시간제 과정에 지급하는 교육비
 - 다. 「근로자직업능력 개발법」 제2조에 따른 직업능력개발훈련시설에서 실시하는 직업능력개발 훈련을 위하여 지급한 수강료. 다만, 대통령령으로 정하는 지원금 등을 받는 경우에는 이를 뺀 금액으로 한다.
 - 라. 대통령령으로 정하는 학자금 대출의 원리금 상환에 지출한 교육비. 다만, 대출금의 상환 연체로 인하여 추가로 지급하는 금액 등 대통령령으로 정하는 지급액은 제외한다.
3. 기본공제대상자인 장애인(소득의 제한을 받지 아니한다)을 위하여 다음 각 목의 어느 하나에 해당하는 자에게 지급하는 대통령령으로 정하는 특수교육비
 - 가. 대통령령으로 정하는 사회복지시설 및 비영리법인
 - 나. 장애인의 기능향상과 행동발달을 위한 발달재활서비스를 제공하는 대통령령으로 정하는 기관
 - 다. 가목의 시설 또는 법인과 유사한 것으로서 외국에 있는 시설 또는 법인
- ④ 거주자(사업소득만 있는 자는 제외하되, 제73조 제1항 제4호에 따른 자 등 대통령령으로 정하는 자는 포함한다)가 해당 과세기간에 지급한 기부금[제50조제1항 제2호 및 제3호에 해당하는 사람(나이의 제한을 받지 아니하며, 다른 거주자의 기본공제를 적용받은 사람은 제외한다)이 지급한 기부금을 포함한다]이 있는 경우 다음 각 호의 기부금을 합한 금액에서 사업소득금액을 계산할 때 필요경비에 산입한 기부금을 뺀 금액의 100분의 15(해당 금액이 1천만원을 초과하는 경우 그 초과분에 대해서는 100분의 30)에 해당하는 금액(이하 제61조제2항에서 "기부금 세액공제액"이라 한다)을 해당 과세기간의 합산과세되는 종합소득산출세액(필요경비에 산입한 기부금이 있는 경우 사업소득에 대한 산출세액은 제외한다)에서 공제한다. 이 경우 제1호의 기부금과 제2호의 기부금이 함께 있으면 제1호의 기부금을 먼저 공제하되, 2013년 12월 31일 이전에 지급한 기부금을 2014년 1월 1일 이후에 개시하는 과세기간에 이월하여 소득공제하는 경우에는 해당 과세기간에 지급한 기부금보다 먼저 공제한다.
 1. 법정기부금
 2. 지정기부금. 이 경우 지정기부금의 한도액은 다음 각 목의 구분에 따른다.
 - 가. 종교단체에 기부한 금액이 있는 경우

$$\text{한도액} = [\text{종합소득금액(제62조에 따른 원천징수세율을 적용받는 이자소득 및 배당소득은 제외한다)에서 제1호에 따른 기부금을 뺀 금액을 말하며, 이하 이 항에서 "소득금액"이라 한다}] \times 100\text{분의 } 10 + [\text{소득금액의 } 100\text{분의 } 20\text{과 종교단체 외에 지급한 금액 중 적은 금액}]$$
 - 나. 가목 외의 경우

$$\text{한도액} = \text{소득금액의 } 100\text{분의 } 30$$
- ⑤ 제1항부터 제3항까지의 규정을 적용할 때 과세기간 종료일 이전에 혼인·이혼·별거·취업 등의 사유로 기본공제대상자에 해당되지 아니하게 되는 종전의 배우자·부양가족·장애인 또는 과세기간 종료일 현재 65세 이상인 사람을 위하여 이미 지급한 금액이 있는 경우에는 그 사유가 발생한 날까지 지급한 금액에 제1항부터 제3항까지의 규정에 따른 율을 적용한 금액을 해당 과세기간의 종합소득산출세액에서 공제한다.
- ⑥ 제1항부터 제4항까지의 규정에 따른 공제는 해당 거주자가 대통령령으로 정하는 바에 따라 신청한 경우에 적용한다.
- ⑦ 국세청장은 제3항 제2호 라목에 따른 교육비가 세액공제 대상에 해당하는지 여부를 확인하기 위하여 「한국장학재단 설립 등에 관한 법률」 제6조에 따른 한국장학재단 등 학자금 대출·상환업무를 수행하는 대통령령으로 정하는 기관(이하 이 항에서 "한국장학재단등"이라 한다)에 학자금대출 및

원리금 상환내역 등 대통령령으로 정하는 자료의 제공을 요청할 수 있다. 이 경우 요청을 받은 한국장학재단등은 특별한 사유가 없으면 그 요청에 따라야 한다.

⑧ 삭제

⑨ 근로소득이 있는 거주자로서 제6항, 제52조 제8항 및 「조세특례제한법」 제95조의2제2항에 따른 소득공제 신청이나 세액공제 신청을 하지 아니한 사람에 대해서는 연 13만원을 종합소득산출세액에서 공제하고, 제160조의5제3항에 따른 사업용계좌의 신고 등 대통령령으로 정하는 요건에 해당하는 사업자(이하 "성실사업자"라 한다)로서 「조세특례제한법」 제122조의3에 따른 세액공제 신청을 하지 아니한 사업자에 대해서는 연 12만원을 종합소득산출세액에서 공제하며, 근로소득이 없는 거주자로서 종합소득이 있는 사람(성실사업자는 제외한다)에 대해서는 연 7만원을 종합소득산출세액에서 공제(이하 "표준세액공제"라 한다)한다.

⑩ 제1항부터 제9항까지의 규정에 따른 공제를 "특별세액공제"라 한다.

⑪ 특별세액공제에 관하여 그밖에 필요한 사항은 대통령령으로 정한다.

[소득세법 시행령]

제107조(장애인의 범위) ① 법 제51조 제1항 제2호에 따른 장애인은 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 자로 한다.

1. 「장애인복지법」에 따른 장애인 및 「장애아동 복지지원법」에 따른 장애아동 중 기획재정부령으로 정하는 사람
2. 「국가유공자 등 예우 및 지원에 관한 법률」에 의한 상이자 및 이와 유사한 사람으로서 근로능력이 없는 사람
4. 제1호 및 제2호 외에 항시 치료를 요하는 중증환자

② 제1항 각 호의 어느 하나에 해당하는 사람이 장애인공제를 받으려는 때에는 기획재정부령으로 정하는 장애인증명서를 다음 각 호의 방법으로 제출하여야 한다. 다만, 「국가유공자 등 예우 및 지원에 관한 법률」에 따른 상이자의 증명을 받은 사람 또는 「장애인복지법」에 따른 장애인등록증을 발급받은 사람에 대해서는 해당 증명서·장애인등록증의 사본이나 그 밖의 장애사실을 증명하는 서류를 제출하여야 하며, 이 경우 장애인증명서는 제출하지 않을 수 있다.

1. 과세표준확정신고를 하는 때에는 그 신고서에 첨부하여 납세지 관할세무서장에게 제출한다.
2. 근로소득(법 제127조 제1항 제4호 각 목의 어느 하나에 해당하는 근로소득은 제외한다)이 있는 사람은 근로소득자 소득·세액 공제신고서에 첨부하여 연말정산을 하는 원천징수의무자에게 제출한다.
3. 법 제144조의2에 따라 연말 정산되는 사업소득이 있는 자는 소득·세액 공제신고서에 첨부하여 연말정산을 하는 원천징수의무자에게 제출한다.

③ 장애인으로서 당해 장애의 상태가 1년이상 지속될 것으로 예상되는 경우 그 장애기간이 기재된 장애인증명서를 제2항의 규정에 의하여 제출한 때에는 그 장애기간 동안은 이를 다시 제출하지 아니하여도 된다. 다만, 그 장애기간중 납세지 관할세무서 또는 사용자를 달리하게 된 때에는 제2항의 규정에 의하여 장애인증명서를 제출하여야 한다.

④ 제3항 단서의 경우 전납세지 관할세무서장 또는 전원천징수의무자로부터 이미 제출한 장애인증명서를 반환받아 이를 제출할 수 있다.

제118조의4(보험료세액공제) ① 법 제59조의4 제1항 제1호에서 "대통령령으로 정하는 장애인전용보장성 보험료"란 제2항 각 호에 해당하는 보험·공제로서 보험·공제 계약 또는 보험료·공제료 납입영수증에 장애인전용 보험·공제로 표시된 보험·공제의 보험료·공제료를 말한다.

② 법 제59조의4제1항제2호에서 "대통령령으로 정하는 보험료"란 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 보험·보증·공제의 보험료·보증료·공제료 중 기획재정부령으로 정하는 것을 말한다.

1. 생명보험
2. 상해보험
3. 화재·도난이나 그 밖의 손해를 담보하는 가계에 관한 손해보험
4. 「수산업협동조합법」, 「신용협동조합법」 또는 「새마을금고법」에 따른 공제
5. 「군인공제회법」, 「한국교직원공제회법」, 「대한지방행정공제회법」, 「경찰공제회법」 및 「대한소방공제회법」에 따른 공제
6. 주택 임차보증금의 반환을 보증하는 것을 목적으로 하는 보험·보증. 다만, 보증대상 임차보증금이 3억원을 초과하는 경우는 제외한다.

[소득세법 시행규칙]

제54조(장애아동의 범위) 영 제107조 제1항 제1호에서 "기획재정부령으로 정하는 사람"이란 「장애아동 복지지원법」 제21조제1항에 따른 발달재활서비스를 지원받고 있는 사람을 말한다.

제61조의3(공제대상보험료의 범위) 영 제118조의4 제2항 각 호 외의 부분에서 "기획재정부령으로 정하는 것"이란 만기에 환급되는 금액이 납입보험료를 초과하지 아니하는 보험으로서 보험계약 또는 보험료납입영수증에 보험료 공제대상임이 표시된 보험의 보험료를 말한다.

[수산업 · 어촌 발전 기본법]

제3조(정의)

이 법에서 사용하는 용어의 뜻은 다음과 같다.

3. “어업인”이란 어업을 경영하거나 어업을 경영하는 자를 위하여 수산자원을 포획·채취하거나 또는 「양식산업발전법」 제2조제12호의 양식업자와 같은 조 제13호의 양식업종사자가 양식하는 일 또는 염전에서 바닷물을 자연 증발시켜 소금을 생산하는 일에 종사하는 자로서 대통령령으로 정하는 기준에 해당하는 자를 말한다.

[신용정보의 이용 및 보호에 관한 법률]

제32조(개인신용정보의 제공 · 활용에 대한 동의) ① 신용정보제공 · 이용자가 개인신용정보를 타인에게 제공하려는 경우에는 대통령령으로 정하는 바에 따라 해당 신용정보주체로부터 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 방식으로 개인신용정보를 제공할 때마다 미리 개별적으로 동의를 받아야 한다. 다만, 기존에 동의한 목적 또는 이용 범위에서 개인신용정보의 정확성 · 최신성을 유지하기 위한 경우에는 그러하지 아니하다.

1. 서면
 2. 「전자서명법」 제2조 제2호에 따른 전자서명(서명자의 실지명의를 확인할 수 있는 것을 말한다)이 있는 전자문서(「전자문서 및 전자거래 기본법」 제2조제1호에 따른 전자문서를 말한다)
 3. 개인신용정보의 제공 내용 및 제공 목적 등을 고려하여 정보 제공 동의의 안정성과 신뢰성이 확보될 수 있는 유무선 통신으로 개인비밀번호를 입력하는 방식
 4. 유무선 통신으로 동의 내용을 해당 개인에게 알리고 동의를 받는 방법. 이 경우 본인 여부 및 동의 내용, 그에 대한 해당 개인의 답변을 음성녹음하는 등 증거자료를 확보 · 유지하여야 하며, 대통령령으로 정하는 바에 따른 사후 고지절차를 거친다.
 5. 그 밖에 대통령령으로 정하는 방식
- ② 개인신용평가회사, 개인사업자신용평가회사, 기업신용조회회사 또는 신용정보집중기관으로부터 개인신용정보를 제공받으려는 자는 대통령령으로 정하는 바에 따라 해당 신용정보주체로부터 제1항 각 호의 어느 하나에 해당하는 방식으로 개인신용정보를 제공받을 때마다 개별적으로 동의(기존에 동

의한 목적 또는 이용 범위에서 개인신용정보의 정확성·최신성을 유지하기 위한 경우는 제외한다)를 받아야 한다. 이 경우 개인신용정보를 제공받으려는 자는 개인신용정보의 조회 시 개인신용평정이 하락할 수 있는 때에는 해당 신용정보주체에게 이를 고지하여야 한다.

- ③ 개인신용평가회사, 개인사업자신용평가회사, 기업신용조회회사 또는 신용정보집중기관이 개인신용정보를 제2항에 따라 제공하는 경우에는 해당 개인신용정보를 제공받으려는 자가 제2항에 따른 동의를 받았는지를 대통령령으로 정하는 바에 따라 확인하여야 한다.
- ④ 신용정보회사등은 개인신용정보의 제공 및 활용과 관련하여 동의를 받을 때에는 대통령령으로 정하는 바에 따라 서비스 제공을 위하여 필수적 동의사항과 그 밖의 선택적 동의사항을 구분하여 설명한 후 각각 동의를 받아야 한다. 이 경우 필수적 동의사항은 서비스 제공과의 관련성을 설명하여야 하며, 선택적 동의사항은 정보제공에 동의하지 아니할 수 있다는 사실을 고지하여야 한다.
- ⑤ 신용정보회사등은 신용정보주체가 선택적 동의사항에 동의하지 아니한다는 이유로 신용정보주체에게 서비스의 제공을 거부하여서는 아니 된다.
- ⑥ 신용정보회사등(제9호의3을 적용하는 경우에는 데이터전문기관을 포함한다)이 개인신용정보를 제공하는 경우로서 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우에는 제1항부터 제5항까지를 적용하지 아니한다.
 1. 신용정보회사가 다른 신용정보회사 또는 신용정보집중기관과 서로 집중관리·활용하기 위하여 제공하는 경우
 2. 계약의 이행에 필요한 경우로서 제17조제2항에 따라 신용정보의 처리를 위탁하기 위하여 제공하는 경우
 3. 영업양도·분할·합병 등의 이유로 권리·의무의 전부 또는 일부를 이전하면서 그와 관련된 개인신용정보를 제공하는 경우
 4. 채권추심(추심채권을 추심하는 경우만 해당한다), 인가·허가의 목적, 기업의 신용도 판단, 유가증권의 양수 등 대통령령으로 정하는 목적으로 사용하는 자에게 제공하는 경우
 5. 법원의 제출명령 또는 법관이 발부한 영장에 따라 제공하는 경우
 6. 범죄 때문에 피해자의 생명이나 신체에 심각한 위험 발생이 예상되는 등 긴급한 상황에서 제5호에 따른 법관의 영장을 발부받을 시간적 여유가 없는 경우로서 검사 또는 사법경찰관의 요구에 따라 제공하는 경우. 이 경우 개인신용정보를 제공받은 검사는 지체 없이 법관에게 영장을 청구하여야 하고, 사법경찰관은 검사에게 신청하여 검사의 청구로 영장을 청구하여야 하며, 개인신용정보를 제공받은 때부터 36시간 이내에 영장을 발부받지 못하면 지체 없이 제공받은 개인신용정보를 폐기하여야 한다.
 7. 조세에 관한 법률에 따른 질문·검사 또는 조사를 위하여 관할 관서의 장이 서면으로 요구하거나 조세에 관한 법률에 따라 제출의무가 있는 과세자료의 제공을 요구함에 따라 제공하는 경우
 8. 국제협약 등에 따라 외국의 금융감독기구에 금융회사가 가지고 있는 개인신용정보를 제공하는 경우
 9. 대통령령으로 정하는 금융질서문란행위자 및 기업의 과점주주, 최대출자자 등 관련인의 신용도를 판단할 수 있는 정보를 제공하는 경우
 10. 그 밖에 다른 법률에 따라 제공하는 경우
- ⑦ 제6항 각 호에 따라 개인신용정보를 타인에게 제공하려는 자 또는 제공받은 자는 대통령령으로 정하는 바에 따라 개인신용정보의 제공 사실 및 이유 등을 사전에 해당 신용정보주체에게 알려야 한다. 다만, 대통령령으로 정하는 불가피한 사유가 있는 경우에는 인터넷 홈페이지 게재 또는 그 밖에 유사한 방법을 통하여 사후에 알리거나 공시할 수 있다.
- ⑧ 제6항제3호에 따라 개인신용정보를 타인에게 제공하는 신용정보제공·이용자로서 대통령령으로 정하는 자는 제공하는 신용정보의 범위 등 대통령령으로 정하는 사항에 관하여 금융위원회의 승인을 받아야 한다.

- ⑨ 제8항에 따른 승인을 받아 개인신용정보를 제공받은 자는 해당 개인신용정보를 금융위원회가 정하는 바에 따라 현재 거래 중인 신용정보주체의 개인신용정보와 분리하여 관리하여야 한다.
- ⑩ 신용정보회사등이 개인신용정보를 제공하는 경우에는 금융위원회가 정하여 고시하는 바에 따라 개인신용정보를 제공받는 자의 신원(身元)과 이용 목적을 확인하여야 한다.
- ⑪ 개인신용정보를 제공한 신용정보제공·이용자는 제1항에 따라 미리 개별적 동의를 받았는지 여부 등에 대한 다툼이 있는 경우 이를 증명하여야 한다.

[신용정보의 이용 및 보호에 관한 법률 시행령]

제28조(개인신용정보의 제공·활용에 대한 동의)

- ② 신용정보제공·이용자는 법 제32조 제1항 각 호 외의 부분 본문에 따라 해당 신용정보주체로부터 동의를 받으려면 다음 각 호의 사항을 미리 알려야 한다. 다만, 동의 방식의 특성상 동의 내용을 전부 표시하거나 알리기 어려운 경우에는 해당 기관의 인터넷 홈페이지 주소나 사업장 전화번호 등 동의 내용을 확인할 수 있는 방법을 안내하고 동의를 받을 수 있다.
 1. 개인신용정보를 제공받는 자
 2. 개인신용정보를 제공받는 자의 이용 목적
 3. 제공하는 개인신용정보의 내용
 4. 개인신용정보를 제공받는 자(신용조회회사 및 신용정보집중기관은 제외한다)의 정보 보유 기간 및 이용 기간
- ④ 법 제32조제1항제5호에서 "대통령령으로 정하는 방식"이란 정보 제공 동의의 안전성과 신뢰성이 확보될 수 있는 수단을 활용함으로써 해당 신용정보주체에게 동의 내용을 알리고 동의의 의사표시를 확인하여 동의를 받는 방식을 말한다.

[여객자동차 운수사업법]

제29조(등록기준) 자동차대여사업의 등록기준이 되는 자동차 대수, 보유 차고 면적, 영업소, 그 밖에 필요한 사항은 국토교통부령으로 정한다.

제30조(대여사업용 자동차의 종류) 자동차대여사업에 사용할 수 있는 자동차의 종류는 국토교통부령으로 정한다.

제81조(자가용 자동차의 유상운송 금지) ① 사업용 자동차가 아닌 자동차(이하 "자가용자동차"라 한다)를 유상(자동차 운행에 필요한 경비를 포함한다. 이하 이 조에서 같다)으로 운송용으로 제공하거나 임대하여서는 아니 되며, 누구든지 이를 알선하여서는 아니 된다. 다만, 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우에는 유상으로 운송용으로 제공 또는 임대하거나 이를 알선할 수 있다.

1. 출퇴근 때(오전 7시부터 오전 9시까지 및 오후 6시부터 오후 9시까지를 말하며, 토요일, 일요일 및 공휴일인 경우는 제외한다) 승용자동차를 함께 타는 경우
2. 천재지변, 긴급 수송, 교육 목적을 위한 운행, 그 밖에 국토교통부령으로 정하는 사유에 해당되는 경우로서 특별자치시장·특별자치도지사·시장·군수·구청장(자치구의 구청장을 말한다. 이하 같다)의 허가를 받은 경우
- ② 특별자치시장·특별자치도지사·시장·군수·구청장은 제1항 제2호에 따른 허가의 신청을 받은 날부터 10일 이내에 허가 여부를 신청인에게 통지하여야 한다.
- ③ 특별자치시장·특별자치도지사·시장·군수·구청장이 제2항에서 정한 기간 내에 허가 여부 또는 민원 처리 관련 법령에 따른 처리기간의 연장 여부를 신청인에게 통지하지 아니하면 그 기간이 끝난 날의 다음 날에 허가를 한 것으로 본다.
- ④ 제1항제2호의 유상운송 허가의 대상 및 기간 등은 국토교통부령으로 정한다.

제84조(자동차의 차령 제한 등)

- ② 여객자동차 운수사업의 면허, 등록, 증차 또는 대폐차(代廢車: 차령이 만료되거나 운행거리를 초과한 차량 등을 다른 차량으로 대체하는 것을 말한다)에 충당되는 자동차는 자동차의 종류와 여객자동차 운수사업의 종류에 따라 3년을 넘지 아니하는 범위에서 대통령령으로 정하는 연한(이하 "차량충당연한"이라 한다) 이내로 하여야 한다. 다만, 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우에는 그러하지 아니하다.

[자동차관리법]

제2조(정의) 이 법에서 사용하는 용어의 뜻은 다음과 같다.

1. "자동차"란 원동기에 의하여 육상에서 이동할 목적으로 제작한 용구 또는 이에 견인되어 육상을 이동할 목적으로 제작한 용구(이하 "피견인자동차"라 한다)를 말한다. 다만, 대통령령으로 정하는 것은 제외한다.
- 1의2. "원동기"란 자동차의 구동을 주 목적으로 하는 내연기관이나 전동기 등 동력발생장치를 말한다.
- 1의3. "자율주행자동차"란 운전자 또는 승객의 조작 없이 자동차 스스로 운행이 가능한 자동차를 말한다.
- 1의4. "미완성자동차"란 차대 등 국토교통부령으로 정하는 최소한의 구조·장치를 갖춘 자동차로서 용법에 따라 사용이 가능하도록 추가적인 제작·조립 공정이 필요한 자동차를 말한다.
- 1의5. "단계제작자동차"란 미완성자동차를 이용하여 제2호에 따른 운행(용법에 따라 사용이 가능하도록 하는 것을 말한다)이 가능하도록 단계별로 제작된 자동차를 말한다.
2. "운행"이란 사람 또는 화물의 운송 여부에 관계없이 자동차를 그 용법(用法)에 따라 사용하는 것을 말한다.
3. "자동차사용자"란 자동차 소유자 또는 자동차 소유자로부터 자동차의 운행 등에 관한 사항을 위탁 받은 자를 말한다.
4. "형식"이란 자동차의 구조와 장치에 관한 형상, 규격 및 성능 등을 말한다.
- 4의2. "내압용기"란 「고압가스 안전관리법」 제3조 제2호에 따른 용기로서 고압가스를 연료로 사용하기 위하여 자동차에 장착하거나 장착할 목적으로 제작된 용기(용기밸브와 용기안전장치를 포함한다)를 말한다.
5. "폐차"란 자동차를 해체하여 국토교통부령으로 정하는 자동차의 장치를 그 성능을 유지할 수 없도록 압축·파쇄(破碎) 또는 절단하거나 자동차를 해체하지 아니하고 바로 압축·파쇄하는 것을 말한다.
6. "자동차관리사업"이란 자동차매매업·자동차정비업 및 자동차해체재활용업을 말한다.
7. "자동차매매업"이란 자동차[신조차(新造車)와 이륜자동차는 제외한다]의 매매 또는 매매 알선 및 그 등록 신청의 대행업(業)으로 하는 것을 말한다.
8. "자동차정비업"이란 자동차(이륜자동차는 제외한다)의 점검작업, 정비작업 또는 튜닝작업을 업으로 하는 것을 말한다. 다만, 국토교통부령으로 정하는 작업은 제외한다.
9. "자동차해체재활용업"이란 폐차 요청된 자동차(이륜자동차는 제외한다)의 인수(引受), 재사용 가능한 부품의 회수, 폐차 및 그 말소등록신청의 대행업(業)으로 하는 것을 말한다.
10. "사고기록장치"란 자동차의 충돌 등 국토교통부령으로 정하는 사고 전후 일정한 시간 동안 자동차의 운행정보를 저장하고 저장된 정보를 확인할 수 있는 장치 또는 기능을 말한다.
11. "자동차의 튜닝"이란 자동차의 구조·장치의 일부를 변경하거나 자동차에 부착물을 추가하는 것을 말한다.
12. "표준정비시간"이란 자동차정비사업자 단체가 정하여 공개하고 사용하는 정비작업별 평균 정비시간을 말한다.

13. "전손(全損) 처리 자동차"란 피보험자동차가 완전히 파손, 멸실 또는 오손되어 수리할 수 없는 상태이거나 피보험자동차에 생긴 손해액과 보험회사가 부담하기로 한 비용의 합산액이 보험가액 이상인 자동차로서 「보험업법」 제2조에 따른 보험회사(이하 "보험회사"라 한다)가 다음 각 목으로 분류 처리한 경우를 말한다.
 - 가. 도난 또는 분실 자동차로 분류한 경우
 - 나. 수리가 가능한 자동차로 분류한 경우
 - 다. 수리가 불가능하여 폐차하기로 분류한 경우
14. "자동차경매"란 제60조에 따라 경매장을 개설하여 자동차(신조차와 이륜자동차는 제외한다)를 경매(競賣)의 방식(「전자문서 및 전자거래 기본법」 제2조제5호에 따른 전자거래를 통한 경매를 포함한다)으로 처리하는 것을 말한다.

[자동차손해배상보장법]

제2조(정의) 이 법에서 사용하는 용어의 뜻은 다음과 같다.

1. "자동차"란 「자동차관리법」의 적용을 받는 자동차와 「건설기계관리법」의 적용을 받는 건설기계 중 대통령령으로 정하는 것을 말한다.
- 1의2. "자율주행자동차"란 「자동차관리법」 제2조 제1호의3에 따른 자율주행자동차를 말한다.
2. "운행"이란 사람 또는 물건의 운송 여부와 관계없이 자동차를 그 용법에 따라 사용하거나 관리하는 것을 말한다.
3. "자동차보유자"란 자동차의 소유자나 자동차를 사용할 권리가 있는 자로서 자기를 위하여 자동차를 운행하는 자를 말한다.
4. "운전자"란 다른 사람을 위하여 자동차를 운전하거나 운전을 보조하는 일에 종사하는 자를 말한다.
5. "책임보험"이란 자동차보유자와 「보험업법」에 따라 허가를 받아 보험업을 영위하는 자(이하 "보험회사"라 한다)가 자동차의 운행으로 다른 사람이 사망하거나 부상을 당한 경우 이 법에 따른 손해배상책임을 보장하는 내용을 약정하는 보험을 말한다.
6. "책임공제(責任共濟)"란 사업용 자동차의 보유자와 「여객자동차 운수사업법」, 「화물자동차 운수사업법」, 「건설기계관리법」에 따라 공제사업을 하는 자(이하 "공제사업자"라 한다)가 자동차의 운행으로 다른 사람이 사망하거나 부상을 당한 경우 이 법에 따른 손해배상책임을 보장하는 내용을 약정하는 공제를 말한다.
7. "자동차보험진료수가(診療酬價)"란 자동차의 운행으로 사고를 당한 자(이하 "교통사고환자"라 한다)가 「의료법」에 따른 의료기관(이하 "의료기관"이라 한다)에서 진료를 받음으로써 발생하는 비용으로서 다음 각 목의 어느 하나의 경우에 적용되는 금액을 말한다.
 - 가. 보험회사(공제사업자를 포함한다. 이하 "보험회사등"이라 한다)의 보험금(공제금을 포함한다. 이하 "보험금등"이라 한다)으로 해당 비용을 지급하는 경우
 - 나. 제30조에 따른 자동차손해배상 보장사업의 보상금으로 해당 비용을 지급하는 경우
 - 다. 교통사고환자에 대한 배상(제30조에 따른 보상을 포함한다)이 종결된 후 해당 교통사고로 발생한 치료비를 교통사고환자가 의료기관에 지급하는 경우
8. "자동차사고 피해지원사업"이란 자동차사고로 인한 피해를 구제하거나 예방하기 위한 사업을 말하며, 다음 각 목과 같이 구분한다.
 - 가. 자동차손해배상 보장사업: 제30조에 따라 국토교통부장관이 자동차사고 피해를 보상하는 사업
 - 나. 자동차사고 피해예방사업: 제30조의2에 따라 국토교통부장관이 자동차사고 피해예방을 지원하는 사업
 - 다. 자동차사고 피해자 가족 등 지원사업: 제30조제2항에 따라 국토교통부장관이 자동차사고 피해자 및 가족을 지원하는 사업
 - 라. 자동차사고 후유장애인 재활지원사업: 제31조에 따라 국토교통부장관이 자동차사고 후유장애

인 등의 재화를 지원하는 사업

9. “자율주행자동차사고”란 자율주행차의 운행 중에 그 운행과 관련하여 발생한 자동차사고를 말한다.

제3조(자동차손해배상책임) 자기를 위하여 자동차를 운행하는 자는 그 운행으로 다른 사람을 사망하게 하거나 부상하게 한 경우에는 그 손해를 배상할 책임을 진다. 다만, 다음 각 호의 어느 하나에 해당하면 그러하지 아니하다.

1. 승객이 아닌 자가 사망하거나 부상한 경우에 자기와 운전자가 자동차의 운행에 주의를 게을리하지 아니하였고, 피해자 또는 자기 및 운전자 외의 제3자에게 고의 또는 과실이 있으며, 자동차의 구조상의 결함이나 기능상의 장애가 없었다는 것을 증명한 경우
2. 승객이 고의나 자살행위로 사망하거나 부상한 경우

제4조(「민법」의 적용) 자기를 위하여 자동차를 운행하는 자의 손해배상책임에 대하여는 제3조에 따른 경우 외에는 「민법」에 따른다.

제5조(보험 등의 가입 의무) ① 자동차보유자는 자동차의 운행으로 다른 사람이 사망하거나 부상한 경우에 피해자(피해자가 사망한 경우에는 손해배상을 받을 권리를 가진 자를 말한다. 이하 같다)에게 대통령령으로 정하는 금액을 지급할 책임을 지는 책임보험이나 책임공제(이하 “책임보험 등”이라 한다)에 가입하여야 한다.

- ② 자동차보유자는 책임보험 등에 가입하는 것 외에 자동차의 운행으로 다른 사람의 재물이 멸실되거나 훼손된 경우에 피해자에게 대통령령으로 정하는 금액을 지급할 책임을 지는 「보험업법」에 따른 보험이나 「여객자동차 운수사업법」, 「화물자동차 운수사업법」 및 「건설기계관리법」에 따른 공제에 가입하여야 한다.
- ③ 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 자는 책임보험등에 가입하는 것 외에 자동차 운행으로 인하여 다른 사람이 사망하거나 부상한 경우에 피해자에게 책임보험등의 배상책임한도를 초과하여 대통령령으로 정하는 금액을 지급할 책임을 지는 「보험업법」에 따른 보험이나 「여객자동차 운수사업법」, 「화물자동차 운수사업법」 및 「건설기계관리법」에 따른 공제에 가입하여야 한다.
1. 「여객자동차 운수사업법」 제4조 제1항에 따라 면허를 받거나 등록한 여객자동차 운송사업자
 2. 「여객자동차 운수사업법」 제28조 제1항에 따라 등록한 자동차 대여사업자
 3. 「화물자동차 운수사업법」 제3조 및 제29조에 따라 허가를 받은 화물자동차 운송사업자 및 화물자동차 운송가맹사업자
 4. 「건설기계관리법」 제21조 제1항에 따라 등록한 건설기계 대여업자
- ④ 제1항 및 제2항은 대통령령으로 정하는 자동차와 도로(「도로교통법」 제2조제1호에 따른 도로를 말한다. 이하 같다)가 아닌 장소에서만 운행하는 자동차에 대하여는 적용하지 아니한다.
- ⑤ 제1항의 책임보험등과 제2항 및 제3항의 보험 또는 공제에는 각 자동차별로 가입하여야 한다.

제5조의2(보험 등의 가입 의무 면제) ① 자동차보유자는 보유한 자동차(제5조제3항 각 호의 자가 면허 등을 받은 사업에 사용하는 자동차는 제외한다)를 해외체류 등으로 3개월 이상 2년 이하의 범위에서 일정 기간 운행할 수 없는 경우로서 대통령령으로 정하는 경우에는 그 자동차의 등록업무를 관할하는 특별시장·광역시장·특별자치시장·도지사·특별자치도지사(자동차의 등록업무가 시장·군수·구청장에게 위임된 경우에는 시장·군수·구청장을 말한다. 이하 “시·도지사”라 한다)의 승인을 받아 그 운행중지기간에 한정하여 제5조제1항 및 제2항에 따른 보험 또는 공제에의 가입 의무를 면제받을 수 있다. 이 경우 자동차보유자는 해당 자동차등록증 및 자동차등록번호판을 시·도지사에게 보관하여야 한다.

- ② 제1항에 따라 보험 또는 공제에의 가입 의무를 면제받은 자는 면제기간 중에는 해당 자동차를 도로에서 운행하여서는 아니 된다.

③ 보험회사등은 자기와 제1항에 따라 보험 또는 공제에의 가입 의무를 면제받은 자가 체결한 보험 또는 공제의 계약기간을 국토교통부령으로 정하는 바에 따라 그 운행중지기간 내에서 유예할 수 있다.

④ 제1항에 따른 보험 또는 공제에의 가입 의무를 면제받을 수 있는 승인 기준 및 신청 절차 등 필요한 사항은 국토교통부령으로 정한다.

제10조(보험금등의 청구) ① 보험가입자등에게 제3조에 따른 손해배상책임이 발생하면 그 피해자는 대통령령으로 정하는 바에 따라 보험회사 등에게 「상법」 제724조제2항에 따라 보험금등을 자기에게 직접 지급할 것을 청구할 수 있다. 이 경우 피해자는 자동차보험진료수가에 해당하는 금액은 진료한 의료기관에 직접 지급하여 줄 것을 청구할 수 있다.

② 보험가입자등은 보험회사 등이 보험금등을 지급하기 전에 피해자에게 손해에 대한 배상금을 지급한 경우에는 보험회사 등에게 보험금등의 보상한도에서 그가 피해자에게 지급한 금액의 지급을 청구할 수 있다.

제29조의2(자율주행자동차사고 보험금등의 지급 등)

자율주행자동차의 결함으로 인하여 발생한 자율주행자동차사고로 다른 사람이 사망 또는 부상하거나 다른 사람의 재물이 멸실 또는 훼손되어 보험회사 등이 피해자에게 보험금등을 지급한 경우에는 보험회사 등은 법률상 손해배상책임이 있는 자에게 그 금액을 구상할 수 있다

제39조의17조(이해관계자의 의무 등)

② 자율주행자동차사고의 통보를 받거나 인지한 보험회사 등은 사고조사위원회에 사고를 지체 없이 알려야 한다.

④ 자율주행자동차사고로 인해 피해자, 해당 자율주행자동차의 제작자등 또는 자율주행자동차사고로 인하여 피해자에게 보험금 등을 지급한 보험회사 등은 대통령령으로 정하는 바에 따라 사고조사위원회에 대하여 사고조사위원회가 확보한 자율주행정보 기록장치에 기록된 내용 및 분석·조사 결과의 열람 및 제공을 요구할 수 있다.

[자동차손해배상보장법 시행령]

제3조(책임보험금 등) ① 법 제5조제1항에 따라 자동차보유자가 가입하여야 하는 책임보험 또는 책임공제(이하 “책임보험 등”이라 한다)의 보험금 또는 공제금(이하 “책임보험금”이라 한다)은 피해자 1명당 다음 각 호의 금액과 같다.

1. 사망한 경우에는 1억5천만원의 범위에서 피해자에게 발생한 손해액. 다만, 그 손해액이 2천만원 미만인 경우에는 2천만원으로 한다.
2. 부상한 경우에는 별표 1에서 정하는 금액의 범위에서 피해자에게 발생한 손해액. 다만, 그 손해액이 법 제15조제1항에 따른 자동차보험진료수가에 관한 기준(이하 “자동차보험진료수가기준”이라 한다)에 따라 산출한 진료비 해당액에 미달되는 경우에는 별표 1에서 정하는 금액의 범위에서 그 진료비 해당액으로 한다.
3. 부상에 대한 치료를 마친 후 더 이상의 치료효과를 기대할 수 없고 그 증상이 고정된 상태에서 그 부상이 원인이 되어 신체의 장애(이하 “후유장애”라 한다)가 생긴 경우에는 별표 2에서 정하는 금액의 범위에서 피해자에게 발생한 손해액

② 동일한 사고로 제1항 각 호의 금액을 지급할 둘 이상의 사유가 생긴 경우에는 다음 각 호의 방법에 따라 책임보험금을 지급한다.

1. 부상한 자가 치료 중 그 부상이 원인이 되어 사망한 경우에는 제1항 제1호와 같은 항 제2호에 따른 한도금액의 합산액 범위에서 피해자에게 발생한 손해액
2. 부상한 자에게 후유장애가 생긴 경우에는 제1항 제2호와 같은 항 제3호에 따른 금액의 합산액
3. 제1항제3호에 따른 금액을 지급한 후 그 부상이 원인이 되어 사망한 경우에는 제1항제1호에 따

- 은 금액에서 같은 항 제3호에 따른 금액 중 사망한 날이 이후에 해당하는 손해액을 뺀 금액
- ③ 법 제5조제2항에서 “대통령령으로 정하는 금액”이란 사고1건당 2천만원의 범위에서 사고로 인하여 피해자에서 발생한 손해액을 말한다.

[자동차 및 자동차부품의 인증 및 조사 등에 관한 시행령]

제15조(대체부품의 성능 및 품질 인증기준 등) ① 법 제30조의5제2항에 따른 대체부품인증대상은 다음 각 호와 같이 분류한다.

1. 외장부품
 2. 등화부품
 3. 기능성 및 소모성 부품
- ② 법 제30조의5제5항 및 규칙 제40조의12제2항에 따른 대체부품의 규격 및 재료의 물리적 또는 화학적 특성 등은 자동차제조사에서 출고시 자동차에 장착된 부품과 비교하여 다음 각 호의 세부기준에 적합하여야 한다.
1. 대체부품의 부품두께, 단차 및 간극 등이 동일하거나 유사할 것
 2. 대체부품의 인장강도, 굴곡변형, 굴곡강도, 전단강도, 충격강도 및 선형 열팽창계수 등의 측정값이 동일하거나 유사할 것
 3. 코팅(프라이머 및 장식용)의 내열성, 접착력, 내화학성, 내충격성, 내부식성 등의 측정값이 동일하거나 유사할 것
- ③ 대체부품인증기관의 장은 제1항 및 제2항에 따른 대체부품 인증대상 중 대체부품인증기관에서 인증이 가능한 부품과 해당 부품의 세부인증기준에 대하여는 제14조에 따른 위원회의 심의를 거쳐 정한다.

[전자서명법]

제2조(정의) 이 법에서 사용하는 용어의 정의는 다음과 같다.

2. "전자서명"이란 다음 각 목의 사항을 나타내는 데 이용하기 위하여 전자문서에 첨부되거나 논리적으로 결합된 전자적 형태의 정보를 말한다.
 - 가. 서명자의 신원
 - 나. 서명자가 해당 전자문서에 서명하였다는 사실

[통계법]

제3조(정의) 이 법에서 사용하는 용어의 정의는 다음과 같다.

1. "통계"란 통계작성기관이 정부정책의 수립·평가 또는 경제·사회현상의 연구·분석 등에 활용할 목적으로 산업·물가·인구·주택·문화·환경 등 특정의 집단이나 대상 등에 관하여 직접 또는 다른 기관이나 법인 또는 단체 등(이하 "기관등"이라 한다)에 위임·위탁하여 작성하는 수량적 정보를 말한다. 다만, 통계작성기관이 내부적으로 사용할 목적으로 작성하는 수량적 정보 등 대통령령으로 정하는 수량적 정보를 제외한다.
2. "지정통계"란 제17조에 따라 통계청장이 지정·고시하는 통계를 말한다.
3. "통계작성기관"이란 중앙행정기관·지방자치단체 및 제15조에 따라 지정을 받은 통계작성지정기관을 말한다.
4. "통계자료"란 통계작성기관이 통계의 작성을 위하여 수집·취득 또는 사용한 자료(데이터베이스 등 전산자료를 포함한다)를 말한다.
5. "공공기관"이란 중앙행정기관, 지방자치단체 및 다음 각 목의 기관을 말한다.
 - 가. 「공공기관의 운영에 관한 법률」에 따른 공공기관

- 나. 「지방공기업법」에 따른 지방공사 및 지방공단
- 다. 「유아교육법」, 「초·중등교육법」, 「고등교육법」, 그 밖의 다른 법률에 따라 설립된 각종 학교
- 라. 특별법에 따라 설립된 특수법인
- 마. 「신용정보의 이용 및 보호에 관한 법률」 제25조에 따라 금융위원회의 허가를 받은 종합신용정보집중기관
- 6. "통계종사자"란 통계작성기관에서 통계의 작성 또는 보급에 관한 사무에 종사하는 사람을 말한다.
- 7. "행정자료"란 통계자료를 제외한 것으로서 공공기관이 직무상 작성·취득하여 관리하고 있는 문서·대장 및 도면과 데이터베이스 등 전산자료를 말한다.

제15조(통계작성지정기관의 지정)

- ① 통계청장은 통계의 작성·보급 및 이용을 촉진하기 위하여 정부정책의 수립·평가 또는 경제·사회현상의 연구·분석 등에 이용되는 수량적 정보를 작성하고 있거나 작성하고자 하는 기관 등의 신청이 있는 경우 해당 기관 등을 통계작성지정기관으로 지정할 수 있다. 이 경우 지정요건은 통계작성조직 및 예산, 통계작성계획 등을 고려하여 대통령령으로 정한다.
- ② 통계청장은 정부정책의 수립·평가 또는 경제·사회현상의 연구·분석 등에 이용되는 수량적 정보를 작성하고 있는 공공기관(중앙행정기관 및 지방자치단체는 제외한다)이 제1항에 따른 지정신청을 하지 아니하는 경우에는 위원회의 심의·의결을 거쳐 통계작성지정기관으로 지정할 수 있다. <개정 2016. 12. 27.>
- ③ 통계작성지정기관의 지정신청, 지정의 절차 및 방법 등에 관하여 필요한 사항은 대통령령으로 정한다.

제17조(지정통계의 지정 및 지정취소)

- ① 통계청장은 통계작성기관의 장의 신청에 따라 정부의 각종 정책의 수립·평가 또는 다른 통계의 작성 등에 널리 활용되는 통계로서 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 통계를 지정통계로 지정한다.
 1. 전국을 대상으로 작성하는 통계
 2. 지역발전을 위한 정책수립 및 평가의 기초자료가 되는 통계
 3. 다른 통계의 모집단자료로 활용 가능한 통계
 4. 국제연합 등 국제기구에서 권고하는 통일된 기준 및 작성방법에 따라 작성하는 통계
 5. 그 밖에 지정통계로 지정할 필요가 있다고 통계청장이 인정하는 통계
- ② 통계청장은 지정통계가 제1항에 따른 지정요건을 갖추지 못하게 되는 경우에는 그 지정을 취소할 수 있다.
- ③ 통계청장은 지정통계를 지정하거나 지정통계의 지정을 취소한 때에는 이를 고시하여야 한다.
- ④ 지정통계 지정의 절차 및 방법과 제3항에 따른 고시에 포함되어야 할 사항 등에 관하여 필요한 사항은 대통령령으로 정한다.

[형법]

- 제258조(중상해, 존속중상해)** ① 사람의 신체를 상해하여 생명에 대한 위험을 발생하게 한 자는 1년 이상 10년 이하의 징역에 처한다.
- ② 신체의 상해로 인하여 불구 또는 불치나 난치의 질병에 이르게 한 자도 전항의 형과 같다.
- ③ 자기 또는 배우자의 직계존속에 대하여 전2항의 죄를 범한 때에는 2년 이상 15년 이하의 징역에 처한다.

[형사소송법]

- 제450조(보통의 심판)** 약식명령의 청구가 있는 경우에 그 사건이 약식명령으로 할 수 없거나 약식명령

으로 하는 것이 적당하지 아니하다고 인정한 때에는 공판절차에 의하여 심판하여야 한다.

제453조(정식재판의 청구) ① 검사 또는 피고인은 약식명령의 고지를 받은 날로부터 7일 이내에 정식재판의 청구를 할 수 있다. 단, 피고인은 정식재판의 청구를 포기할 수 없다.

② 정식재판의 청구는 약식명령을 한 법원에 서면으로 제출하여야 한다.

③ 정식재판의 청구가 있는 때에는 법원은 지체없이 검사 또는 피고인에게 그 사유를 통지하여야 한다.

[화물자동차 운수사업법]

제57조(차량충당조건) ① 화물자동차 운송사업 및 화물자동차 운송가맹사업의 신규등록, 증차 또는 대폐차(代廢車: 차량이 만료된 차량 등을 다른 차량으로 대체하는 것을 말한다)에 충당되는 화물자동차는 차량이 3년의 범위에서 대통령령으로 정하는 연한 이내여야 한다. 다만, 국토교통부령으로 정하는 차량은 차량충당조건을 달리 할 수 있다.

MG 다이렉트 개인용자동차보험(CM)

예금자보호제도

예금자보호제도란 예금보험공사가 평소에 금융기관으로부터 보험료를 받아 기금을 적립한 후, 금융기관이 영업정지나 파산 등으로 예금을 지급할 수 없게 되면 금융기관을 대신하여 예금을 지급하는 제도를 말합니다. 이 보험계약은 예금자보호법에 따라 해약환급금(또는 만기 시 보험금)에 기타지급금을 합한 금액이 1인당 "5천만원까지"(본 보험회사의 여타 보호상품과 합산) 보호됩니다.

이와 별도로 본 보험회사 보호상품의 사고보험금을 합산한 금액이 1인당 "5천만원까지" 보호됩니다.

(단, 보험계약자 및 보험료납부자가 법인인 보험계약은 제외)

 (전국) 24시간 긴급출동! 사고접수 / 안내, 계약관련문의 등



조이카서비스 · MG콜센터

 1644-0114

※ 보험계약 체결과 관련한 특별이익제공 행위는 보험업법에 의하여 처벌받을 수 있습니다.

※ 보험모집질서 위반행위 신고센터

[금융감독원] Tel : (국번없이)1332, 인터넷 : www.fss.or.kr

※ 금융감독원 보험범죄신고센터

· 전 화 : 1588-3311

· 인터넷 : 금융감독원 홈페이지(www.fss.or.kr)내 인터넷보험범죄신고센터



MG 손해보험주식회사